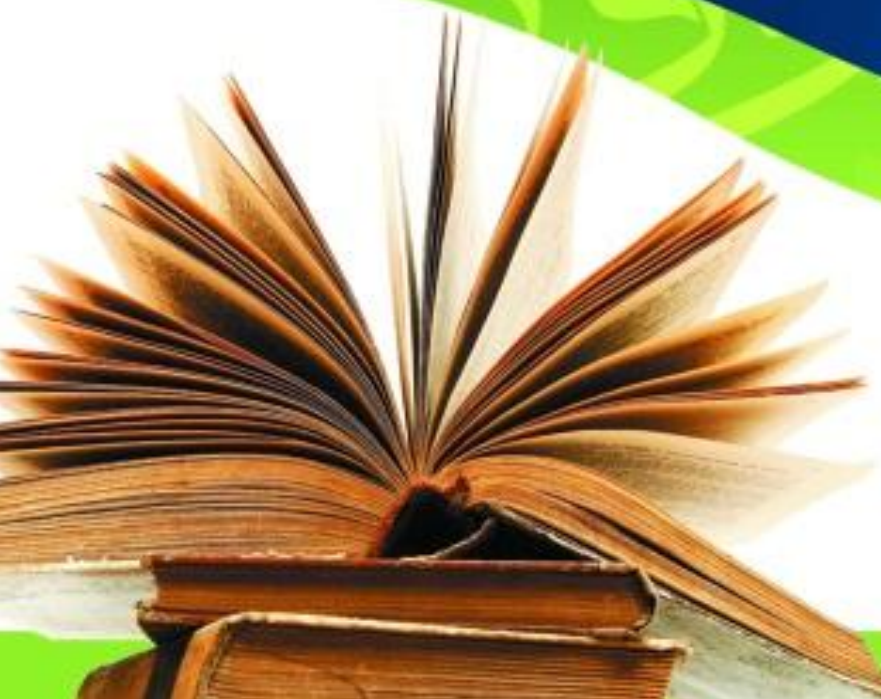
تذكرة الأواب

بما في شرح النصوص من مخالفة الصواب

تأليف

أبي عبد الباري الصومالي

محمود محمد الشبلي



دار العلم

تذكرة الأواب

بما في شرح النصوص من مخالفة الصواب

تأليف

أبي عبد الباري الصومالي

محمود محمد الشبلي



هَذِهِ رِسَالَةٌ عِلْمِيَّةٌ جَوَابِيَّةٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ رِسَالَةُ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ جَابِرٍ: «دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» مِنَ التَّفْسِيرِ والتَّوْجِيهِ المُخَالِفِ لِلْحَقِّ والصَّوَابِ

وَقَدْ تَضَمَّنَتْ بُحُوثًا متُفَرِّقَةً فِي مَسَائِلَ أُصُولِيَّةٍ مِثْلَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ وبَيَانِ القَوْلِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ.

كَمَا تَضَمَّنَتْ زِيَادَاتٍ تَتَعَلَّقُ فِيمَا اسْتَجَدَّ فِي كِتَابِ أَبِي سَلْمَانَ فِي طَبْعَتِهِ الأَخِيرَةِ مِنْ مُجَازَفَاتٍ عِلْمِيَّةٍ، وتَوْجِيهَاتٍ خَاطِئَةٍ.

والله أسأل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم

وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات

تَوْطِئَةٌ

إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ كَتَبَ أَبُو سَلْمَانَ حَسَن بْنُ حُسَيْن الأَبْرِيرِيُّ رِسَالَةً أَسْمَاهَا: (مَصْلَحَةُ التَّأْلِيفِ وخَشْيَةُ التَّنْفِيرِ فِي المِيزَانِ – مِنْ خِلَالِ شَرْحِ نَصٍّ حَدِيثِيٍّ) لِمُعَالَجَةِ مَا يَرَاهُ انْحِرَافًا مِنْ بَعْضِ الدُّعَاةِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ، والاسْتِدْلَالِ بِالحَدِيثِ المَشْرُوحِ فِي رِسَالَتِهِ لِقَضَايَا الصُّوَالِ ومَا يَجْرِي فِيهَا، وأَنَّ بَعْضَ هَؤُلَاءِ الدُّعَاةِ والمُنْتَسِبِينَ لِلْعِلْمِ قَدْ أَسَاءُوا فَهْمَ هَذَا الحَدِيثِ ووَضَعُوهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ.

وَهَذِهِ إِطْلَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَلَى مَا يَجْرِي فِي الصُّومَالِ ومَوَاقِفِ المُنْتَسِبِينَ لِلْعِلْمِ والدَّعْوَةِ والعَمَلِ الإِسْلَامِيِّ، لِيَتَصَوَّرَ القَارِئُ مَا

يَتَنَاقَشُ البَاحِثُونَ حَوْلَهُ إِذْ لَيْسَ كُلُّ القُرَّاءِ يُدْرِكُ الحَقِيقَةَ أَوْ يَعْلَمُ الحَالَ، والحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ، فَأَقُولُ مُسْتَعِينًا بِاللهِ تَعَالَى:

- انْهَارَتِ الحُكُومَةُ المَرْكَزِيَّةُ فِي الصُّومَالِ مُنْذُ بِدَايَةِ عَامِ ١٩٩١م بَعْدَ مَرَاحِلَ مِنَ الضَّعْفِ والانْحِسَارِ، نَتِيجَةَ حُرُوبٍ أَهْلِيَّةٍ وجَبْهَاتٍ قَبَلِيَّةٍ وإِقْلِيمِيَّةٍ، تَلَقَّتْ مُسَاعَدَاتٍ مُتَنَوِّعَةً مِنْ دُوَلِ الجِيرَانِ وغَيْرِهَا.

- وَمَا أَنِ انْهَارَتِ الحُكُومَةُ المَرْكَزِيَّةُ فِي آخِرِ مَعَاقِلِهَا فِي العَاصِمَةِ، حَتَّى انْتَشَرَتِ الحُرُوبُ القَبَلِيَّةُ بَيْنَ الصُّومَالِيِّينَ، ودَامَتْ مُنْذُ مَا يُقَارِبُ مِنْ عَقْدَيْنِ، ولَمْ تُثْمِرْ مُحَاوَلَاتُ المُصَالَحَةِ الوَطَنِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ مَقَاصِدِ الجِهَاتِ الرَّاعِيَةِ لَهَا

- ومُنْذُ ذَلِكَ الزَّمَنِ اخْتَلَفَ الإِسْلَامِيُّونَ فِي الطَّرِيقَةِ المُثْلَى لِلتَّعَامُلِ مَعَ الوَاقِعِ بَيْنَ حَمْلِ السِّلَاحِ ونَبْذِهِ، وانْقَسَمَ المُنْتَسِبُونَ لِلسَّلَفِ مِنْ أَبْنَاءِ الدَّعْوَةِ إِلَى طَائِفَتَيْنِ: طَائِفَةٍ تَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَمْلُ السِّلَاحِ وسَفْكُ الدِّمَاءِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الفِتَنِ، وطَائِفَةٍ تَقُولُ بِضَرُورَةِ حَمْلِ السِّلَاحِ لِتَمْكِينِ الدَّعْوَةِ والخُرُوجِ بِالبِلَادِ مِنَ المِحْنَةِ.

- ثُمَّ إِنَّ طَائِفَةً – هِيَ الأَكْثَرُ – حَمَلَتِ السِّلَاحَ وفَتَحَتِ

الْمُعَسْكَرَاتِ وخَاضَتْ حُرُوبًا كَانَتْ بَيْنَهَا وبَيْنَ الجَبَهَاتِ القَبَلِيَّةِ فِي جَنُوبِ ووَسَطِ البِلَادِ، فَزَادَتْ هَذِهِ الحُرُوبُ مِنْ فُرْقَةِ الصُّفُوفِ، وصَارَ الإِسْلَامِيُّونَ بَيْنَ مُؤَيِّدٍ مُتَحَمِّسٍ لَهَا، ومُعَارِضٍ مُنَابِذٍ لِلْقِتَالِ عَلى اخْتِلَافٍ فِي المَوَاقِفِ الشَّخْصِيَّةِ.

● ثُمَّ إِنَّ الَّذِينَ أَسَّسُوا الْمُعَسْكَرَاتِ، قَرَّرُوا بَعْدَ فَتْرَةٍ إِغْلَاقَ الْمُعَسْكَرَاتِ وَوَقْفَ العَمَلِ المُسَلَّحِ، لَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَرُقْ لِبَعْضِ رُمُوزِهَا وكَثِيرٍ مِنْ شَبَابِهَا، فَبَقِيَتِ الفِكْرَةُ مَعَ مَا اعْتَرَاهَا مِنَ الضَّعْفِ بَاقِيَةً فِي مُعَسْكَرَاتٍ مُنْعَزِلَةٍ فِي أَقْصَى جَنُوبِ البِلَادِ بِقِيَادَةِ الشَّيْخِ حَسَن عَبْدِ الله حَرَس «التُّرْكِيِّ»، كَمَا بَقِيَتْ فِي مُعَسْكَرَاتٍ أُخْرَى سِرِّيَّةً دَاخِلَ المُدُنِ فِي الجَنُوبِ والشَّمَالِ.

● وَهَذِهِ المَوَاقِفُ: أَحْدَثَتْ فَجْوَةً ثُلَاثِيَّةً بَيْنَ مَنْسُوبِي المَنْهَجِ السَّلَفِيِّ: فَطَائِفَةٌ عَلَى أَوَّلِ رَأْيِهَا فِي نَبْذِ الْمُعَسْكَرَاتِ والأَعْمَالِ القِتَالِيَّةِ وتَسْمِيَتِهَا بِالفِتَنِ، وطَائِفَةٌ أُخْرَى تَرَى ذَلِكَ الخَيَارَ مُتَاحًا والعَمَلَ جِهَادًا، لَكِنَّهَا رَجَعَتْ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الظَّرْفَ غَيْرُ مُلَائِمٍ، وطَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ تُوَاصِلُ المَسِيرَةَ فِي الإِعْدَادِ وتَدْرِيبِ الشَّبَابِ فِي الْمُعَسْكَرَاتِ، ولَمَّا تَبَايَنَتِ المَوَاقِفُ وتَبَاعَدَتِ الآرَاءُ، ضَعُفَتِ الصِّلَةُ بَيْنَ الطَّوَائِفِ،

وتَتَابَعَتِ الرُّدُودُ بَيْنَ أَصْحَابِ الاتِّجَاهَاتِ.

● وَفِي ظِلِّ هَذِهِ الظُّرُوفِ: انْتَشَرَتْ فِي البِلَادِ عِصَابَاتُ الإِجْرَامِ وزُعَمَاءُ الحُرُوبِ، واعْتَادَتِ القَتْلَ والنَّهْبَ والتَّشْرِيدَ لِلشَّعْبِ، ثُمَّ خَطَتْ خُطْوَةً نَحْوَ مُطَارَدَةِ المُنْتَسِبِينَ لِلْعِلْمِ والدَّعْوَةِ عُمُومًا، ولِلْمُعَسْكَرَاتِ خُصُوصًا بِالتَّنْسِيقِ مَعَ أَمْرِيكَا وحُلَفَائِهَا، وكَانَتْ تَتَوَلَّى مُهِمَّةَ القَتْلِ والاعْتِقَالِ بِالنِّيَابَةِ، ثُمَّ التَّسْلِيمِ لِلْأَمْرِيكَانِ وذَلِكَ فِي حُدُودِ عَامِ ٢٠٠٤ حَتَّى عَامِ ٢٠٠٦م تَقْرِيبًا.

● وَلَمَّا اشْتَدَّ الأَمْرُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الشَّبَابِ، صَارَ هَمَّهُمُ البَحْثُ عَنْ وَسِيلَةٍ لِحِمَايَةِ أَنْفُسِهِم، وَمُحَارَبَةِ شَبَكَاتِ التَّجَسُّسِ الأَمْرِيكِيَّةِ ضِدَّهُم، وَقَدْ نَجَحُوا فِي ذَلِكَ بَعْضَ النَّجَاحِ، وَكَانَ الحَرْبُ بَيْنَهُمْ سِجَالًا.

● وَفِي ظِلِّ هَذِهِ الظُّرُوفِ: اجْتَمَعَ عَامِلانِ أَسَاسِيَّانِ هُما: سَأَمَةُ الشَّعْبِ مِنْ وَحشِيَّةِ زُعَمَاءِ الحَرْبِ وَعِصَابَاتِ التَّخْرِيبِ، وَالسَّعْيُ لِلْبَحْثِ عَنْ بَدِيلٍ يَضْمَنُ الْأَمْنَ وَالاسْتِقرَارَ مِنْ جِهةٍ، وَسَعْيُ الشَّبَابِ لِلْبَحثِ عَنْ حَلِيفٍ ضِدَّ شَبَكَاتِ التَّجَسُّسِ وَالْمُطَارَدَةِ مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ، فَقُبِلَتْ فِكْرَةُ المَحَاكِمِ الإِسْلَامِيَّةِ كَبَدِيلٍ يَحْظَى بِالتَّأْيِيدِ الشَّعْبِيِّ، وَلَمْ يَكُنْ لَدَى المَحَاكِمِ وَقَادَتِهَا قُدْرَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ وَخِبْرَةٌ

تَنْظِيمِيَّةٌ، وَلَمْ يَكُنْ لِشَبَابِ الْمُعَسْكَرَاتِ مَظَلَّةٌ أَنْسَبُ مِنْ مَظَلَّةِ المَحَاكِمِ لِحِمَايَةِ أَنْفُسِهِمْ أَسَاسًا، فَالْتَقَى الطَّرَفَانِ تَحْتَ ضَغْطِ الظُّرُوفِ مَعَ تَقَاطُعِ المَصَالِحِ.

● وَفِي ظِلِّ هَذِهِ الظُّرُوفِ: تَأَسَّسَ تَحَالُفُ زُعَمَاءِ الحَرْبِ بِاسْمِ مُحَارَبَةِ الإِرْهَابِ، فَقَامَتِ الثَّوْرَةُ الشَّعْبِيَّةُ الَّتِي أَنْهَتْ عَهْدَ هَؤُلاَءِ الزُّعَمَاءِ بِقِيَادَةِ مَظَلَّةِ المَحَاكِمِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَتَأْيِيدِ الشَّعْبِ الكُلِّيِّ، فَكَانَتْ أَيَّامُ المَحَاكِمِ الَّتِي سَيْطَرَتْ بِسُرعَةٍ مُذْهِلَةٍ عَلَى جَنُوبِ البِلاَدِ وَغَالِبِ وَسَطِهَا فِي فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ، وَلَقِيَتْ تَرْحِيبًا شَعْبِيًّا وَاسِعًا، وَقَدَّمَتْ خِدْمَةً جَلِيلَةً لِلشَّعْبِ لَا زَالتْ تُضْرَبُ بِهَا الأَمْثَالُ، وَكَانَ ذَلِكَ بِرِئَاسَةِ شَرِيف شَيخ أَحْمَد رَئِيسِ الحُكُومَةِ الانْتِقَالِيَّةِ الحَالِيَّةِ.

● وَمِنَ الجَدِيرِ بِالذِّكْرِ هُنَا: أَنَّ هَذَا النَّجَاحَ لَمْ يَكُنْ مُتَصَوَّرًا لَدَى قَادَةِ المَحَاكِمِ وَقُوَامِهَا مِنْ شَبَابِ الْمُعَسْكَرَاتِ، وعَلَيْهِ فَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ دِرَاسَاتٌ سَابِقَةٌ، ولَا اسْتِعْدَادَاتٌ كَافِيَةٌ، لِاسْتِيعَابِ الظَّرْفِ الجَدِيدِ الَّذِي بَرَزَ عَلَى شَكْلِ دَوْلَةٍ وإِدَارَةِ بَلَدٍ، ولَمْ تَكُنْ -أَيْضًا- لَدَيْهِمْ فُرْصَةٌ مِنَ الزَّمَنِ لِلتَّرَوِّي، بَلْ كَانَتِ الأَحْدَاثُ مُتَلَاحِقَةً.

● وَلَمْ يَكُنْ هَذَا النَّجَاحُ لِيَفْرَحَ بِهِ أَعْدَاءُ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا،

والصُّومَالِ خُصُوصًا مِنَ الحَبَشَةِ وأَمْرِيكَا وغَيْرِهِمَا مِنَ الأَتْبَاعِ، فَبَدَأَتْ حَلَقَاتُ المَكِيدَةِ، ولَمْ يَكُنْ قَادَةُ المَحَاكِمِ الفَتِيَّةِ عَلَى خِبْرَةٍ كَافِيَةٍ فِي مُوَاجَهَةِ المَكْرِ والمَكِيدَةِ مِنْ جِهَةٍ، كَمَا لَمْ تَكُنْ لَدَيْهَا قُدْرَةٌ فِي مُوَاجَهَةِ المَدِّ العَسْكَرِيِّ القَادِمِ مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ، ولَمْ تَكُنِ الصُّفُوفُ الدَّاخِلِيَّةُ لِلْمَحَاكِمِ مُتَمَاسِكَةً مِنْ جِهَةٍ ثَالِثَةٍ، فَحَدَثَتْ بَعْضُ التَّصَرُّفَاتِ الخَاطِئَةِ مِنْ بَعْضِ قَادَةِ المَحَاكِمِ سَاعَدَتْ فِي تَعْجِيلِ الغَزْوِ الخَارِجِيِّ مِنَ الحَبَشَةِ بَرًّا ومِنْ أَمْرِيكَا جَوًّا وبِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِمَا، وذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ عَامِ ٢٠٠٦م وأَوَائِلِ عَامِ ٢٠٠٧م.

- وبَعْدَ غَزْوِ البِلَادِ واجْتِيَاحِهَا مِنْ قِبَلِ الحَبَشَةِ، قَامَ أَغْلَبُ المُجْتَمَعِ فِي الصُّومَالِ ولَا سِيَّمَا الجَنُوبُ مِنْهُ بِالمُقَاوَمَةِ، وَتَعَدَّدَتْ وَسَائِلُ المُقَاوَمَةِ بَيْنَ الإِسْلَامِيِّينَ، واشْتَدَّتِ الحُرُوبُ والمَعَارِكُ فِي البِلَادِ حَتَّى أَدَّى ذَلِكَ إِلَى انْسِحَابِ القُوَّاتِ الحَبَشِيَّةِ، وَلَكِنْ مَعَ مَكِيدَةٍ وَمَكْرٍ جَدِيدٍ أَدَّى إِلَى تَقْسِيمِ صُفُوفِ الإِسْلَامِيِّينَ.

- والمَكِيدَةُ المَذْكُورَةُ كَانَتْ تَتَمَثَّلُ فِي احْتِوَاءِ الشَّيْخِ شَرِيف شَيْخ أَحْمَد وثُلَّةٍ مِنْ مَنْسُوبِي المَحَاكِمِ الإِسْلَامِيَّةِ وأَعْضَاءِ المُقَاوَمَةِ وإِقْنَاعِهِمْ بِتَوَلِّي سُلْطَةِ البِلَادِ خَلَفًا لِلرَّئِيسِ آنَذَاكَ عَبْدِ اللهِ يُوسُفَ

أَحْمَدَ، ولَكِنْ عَلَى النَّمَطِ المَقْبُولِ دَوْلِيًّا (أَمْرِيكِيًّا/ غَرْبِيًّا)، فَوَافَقَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ عَلَى ذَلِكَ ورَفَضَتْ كُلَّ النَّصَائِحِ الَّتِي قُدِّمَتْ لَهَا مِنْ قِبَلِ النَّاصِحِينَ.

وكَانَتْ هَذِهِ المَكِيدَةُ غِطَاءً لِلانْسِحَابِ الحَبَشِيِّ، والتَّسَتُّرِ عَلَى هَزِيمَتِهِمْ مِنْ جِهَةٍ، وتَقْسِيمِ الصَّفِّ الإِسْلَامِيِّ أَوِ المُقَاوَمَةِ وتَأْيِيدِهِ الشَّعْبِيِّ مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ، فَنَجَحَ ذَلِكَ بَعْضَ النَّجَاحِ وصَارَ إِخْوَةُ الأَمْسِ أَعْدَاءَ اليَوْمِ، وصَدَرَتِ الفَتَاوَى المُخْتَلِفَةُ فِي شَأْنِ المُتَحَالِفِينَ مَعَ الأَمْرِيكَانِ ضِدَّ الجِهَادِ والمُجَاهِدِينَ.

- وَفِي ظِلِّ هَذِهِ الظُّرُوفِ ظَهَرَ الإِرْجَاءُ بَارِزًا ورَفَعَ رَأْسَهُ، واجْتَهَدَ المَنْسُوبُونَ إِلَيْهِ فِي تَبْرِيرِ مَوَاقِفِ قَادَةِ التَّحَالُفِ الجَدِيدِ، واحْتَدَمَ الخِلَافُ فِي تَكْفِيرِ المُنْضَمِّينَ لِلتَّحَالُفِ الأَفْرِيقِيِّ الأَمْرِيكِيِّ، ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَقْصُورًا عَلَى المُسْتَوَى المَحَلِّيِّ، بَلْ زَارَتْ جِهَاتٌ إِسْلَامِيَّةٌ البِلَادَ أَوِ اسْتَضَافَتْ بَعْضَ الأَعْيَانِ لِتَقْيِيمِ الوَضْعِ الجَدِيدِ والبَحْثِ عَنْ مَخْرَجٍ لَهُ.

- ومِمَّا زَادَ الطِّينَ بِلَّةً: الازْدِوَاجِيَّةُ الَّتِي اتَّبَعَهَا التَّحَالُفُ الجَدِيدُ فِي فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ لِإِحْكَامِ المَكِيدَةِ، فَهُمْ مِنْ جِهَةٍ يُقَرِّرُونَ عَبْرَ المَجْلِسِ

التَّشْرِيعِيِّ عِنْدَهُمْ والمَجْلِسِ التَّنْفِيذِيِّ بِتَحْكِيمِ الشَّرِيعَةِ وتَطْبِيقِهَا عَلَى البِلَادِ اسْتِجَابَةً لِرَغْبَةِ الشَّعْبِ وكَسْبَ تَأْيِيدِهِمْ، وفِي نَفْسِ الوَقْتِ يُعْلِنُونَ عَلَى لِسَانِ كِبَارِهِمْ بِأَنَّ هَذَا التَّطْبِيقَ لَا يَعْنِي قَطْعَ الأَيْدِي ورَجْمَ الزَّانِي مِمَّا يَعُدُّهُ المُجْتَمَعُ الدَّوْلِيُّ – زَعَمُوا – وَحْشِيَّةً ونَحْوَ ذَلِكَ، إِرْضَاءً لِلسَّيِّدِ الرَّاعِي لِلتَّحَالُفِ.

● وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ اخْتَلَطَتْ كَثِيرٌ مِنَ المَوَازِينِ، وبَرَزَ مِنْ بَيْنِ الإِسْلَامِيِّينَ طَوَائِفُ غَالِيَةٌ وجَافِيَةٌ، واسْتَهَانَتْ بِالتَّأْوِيلِ كَثِيرٌ مِنَ النُّفُوسِ والأَعْرَاضِ، وأُثِيرَتِ الكَثِيرُ مِنَ الشُّبُهَاتِ مَرَّةً عَلَى الجِهَادِ، وأُخْرَى عَلَى التَّوْجِيهِ والتَّصْحِيحِ، وصَدَرَتِ الكِتَابَاتُ والأَشْرِطَةُ المُتَبَادَلَةُ بَيْنَ المَشَايِخِ والدُّعَاةِ، وَتَأَثَّرَ الكَثِيرُ بِمُحِيطِ الجَمَاعَةِ مِنْ عَشِيرَةٍ أَوْ حَرَكَةٍ.

● وَقَدْ كَانَ لِلْمُقَاوَمَةِ الإِسْلَامِيَّةِ إِيجَابِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ، ومُؤَاخَذَاتٌ لَيْسَتْ بِالقَلِيلَةِ، فَمِنْ إِنْجَازَاتِهَا:

١- مُقَاوَمَةُ الكَافِرِ الغَازِي، ومُطَارَدَةُ دُعَاةِ التَّنْصِيرِ تَحْتَ مِظَلَّاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، ومُلَاحَقَةُ هَيْئَاتِ التَّجَسُّسِ الأَجْنَبِيَّةِ.

٢- الأَمْنُ والاسْتِقْرَارُ فِي المَنَاطِقِ الَّتِي تُسَيْطِرُ عَلَيْهَا المُقَاوَمَةُ الإِسْلَامِيَّةُ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَثِيلٌ فِي العُقُودِ الأَخِيرَةِ فِي البِلَادِ.

٣- تَطْبِيقُ جَوَانِبَ مِنَ الشَّرِيعَةِ فِي مَنَاطِقِهِمْ، وتَعْمِيمُهَا بِالمَظَاهِرِ الإِسْلَامِيَّةِ مِنَ الحِجَابِ وصَلَاةِ الجَمَاعَةِ ومَنْعِ الرِّجَالِ مِنْ حَلْقِ اللِّحَى وحَظْرِ التَّدْخِينِ وأَكْلِ القَاتِ إِلَّا فِي مَنَاطِقَ مَحْدُودَةٍ ونَحْوِ ذَلِكَ.

٤- إِزَالَةُ مَظَاهِرِ الشِّرْكِ، وهَدْمُ المَزَارَاتِ والأَوْثَانِ المَعْبُودَةِ مِنَ المَقَابِرِ، وتَتَبُّعُ السَّحَرَةِ والكُهَّانِ، والكَنَائِسِ السِّرِّيَّةِ، ونَحْوُ ذَلِكَ.

وَمِنَ المُؤَاخَذَاتِ عَلَيْهَا:

١- الغُلُوُّ فِي التَّكْفِيرِ، وذَلِكَ بِالتَّكْفِيرِ بِالمُشْتَبِهَاتِ، والتَّكْفِيرِ بِالمُحْتَمِلَاتِ، وقِلَّةُ النَّظَرِ فِي الشُّرُوطِ والمَوَانِعِ عِنْدَ تَكْفِيرِ الأَعْيَانِ، ولَا سِيَّمَا فِي المُخَالِفِ والخُصُومِ، وخَوْضُ الأَغْمَارِ وذَوِي الجَهَالَةِ فِي التَّكْفِيرِ، مِنْ غَيْرِ رَدْعٍ وزَجْرٍ حَتَّى صَارَتْ سِمَةً ظَاهِرَةً اعْتَادَ النَّاسُ سَمَاعَهَا، وتَرَبَّى عَلَيْهَا الصِّغَارُ.

٢- الاسْتِهَانَةُ بِالدِّمَاءِ، والقَتْلُ بِالشُّبْهَةِ والتُّهْمَةِ، وتَغْلِيبُ جَانِبِ الدَّاعِي الأَمْنِيِّ عَلَى ظَاهِرِ الحُكْمِ بِالشَّرْعِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الحَالَاتِ.

٣- التَّفَرُّقُ والتَّحَزُّبُ بَيْنَ طَوَائِفِ المُقَاوَمَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، والفَشَلُ فِي تَوْحِيدِ صُفُوفِهِمْ، ثُمَّ التَّنَازُعُ الَّذِي أَدَّى إِلَى الاقْتِتَالِ بَيْنَ صُفُوفِهِمْ.

٤- البُعْدُ عَنْ قَبُولِ النُّصْحِ والتَّصْحِيحِ، واتِّهَامُ كُلِّ مَنْ يَنْتَقِدُ الأَخْطَاءَ بِالعَمَالَةِ والانْحِرَافِ، وتَسْلِيطُ العَوَامِّ وأَشْبَاهِهِمْ عَلَى العُلَمَاءِ والنَّاصِحِينَ، ورُبَّمَا تَكْفِيرُهُمْ.

٥- قَتْلُ الجَمَاعَةِ البَرِيئَةِ مِنَ الشَّعْبِ بِالوَاحِدِ فِي عَمَلِيَّاتِ تَفْجِيرٍ تَسْتَهْدِفُ فَرْدًا أَوْ مَجْمُوعَةً قَلِيلَةً فِي الأَمَاكِنِ المُزْدَحِمَةِ، يَتَبَنَّى بَعْضَهَا رِجَالُ المُقَاوَمَةِ الإِسْلَامِيَّةِ.

٦- اغْتِيَالُ كَثِيرٍ مِنَ المُتَّهَمِينَ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ المَسَاجِدِ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ أَوِ الجَمَاعَةِ، تَقُومُ بِبَعْضِهَا المُقَاوَمَةُ الإِسْلَامِيَّةُ، وإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ قَدْ يُنَفِّذُ عَمَلِيَّاتٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ.

٧-تَهْدِيدُ العُلَمَاءِ المُتَّهَمِينَ عِنْدَهُمْ بِالمُعَارَضَةِ ونَقْدِ بَعْضِ أَعْمَالِهِمْ، وطَرْدُهُمْ مِنْ مَنَاطِقِ سَيْطَرَتِهِمْ.

٨- رَمْيُ مَدَافِعِ الهَاوِنِ تِجَاهَ القُوَّاتِ الأَفْرِيقِيَّةِ فِي المَنَاطِقِ السَّكَنِيَّةِ والأَحْيَاءِ المَعْمُورَةِ مَعَ عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي إِصَابَةِ الهَدَفِ؛ مِمَّا يُؤَدِّي كَثِيرًا إِلَى الخَطَأِ وإِصَابَةِ مَسَاكِنِ الأَبْرِيَاءِ الَّذِينَ هُمْ ضَحَايَا مَدَافِعِ المُقَاوَمَةِ.

٩- رَمْيُ الهَاوِنِ مِنَ المَنَاطِقِ السَّكَنِيَّةِ والأَحْيَاءِ المَعْمُورَةِ تِجَاهَ القُوَّاتِ الأَفْرِيقِيَّةِ الَّتِي تَرُدُّ بِالهُجُومِ الصَّارُوخِيِّ العَنِيفِ عَلَى

المَوَاقِعِ الَّتِي انْطَلَقَتْ مِنْهَا مَدَافِعُ الهَاوِنِ، فَيُقْتَلُ الكَثِيرُ مِنْ أَبْنَاءِ الشَّعْبِ البَرِيءِ فِي حِينِ قَدْ تَرَكَ رِجَالُ المُقَاوَمَةِ تِلْكَ المَوَاقِعِ هُرُوبًا مِنْ صَوَارِيخِ القُوَّاتِ الأَفْرِيقِيَّةِ.

- وفِي هَذِهِ الحَالَةِ وفِي التَّعَامُلِ مَعَ الإِيجَابِيَّاتِ والمُؤَاخَذَاتِ صَارَ النَّاسُ طَرَفَيْنِ وَوَسَطًا:

فَالاتِّجَاهُ الأَوَّلُ: يُقَرِّرُ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ مُسَلَّحٍ فِتْنَةٌ، وأَنَّ قِتَالَ الكَافِرِ الغَازِي قَبْلَ الاسْتِعْدَادِ الكَافِي حَرَامٌ، ورُبَّمَا يَصِفُ بَعْضُهُمُ المُتَحَالِفِينَ مَعَ الغُزَاةِ بِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ مِنْ أُولِي الأَمْرِ، وأَنَّ لَهُمْ حَقَّ السَّمْعِ والطَّاعَةِ، ويَصِفُونَ المُجَاهِدِينَ بِالفَتَّانِينَ والخَوَارِجِ ونَحْوِ ذَلِكَ مِنَ العِبَارَاتِ، وَقَدْ يَغْلُوا بَعْضُهُمْ فَيَفْرَحُ بِهَزِيمَةِ المُقَاوَمَةِ والإِسْلَامِيِّينَ.

وَيُقَرِّرُ بَعْضُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ مَذْهَبَ المُرْجِئَةِ فِي التَّمَسُّكِ بِنُصُوصِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ مَهْمَا كَانَتِ المُكَفِّرَاتُ الَّتِي يَرْتَكِبُهَا المُتَحَالِفُونَ مَعَ النَّصَارَى، ورُبَّمَا يَصِفُ بَعْضُهُمُ الحُكُومَةَ العَمِيلَةَ بِالإِسْلَامِيَّةِ مُرَاعَاةً لِمَا قَرَّرَتْهُ عَبْرَ مَجَالِسِهَا التَّشْرِيعِيَّةِ والتَّنْفِيذِيَّةِ وإِنْ كَانَ حَتَّى الآنَ حِبْرًا عَلَى وَرَقٍ.

والمَرْدُودُ عَلَيْهِ مِنَ المَحْسُوبِينَ عَلَى هَذَا الاتِّجَاهِ ومِنْ كِبَارِهِمْ عَلَى مَا

أَفَادَنِيهِ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ، وإِنْ لَمْ يَرِدْ فِي كِتَابِهِ تَسْمِيَةُ المَرْدُودِ عَلَيْهِ، وذَلِكَ فِي غَالِبِ الكِتَابِ حَسَبَ قَوْلِ أَبِي سَلْمَانَ [1].

وَالاتِّجَاهُ الثَّانِي: يُقَرِّرُ أَنَّ كُلَّ مَا تَقُومُ بِهِ حَرَكَاتُ المُقَاوَمَةِ مَشْرُوعٌ، وأَنَّهُ يَجِبُ السُّكُوتُ عَنْ مُخَالَفَاتِ المُجَاهِدِينَ، ويُبَرِّرُ الاسْتِهَانَةَ بِالدِّمَاءِ، ويَستَبِيحُ قَتْلَ دُعَاةِ الاتِّجَاهِ الأَوَّلِ بِحُجَّةِ إِفْسَادِهِ، بِنَاءً عَلَى قَتْلِ الدَّاعِيَةِ إِلَى البِدْعَةِ مَا لَمْ يَنْدَفِعْ فَسَادُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وقَتْلِ الجَمَاعَةِ البَرِيئَةِ بِالوَاحِدِ المُتَسَتِّرِ بَيْنَهَا، واتِّهَامِ كُلِّ مَنْ يَنْتَقِدُ مُخَالَفَةً ارْتُكِبَتْ بِالعَمَالَةِ والتَّجَسُّسِ والارْتِزَاقِ والتَّبَعِيَّةِ لِلْأَعْدَاءِ، ويُلَمِّحُ بِتَكْفِيرِ أَوْ تَفْسِيقِ الفُضَلَاءِ مِنَ العُلَمَاءِ المُنْتَقِدِينَ لِمُخَالَفَاتِ المُقَاوَمَةِ الجِهَادِيَّةِ فِي البِلَادِ، بِحُجَّةِ إِقَامَتِهِمْ تَحْتَ أَنْظِمَةِ الكُفْرِ وقَوَانِينِهِمْ، ويَجْتَهِدُ هَذَا الطَّرَفُ فِي تَبْرِيرِ كُلِّ الأَخْطَاءِ بِتَأْوِيلَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، والمُؤَلِّفُ أَبُو سَلْمَانَ مِنْ أَبْرَزِ المَحْسُوبِينَ عَلَى هَذَا الاتِّجَاهِ.

---

(١) لَمْ يُصَرِّحِ الكَاتِبُ بِاسْمِ المَرْدُودِ عَلَيْهِ، ولَا ذَكَرَ صَرِيحَ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ، كَمَا لَمْ يَذْكُرْ مَصْدَرَ كَلَامِ المَرْدُودِ عَلَيْهِ، وهَذَا مِنْ عُيُوبِ البَحْثِ، فَإِنَّ الإِنْصَافَ لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ مَعَ عَدَمِ تَعْيِينِ المَرْدُودِ عَلَيْهِ، ولَا يُمْكِنُ إِلَّا بِنَقْلِ كَلَامِهِ وبَيَانِ مَصْدَرِهِ لِيُنْظَرَ فِي ذَلِكَ، لَا سِيَّمَا والأَمَانَةُ فِي النَّقْلِ قَدْ ضَعُفَتْ فِي هَذَا الزَّمَانِ.

والمَرْدُودُ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَنِيهِ الكَاتِبُ وأَخْبَرَ غَيْرِي هُوَ الشَّيْخُ الدُّكْتُورُ أَحْمَد حَاج مُحَمَّد المُلَقَّبُ بِالإِمَامِ، والمَصْدَرُ هُوَ أَشْرِطَةٌ لِلشَّيْخِ بِعُنْوَانِ «مَسَائِل مُتَنَوِّعَة»أَوْ قَرِيبًا مِنْ هَذَا العُنْوَانِ.

والاتِّجَاهُ الوَسَطُ: يَدْعو لِمُقَاوَمَةِ الاحْتِلَالِ وإِخْرَاجِ الغُزَاةِ مِنَ البِلَادِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الضَّوابِطِ الشَّرْعِيَّةِ، وعَدَمِ الاسْتِهَانَةِ بِالدِّمَاءِ المَعْصُومَةِ، وتَصْحِيحِ العَمَلِ الجِهَادِيِّ حَتَّى يُؤْتِيَ ثَمَرتَهُ، ويُقَرِّرُ أَنَّ التَّصْحِيحَ ضَرُورِيٌّ لِسَلَامَةِ المَسِيرَةِ، وأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَنْهَجُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وأَنَّ النُّصُوصَ مَلِيئَةٌ بِأَحْكَامِ التَّصْحِيحِ أَثْنَاءَ فَتْرَةِ الجِهَادِ فِي العَهْدِ النَّبَوِيِّ، وأَنَّ السُّكُوتَ عَنِ الأَخْطَاءِ يَجْعَلُهَا مَنْهَجًا وَدِينًا، ويَزِيدُ مِن ارْتِكَابِ المُخَالَفَاتِ الَّتِي تَكُونُ سَبَبًا لِلْفَشَلِ والهَزِيمَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ يُصَنَّفُونَ مِنْ قِبَلِ الاتِّجَاهَيْنِ الأَوَّلِ والثَّانِي بِأَنَّهُمْ مِنَ الطَّرَفِ الآخَرِ عَلَى حَدٍّ قَدْ يَكُونُ مُتَقَارِبًا.

- وَمِنْ خِلَالِ هَذِهِ التَّوَجُّهَاتِ ظَهَرَتْ رَسَائِلُ ومُؤَلَّفَاتٌ وأَشْرِطَةٌ ومُحَاضَرَاتٌ، وكَانَتْ رِسَالَةُ أَبِي سَلْمَانَ مُمَثِّلَةً لِبَعْضِ الاتِّجَاهَاتِ فِي الرَّدِّ عَلَى المُخَالِفِينَ بِنَفْسِ الدِّفَاعِ، والهُجُومِ عَلَى المَسَائِلِ، والتَّشْدِيدِ عَلَى الخَصْمِ والمُخَالِفِ، واتِّهَامِ المُخَالِفِينَ بِالتَّحْرِيفِ والتَّزْوِيرِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ الاتِّجَاهَيْنِ الأَوَّلِ والأَخِيرِ، كَمَا صَدَرَتْ أَقْوَالُ المَرْدُودِ عَلَيْهِمْ فِي الاتِّجَاهِ المُخَالِفِ تَمَامًا مِنْ تَسْفِيهٍ وتَحْقِيرٍ، وطَعْنٍ فِي النَّوَايَا والمَقَاصِدِ، ووَصْمِ الآخَرِينَ بِالخَارِجِيَّةِ

وَأَنَّ فُلَانًا وعِلَّانًا مِنْ جِنْسِ الرُّوَيْبِضَةِ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ -أَيْضًا- بَيْنَ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ، فَضَاعَ بَعْضُ الحَقِّ مِنْ بَيْنِ كَلَامِهِمْ، واشْتَطَّ القَلَمُ بِالْمُتَخَاصِمِينَ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ؛ مِمَّا أَوْجَبَ التَّعَقُّبَ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ، والاتِّجَاهُ الوَسَطُ: شَارَكَ بِالرَّدِّ عَلَى الفَرِيقَيْنِ، ودَعَا لِتَصْحِيحِ الجِهَادِ وَإِرْشَادِ العَمَلِ الجِهَادِيِّ، وقَدْ أَوْرَدَ بَعْضُ الفُضَلَاءِ حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا فِي النَّظَرِ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ، ولَمْ يُعْجِبْ أَبَا سَلْمَانَ ذَلِكَ النَّقْدَ الْمُوَجَّهَ لِسُلُوكِ بَعْضِ هَذِهِ الجَمَاعَاتِ، فَشَمَّرَ عَنْ سَاعِدِ الجِدِّ وَجَمَعَ الرِّمَاحَ -حَسَبَ تَعْبِيرِهِ- لِدَفْعِ ذَلِكَ، ومِنْ هُنَا يَظْهَرُ القَاسِمُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الاتِّجَاهِ الأَوَّلِ والوَسَطِ فِي مُحْتَوَى كِتَابِ أَبِي سَلْمَانَ عَلَى حِصَصٍ قَدْ تَكُونُ مُتَفَاوِتَةً.

وأَمَّا مَا كُتِبَ عَلَى غُلَافِ كِتَابِ أَبِي سَلْمَانَ مِنْ أَنَّ تَأْلِيفَهُ كَانَ عَامَ ١٤٣٠هـ مِمَّا يُفِيدُ أَنَّ تَأْلِيفَ الكِتَابِ سَبَقَ كَلِمَاتِ الفُضَلَاءِ مِنَ الاتِّجَاهِ الوَسَطِ، فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ بَعْضُ مَسَائِلِ الكِتَابِ مِمَّا زَادَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي شَهْرِ صَفَرَ لِعَامِ ١٤٣١هـ كَمَا تَرَاهُ فِي الفَقْرَةِ التَّالِيَةِ، وعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ جُلُّ الكِتَابِ أَوْ مُعْظَمُ مَسَائِلِهِ، وأَمَّا تَمَامُهُ فَقَدْ كَانَ فِي عَامِ ١٤٣١هـ.

والْمُؤَلِّفُ أَبُو سَلْمَانَ أَعْطَانِي نُسْخَةً مِنْ كِتَابِهِ هَذَا، وطَلَبَ مِنِّي

النُّصْحَ والتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ، وذَلِكَ فِي أَوَائِلِ شَهْرِ صَفَرَ لِعَامِ ١٤٣١هـ، فَقَرَأْتُ البَحْثَ وعَلَّقْتُ عَلَيْهِ، وكَانَ فِي النِّيَّةِ رَدُّ هَذِهِ المُؤَاخَذَاتِ إِلَيْهِ بَيْنِي وبَيْنَهُ، ثُمَّ إِنَّ المُؤَلِّفَ نَقَّحَ الرِّسَالَةَ وزَادَ فِيهَا مَا يُقَارِبُ مِنْ رُبْعِ الكِتَابِ ونَقَصَ، فنَشَرَهَا وأَعْطَانِي مِنَ الكِتَابِ نُسْخَةً أُخْرَى، وطَلَبَ مِنِّي إِبْدَاءَ الرَّأْيِ فِي الكِتَابِ مَرَّةً ثَانِيَةً.

● وكُنْتُ سَأَلْتُ المُؤَلِّفَ بَعْدَ قِرَاءَتِي لِلنُّسْخَةِ الأُولَى أَلَّا يَنْشُرَ الكِتَابَ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ لِمَا يَنْبَغِي تَعْدِيلُهُ أَوْ تَصْحِيحُهُ مِنْهُ، وقَرَأْتُ مَرَّةً ثَانِيَةً النُّسْخَةَ الأَخِيرَةَ، وقَارَنْتُ بَيْنَهَا وبَيْنَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدِي، فَوَجَدتُ جُلَّ المُؤَاخَذَاتِ بَاقِيَةً لَمْ تُصَحَّحْ، فَرَأَيْتُ التَّعْلِيقَ عَلَيْهَا، ولَمَّا كَانَ الكِتَابُ مَنْشُورًا بَيْنَ طَلَبَةِ العِلْمِ، رَأَيْتُ مِنَ المُنَاسِبِ تَهْيِئَةَ التَّعْلِيقِ لِلنَّشْرِ والتَّوْزِيعِ مَعَ تَقْدِيمِ نُسْخَةٍ لِلْمُؤَلِّفِ مُجَازَاةً لَهُ عَلَى حُسْنِ صَنِيعِهِ وطِيبِ صِلَتِهِ.

● هَذَا وَمِنْ حَقِّ أَبِي سَلْمَانَ انْتِقَادَ مَا يَرَاهُ مُخَالِفًا لِلصَّوَابِ، فَهَذَا هُوَ مَا صَنَعَهُ أَبُو سَلْمَانَ مَعَ مُخَالِفِيهِ، وهُوَ -أَيْضًا- مَا احْتَوَاهُ هَذَا التَّعْقِيبُ، وذَلِكَ كُلُّه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى لَا يَعْدُو كَمَا قِيلَ:

وَجِدَالُ أَهْلِ العِلْمِ لَيْسَ بِضَائِرٍ مَا بَيْنَ غَالِبِهِمْ إِلَى المَغْلُوبِ

● وقَدْ قَسَّمْتُ التَّعْقِيبَ إِلَى تَمْهِيدٍ وخَمْسَةِ فُصُولٍ [1]:

التَّمْهِيدُ: فِي بَيَانِ الحَدِيثِ المُتَنَازَعِ عَلَى تَفْسِيرِهِ، ومَا يَقْرُبُ مِنْهُ مِنَ الأَحَادِيثِ.

الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي تَقْرِيرِ مَعْنَى الحَدِيثِ ومَذَاهِبِ العُلَمَاءِ فِيهِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَقْرِيرِ مَذْهَبِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وابْنِ القَيِّمِ وابْنِ عَبْدِ البَرِّ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ مَا اسْتُجِدَّ فِي كِتَابِ أَبِي سَلْمَانَ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِيمَا شُرِعَتِ الحُدُودُ لَهُ وأَثَرُ المَصْلَحَةِ والمَفْسَدَةِ فِيهَا

الفَصْلُ الخَامِسُ: فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنَ الكِتَابِ.

وسَمَّيْتُهُ «**تَذْكِرَةُ الأَوَّابِ بِمَا فِي شَرْحِ النُّصُوصِ مِنْ مُخَالَفَةِ الصَّوَابِ**»

وَقَدِ اجْتَهَدتُّ فِي تَلْيِينِ الخِطَابِ وتَهْذِيبِ العِبَارَةِ، وإِنْ كَانَتِ الطَّبِيعَةُ البَشَرِيَّةُ مُحْتَمِلَةً الخَطَأَ مَرَّةً، وتَخْتَلِفُ فِي تَقْيِيمِ اللَّفْظِ والعِبَارَةِ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَا كَانَ مِنْ زَلَلِ اللِّسَانِ فَهُوَ مِنْ بَابِ السَّهْوِ ولَيْسَ – إِنْ شَاءَ اللهُ- إِلَّا كَمَا قَالَ المُعَلِّمِي رحمه الله تعالى:

(١) فِي الأَصْلِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ، ثُمَّ زِدْتُ فَصْلًا وتَمْهِيدًا وذَلِكَ بَعْدَ طِبَاعَةِ كِتَابِ الشَّيْخِ أَبِي مَعَ زِيَادَاتٍ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الأَخْطَاءِ والمُخَالَفَاتِ كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي المُقَدِّمَةِ.

مَا كَانَ مَا كَانَ عَنْ حُبٍّ لِحَمْدَةٍ ... وَلَمْ نُرِدْ سُمْعَةً بِالبَحْثِ والجَدَلِ
لَكِنَّمَا الحَقُّ أَوْلَى أَنْ نُعَظِّمَهُ ... مِنَ الخِدَاعِ بِقَوْلٍ غَيْرِ مُعْتَدِلِ
وَ لَا أُحِبُّ لَكُمْ إِلَّا الصَّوَابَ كَمَا ... أُحِبُّه وَهُوَ مِنْ خَيْرِ المَقَاصِدِ لِي
فَظُنَّ خَيْرًا كَظَنِّي فِيكَ مُحْتَمِلًا ... مَا كَانَ أَثْنَاءَ نَصْرِ الحَقِّ مِنْ خَطَلِ
فَإِنَّما غَضَبِي لِلْحَقِّ حَيْثُ أَرَى ... إِعْرَاضَكُم عَنْهُ تَعْلِيلًا بِلَا عِلَلِ
وَقَدْ عَلِمْتَ صَوَابِي فِي مُحَاوَرَتِي ... والحمدُ لله رَبِّ السَّهْلِ والجَبَلِ

تنبيه:

لَمْ أَقْصِدْ مِنَ التَّعْقِيبِ تَتَبُّعَ جَمِيعِ مَسَائِلِ الكِتَابِ، وإِنَّمَا انْصَبَّ اهْتِمَامِي عَلَى المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَفْسِيرِ الحَدِيثِ وتَجْلِيَةِ المَنَاطِ، وبَيَانِ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، وأَمَّا مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الكِتَابِ فَلَمْ أُولِهَا اهْتِمَامًا كَثِيرًا، فَاقْتَضَى التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ.

والله أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا العَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ مُوَافِقًا لِلْحَقِّ الَّذِي يُرْضِيهِ نَافِعًا لِكَاتِبِه وقَارِئِهِ؛ إِنَّهُ نِعْمَ المَوْلَى ونِعْمَ النَّصِيرِ.

كَتَبَهُ

أبي عبد الباري الصومالي
محمود محمد الشبلي

الفَصْلُ الأَوَّلُ

فِي الحَدِيثِ المُتَنَازَعِ فِي تفْسِيرِهِ

وفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: نَصُّ الحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَحَادِيثُ أُخْرَى تَرْتَبِطُ بِالحَدِيثِ ودِرَاسَتِهِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: خُلَاصَةُ مَا قَرَّرَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: خُلَاصَةُ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا البَحْثُ «تَذْكِرَةُ الأَوَّابِ».

المَسْأَلَةُ الأُولَى

نصُّ الحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ (قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ) فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ! وقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: **مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ؟** قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: **دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ**، قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ، ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدُ، فَسَمِعَهَا عَبْدُ الله بْنُ أُبَيٍّ، فَقَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ والله لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ! قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ ﷺ: **دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**، فَقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله: والله لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ أَنَّكَ الذَّلِيلُ ورَسُولُ الله العَزِيزُ، فَفَعَلَ.

وفِي رِوَايَةٍ: «اقْتَتَلَ غُلَامَانِ: غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وغُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ! فَنَادَى الأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ! فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ الله إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَقَالَ: «فَلَا بَأْسَ ولْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ» وفِي رِوَايَةٍ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ قَدِ ابْتُلِيَ بِكُمُ الأَنْصَارُ فَفَعَلُوا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، فَآوَوْا ونَصَرُوا، وأَنْتُمْ مُبْتَلَوْنَ بِهِمْ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَفْعَلُونَ» [1].

(١) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ الطَّيَالِسِيُّ (١٨١٤) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٨٠٤١) والحُمَيْدِيُّ (١٢٧٥) وأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٣٣٨) والبُخَارِيُّ (٣٥١٨، ٤٩٠٥- ٤٩٠٧) ومُسْلِمٌ (٢٥٨٤) والنَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى (٨٨٦٣، ١٠٨١٣، ١١٥٩٩) والتِّرْمِذِيُّ (٣٣١٥)، وابْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ فِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ (٧١٤ - ٧١٥) وأَبُو يَعْلَى (١٨٢٤،١٩٥٧-١٩٥٩)، وابْنُ حِبَّانَ (٥٩٩٠، ٦٥٨٣) والطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الآثَارِ (٣٢١٠) وغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهِ.
ورَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٤٥٠٧) ومُسْلِمٌ (٢٥٨٤) والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ (١٠/ ١٣٧) وغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

أَحَادِيثُ أُخْرَى تَرْتَبِطُ بِالحَدِيثِ ودِرَاسَتِهِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا الحَدِيثُ هُوَ الأَصْلُ فِي المَسْأَلَةِ، لَكِنْ يَأْتِي عَلَى نَسَقِ الحَدِيثِ ودِرَاسَتِهِ أَحَادِيثُ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْمُنَافِقِينَ أَوْ مَنْ قَالَ فِيهِمْ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِنَّهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَرْتَبِطُ بِحَدِيثِ البَابِ ارْتِبَاطًا أَسَاسِيًّا هِيَ:

الحَدِيثُ الأَوَّلُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ فِي قِصَّةِ ذِي الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيِّ، ولَفْظُهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وهُوَ يُقَسِّمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الخُوَيْصِرَةِ وهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «**وَيْلَكَ! ومَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتُ وخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ**». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ**

صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الفَرْثَ والدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاتَلَهُمْ وأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي نَعَتَ»اهـ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

عَلَاقَةُ هَذَا الحَدِيثِ وَرِوَايَاتِه بِحَدِيثِ البَابِ قَوِيَّةٌ، وَفِي البَحْثِ مُتَكَرِّرَةٌ، لَأَنَّ الطَّعْنَ فِي النَّبِيِّ ﷺ ظَاهِرٌ، وَعَلَى مَلَأٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَلَيْسَ فِي قِصَّتِهِ شُبْهَةُ عَدَمِ الثُّبُوتِ بِالبَيِّنَةِ، كَمَا أَنَّ قِصَّةَ حَدِيثِ البَابِ ثَابِتَةٌ بِنَصِّ الوَحْيِ القُرْآنِيِّ، هَذَا مِنْ جِهَةٍ.

وَمِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ: فَالتَّعْلِيلُ الوَارِدُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَارِدٌ –

أَيْضًا- فِي حَدِيثِ ذِي الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيِّ هَذَا، فَكَان التَشَابُهُ بَيْنَهُمَا قَوِيًّا.

وَمَع هَذَا التَّشَابُهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عَدِّ هَذَا الصِّنْفِ مِنْ جُمْلَةِ المُنَافِقِينَ وَأَحْكَامِهِمْ؛ نَظْرًا لِهَذَا التَّشَابُهِ مِنْ جِهَةٍ، وَمِنْ جِهَةِ الفَارِقِ بَيْنَ صِفَاتِ أَهْلِ النِّفَاقِ فِي التَّكَاسُلِ عَنِ الصَّلَاةِ وَقِلَّةِ الذِّكْرِ لِلبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، حَيْثُ جَاءَ فِي وَصْفِ المُنَافِقِينَ فِي القُرْآنِ أَنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، وَأَنَّهُم لَا يَذْكُرُونَ الله إِلَّا قَلِيلًا، بَيْنَمَا جَاءَ الحَدِيثُ فِي وَصْفِ الخَوَارِجِ أَتْبَاعِ ذِي الخُوَيْصِرَةِ أَنَّهُ يَحْقِرُ أَحَدُ الصَّحَابَةِ – عَلَى اجْتِهَادِهِمْ فِي العِبَادَةِ- صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، فَاخْتَلَفَ لِذَلِكَ نَظَرُ أَهْلِ العِلْمِ هَلْ هُمَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ أَو مِنْ بَابَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ، وَالله أَعْلَمُ.

الحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُو يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَام تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ، فَقَال: إِنَّ نَاسًا لَيَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: **مَا يَقُوْلُ؟** قَال: فَجَعَلْتُ أُعَرِّضُ بَيْنَهُمَا بِالكَلَامِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى فَهِمَهَا، فَقَال: **قَدْ قَالُوهَا أَوْ**

قَائِلُهَا مَنْهُم، وَالله لَوْ فَعَلْتُ لَكَانْ عَلَيَّ وَمَا كَانْ عَلَيْهِمْ، خَلُّو لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ وَالحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ بِتَمَامِهِ وَحَسَّنَهُ الأَلبَانِيُّ فِي الإِرْوَاءِ (رقم ٢٣٩٧)، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

وَهَذَا الحَدِيثُ مُتَعَلِّقٌ بِحَدِيثِ البَابِ مِنْ جِهَةِ الطَّعْنِ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَبِحَضْرَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُؤَاخِذْ بِهِ القَائِلَ، لَكِنَّه يَخْتَلِفُ عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي البَابِ مِنْ جِهَتَين:

الأُولَى: عَدَمُ وُرُودِ التَّعْلِيلِ فِيهِ، حَيْثُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى عِلَّةِ التَّرْكِ وَعَدَمِ المُؤَاخَذَةِ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى غَيرِهِ.

الثانية: نَقْلُ القَائِلِ هَذِهِ المَقُولَةَ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُون» وَقَالَ مُعَاوِيَةُ القُشَيْرِيُّ رَاوِي الحَدِيثِ: «مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِي»، وَقَولُهُ ﷺ: «**قَدْ قَالُوهَا أَوْ قَائِلُهَا مِنْهُمْ**».

وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ القَائِلَ نَاقِلٌ عَنْ غَيْرِه، وَإِن كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَقُولُه، وَفِي مَعْرِضِ إِيرَادِهِ شُبْهَةَ التَّصْدِيقِ بِهَا [1].

(١) كَمَا قَال شَيْخُ الإِسْلام ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ (١/ ٢٤٠):«فَهَذَا وَإِن كَان قَدْ حَكَى هَذَا القَذْفَ عَنْ غَيْرِه، فَإِنَّمَا قَصَدَ بِهِ انْتِقَاصَهُ وَإِيذَاءَهُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَحْكِهِ عَلَى وَجْهِ الرَّدِّ عَلَى مَن قَاله، وَهَذَا مِنْ أَنْوَاعِ السَّبِّ» اهـ.

وَهَذَا قَدْ يَدُلُّ -أَيْضًا- عَلَى أَنَّ النَاقِلَ لِكَونِهِ -كَمَا فِي الرِّوَايَةِ- أَعْرَابِيًّا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفْ قَدْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا يَحْرُمُ فِي الخِطَابِ مَعَهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَسُوءُ الأَدَبِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ كَثِيرٌ فِي الأَعْرَابِ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ النِّفَاقِ وَالكُفْرِ المُوجِبِ لِلْقَتْلِ فِي أَكْثَرِ مَا وَرَدَ مِنْ هَذِهِ الوَقَائِعِ.

الحَدِيثُ الثالِثُ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي مَجْلِسٍ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ، أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا، وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَزَلَ القُرْآنُ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَنْكُبُهُ الحِجَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٦].(١)

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

(١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٦/ ١٨٢٩) وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ -أَيْضًا- (١٤/ ٣٣٣) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِهِ. وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

هَذَا الحَدِيثُ مَتَعَلِّقٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِإِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى هَذَا القَائِلِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِنُزُولِ القُرْآنِ فِي مَقُولَتِه، بَلْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ نَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ لَمْ يُؤَاخِذْهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، وَإِنَّمَا أَغْلَظَ عَلَيْهِمُ القَولَ الصَّرِيحَ فِي كُفْرِهِمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ.

وَلَكِن لَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي مَلَأٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُنَافِقِينَ.

وَفِيهِ -أَيْضًا- أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ قُوَّةِ الإِسْلَامِ وَفَتْحِ مَكَّةَ وَاسْتِسْلَامِ غَالِبِ العَرَبِ فِي الجَزِيرَةِ.

وَلَيْسَ فِيهِ -أَيْضًا- بَيَانُ عِلَّةِ تَرْكِهِمْ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى غَيْرِهِ، وَهَذَا وَجْهُ خِلَافٍ آخَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الحَدِيثُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ابْتَاعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأَعْرَابِ جَزُورًا - أَو جَزَائِرَ - بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذُّخْرَةِ (وَتَمْرُ الذُّخْرَةِ: العَجْوَةُ)، فَرَجَعَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَيْتِهِ وَالْتَمَسَ لَه التَّمْرَ فَلَم يَجِدْهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: **«يَا عَبْدَ اللهِ! إِنَّا قَدِ ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزُورًا - أَو جَزَائِرَ - بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذُّخْرَةِ، فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ»** قَالَ: فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهُ! قَالَتْ: فَهَمَّ النَّاسُ وَقَالُوا: قَاتَلَكَ اللهُ، أَيَغْدِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟!

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا» ثُمَّ عَادَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَال: «يَا عَبْدَ الله إِنَّا ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزَائِرَ وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ عِنْدَنَا مَا سَمَّيْنَا لَكَ، فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ»، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهُ! فَنَهِمَهُ النَّاسُ، وَقَالوَا: قَاتَلَكَ الله، أَيَغْدِرُ رَسُولُ الله ﷺ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:«دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا»، فَرَدَّدَ رَسُولُ الله ﷺ ذَلِكَ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَآهُ لَا يَفْقَهُ عَنْهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: اذْهَبْ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ فَقُلْ لَهَا: رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ لَكِ: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ وَسْقٌ مِنْ تَمْرٍ الذُّخْرَةِ فَأَسْلِفِينَاهُ حَتَّى نُؤَدِّيَهُ إِلَيكِ إِنْ شَاءَ الله، فَذَهَبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ عِنْدِي يَا رَسُولَ الله فَابْعَثْ مَنْ يَقْبِضُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ بِهِ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ، قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ فَأَوْفَاهُ الَّذِي لَهُ، قَالَتْ: فَمَرَّ الأَعْرَابِيُّ بِرَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: جَزَاكَ الله خَيْرًا، فَقَدْ أَوْفَيْتَ وَأَطْيَبْتَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أُولَئِكَ خِيارُ عِبَادِ الله عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ: المُوفُونَ المُطَيَّبُونَ [1].

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦/ ٢٦٨) وَالبَزَّارُ (١٣٠٩) وَغَيْرُهُمَا وَخرَّجَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي الصَّحِيحَةِ (رقم ٢٦٧٧) وَصَحَّحَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ الله لَهُ:

فِي تَصْحِيحِ الحَدِيثِ وَقْفَةٌ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَدَارَ الحَدِيثِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ:

فَرَوَاهُ عَنْه يَحيَى بْنُ عُمَيْرٍ عِنْدَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ (المُنتخب رقم ١٤٩٩)، والبَيْهَقِيِّ (٦/ ٢٠)، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالبَزَّارِ وَأَبِي الشَّيخِ فِي أَخْلاَقِ النَّبِيِّ (رقم ٧١)، وَمُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ عِنْدَ العُقَيْلِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ الكَبِيرِ (رقم ٢٠٦٠ ترجمة مُرَجَّى بْنِ رَجَاء) ثَلاثَتُهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ.

وَخَالفَهُمْ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (رقم ١٥٣٥٨)، وَوَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ وَعَبْدة بْنُ سُلَيْمَانَ عِنْد إِسْحاقَ كَمَا فِي المَطَالِبِ العَالِيَةِ (رقم ١٤٩٥) وَوَكِيع عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (رقم ٢٢٥٤١) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بِه مُرْسَلًا.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَن أَرْسَلَهُ أَوْثَقُ مِمَّنْ وَصَلَهُ، لِأَنَّ مُرَجَّى بْنَ رَجَاءٍ ضَعِيفٌ، وَيَحْيَى بْنُ عُمَيْرٍ قَال فِيهِ الذَّهَبِيُّ: صَدُوقٌ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مَقْبُولٌ، وَفِي الرَّاوِي عَنْهُ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ القَطْوَانِيُّ كَلاَمٌ.

وَفِي ابْنِ إِسْحَاقَ كَلاَمٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ فَرُوِيَ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ.

رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيمَانِ (رقم ١١٢٣١) فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الإِمَامُ أَبُو سَهْلٍ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ المَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ.

وَأَمَّا مَعْمَرٌ وَوَكِيعٌ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَهُمْ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ مِنْ رُوَاةِ الجَمَاعَةِ، وَرِوَايَتُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، كَمَا أَنَّ رِوَايَةَ إِسْحَاقَ عَنْ وَكِيعٍ وَعَبْدَةَ، وَرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَرِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ -أَيْضًا- فَيَتَرَجَّحُ الإِرْسَالُ عَلَى الوَصْلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الشَّاهِدُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي الصَّحِيحَةِ (رقم ٢٨٤٨) فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ أَوْجُهِ الاِخْتِلَافِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَهْمًا مِنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لِأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

وَهَذَا الحَدِيثُ عَلَى -مَا فِيهِ مِنَ العِلَّةِ - مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي البَابِ مِنْ جِهَتَيْنِ:

الأُولَى: أَنَّ هَذَا طَعْنٌ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ.

الثانِيَةُ: أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ تَقُومُ بِهِمُ البَيِّنَةُ الشَّرْعِيَّةُ.

لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ جِهَتَيْنِ:

الأُولَى: أَنَّهُ كَانَ لَهُ حَقٌّ وَشَحَّ بِهِ، فَأَسَاءَ الأَدَبَ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ﷺ لِلصَّحَابَةِ «**دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا**».

وَالحَدِيثُ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ مُشَابِهٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:«**دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا**»... الحَدِيث.

الثانِيَةُ: مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ أَعْرَابِيًّا جَاهِلًا بِحَقِّ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا يَجِبُ فِي مُعَامَلَتِهِ، وَقَدْ كَانَ سُوءُ الأَدَبِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ كَثِيرًا فِي الأَعْرَابِ

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ عَقِبَهُ: لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَلَا عَنْ يَزِيدٍ إِلَّا قُرَّةُ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ إِلَّا بِهَذَا الإِسْنَادِ. اهـ

وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فِيهِ الحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ: صَدُوقٌ لَهُ مَنَاكِيرُ، وَمَعَ المُخَالَفَةِ لِلثِّقَاتِ تَضْعُفُ رِوَايَتُهُ.

بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوَاضِعِهِ.

الحَدِيثُ الخَامِسُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيفَةَ مُصَدِّقًا، فَلاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا: القَوَدَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَرضَوْا، فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَرَضُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: **إِنِّي خَاطِبٌ العَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُم**، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: **إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ القَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ؟** قَالُوا: لَا، فَهَمَّ بِهِمُ المُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُم فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُم فَزَادَهُم، فَقَالَ: **أَرَضِيتُمْ؟** قَالوا: نَعَمْ قَالَ: **إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ** قَالوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَرَضِيتُم؟ قَالَوا: نَعَمْ»[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦/ ٢٣٢) وأَبُو دَاوُدَ (٤٥٣٤) والنَّسَائِيُّ (٨/ ٣٥) وابْنُ مَاجَهْ (٢٦٣٨) مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ، وسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

وَهَذَا الحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ حَيْثُ إِسَاءَةُ الأَدَبِ فِي مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ ﷺ لأَنَّهُمْ كَذَّبُوهُ فِيمَا قَالَ، وَلِذَلِكَ هَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ، وَلَمْ يُؤَاخَذُوا عَلَى سُوءِ أَدَبِهِم وَتَكْذِيبِهِمْ.

وَلَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي هَذَا الحَدِيثِ بَيَانُ عِلَّةِ التَّرْكِ وَعَدَمِ العُقُوبَةِ، كَمَا أَنَّهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ الَّذِينَ كَانَ يَكْثُرُ فِيهِمُ الجَهْلُ بِحُقُوقِ النَّبِيِّ ﷺ وَسُوءِ الأَدَبِ مَعَهُ بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

هَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي تَرْتَبِطُ بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي هَذَا البَابِ، مَعَ تَعْلِيقَاتٍ بَسِيطَةٍ عَلَيهَا لِلتَّوْضِيحِ فِي وَجْهِ مُوَافَقَتِهَا أَوْ مُخَالَفَتِهَا لِهَذَا الحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

المَسْألَةُ الثَّالِثَةُ

خُلاَصَةُ مَا قَرَّرَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ:

بَحَثَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ جَابِرٍ وَالعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عُقُوبَةَ المُنَافِقِينَ، وَنَشَرَ بَحْثَهُ المَرَّةَ الأُولَى مَطْبُوعًا بِالآلَةِ الكَاتِبَةِ فِي (١٢١ صفحة)، ثُمَّ نَشَرَهُ مَطْبُوعًا بَعْدَ نَشْرِ نَقْدِي لَهُ مَعَ تَغْيِيرَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ مِنْ حَذْفٍ وَزِيَادَةٍ، وَتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ، وَتَعْدِيلٍ وَتَصْوِيبٍ، فَجَاءَ مَعَ الفَهَارِسِ (١٩٧ صَفْحَة مَعَ الفَهَارِسِ).

مَا اخْتَارَهُ الكَاتِبُ فِي عِلَّةِ الحَدِيثِ:

يُمْكِنُ تَقْسِيمُ خُلاَصَةِ مَا ذَكَرَهُ الكَاتِبُ فِي هَذَا الكِتَابِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: مَقْصُودُ الكِتَابِ وَهُوَ رَدُّ مَقُولَةِ جَوَازِ تَعْطِيلِ الحُدُودِ لِلْمَصْلَحَةِ وَالتَّأْلِيفِ.

قَالَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ: «إِنَّ جَمِيعَ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَبْحَاثٍ أَوَ وُجُوهٍ، فَبَعْضُهُ كَانَ نَصًّا فِيمَا سِيقَ مِنْ أَجْلِهِ،

وَبَعْضُه ظَاهِرًا فِيهِ، وَبَعْضُهُ مُسْتَنْبَطًا يَقْوَى عِنْدَ مَنْ دَقَّقَ النَّظَرَ فِيهِ».

وَقَالَ الكَاتِبُ -أَيْضًا-: «جُلُّ البَحْثِ كَانَ يَدُورُ حَوْلَ إِبْطَالِ المَقُولَةِ: جَوازُ تَعْطِيلِ الحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَأْجِيلُ الالْتِزَامِ بِالشَّرْعِ الحَنِيفِ، لِلتَّأْلِيفِ بِلِسَانِ المَقَالِ أَوِ الحَالِ، انْطِلاقًا مِنْ قَولِهِ: «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي**» وَقَدْ أَتَيْتُ - فِي تَقْدِيرِي - بِمَا يَكْفِي لِدَرْءِ هَذَا الفِكْرِ الوَافِدِ الوَخِيمِ، وَاسْتَطَعْنَا بِفَضْلِ اللهِ أَنْ نُحَدِّدَ مَحْمَلَ الحَدِيثِ وَوَجْهَهُ الصَّحِيحَ بِالأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالنَّظَرِيَّةِ بِقَدْرِ الوُسْعِ»[1].

وَقَدْ حَمَلَ الكَاتِبُ عَلَى أَصْحَابِ هَذِهِ المَقُولَةِ الَّذِينَ لَمْ يُسَمِّهِمْ فِي الكِتَابِ، وَبَالَغَ فِي الرَّدِّ عَلَيهِمْ، وَالغَمْزِ وَاللَّمْزِ، فَيَقُولُ عَنْهُم: مَخَانِيثُ المُرْجِئَةِ مَرَّةً، وَأَنَّ مِنْهُم مَنْ يَعُدُّ نَفْسَهُ مِنَ الجَهَابِذَةِ وَأَسَاطِينِ العِلْمِ وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ رُتْبَةَ الطَّالِبِ فِي وَاقِعِ الأَمْرِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَيَصِفُهُم مَرَّةً أُخْرَى بِأَنَّهُمْ يُحَرِّفُونَ النُّصُوصَ، وَمَرَّةً بِأَنَّهُمْ «أَخُو الجَهَالَةِ» وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ عِبَارَاتِ الطَّعْنِ وَالغَمْزِ.

القِسْمُ الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَى الحَدِيثِ وَتَفْسِيرِهِ، وَذَلِكَ لِرَدِّ تَعْلِيلِ تَرْكِ المُنَافِقِينَ بِالتَّأْلِيفِ وَالمَصْلَحَةِ، وَهِيَ مِنْ فُرُوعِ المَسْأَلَةِ

(١) المَطْبُوع مِنْ كِتَابِهِ (ص ١٥٧-١٥٨).

الأَصْلِيَّةِ عِنْدَ الكَاتِبِ.

وَذَكَرَ الكَاتِبُ فِي هَذَا القِسْمِ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ وَمَسَالِكَهُم فِي عِلَّةِ تَرْكِ المُنَافِقِينَ، وَاخْتَارَ أَنَّ العِلَّةَ هِيَ العَفْوُ وَالصَّفْحُ مِنْ قِبَلِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّ الحَقَّ لَه، وَبَالَغَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ بَلَغَتْ عِنْدَ الكَاتِبِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجْهًا، وَرَدَّ عَلَى بَقِيَّةِ الأَقْوَالِ الَّتِي بَلَغَتْ عِنْدَهُ أَخِيرًا سَبْعَةَ أَقْوَالٍ غَيْرَ الَّذِي اخْتَارَهُ، وَأَكْثَرَ فِي الرَّدِّ مِنْ بَيْنِ الأَقْوَالِ عَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ فِي أَنَّ العِلَّةَ هِيَ التَّأْلِيفُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ المَذْكُورَةِ، وَبِعَشْرَةٍ أُخْرَى تَدْخُلُ فِي الوُجُوهِ السَّابِقَةِ.

وَقَدْ رَكِبَ الكَاتِبُ فِي هَذَا البَابِ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، وَأَتَى مِنَ الأَحْكَامِ وَالتَّوْجِيهَاتِ مَا خَالَفَ فِيه الصَّوَابَ.

القِسْمُ الثالِثُ: مَسَائِلُ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالحَدِيثِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ، تَخْتَلِفُ فِي قُرْبِهَا مِنْ مَعْنَى الحَدِيثِ وَبُعْدِهَا عَنْهُ اخْتِلافًا بَيِّنًا، وَقَدْ يَكُونُ الجَامِعُ لَهَا هُوَ رَغْبَةَ الكَاتِبِ فِي الكَلَامِ عَلَى هَذِهِ المَسَائِلِ لِحَاجَةٍ يَرَاهَا هُوَ بِحَسَبِ ظَرْفِ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

خُلاَصَةُ مَا تَضَمَّنَهُ
هَذَا البَحْثُ (تَذْكِرَةُ الأَوَّابِ)

وَهَذَا البَحْثُ لَمْ يَسْتَوعِبْ جَمِيعَ مَسَائِلِ كِتَابِ أَبِي سَلْمَانَ، وَإِنَّمَا تَنَاوَل بَعْضَ ذَلِكَ فِي فُصُولٍ أَرْبَعَةٍ فِي الأَوَّلِ، وَصَارَتْ سِتَّةً فِي الأَخِيرِ، وَخُلاَصَتُها ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: رَدُّ مَقُولَةِ الكَاتِبِ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ، وَالانْتِصَارُ لِقَوْلِ الجُمْهُورِ فِي عِلَّةِ الحَدِيثِ وَأَنَّهَا التَّأْلِيفُ، وَبَيَانُ أَنَّهَا عِلَّةٌ مَنْصُوصَةٌ، وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا القِسْمُ بَيَانَ العِلَّةِ المَنْصُوصَةِ وَالمُسْتَنبَطَةِ، وَوَجْهَ كَوْنِ عِلَّةِ الحَدِيثِ مَنْصُوصَةً، كَمَا تَضَمَّنَ بَيَانَ الأَقْوَالِ، وَأَنَّ مَا اخْتَارَهُ الكَاتِبُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ فِيمَا نَعْلَمُ، وَتَزْيِيفَ مَا نَسَبَهُ لِبَعْضِ العُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ، وَقَد بَالَغْتُ فِي تَقْرِيرِ هَذَا المَعْنَى مُعْتَمِدًا عَلَى النَّقْلِ وَالتَّحْرِيرِ، وَهُوَ مَقْصُودُ الكِتَابِ وَأَغْلَبِ مَسَائِلِهِ.

القِسْمُ الثَّانِي: بَيَانُ عَلاَقَةِ الحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ بِالمَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ،

وَتَقْرِيرُ أَنَّهَا شُرِعَتْ لِجَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ، وَأَنَّ تَرْكَ إِقَامَةِ الحُدُودِ لِمُرَاعَاةِ المَصْلَحَةِ لَيْسَ غَرِيبًا، بَلْ وَرَدَ فِي النُّصُوصِ وَأَقْوَالِ العُلَمَاءِ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ، ثُمَّ الكَلَامُ عَنْ عَلَاقَةِ حَدِيثِ البَابِ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَأَثَرِ صِحَّةِ الاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ، مَعَ الاخْتِصَارِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ.

القِسْمُ الثالِثُ: مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى بَعْضِ الأَخْطَاءِ الوَاقِعَةِ فِي الكِتَابِ، وَلَا يَجْمَعُهَا جَامِعٌ مُعَيَّنٌ إِلَّا رَغْبَةُ الكَاتِبِ فِي ذِكْرِهَا.

الفصل الثاني

في تقرير الصواب في معنى الحديث ومذاهب العلماء فيه

فِي تَقْرِيرِ الصَّوَابِ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ وَمَذَاهِبِ العُلَمَاءِ فِيهِ

لِأَهْلِ العِلْمِ أَقْوَالٌ فِي تَفْسِيرِ الحَدِيثِ وَتَوْجِيهِهِ، ذَكَرَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبِيِّ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ القُرْطُبِيُّ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ لَكَ قَوْلَهُمَا بِنَصِّهِ ثُمَّ أَذْكُرُ الرَّاجِحَ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ:

قَالَ ابْنُ العَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ القُرْآنِ: «وَالحُكْمُ المُسْتَفَادُ هَا هُنَا: أَنَّ النبيَّ ﷺ لَمْ يَقْتُلِ المُنَافِقِينَ مَعَ عِلْمِهِ بِهِمْ، وَقِيَامِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ أَو عَلَى أَكْثَرِهِمْ.

اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي سَبَبِ عَدَمِ قَتْلِ المُنَافِقِينَ:

وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ حَالَهُمْ سِوَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَنْ بَكْرَةِ أَبِيهِمْ عَلَى أَنَّ القَاضِي لَا يَقْتُلُ بِعِلْمِهِ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ هَلْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ أَمْ لَا؟.

الثَّانِي: أَنَّه لَمْ يَقْتُلْهُمْ لِمَصْلَحَةِ تَأْلِيفِ القُلُوبِ عَلَيْهِ لِئَلَّا تَنْفِرَ عَنْهُ، وَقَد أَشَارَ هُوَ ﷺ إِلى هَذَا المَعْنَى، فَقَالَ: «**أَخَافُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**».

الثالث: قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إِنَّما لَمْ يَقْتُلْهُمْ؛ لِأَنَّ الزِّنْدِيقَ وَهُوَ الَّذِي يُسِرُّ الكُفْرَ وَيُظْهِرُ الإِيمَانَ يُسْتَتَابُ وَلَا يُقْتَلُ.

وَهَذَا وَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ أَصْحَابِه فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْتَتِبْهُمْ، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ: إِنَّ اسْتِتَابَةَ الزِّنْدِيقِ وَاجِبَةٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْرِضًا عَنْهُمْ، مَعَ عِلْمِهِ بِهِمْ، فَهَذَا الْمُتَأَخِّرُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي قَالَ: إِنَّ اسْتِتَابَةَ الزِّنْدِيقِ جَائِزَةٌ قَالَ مَا لَمْ يَصِحّ قَوْلًا وَاحِدًا.

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُمْ؛ لِأَنَّ الحَاكِمَ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الحُدُودِ، فَقَد قَتَلَ الْمُجَذِّرَ بن زِيَادٍ بِعِلْمِهِ الحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ؛ لأَن الْمُجَذِّرَ قَتَل أَبَاهُ سُوَيْدًا يَوْمَ بُعَاثٍ، فَأَسْلَمَ الحَارِثُ، وَأَغْفَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ الحَارِثُ فَقَتَلَهُ، فَأَخْبَرَ بِه جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَتَلَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ كَانَ غِيلَةً، وَقَتْلُ الغِيلَةِ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ﷻ [1].

---

(١) قِصَّةُ قَتْلِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ بِالْمُجَذِّرِ هَذِهِ ذَكَرَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وحَكَى ابْنُ الأَثِيرِ فِي أُسْدِ الغَابَةِ (١/ ٦١٣ تَرْجَمَةَ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ رقم ٨٩٩) اتِّفَاقَ أَهْلِ النَّقْلِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: اتَّفَقَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى أَنَّ الحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ هُوَ الَّذِي قَتَلَ الْمُجَذِّرَ بْنَ زِيَادٍ فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ اهـ.

وَاعْتَمَدَهُ السُّيُوطِيُّ فِي البَاهِرِ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ ﷺ بالباطِنِ والظَّاهِرِ (ص ٥٨) فَصَحَّحَهُ.

وتَعَقَّبَهُ الحَافِظُ فِي الإِصَابَةِ (٢/ ١٥٨) فَقَالَ: وفِي جَزْمِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ العَدَوِيَّ وابْنَ الكَلْبِيِّ والقَاسِمَ بْنَ سَلَامٍ جَزَمُوا بِأَنَّ القِصَّةَ إِنَّمَا وَقَعَتْ لِأَخِيهِ: «الجُلاسِ» لَكِنَّ المَشْهُورَ أَنَّهَا لِلْحَارِثِ. اهـ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي: هَذِهِ القِصَّةُ لَمْ تَرِدْ فِيمَا أَعْلَمُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ وإِنَّمَا تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ

وَالصَّحِيحُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَعْرَضَ عَنْهُم تَأَلُّفًا وَمَخَافَةً مِنْ سُوءِ المَقَالَةِ المُوجِبَةِ لِلتَّنْفِيرِ، كَمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ.

وَهَذَا كَمَا كَانَ يُعْطِي الصَّدَقَةَ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مَعَ عِلْمِهِ بِسُوءِ اعْتِقَادِهِم تَأَلُّفًا لَهُمْ، أَجْرَى اللهُ سُبْحَانَهُ أَحْكَامَهُ عَلَى الفَائِدَةِ الَّتِي سَنَّهَا إِمْضَاءً لِقَضَايَاهُ بِالسُّنَّةِ الَّتِي لَا تَبْدِيلَ لَهَا». اهـ [1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

المُتَحَصِّلُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ العَرَبِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا القَوْلُ الثَّانِي.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مُتَعَقِّبًا ابنَ العَرَبِيِّ فِي بَعْضِ مَا قَالَهُ:

مَسْأَلَةٌ: وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي إِمْسَاكِ النَّبِيِّ عَنْ قَتْلِ المُنَافِقِينَ مَعَ

الوَاقِدِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ ٣/ ٥٥٢ والبَيْهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (٨/ ٥٧)، ورَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مُنْقَطِعًا.

ونَقَلَ البَيْهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (٨/ ٥٦) عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَ هَذِهِ القِصَّةَ وأَنَّهُ قَالَ: «واحْتَجَّ لَهُمْ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ مَذَاهِبَهُمْ بِأَمْرِ مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ ولَوْ كَانَ حَدِيثُهُ مِمَّا يَثْبُتُ قُلْنَا بِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَمَا قَالُوا ولَا أَعْرِفُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا ثَابِتًا» اهـ

وَأَمْرٌ آخَرُ هُوَ: أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ جَزَمَ بِأَنَّ الحَارِثَ هَذَا كَانَ مِنَ المُنَافِقِينَ فَقَالَ: (سيرة ابن هشام ٢/ ٨٩): وكَانَ الحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ صَامِتٍ مُنَافِقًا فَخَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ المُسْلِمِينَ فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ عَدَا عَلَى المُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ البَلَوِيِّ وقَيْسِ بْنِ زَيْدٍ أَحَد بَنِي ضُبَيْعَةَ فَقَتَلَهُمَا ثُمَّ لَحِقَ بِمَكَّةَ بِقُرَيْشٍ.. اهـ.

(١) أَحْكَامُ القُرْآنِ لابْنِ العَرَبِيِّ (١/ ٢١-٢٢).

عِلْمِهِ بِنِفَاقِهِمْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ حَالَهُمْ أَحَدٌ سِوَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَنْ بَكْرَةِ أَبِيهِمْ عَلَى أَنَّ القَاضِي لا يَقْتُل بِعِلْمِه، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ، قَالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: وَهَذَا مُنْتَقَضٌ، فَقَد قُتِلَ بِالْمُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ الحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ؛ لِأَنَّ الْمُجَذِّرَ قَتَلَ أَبَاهُ سُوَيْدًا يَوْمَ بُعاثٍ، فَأَسْلَمَ الحَارِثُ وَأَغْفَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَتَلَهُ، فَأَخْبَرَ بِهِ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ فَقَتَلَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ كَانَ غِيلَةً، وَقَتْلُ الغِيلَةِ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ الله.

قُلْتُ: وَهَذِهِ غَفْلَةٌ مِنْ هَذَا الإِمَام؛ لِأَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ الإِجْمَاعُ المَذْكُورُ فَلَيْسَ بِمُنْتَقَضٍ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ وَلا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ وَانْقِطَاعِ الوَحْيِ، وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ تِلْكَ قَضِيَّةً فِي عَيْنٍ بِوَحْيٍ فَلا يُحْتَجُّ بِهَا أَوَ مَنْسُوخَةً بِالإِجْمَاعِ. وَالله أَعْلَمُ.

القَوْلُ الثَّانِي: قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْهُمْ لِأَنَّ الزِّنْدِيقَ وَهُوَ الَّذِي يُسِرُّ الكُفْرَ وَيُظْهِرُ الإِيمَانَ يُسْتَتَابُ وَلا يُقْتَلُ. قَالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: «وَهَذَا وَهْمٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَسْتَتِبْهُمْ وَلا نَقَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ، وَلا يَقُولُ أَحَدٌ إِنَّ اسْتِتَابَةَ الزِّنْدِيقِ وَاجِبَةٌ وَقَد كَانَ النَّبِيُّ مُعْرِضًا عَنْهُمْ مَعَ عِلْمِهِ بِهِمْ، فَهَذَا الْمُتَأَخِّرُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي قَالَ: إِنَّ

اسْتِتَابَةَ الزِّنْدِيقِ جَائِزَةٌ قَالَ قَوْلًا لَمْ يَصِحَّ لِأَحَدٍ.

القَوْلُ الثالِثُ: إِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْهُم مَصْلَحَةً لِتَأْلِيفِ القُلُوبِ عَلَيْه لِئَلَّا تَنْفِرَ عَنْهُ، وَقَد أَشَارَ إِلَى هَذَا المَعْنَى بِقَوْلِهِ لِعُمَرَ: «**مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي**» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.

وقَدْ كَانَ يُعْطِي لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مَعَ عِلْمِهِ بِسُوءِ اعْتِقَادِهِمْ تَأَلُّفًا، وهَذَا هُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا وغَيْرِهِمْ، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وهِيَ طَرِيقَةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي كَفِّ رَسُولِ اللهِ عَنِ المُنَافِقِينَ، نَصَّ عَلَى هَذَا مُحَمَّدُ ابْنُ الجَهْمِ والقَاضِي إِسْمَاعِيلُ والأَبْهَرِيُّ وابْنُ المَاجِشُونَ، واحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٦٠] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦١] قَالَ قَتَادَةُ: مَعْنَاهُ إِذَا هُمْ أَعْلَنُوا النِّفَاقَ، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: النِّفَاقُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُوَ الزَّنْدَقَةُ فِينَا اليَوْمَ، فَيُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ إِذَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِهَا دُونَ اسْتِتَابَةٍ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. قَالَ مَالِكٌ: وإِنَّمَا كَفَّ رَسُولُ اللهِ عَنِ المُنَافِقِينَ لِيُبَيِّنَ لِأُمَّتِهِ أَنَّ الحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ؛ إِذْ لَمْ يُشْهَدْ عَلَى المُنَافِقِينَ. قَالَ القَاضِي إِسْمَاعِيلُ: لَمْ يَشْهَدْ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَحْدَهُ، ولَا عَلَى الجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدٍ إِلَّا عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ رَبِيبُهُ، ولَوْ شَهِدَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ رَجُلَانِ بِكُفْرِهِ ونِفَاقِهِ لَقُتِلَ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ مُحْتَجًّا لِلْقَوْلِ الآخَرِ: السُّنَّةُ فِيمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالزَّنْدَقَةِ فَجَحَدَ وأَعْلَنَ بِالإِيمَانِ وتَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الإِسْلَامِ أَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ إِرَاقَةِ دَمِهِ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وأَحْمَدُ والطَّبَرِيُّ وغَيْرُهُمْ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَصْحَابُهُ: «وَإِنَّمَا مَنَعَ رَسُولَ الله مِنْ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ مَا كَانُوا يُظْهِرُونَهُ مِنَ الإِسْلَامِ مَعَ العِلْمِ بِنِفَاقِهِمْ؛ لِأَنَّ مَا يُظْهِرُونَهُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ. وقَالَ الطَّبَرِيُّ: جَعَلَ الله تَعَالَى الأَحْكَامَ بَيْنَ عِبَادِهِ عَلَى الظَّاهِرِ، وتَوَلَّى الحُكْمَ فِي سَرَائِرِهِمْ دُونَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِ مَا ظَهَرَ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِالظُّنُونِ، ولَوْ كَانَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ رَسُولُ الله، وقَدْ حَكَمَ لِلْمُنَافِقِينَ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ بِمَا أَظْهَرُوا، ووَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله، وقَدْ كَذَّبَ الله ظَاهِرَهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: يَنْفَصِلُ الْمَالِكِيُّونَ عَمَّا لَزِمُوهُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ بِأَنَّهَا لَمْ تُعَيِّنْ أَشْخَاصَهُمْ فِيهَا وإِنَّمَا جَاءَ فِيهَا تَوْبِيخٌ لِكُلِّ مَغْمُوصٍ عَلَيْهِ بِالنِّفَاقِ، وبَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ: لَمْ أُرَدْ بِهَا ومَا أَنَا إِلَّا مُؤْمِنٌ، ولَوْ عُيِّنَ أَحَدٌ لَمَا جَبَّ كَذِبُهُ شَيْئًا»[1].

(١) قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ الله لَهُ:

كَلَامُ ابْنِ عَطِيَّةَ وتَحْرِيرُهُ مَوْجُودٌ فِي تَفْسِيرِهِ «الْمُحَرَّر الوَجِيز فِي تَفْسِيرِ الكِتَابِ العَزِيزِ» (١/ ٨٣ ط١. دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ- لبنان ١٤١٢هـ ١٩٩٣م) وهَذَا نَصُّهُ كَامِلًا:

«وهَذِهِ كَانَتْ حَالَ الْمُنَافِقِينَ إِظْهَارُ الإِيمَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وإِظْهَارُ الكُفْرِ فِي خَلَوَاتِهِمْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ وكَانَ الْمُؤْمِنُونَ يُلْبِسُونَهُمْ عَلَى ذَلِكَ لِوَضِعِ القَرَابَةِ فَلَمْ تُلْتَمَسْ عَلَيْهِمُ الشَّهَادَات ولَا تَقَرَّرَ تَعْيِينُهُمْ فِي النِّفَاقِ تَقَرُّرًا يُوجِبُ لِوُضُوحِهِ الحُكْمَ بِقَتْلِهِمْ، وكَانَ مَا يُظْهِرُونَهُ مِنَ الإِيمَانِ يَحْقِنُ دِمَاءَهُمْ وكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُم ويَدَعُهُمْ فِي غَمْرَةِ الاشْتِبَاهِ مَخَافَةَ أَنْ يَتَحَدَّثَ عَنْهُ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ فَيَنْفُرُ النَّاسُ حَسْبَمَا قَالَ ﷺ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَالَ لَهُ فِي وَقْتِ قَوْلِ عَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولٍ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنَّا الأَذَلَّ.. القِصَّة. دَعْنِي يَا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: دَعْهُ؛ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

فَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كَفِّ رَسُولِ الله ﷺ عَنِ الْمُنَافِقِينَ مَعَ عِلْمِهِ بِكُفْرِهِمْ فِي الجُمْلَةِ، نَصَّ عَلَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ الجَهْمِ وإِسْمَاعِيلُ القَاضِي والأَبْهَرِيُّ وابْنُ المَاجِشُونَ، واحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٠]، قَالَ قَتَادَةُ: مَعْنَاهُ إِذَا هُم أَعْلَنُوا النِّفَاقَ.

قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: النِّفَاقُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ هُوَ الزَّنْدَقَةُ فِينَا اليَوْمَ، فَيُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ إِذَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِهَا دُونَ اسْتِتَابَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُظْهِرُ مَا يُسْتَتَابُ مِنْهُ، وإِنَّمَا كَفَّ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْمُنَافِقِينَ لِيَسُنَّ لِأُمَّتِهِ أَنَّ الحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ إِذْ لَمْ يُشْهَدْ عَلَى الْمُنَافِقِينَ.

قَالَ القَاضِي إِسْمَاعِيلُ: لَمْ يَشْهَدْ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ وَحْدَهُ ولَا عَلَى الجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدٍ إِلَّا عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ رَبِيبُهُ وَحْدَهُ، ولَوْ شَهِدَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ رَجُلَانِ بِكُفْرِهِ ونِفَاقِهِ لَقُتِلَ.

قَالَ القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الحَقِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقْوَى مِن انْفِرَادِ زَيْدٍ وغَيْرِهِ أَنَّ اللَّفْظَ لَيْسَ بِصَرِيحِ كُفْرٍ وإِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْ قُوَّتِهِ الكُفْرُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: السُّنَّةُ فِيمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالزَّنْدَقَةِ فَجَحَدَ وأَعْلَنَ بِالإِيمَانِ وتَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الإِسْلَامِ أَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ إِرَاقَةِ دَمِهِ، وبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ والطَّبَرِيُّ وغَيْرُهُمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَصْحَابُهُ: وإِنَّمَا مَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ مَا كَانُوا يُظْهِرُونَهُ مِنَ الإِسْلَامِ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَعَ العِلْمِ بِنِفَاقِهِمْ؛ لِأَنَّ مَا يُظْهِرُونه يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، فَمَنْ قَالَ إِنَّ عُقُوبَةَ الزَّنَادِقَةِ

أَشَدُّ مِنْ عُقُوبَةِ الكُفَّارِ فَقَدْ خَالَفَ مَعْنَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ وجَعَلَ شَهَادَةَ الشُّهُودِ عَلَى الزِّنْدِيقِ فَوْقَ شَهَادَةِ الله عَلَى الْمُنَافِقِينَ.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۘ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]

قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبُو حَنِيفَةَ وابْنُ حَنْبَلٍ وأَهْل الحَدِيثِ: فَالمَعْنَى المُوجِبُ لِكَفِّ رَسُولِ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ المُنَافِقِينَ مَعَ العِلْمِ بِهِمْ أَنَّ الله تَعَالَى نَهَاهُ عَنْ قَتْلِهِمْ إِذَا أَظْهَرُوا الإِيمَانَ وَصَلُّوا، فَكَذَلِكَ هُوَ الزِّنْدِيقُ.

واحْتَجَّ ابْنُ حَنْبَلٍ بِحَدِيثِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بِالنِّفَاقِ فَقَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وأَنِّي رَسُولُ الله، قَالُوا: بَلَى ولَا شَهَادَةَ لَهُ قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالُوا: بَلَى، ولَا صَلَاةَ لَهُ، قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْهُمْ.

وذَكَرَ -أَيْضًا- أَهْلُ الحَدِيثِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمْ: لَعَلَّ الله سَيُخْرِجُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِالله ويُصَدِّقُ المُرْسَلِينَ ويُخْلِصُ العِبَادَاتِ لِرَبِّ العَالَمِينَ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِ اللَّطِيفِ فِي بَابِ المُرْتَدِّ: إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ جَعَلَ الأَحْكَامَ بَيْنَ عِبَادِهِ عَلَى الظَّاهِرِ وتَوَلَّى الحُكْمَ فِي سَرَائِرِهِمْ دُونَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِ مَا ظَهَرَ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِالظُّنُونِ، ولَوْ كَانَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ وقَدْ حَكَمَ لِلْمُنَافِقِينَ بِحُكْمِ المُسْلِمِينَ بِمَا أَظْهَرُوا ووَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله، وقَدْ كَذَّبَ الله ظَاهِرَهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].

قَالَ القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الحَقِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَنْفَصِلُ المَالِكِيُّونَ عَمَّا أَلْزَمُوهُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ بِأَنَّهَا لَمْ تُعَيِّنْ أَشْخَاصَهُمْ وإِنَّمَا جَاءَ فِيهَا تَوْبِيخٌ لِكُلِّ مَغْمُوصٍ عَلَيْهِ بِالنِّفَاقِ وبَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ: لَمْ أُرَدْ بِهَا ولَا أَنَا إِلَّا مُؤْمِنٌ، ولَوْ عُيِّنَ أَحَدٌ لَمَا جَبَّ كَذِبُهُ شَيْئًا. اهـ

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ الله لَهُ: هَذَا كَلَامُهُ بِنَصِّهِ، وإِنَّمَا نَقَلْتُ لَكَ بِطُولِهِ لِتَسْتَفِيدَ مِنْهُ عِدَّةَ فَوَائِدَ:

الأُولَى: دِقَّةُ نَقْلِ القُرْطُبِيِّ عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِهِ فَيُقْتَدَى بِهِ فِي تَحَرِّي الأَمَانَةِ فِي النَّقْلِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ ومِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي المُنَافِقِينَ، وإِنْ كَانَ

قُلْتُ (أَي: القُرْطُبِيُّ): «هَذَا الانْفِصَالُ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْلَمُهُمْ أَوْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وأَعْيَانِهِمْ بِإِعْلَامِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ، وكَانَ حُذَيْفَةُ يَعْلَمُ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيَّاهُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَهُ: يَا حُذَيْفَةُ هَلْ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَيَقُولُ لَهُ: لَا.

القَوْلُ الرَّابِعُ: وهُوَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ قَدْ حَفِظَ أَصْحَابَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَوْنِهِ ثَبَّتَهُمْ أَنْ يُفْسِدَهُمُ المُنَافِقُونَ أَوْ يُفْسِدُوا دِينَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ فِي تَبْقِيَتِهِمْ ضَرَرٌ، ولَيْسَ كَذَلِكَ اليَوْمَ، لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ مِنَ الزَّنَادِقَةِ أَنْ يُفْسِدُوا عَامَّتَنَا وجُهَّالَنَا»[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

المُتَحَصِّلُ مِنْ كَلَامِ القُرْطُبِيِّ أُمُورٌ:

أَوَّلُهَا: مُوَافَقَتُهُ لابْنِ العَرَبِيِّ فِي الأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا.

ثَانِيهَا: زِيَادَةُ قَوْلٍ رَابِعٍ مَفَادُهُ التَّعْلِيلُ بِالأَمْنِ مِنْ فِتْنَتِهِمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَطْ.

قَدْ يُنَازِعُهُ غَيْرُهُ عَلَى هَذَا الإِطْلَاقِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ لَيْسَ كَمَا فَهِمَهُ الشَّيْخُ أَبُو سَلْمَانَ، بَلْ هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُورِ كَمَا فَهِمَهُ عُلَمَاءُ المَالِكِيَّةِ كَابْنِ العَرَبِيِّ وابْنِ عَطِيَّةَ وأَبِي القُرْطُبِيِّ، وأَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ -أَيْضًا- كَمَا سَيَأْتِيكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

(١) تَفْسِير القُرْطُبِيِّ (١/ ١٣٩-١٤٠).

ثالثها: نِسْبَةُ القَوْلِ الَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ العَرَبِيِّ إِلَى الإِمَامِ مَالِكٍ وأَصْحَابِهِ، ونَقْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمْعٍ مِنْهُمْ.

هَذَا غَايَةُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ فِي تَوْجِيهِ الحَدِيثِ، ولَا يَصِحُّ فِي عِلْمِي سِوَاهَا.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ذَكَرَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ سِتَّةَ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ، ولَمْ يَذْكُرِ القَوْلَ الرَّابِعَ فَكَانَ مَجْمُوعُ الأَقْوَالِ سَبْعَةً

قُلْتُ: الجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّوَهُّمِ، وأَمَّا مَا زَادَهُ أَبُو سَلْمَانَ مِنَ الأَقْوَالِ فَوَاحِدٌ مِنْهَا لَا تَصِحُّ نِسْبَتُهُ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ، وثَانٍ مِنْهَا خَارِجٌ فِي حَقِيقَتِهِ عَنْ أَقْوَالِ النَّاسِ فِي المُنَافِقِينَ، وثَالِثٌ مِنْهَا تَفْرِيقٌ لِلْقَوْلِ الوَاحِدِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، سَقَطَ بِذَلِكَ ثَلَاثَةٌ مِمَّا ذَكَرَهَا، فَإِذَا أُضِيفَ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ القَوْلُ الَّذِي تَرَكَهُ كَانَتْ أَرْبَعَةً، وَهُوَ المَقْصُودُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الحُجَّةُ فِي قَوْلِكُمْ هَذَا؟

قُلْتُ: الحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَ الإِمَامِ مَالِكٍ رحمه الله تعالى قَوْلًا مُسْتَقِلًّا وهُوَ خِلَافُ مَا فَهِمَهُ كِبَارُ أَصْحَابِهِ مِمَّنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ، وأَنَّهُ هُوَ القَوْلُ بِتَرْكِ قَتْلِهِمْ تَأْلِيفًا لِلْقُلُوبِ عَلَى الإِسْلَامِ وخَشْيَةَ التَّنْفِيرِ عَنْهُ، وهُوَ الصَّوَابُ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ أَتَى بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنَ القَوْلِ ولَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ –

فِيمَا أَعْلَمُ- وهُوَ مَا اخْتَارَهُ تَوَهُّمًا مِنْهُ أَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ تَيْمِيَةَ وابْنِ القَيِّمِ، ولَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمَا، كَمَا سَيَأْتِي فِي الفَصْلِ الثَّانِي.

الوَجْهُ الثالِثُ: أَنَّهُ زَادَ قَوْلًا فِي غَيْرِ الْمُنَافِقِينَ عِنْدَ القَائِلِ بِهِ، وهُوَ مَا جَعَلَهُ القَوْلَ الثَّانِي وعَزَاهُ لابْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ، والتَّحْقِيقُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْلًا فِي عِلَّةِ تَرْكِ الْمُنَافِقِينَ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ أَمْرَانِ:

أَوَّلُهَا: أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ يَرَى أَنَّ هَذَا وَقَعَ مِنْهُمْ جَهْلًا فَكَانَ ذَلِكَ عُذْرَهُمْ فِي عَدَمِ كُفْرِهِمْ، وَكَلَامُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمُحَلَّى: وَفِي هَذَا الخَبَرِ عُذْرُ الجَاهِلِ وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ بِمَا لَوْ فَعَلَهُ العَالِمُ الَّذِي قَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ لَكَانَ كَافِرًا؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ كَذَّبُوا النَّبِيَّ ﷺ وَتَكْذِيبُهُ كُفْرٌ مُجَرَّدٌ بِلَا خِلَافٍ، وَلَكِنْ بِجَهْلِهِم وَأَعْرَابِيَّتِهِم عُذِرُوا بِالجَهَالَةِ» ا.هـ[1].

فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُم لَمْ يَكْفُرُوا بِسَبَبِ جَهْلِهِم وَإِنْ كَانَ مَقَالُهُمْ كُفْرًا، فَهَذَا بَابٌ، وَحُكْمُ الْمُنَافِقِينَ بَابٌ آخَرُ.

وَكَذَلِكَ ابْنُ بَطَّالٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّه قَالَ فِي شَرْحِ البُخَارِيِّ: «لَا يَجُوزُ تَرْكُ قِتَالِ مَنْ خَرَجَ عَلَى الأُمَّةِ وَشَقَّ عَصَاهَا، وَأَمَّا ذُو الخُوَيْصِرَةِ: فَإِنَّمَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ قَتْلَهُ، لِأَنَّهُ عَذَرَهُ بِجَهْلِهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَخْرُجُونَ

(١) المُحَلَّى (١٠/ ٤١٠-٤١١ بِنَقْلِ أَبِي سَلْمَانَ)

وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، فَإِذَا خَرَجُوا وَجَب قِتَالُهُمْ» اهـ[1].

فَقَوْلُهُ بِعُذْرِ ذِيْ الخُوَيْصِرَة بِجَهْله يُفِيد أَنَّه بِسَبَب الجَهْلِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا قَالَ لِهَذَا العُذْرِ الَّذِي هُوَ الجَهْلُ.

وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا الصِّنْفَ مِنَ الطَّاعِنِينَ فِي النَّبِيِّ ﷺ مِمَّا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عَدِّهِمْ مِنَ المُنَافِقِينَ، فَمِنْهُم مَنْ جَزَمَ بِكَوْنِهِم مِنَ المُنَافِقِينَ كَابْنِ تَيْمِيَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَزَمَ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَابْنِ حَزْمٍ كَمَا تَرَى هُنَا، وَالكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ قَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهِمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الفَصْلِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

ثانيهما: أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ لَهُ رَأْيٌ آخَرُ فِي المُنَافِقِينَ، ذَكَرَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي القَوْلِ الثَّالِثِ عِنْدَهُ وَهُوَ إِظْهَارُ التَّوْبَةِ وَاللِّيَاذُ بِهَا عِنْدَ بَعْضِ المُنَافِقِينَ، وَهُوَ الأَقْرَبُ إِلَى مَذْهَبِ ابْنِ حَزْمٍ، وَإِلَّا كَانَ لَهُ قَوْلَانِ فِي المَسْأَلَةِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

وَالقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَصِحُّ سِوَاهُ: هُوَ القَوْلُ الثَّانِي عِنْدَ ابْنِ العَرَبِيِّ وَالثَّالِثُ عِنْدَ القُرْطُبِيِّ وَالرَّابِعُ عِنْد الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ، وَبَيَانُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

---

(١) شَرْح البُخَارِيِّ لابْنِ بَطَّالٍ (٨/ ٥٩١ بِنَقْلِ أَبِي سَلْمَانَ)

الوَجْهُ الأوَّلُ: أَنَّ العِلَّةَ مَنْصُوصَةٌ فِي الحَدِيثِ، فَلَا وَجْهَ لِاسْتِنْبَاطِ غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ – أَيْ: إِذَا كَانَتِ العِلَّةُ مَنْصُوصَةً – فَلَا مَحِيدَ لِأَحَدٍ عَنْ نَصِّ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّعْلِيلِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَقْوَالِهِم، وَالنَّصُّ عَلَى العِلَّةِ كَالنَّصِّ عَلَى الحُكْمِ، والِاجْتِهَادُ فِي مَوْضِعِ النَّصِّ بَاطِلٌ كَالِاجْتِهَادِ فِي العِلَّةِ، وَاسْتِنْبَاطُ العِلَّةِ اجْتِهَادٌ فِيهَا، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ النَّصِّ كَمَا هُنَا فَاسِدُ الاعْتِبَارِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الحَدِيثَ وَرَدَ بِأَلْفَاظٍ مُتَّفِقَةِ التَّعْلِيلِ غَالِبًا، وَيُمْكِنُ تَلْخِيصُ ذَلِكَ بِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ عَلَى الإِسْلَامِ وَخَشْيَةِ الفِتَنِ فِي صُفُوفِ المُسْلِمِينَ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ فِي نَصِّ الخَبَرِ لَا يَصِحُّ إِلْغَاؤُهُ، وَلَا البَحْثُ عَنْ عِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ مَعَ وُجُودِ عِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ، وَهَذِهِ بَعْضُ العِلَلِ الوَارِدَةِ فِي نَصِّ الخَبَرِ:

- فَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الشَّيخَيْنِ: «**مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**».

- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ بِسَنَدٍ حَسَّنَهُ الأَرْنَاؤُوطُ: «**... أَن تَتَسَامَعَ الأُمَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**».

- وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ: «**دَعْهُ؛ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**».

- وَلِأَبِي يَعْلَى وغَيْرِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: «**دَعْهُ؛ إِنَّهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**».

- وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الأَوْسَطِ والبَيْهَقِيِّ وغَيْرِهِ: «**أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ وَضَعَ يَدَهُ فِي أَصْحَابِهِ يَقْتُلُهُمْ**» وفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

- وفِي رِوَايَةِ ابْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ - إِنْ صَحَّتْ: «تَرْعُدُ لَهُ أُنُوفٌ كَثِيرَةٌ **بِيَثْرِبَ**».

- وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ حِبَّانَ وغَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ «**لَعَلَّهُ يُصَلِّي**» وَسَنَدُهَا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

وهَذِهِ الأَلْفَاظُ وإِنْ قُلْنَا هِيَ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى إِلَّا أَنَّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي المُرَادِ وهُوَ بَيَانُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يُقِمِ النَّبِيُّ ﷺ الحُدُودَ عَلَى المُنَافِقِينَ، وتُفِيدُ التَّعْلِيلَ الظَّاهِرَ المَنْصُوصَ.

وقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ العِلَّةَ المَنْصُوصَةَ أَقْوَى مِنَ المُسْتَنْبَطَةِ، وإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ المَنْصُوصَةِ والمُجْمَعِ عَلَيْهَا، ومِنْ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ الأُصُولِ فِي ذَلِكَ:

قَالَ الأَمِيرُ الصَّنْعَانِيُّ فِي إِجَابَةِ السَّائِلِ شَرْحِ بُغْيَةِ الآمَالِ:

مَسَالِكُ العِلَّةِ فِيهَا أَرْبَعُ ... أَوَّلُهَا عِنْدَهُمْ أَنْ يُجْمِعُوا
بِأَنَّ هَذَا عِلَّةٌ والثَّانِي ... نَصٌّ وقَدْ عُدَّ لَهُ قِسْمَانِ
فَمَا أَتَى فِيهِ بِحَرْفِ العِلَّةِ ... فَهُوَ صَرِيحُ النَّصِّ بِالأَدِلَّةِ
كَاللَّامِ والبَاءِ وكَيْ والفَاءِ ... ومَا بِمَعْنَاهَا مِنَ الأَسْمَاءِ

والْمُرَادُ بِالنَّصِّ مَا دَلَّ عَلَى العِلَّةِ مِنْ نَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ سَوَاء كَانَ صَرِيحًا، وهُوَ مَا دَلَّ بِوَضْعِهِ أَوْغَيْرَ صَرِيحٍ، وهُوَ مَا لَزِمَ مِنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ، فَهَذَا هُوَ مَا أَرَدْنَاهُ بِقَوْلِنَا: وقَدْ عُدَّ لَهُ قِسْمَانِ.

ثُمَّ بَيَّنَ الأَوَّلَ بِقَوْلِنَا:

فَمَا أَتَى فِيهِ بِحَرْفِ العِلَّةِ ... فَهُوَ صَرِيحُ النَّصِّ بِالأَدِلَّةِ
كَاللَّامِ والبَاءِ وكَيْ والفَاءِ ... ومَا بِمَعْنَاهَا مِنَ الأَسْمَاءِ

أَيْ: الَّذِي أَتَى فِيهِ بِحَرْفٍ يَدُلُّ عَلَى العِلَّةِ وَضْعًا، فَهُوَ صَرِيحُ النَّصِّ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهَا، ومَعْنَى الصَّرَاحَةِ هُنَا هُوَ: أَنَّ الحَرْفَ الفُلَانِيَّ يَدُلُّ عَلَى العِلَّةِ وَضْعًا، سَوَاء احْتَمَلَ غَيْرَهَا أَوْ لَا، فَدَخَلَ فِيهَا الظَّاهِرُ، فَهُوَ مِنْ قِسْمِ النَّصِّ الصَّرِيحِ فِي هَذَا الإِطْلَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ تَنْحَصِرُ دَلَالَتُهُ عَلَيْهَا فَهُوَ النَّصُّ وفِي العِلَّةِ بِالمَعْنَى الأَخَصِّ، وإِنِ احْتَمَلَ غَيْرَهَا فَهُوَ الظَّاهِرُ.

إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَأَقْوَاهَا: مَا انْحَصَرَتْ دِلَالَتُهُ عَلَى العِلَّةِ كَكَيْ ومِنْ أَجْلِ كَذَا وَإِذَا أَكَلَ قَالَ تَعَالَى: ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ [طه: ٤٠] و﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا﴾ [المائدة: ٣٢] و﴿إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ﴾ [الإسراء: ٧٥] وَمِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ» وغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ المُرَادُ مِنْه.

وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي إِرْشَادِ الفُحُولِ: المَسْلَكُ الثَّانِي: النَّصُّ عَلَى العِلَّةِ قَالَ فِي «المَحْصُولِ» ونَعْنِي بِالنَّصِّ: مَا يَكُونُ دَلَالَتُهُ عَلَى العِلَّةِ ظَاهِرَةً، سَوَاء كَانَتْ قَاطِعَةً أَوْ مُحْتَمِلَةً.

أَمَّا القَاطِعُ: فَمَا يَكُونُ صَرِيحًا، وهُوَ قَوْلُنَا: لِعِلَّةِ كَذَا، أَوْ لِسَبَبِ كَذَا، أَوْ لِمُؤَثِّرِ كَذَا، أَوْ لِمُوجِبِ كَذَا، أَوْ لِأَجْلِ كَذَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [المائدة: ٣٢].

وَأَمَّا الَّذِي لَا يَكُونُ قَاطِعًا فَثَلَاثَةٌ: اللَّامُ، وإِنَّ، والبَاءُ.

أَمَّا اللَّامُ: فَكَقَوْلِنَا: ثَبَتَ لِكَذَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وأَمَّا «إِنَّ» فَكَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ»

وأَمَّا البَاءُ: فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [الحشر: ٤]

هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِ.

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: مَتَى وَجَدْنَا فِي كَلَامِ الشَّارِعِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَصْبِهِ أَدِلَّةً وأَعْلَامًا ابْتَدَرْنَا إِلَيْهِ، وهُوَ أَوْلَى مَا يُسْلَكُ.

وَاعْلَمْ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الأَخْذِ بِالعِلَّةِ إِذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً، وإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلِ الأَخْذُ بِهَا مِنْ بَابِ القِيَاسِ، أَمْ مِنَ العَمَلِ بِالنَّصِّ؟

فَذَهَبَ إِلَى الأَوَّلِ الجُمْهُورُ، وذَهَبَ إِلَى الثَّانِي النَّافُونَ لِلْقِيَاسِ، فَيَكُونُ الخِلَافُ عَلَى هَذَا لَفْظِيًّا، وعِنْدَ ذَلِكَ يَهُونُ الخَطْبُ، ويَصْغُرُ مَا تَعَاظَمَ مِنَ الخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

قَالَ ابْنُ فَوْرَك: إِنَّ الأَخْذَ بِالعِلَّةِ المَنْصُوصَةِ لَيْسَ قِيَاسًا، وإِنَّمَا هُوَ اسْتِمْسَاكٌ بِنَصِّ لَفْظِ الشَّارِعِ، فَإِنَّ لَفْظَ التَّعْلِيلِ إِذَا لَمْ يَقْبَلِ التَّأْوِيلَ عَنْ كُلِّ مَا تَجْرِي العِلَّةُ فِيهِ، كَانَ المُتَعَلِّقُ بِهِ مُسْتَدِلًّا بِلَفْظٍ قَاضٍ بِالعُمُومِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْلِيلَ قَدْ يَكُونُ مُسْتَفَادًا مِنْ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِهِ، وهِيَ: كَيْ، واللَّامُ، وإِذَنْ، ومِنْ، والبَاءُ، والفَاءُ، وإِنَّ، ونَحْوُ ذَلِكَ، وقَدْ يَكُونُ مُسْتَفَادًا مِنِ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، وهِيَ: لِعِلَّةِ كَذَا، لِمُوجِبِ كَذَا، بِسَبَبِ كَذَا، لِمُؤَثِّرِ كَذَا، لِأَجْلِ كَذَا، «لِجَزَاءِ كَذَا، لِعِلْمِ كَذَا»، لِمُقْتَضَى كَذَا، ونَحْوُ ذَلِكَ، وقَدْ يَكُونُ مُسْتَفَادًا مِنْ فِعْلٍ مِنَ الأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ: عَلَّلْتُ بِكَذَا، وشَبَّهْتُ كَذَا بِكَذَا، ونَحْوِ

ذَلِكَ، وقَدْ يَكُونُ مُسْتَفَادًا مِنَ السِّيَاقِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَدُلُّ عَلَى العِلَّةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِهَا.

وقَدْ قَسَّمُوا النَّصَّ عَلَى العِلَّةِ إِلَى صَرِيحٍ وظَاهِرٍ.

قَالَ الآمِدِيُّ: فَالصَّرِيحُ هُوَ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى نَظَرٍ واسْتِدْلَالٍ، بَلْ يَكُونُ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا فِي اللُّغَةِ لَهُ.

قَالَ الأَبْيَارِيُّ: لَيْسَ المُرَادُ بِالصَّرِيحِ المَعْنَى الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ، بَلِ المَنْطُوقَ بِالتَّعْلِيلِ فِيهِ عَلَى حَسَبِ دِلَالَةِ اللَّفْظِ الظَّاهِرِ عَلَى المَعْنَى. انْتَهَى.

ثُمَّ الصَّرِيحُ يَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ.

أَعْلَاهَا أَنْ يَقُولَ: لِعِلَّةِ كَذَا، أَوْ لِسَبَبِ كَذَا، أَوْ نَحْو ذلك، وبَعْدَهُ أَنْ يَقُولَ: لِأَجْلِ كَذَا، أَوْ مِنْ أَجْلِ كَذَا.

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وهُوَ دُونَ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ لَفْظَ العِلَّةِ تُعْلَمُ بِهِ العِلَّةُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لِأَجْلِ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ مَعْرِفَةَ العِلَّةِ، بِوَاسِطَةِ أَنَّ العِلَّةَ مَا لِأَجْلِهَا الحُكْمُ، والدَّالُّ بِلَا وَاسِطَةٍ أَقْوَى، وكَذَا قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ.

وبَعْدَهُ أَنْ يَقُولَ: كَيْ يَكُونَ كَذَا، فَإِنَّ الجُوَيْنِيَّ فِي «البُرْهَانِ» جَعَلَهَا مِنَ الصَّرِيحِ، وخَالَفَهُ الرَّازِيُّ.

وبَعْدَهُ: إِذَا، فَإِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيَّ، والغَزَالِيَّ، جَعَلَاهُ مِنَ

الصَّرِيحِ، وَجَعَلَهُ الجُوَيْنِيُّ فِي «البُرْهَانِ» مِنَ الظَّاهِرِ.

وبَعْدَهُ: ذِكْرُ المَفْعُولِ لَهُ نَحْوَ: ضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا.

وأمَّا الظَّاهِرُ: فَيَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ، أَعْلَاهَا: اللَّامُ، ثُمَّ أَنْ المَفْتُوحَةُ المُخَفَّفَةُ، ثُمَّ إِنْ المَكْسُورَةُ السَّاكِنَةُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشُّرُوطَ اللُّغَوِيَّةَ أَسْبَابٌ، ثُمَّ إِنَّ المُشَدَّدَةَ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «**إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ**» اهـ المُرَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ [1].

وانْظُرْ قَرِيبًا مِنْ هَذَا المَعْنَى فِي البَحْرِ المُحِيطِ لِلزَّرْكَشِيِّ رحمه الله [2].

ومِمَّا يَنْبَغِي التَّذْكِيرُ بِهِ فِي هَذَا المَقَامِ: أَنَّ تَعَدُّدَ العِلَلِ لِلْمَعْلُولِ الوَاحِدِ يُفِيدُ قُوَّةً فِي الحُكْمِ لَيْسَ إِلَّا، بِخِلَافِ مَا يُوهِمُ كَلَامُ الكَاتِبِ مِنَ التَّعَارُضِ، ثُمَّ مِنَ المَقْبُولِ فِي عِلْمِ الأُصُولِ اخْتِصَاصُ بَعْضِ الأَحْكَامِ بِمَزِيدٍ مِنَ العِلَلِ كَمَا هُوَ الحَالُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وهُوَ مِمَّا لَا أَرَاهُ يَحْتَاجُ لِإِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِ ولَا مِنْ مَوَاطِنِ النِّزَاعِ فِي هَذِهِ الكِتَابَةِ فَلَا نُطِيلُ بِهَا المَقَام.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ المُحَقِّقِينَ مِنَ العُلَمَاءِ:

وَبِنَاءً عَلَى أَنَّ العِلَّةَ مَنْصُوصَةٌ فِي الخَبَرِ فَقَدْ تَوَاتَرَ قَوْلُ العُلَمَاءِ فِي

(١) إِرْشَاد الفُحُولِ لِلشَّوْكَانِيِّ (٢/ ١١٨-١٢٠).

(٢) البَحْر المُحِيط لِلزَّرْكَشِيِّ (٤/ ١٦٧).

ذَلِكَ، وهَذِهِ جُمْلَةٌ طَيِّبَةٌ مِنْ ذَلِكَ تَتَضَمَّنُ تَصْرِيحَ العُلَمَاءِ بِالعِلَّةِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى مُرَتَّبَةً أَقْوَالَهُمْ حَسَبَ وَفِيَّاتِهِمْ:

أَوَّلاً: القَاضِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ العَرَبِيِّ المَالِكِيُّ (ت: ٥٤٣هـ):

هَذَانِ نَقْلَانِ عَنِ القَاضِي يَدُلَّانِ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي هَذَا الحَدِيثِ وعِلَّتِهِ:

النَّقْلُ الأَوَّلُ: قَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبِيِّ المَالِكِيُّ فِي أَحْكَامِ القُرْآنِ: «الثَّانِي: **أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُمْ لِمَصْلَحَةٍ وَتَأَلُّفِ الْقُلُوبِ عَلَيْهِ لِئَلَّا تَنْفِرَ عَنْهُ، وَقَدْ أَشَارَ هُوَ ﷺ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى**، فَقَالَ: «أَخَافُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ محمدًا ﷺ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

وَقَالَ -أَيْضًا- فِيهِ: وَالصَّحِيحُ: **أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَعْرَضَ عَنْهُمْ تَأَلُّفًا وَمَخَافَةً مِنْ سُوءِ الْمَقَالَةِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّنْفِيرِ، كَمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ**»اهـ[1]

النَّقْلُ الثَّانِي: وقَالَ -أَيْضًا- فِي عَارِضَةِ الأَحْوَذِيِّ: «قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذِكْرِ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ مِنْ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ: «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**» إِخْبَارٌ عَنْ وَجْهِ المَصْلَحَةِ فِي الإِمْسَاكِ عَنْ قَتْلِهِمْ لِمَا يُرْجَى مِنْ تَأْلِيفِ الكَلِمَةِ بِالعَفْوِ عَنْهُ، والاسْتِدْرَاكِ لِمَا فَاتَهُمْ فِي المُسْتَقْبَلِ مِنْ أَمْرِهِمْ، وتَوَقِّيًا لِسُوءِ الأُحْدُوثَةِ المُنَفِّرَةِ عَنِ القَبُولِ لِلنَّبِيِّ

(١) أَحْكَام القُرْآنِ (١/ ٢١-٢٢).

ﷺ والإِقْبَالِ عَلَيْهِ» اهـ[1].

فَهَذَانِ نَقْلَانِ ظَاهِرَانِ فِي مَذْهَبِ القَاضِي فِي هَذَا الحَدِيثِ وعِلَّتِهِ، وأَنَّهَا مَنْصُوصَةٌ بِإِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا سَلْمَانَ يَرَى أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ ابْنِ العَرَبِيِّ هُوَ التَّعْلِيلُ بِالعَفْوِ كَمَا سَيَأْتِي.

ثانيًا: القَاضِي عِيَاضُ بْنُ مُوسَى اليَحْصَبِيُّ المَالِكِيُّ (ت: ٥٧٥هـ):

نَقْتَصِرُ عَلَى نُقُولٍ أَرْبَعَةٍ عَنْ هَذَا الإِمَامِ تَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ.

النَّقْلُ الأَوَّلُ: ذَكَرَ القَاضِي عِيَاضٌ فِي إِكْمَالِ المُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ قَوْلَ مَنْ تَأَوَّلَ الحَدِيثَ بِقَوْلِهِ: «لَعَلَّهُ ﷺ لَمْ يُعَاقِبِ القَائِلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وإِنَّمَا نَقَلَهُ وَاحِدٌ، وشَهَادَةُ الوَاحِدِ لَا يُرَاقُ بِهَا الدَّمُ، فَقَالَ القَاضِي رَدًّا عَلَيْهِ: مِمَّا يَدْفَعُ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ، واتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ وأَنَّهُ خَاطَبَهُ خِطَابَ المُوَاجَهَةِ بِمَحْضَرِ المَلَأِ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عُمَرُ وخَالِدٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِهِ، فَقَالَ: «مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، فَهَذِهِ هِيَ العِلَّةُ، وسَلَكَ مَعَهُ مَسْلَكَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ آذَوْهُ وسَمِعَ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ مَا كَرِهَهُ، ولَكِنَّهُ صَبَرَ اسْتِبْقَاءً وتَأْلِيفًا لِغَيْرِهِمْ؛ ولِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وقَدْ رَأَى النَّاسُ هَذَا الصِّنْفَ فِي جَمَاعَتِهِمْ وعَدُّوهُ

(١) عَارِضَة الأَحْوَذِيِّ (١٢/ ٢٠١).

مِنْ جُمْلَتِهِمْ. اهـ[1].

النَقْلُ الثاني: وقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ -أَيْضًا- فِي إِكْمَالِ المُعْلِمِ: قَوْلُهُ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»: فِيهِ تَرْكُ تَغْيِيرِ بَعْضِ الأُمُورِ الَّتِي يَجِبُ تَغْيِيرُهَا مَخَافَةَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا، وَقَدْ مَضَى مِنْ ذَلِكَ أَوَّلُ الكِتَابِ، وكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَأْلِفُ عَلَى الإِسْلَامِ النَّافِرِينَ عَنْهُ، فَكَانَ يَعْفُو عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ أَوَّلَ الإِسْلَامِ لِذَلِكَ لِئَلَّا يَزْدَادُوا نِفَارًا، وكَانَتِ العَرَبُ مِنْ حَمِيَّةِ الأَنَفِ وإِبَاءِ الضَّيْمِ حَيْثُ كَانُوا... ولِهَذَا لَمْ يَقْتُلِ المُنَافِقِينَ، وَكَلَ أَمْرَهُمْ إِلَى ظَوَاهِرِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ بِبَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْهُمْ... ولَمَّا كَانُوا مَعْدُودِينَ فِي الظَّاهِرِ فِي جُمْلَةِ أَنْصَارِهِ وأَصْحَابِهِ ومَنِ اتَّبَعَهُ وقَاتَلُوا مَعَهُ غَيْرَهُمْ حَمِيَّةً أَوْ طَلَبَ دُنْيَا أَوْ عَصَبِيَّةً لِمَنْ مَعَهُمْ مِنْ عَشَائِرِهِمْ، وعَلِمَتْ بِذَلِكَ العَرَبُ، فَلَوْ قَتَلَهُمْ لَارْتَابَ بِذَلِكَ مَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ ونَفَّرَهُ ذَلِكَ عَنْهُ» اهـ[2].

ثُمَّ ذَكَرَ الخِلَافَ فِي بَقَاءِ ذَلِكَ أَوْ نَسْخِهِ، فَلْيَنْظُرْ فِيهِ مَنْ شَاءَ.

النَقْلُ الثالث: وقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَا: «وتَرْكُهُ قَتْلَ

---

(١) إِكْمَال المُعْلِم بِفَوَائِدِ مُسْلِم (٣/ ٥٣٢-٥٣٣).

(٢) المَصْدَر السَّابِق (٨/ ٥٣).

المُنَافِقِينَ وهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَمْرِهِمْ مُؤَالَفَةً لِغَيْرِهِمْ ورِعَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَرَابَتِهِمْ، وكَرَاهَةً لِأَنْ يَقُولَ النَّاسُ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ، وتَرْكُهُ بِنَاءَ الكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ مُرَاعَاةً لِقُلُوبِ قُرَيْشٍ وتَعْظِيمِهِمْ لِتَغْيِيرِهَا، وحَذَرًا مِنْ نِفَارِ قُلُوبِهِمْ لِذَلِكَ، وتَحْرِيكِ مُتَقَدِّمِ عَدَاوَتِهِمْ لِلدِّينِ وأَهْلِهِ، فَقَالَ لِعَائِشَةَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: (لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَأَتْمَمْتُ البَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ)» اهـ[1].

النَّقْلُ الرَّابِعُ: وقَالَ فِيهِ -أَيْضًا-: «فَصْلٌ: فَإِنْ قُلْتَ: فَلِمَ لَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ ﷺ اليَهُودِيَّ الَّذِي قَالَ لَهُ: السَّامُ عَلَيْكُم، وهَذَا دُعَاءٌ عَلَيْهِ؟ ولَا قَتَلَ الآخَرَ الَّذِي قَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ، وقَدْ تَأَذَّى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ؟ وقَالَ: قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ، ولَا قَتَلَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُؤْذُونَهُ فِي أَكْثَرِ الأَحْيَانِ؟ فَاعْلَمْ -وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ-: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ الإِسْلَامِ يَسْتَأْلِفُ عَلَيْهِ النَّاسَ، ويُمِيلُ قُلُوبَهُمْ إِلَيْهِ، ويُحَبِّبُ إِلَيْهِمُ الإِيمَانَ ويُزَيِّنُهُ فِي قُلُوبِهِمْ، ويُدَارِئُهُمْ، ويَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُنَفِّرِينَ» ويَقُولُ: «يَسِّرُوا ولَا تُعَسِّرُوا، وسَكِّنُوا ولَا

(١) الشِّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ المُصْطَفَى (٢/ ٢٠٠).

تُنَفِّرُوا» ويَقُولُ: «لَا يَتَحَدثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، وكَانَ ﷺ يُدَارِي الكُفَّارَ والمُنَافِقِينَ، ويُجْمِلُ صُحْبَتَهُمْ ويُغْضِي عَنْهُمْ، ويَحْتَمِلُ مِنْ أَذَاهُمْ، ويَصْبِرُ عَلَى جَفَائِهِمْ مَا لَا يَجُوزُ لَنَا اليَوْمَ الصَّبْرُ لَهُمْ عَلَيْهِ، وكَانَ يَرفُقُهُمْ بِالعَطَاءِ والإِحْسَانِ، وَبِذَلِكَ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ١٣] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤]، وذَلِكَ لِحَاجَةِ النَّاسِ لِلتَّأَلُّفِ أَوَّلَ الإِسْلَامِ، وجَمْعِ الكَلِمَةِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَقَرَّ وأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ قَتَلَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ واشْتَهَرَ أَمْرُهُ كَفِعْلِهِ بابْنِ خَطَلٍ ومَنْ عَهِدَ بِقَتْلِهِ يَوْمَ الفَتْحِ، ومَنْ أَمْكَنَهُ قَتْلُهُ غِيلَةً مِنْ يَهُودٍ وغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُنَظِّمْهُ قَبْلَ سَلْكِ صُحْبَتِهِ والانْخِرَاطِ فِي جُمْلَةِ مُظْهِرِي الإِيمَانِ بِهِ مِمَّنْ كَانَ يُؤْذِيهِ كَابْنِ الأَشْرَفِ وأَبِي رَافِعٍ والنَّضْرِ وعُقْبَةَ، وكَذَلِكَ نَدَرَ دَمَ جَمَاعَةٍ سِوَاهُمْ كَكَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ وابْنِ زِبَعْرٍ وغَيْرِهِمَا مِمَّنْ آذَاهُ حَتَّى أَلْقَوْا بِأَيْدِيهِمْ ولَقُوهُ مُسْلِمِينَ، وبَوَاطِنُ المُنَافِقِينَ مُسْتَتِرَةٌ وحُكْمُهُ ﷺ عَلَى الظَّاهِرِ، وأَكْثَرُ تِلْكَ الكَلِمَاتِ إِنَّمَا كَانَ يَقُولُهَا القَائِلُ مِنْهُمْ خِفْيَةً ومَعَ

أَمْثَالِهِ ويَحْلِفُونَ عَلَيْهَا إِذَا نُمِيتْ ويُنْكِرُونَهَا ويَحْلِفُونَ بِالله مَا قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ، وكَانَ مَعَ هَذَا يَطْمَعُ فِي فَيْأَتِهِمْ ورُجُوعِهِمْ إِلَى الإِسْلَامِ وتَوْبَتِهِمْ، فَيَصْبِرُ ﷺ عَلَى هَنَّاتِهِمْ وجَفْوَتِهِمْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، حَتَّى فَاءَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بَاطِنًا كَمَا فَاءَ ظَاهِرًا وأَخْلَصَ سِرًّا كَمَا أَظْهَرَ جَهْرًا، ونَفَعَ الله بِعَدُدٍ بِكَثِيرٍ مِنْهُمْ، وقَامَ مِنْهُمْ لِلدِّينِ وُزَرَاءُ وأَعْوَانٌ وحُمَاةٌ وأَنْصَارٌ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ، وبِهَذَا أَجَابَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا رَحِمَهُمُ الله عَنْ هَذَا السُّؤَالِ، قَالَ: ولَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ ﷺ مِنْ أَقْوَالِهِمْ مَا رُفِعَ، وإِنَّمَا نَقَلَهُ الوَاحِدُ ومَنْ لَمْ يَصِلْ رُتْبَةَ الشَّهَادَةِ فِي هَذَا البَابِ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوِ امْرَأَةٍ، والدِّمَاءُ لَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ، وعَلَى هَذَا يُحْمَلُ أَمْرُ اليَهُودِيِّ فِي السَّلَامِ، وأَنَّهُمْ لَوَّوْا بِهِ أَلْسِنَتَهُمْ ولَمْ يُبَيِّنُوهُ، أَلَا تَرَى كَيْفَ نبهت عليه عائشة، ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمه، ولِهَذَا نَبَّهَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ عَلَى فِعْلِهِمْ، وقِلَّةِ صِدْقِهِمْ فِي فِعْلِهِمْ، وقِلَّةِ صِدْقِهِمْ فِي سَلَامِهِمْ، وخِيَانَتِهِمْ فِي ذَلِكَ، لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وطَعْنًا فِي الدِّينِ، فَقَالَ: «**إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: عَلَيْكُمْ**»، وكَذَلِكَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا البَغْدَادِيِّينَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْتُلِ المُنَافِقِينَ بِعِلْمِهِ فِيهِمْ، ولَمْ يَأْتِ أَنَّهُ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى نِفَاقِهِمْ؛ فَلِذَلِكَ

تَرَكَهُمْ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الأَمْرَ كَانَ سِرًّا وباطنًا وظَاهِرُهُمُ الإِسْلَامُ والإِيمَانُ، وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالعَهْدِ والجِوَارِ والنَّاسُ قَرِيبٌ عَهْدِهِمْ بِالإِسْلَامِ، لَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْدُ الخَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ، وقَدْ شَاعَ عَنِ المَذْكُورِينَ فِي العَرَبِ كَوْنُ مَنْ يُتَّهَمُ بِالنِّفَاقِ مِنْ جُمْلَةِ المُؤْمِنِينَ وصَحَابَةِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وأَنْصَارِ الدِّينِ بِحُكْمِ ظَاهِرِهِمْ، **فَلَوْ قَتَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِنِفَاقِهِمْ ومَا يَبْدُرُ مِنْهُمْ وعِلْمِهِ بِمَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ لَوَجَدَ المُنَفِّرُ مَا يَقُولُ، ولَارْتَابَ الشَارِدُ وأَرْجَفَ المُعَانِدُ، وَارْتَاعَ مِنْ صُحْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ والدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ غَيْرُ وَاحِدٍ، ولَزَعَمَ الزَّاعِمُ وظَنَّ العَدُوُّ الظَّالِمُ أَنَّ القَتْلَ إِنَّمَا كَانَ لِلْعَدَاوَةِ وطَلَبِ أَخْذِ التِّرَةِ، وقَدْ رَأَيْتُ مَعْنَى مَا حَرَّرْتُهُ مَنْسُوبًا إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ** رَحِمَهُ ٱللَّهُ، **ولِهَذَا قَالَ ﷺ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» وقَالَ: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْ قَتْلِهِمْ»**، وهَذَا بِخِلَافِ إِجْرَاءِ الأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ حُدُودِ الزِّنَا والقَتْلِ وشِبْهِهِ لِظُهُورِهَا واسْتِوَاءِ النَّاسِ فِي عِلْمِهَا،... إلخ كَلَامِهِ.[1].

فَهَذِهِ نُقُولٌ أَرْبَعَةٌ عَنِ القَاضِي عِيَاضٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تُبَيِّنُ مَذْهَبَهُ فِي الحَدِيثِ وعِلَّتِهِ، ويَنُصُّ فِيهَا عَلَى أَنَّ العِلَّةَ هِيَ التَّأْلِيفُ، وأَنَّهَا

(١) المَصْدَر السَّابِق (٢/ ٢٢٥-٢٣٠).

مَنْصُوصَةٌ فِي الحَدِيثِ كَغَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ، غَيْرَ أَنَّ الكَاتِبَ أَبَا سَلْمَانَ يَأْبَى ذَلِكَ ويَرَى لِقَوْلِهِ بَاطِنًا يَلْتَمِسُ خِلَافَ الظَّاهِرِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي.

ثالثا: الإمَامُ أَبُو الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: ٥٩٧هـ)

قَالَ أَبُو الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ مُشْكَلِ الصَّحِيحَيْنِ: وقَوْلُهُ: «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**» سِيَاسَةٌ عَظِيمَةٌ وحَزْمٌ وَافِرٌ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ الظَّاهِرَ، والظَّاهِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ كَانَ مِنَ المُسْلِمِينَ ومِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ ﷺ، فَلَوْ عُوقِبَ مَنْ يُبْطِنُ خِلَافَ مَا يُظْهِرُ لَمْ يَعْلَمِ النَّاسُ ذَلِكَ البَاطِنَ **فَيَنْفُرُونَ عَمَّنْ يَفْعَلُ هَذَا بِأَصْحَابِهِ**» اهـ[1].

رَابِعًا: الإمَامُ أَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ (ت: ٦٥٦ هـ):

نُورِدُ هُنَا نُقُولًا ثَلَاثَةً عَنْ أَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ تَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الحَدِيثِ وعِلَّتِهِ:

النَّقْلُ الأَوَّلُ: قَالَ أَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ فِي المُفْهِمِ: «قَوْلُ القَائِلِ فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ (هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ أَوْ مَا عَدَلَ فِيهَا) قَوْلُ جَاهِلٍ بِحَالِ النَّبِيِّ ﷺ غَلِيظِ الطَّبْعِ حَرِيصٍ شَرِهٍ مُنَافِقٍ، وكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقْتَلَ؛ لِأَنَّهُ آذَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وقَدْ قَالَ

(١) كَشْف مُشْكِلِ الصَّحِيحَيْنِ (١/ ٧٠١)

تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٦١] والعَذَابُ فِي الدُّنْيَا هُوَ القَتْلُ، لَكِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمَعْنَى الَّذِي قَالَهُ وهُوَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» ولِهَذِهِ العِلَّةِ امْتَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ قَتْلِ المُنَافِقِينَ مَعَ عِلْمِهِ بِأَعْيَانِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ وبِنِفَاقِهِمْ، ولَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِإِبْدَاءِ عِلَّةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ وغَيْرَهُ نَصٌّ فِي تِلْكَ العِلَّةِ، وقَدْ أُمِنَتْ تِلْكَ العِلَّةُ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَا نِفَاقَ بَعْدَهُ وإِنَّمَا هُوَ الزَّنْدَقَةُ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فَمَنْ آذَى رَسُولَ الله ﷺ أَوْ سَبَّهُ قُتِلَ ولَا يُسْتَتَابُ، وهَذَا هُوَ الحَقُّ والصَّوَابُ...» اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

قَدْ صَرَّحَ أَبُو العَبَّاسِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بِأَنَّ العِلَّةَ مَنْصُوصَةٌ فِي الخَبَرِ، وأَنَّ مَنْ قَالَ بِعِلَّةٍ أُخْرَى فَكَلَامُهُ مَرْدُودٌ، فَيَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ مَا أَبْدَاهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فَتَأَمَّلْ جَيِّدًا.

النَّقْلُ الثَّانِي: وقَالَ -أَيْضًا- فِيهِ (٣/ ٩٠): «وقَوْلُهُ: (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي) مَرْدُودٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ قَتْلِهِ لِئَلَّا يُتَحَدَّثُ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ المُصَلِّينَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُنَفِّرًا، وإِلَّا فَقَدْ

(١) المُفْهِم (٣/ ٨٤-٨٥)

صَدَرَ عَنْهُ مَا يُوجِبُ قَتْلَهُ لَوْلَا المَانِع» اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَى هَذَا النَّقْلِ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ، وأَنَّ رِوَايَةَ «أَصْحَابَهُ» ورِوَايَةَ «لَعَلَّهُ يُصَلِّي» بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي التَّعْلِيلِ، وسَيَأْتِي هَذَا المَعْنَى عَنْ غَيْرِهِ -أَيْضًا.

النَّقْلُ الثالِثُ: وقَالَ -أَيْضًا- «فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ لِعُمَرَ حِينَ قَالَ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ عُلِمَ نِفَاقُهُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا مُسْتَحِقِّينَ لِلْقَتْلِ، لَكِنِ امْتَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَكُونَ قَتْلُهُمْ مُنَفِّرًا لِغَيْرِهِمْ عَنِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ العَرَبَ كَانُوا أَهْلَ أَنَفَةٍ وكِبْرٍ بِحَيْثُ لَوْ قَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ هَؤُلَاءِ المُنَافِقِينَ لَنَفَرَ مَنْ بَعُدَ عَنْهُمْ، فَيَمْتَنِعُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الدِّينِ، وقَالُوا: هُوَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، ولِغَضَبِ مَنْ قَرُبَ مِنْ هَؤُلَاءِ المُنَافِقِينَ، فَتَهِيجُ الحُرُوبُ وتَكْثُرُ الفِتَنُ ويُمْتَنَعُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الدِّينِ، وَهُوَ نَقِيضُ المَقْصُودِ...» اهـ المُرَادُ مِنْ كَلَامِهِ[2].

خَامِسًا: الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ القُرْطُبِيُّ المُفَسِّرُ (ت: ٦٧١ هـ):

---

(١) المَصْدَر السَّابِق (٣/ ٩٠).

(٢) المَصْدَر السَّابِق (٦/ ٤٥٦-٤٥٧).

وقَالَ أَبُو عَبْدِ الله القُرْطُبِيُّ المُفَسِّرُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ:

القَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْهُمْ مَصْلَحَةً لِتَأْلِيفِ القُلُوبِ عَلَيْهِ لِئَلَّا تَنْفِرَ عَنْهُ، وقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا المَعْنَى بِقَوْلِهِ لِعُمَرَ: «مَعَاذَ الله أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ اهـ.

سَادِسًا: الإِمَامُ مُحْيِي الدِّينِ النَوَوِيُّ (ت: ٦٧٦ هـ):

وَقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: «قَوْلُهُ ﷺ: (دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ) فِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ ﷺ مِنَ الحِلْمِ، وفِيهِ تَرْكُ بَعْضِ الأُمُورِ المُخْتَارَةِ والصَّبْرُ عَلَى بَعْضِ المَفَاسِدِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ مِنْهُ، وكَانَ ﷺ يَتَأَلَّفُ النَّاسَ ويَصْبِرُ عَلَى جَفَاءِ الأَعْرَابِ والمُنَافِقِينَ وغَيْرِهِمْ لِتَقْوَى شَوْكَةُ المُسْلِمِينَ، وتَتِمُّ دَعْوَةُ الإِسْلَامِ، ويَتَمَكَّنُ الإِيمَانُ مِنْ قُلُوبِ المُؤَلَّفَةِ، ويَرغَبُ غَيْرُهُمْ فِي الإِسْلَامِ، وكَانَ يُعْطِيهِمُ الأَمْوَالَ الجَزِيلَةَ لِذَلِكَ، ولَمْ يَقْتُلِ المُنَافِقِينَ لِهَذَا المَعْنَى ولِإِظْهَارِهِمُ الإِسْلَامَ، وقَدْ أُمِرَ بِالحُكْمِ بِالظَّاهِرِ والله يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ، ولِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعْدُودِينَ فِي أَصْحَابِهِ ﷺ، ويُجَاهِدُونَ مَعَهُ إِمَّا حَمِيَّةً وإِمَّا لِطَلَبِ دُنْيَا أَوْعَصَبِيَّةٍ لِمَنْ مَعَهُ مِنْ عَشَائِرِهِمْ» اهـ.

ثُمَّ نَقَلَ عَنِ القَاضِي عِيَاضٍ اخْتِلَافَ العُلَمَاءِ فِي بَقَاءِ الإِغْضَاءِ عَنْهُمْ –

وقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا- فَقَال: قَالَ القَاضِي: «واخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ بَقِيَ حُكْمُ الإِغْضَاءِ عَنْهُمْ وتَرْكُ قِتَالِهِمْ أَوْ نُسِخَ ذَلِكَ عِنْدَ ظُهُورِ الإِسْلَامِ ونُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ [التوبة: ٧٣] وَأَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِمَا قَبْلَهَا، وقِيلَ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ العَفْوُ عَنْهُمْ مَا لَمْ يُظْهِرُوا نِفَاقَهُمْ فَإِذَا أَظْهَرُوهُ قُتِلُوا» اهـ[1].

وَقَالَ -أَيْضًا- فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ نَقْلًا عَنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا: **وَإِنَّمَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ يَتَأَلَّفُ النَّاسَ، ويَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ويَصْبِرُ عَلَى أَذَى المُنَافِقِينَ، ومَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ويَقُولُ: «يَسِّرُوا ولَا تُعَسِّرُوا وبَشِّرُوا ولَا تُنَفِّرُوا» وَيَقُولُ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»** وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ١٣][2].

سَابِعًا: شَمْسُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ الحَنْبَلِيُّ (ت: ٧٧٢ هـ):

وقَالَ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّرْكَشِيُّ الحَنْبَلِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الخرقي: وامْتَنَعَ النَّبِيُّ مِنْ قَتْلِ المُنَافِقِينَ حَذَرًا مِنْ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ

(١) شَرْح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ (١٦/ ١٣٨-١٣٩).
(٢) المَصْدَر السَّابِق (١٥/ ١٠٨).

مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ[1].

ثامنًا: الإمامُ أبو إسحاق الشَّاطِبيُّ (ت: ٧٩٠ هـ):

وَقَالَ الشَّاطِبِيُّ فِي المُوَافقَاتِ: «والخَامِسُ: أَنَّ الخَوَارِقَ فِي الغَالِبِ إِذَا جَرَتْ أَحْكَامُهَا مُعَارِضَةً لِلضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَا تَنْتَهِضُ أَنْ تَثْبُتَ ولَوْ كَضَرَائِرِ الشِّعْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِعْمَالٌ لِمُخَالَفَةِ المَشْرُوعَاتِ، ونَقْضٌ لِمَصَالِحِهَا المَوْضُوعَاتِ، **أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ كَانَ عَالِمًا بِالمُنَافِقِينَ وأَعْيَانِهِمْ، وكَانَ يَعْلَمُ مِنْهُمْ فَسَادًا فِي أَهْلِ الإِسْلَامِ، وَلَكِنْ كَانَ يَمْتَنِعُ مِنْ قَتْلِهِمْ لِمُعَارِضٍ هُوَ أَرْجَحُ فِي الاعْتِبَارِ، فَقَالَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»** اهـ[2].

وَقَالَ الشَّاطِبِيُّ -أَيْضًا- فِيهِ: «وَمِنْهَا: التَّرْكُ لِلْمَطْلُوبِ خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ ذَلِكَ المَطْلُوبِ؛ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ: «**لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ؛ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجُدُرَ فِي الْبَيْتِ وأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ**»، وفِي رِوَايَةٍ: «**لَأَسَّسْتُ البَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ**»، ومَنَعَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ النِّفَاقِ، وقَالَ: «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**» وكُلُّ هَذِهِ

(١) شَرْح مُخْتَصَر الخرقي (٢/ ٤١).
(٢) المُوَافقَات (٢/ ٥٠٥).

الوُجُوهِ قَدْ تَرْجِعُ إِلَى الأَصْلِ المُتَقَدِّمِ [١].

تاسعًا: الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ (ت: ٨٥٢ هـ):

وَقَالَ الحَافِظُ **ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ** فِي الفَتْحِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ وصَلَّى عَلَيْه إِجْرَاءً لَهُ عَلَى ظَاهِرِ حُكْمِ الإِسْلَامِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ...، ولِمَا فِيهِ مِنْ إِكْرَامِ وَلَدِهِ الَّذِي تَحَقَّقَتْ صَلَاحِيَتُهُ، ومَصْلَحَةِ الاسْتِئْلَافِ لِقَوْمِهِ، ودَفْعِ المَفْسَدَةِ، وكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ يَصْبِرُ عَلَى أَذَى المُشْرِكِينَ ويَعْفُو ويَصْفَحُ ثُمَّ أَمَرَ بِقِتَالِ المُشْرِكِينَ، فَاسْتَمَرَّ صَفْحُهُ وعَفْوُهُ عَمَّنْ يُظْهِرُ الإِسْلَامَ ولَوْ كَانَ بَاطِنُهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ **لِمَصْلَحَةِ الاسْتِئْلَافِ وعَدَمِ التَّنْفِيرِ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»** فَلَمَّا حَصَلَ الفَتْحُ ودَخَلَ المُشْرِكُونَ فِي الإِسْلَامِ وقَلَّ أَهْلُ الكُفْرِ وذَلُّوا أَمَرَ بِمُجَاهَرَةِ المُنَافِقِينَ وحَمْلِهِمْ عَلَى حُكْمِ مُرِّ الحَقِّ، وَلَا سِيَّمَا وقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ النَّهْيِ الصَّرِيحِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أُمِرَ فِيهِ بِمُجَاهَرَتِهِمْ، وبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ الإِشْكَالُ عَمَّا وَقَعَ فِي هَذِهِ القِصَّةِ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى اهـ. [٢]

---

(١) المَصْدَر السَّابِق (٤/ ٤٢٨ فِي أَنْوَاعِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة).

(٢) فَتْح البَارِي (٨/ ٣٣٦ فِي شَرْحِ حَدِيثِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولٍ).

ونَقَلَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي أَحْكَامِ الجَنَائِزِ (ص ٩٤) وأَقَرَّهُ.

وَقَالَ -أَيْضًا-: «وَإِنَّمَا لَمْ يُعَاقِبِ النَّبِيُّ ﷺ صَاحِبَ القِصَّةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ تَأْلِيفِ النَّاسِ كَمَا قَالَ فِي حَقِّ كَثِيرٍ مِنَ المُنَافِقِينَ: لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» اهـ[1].

عَاشِرًا: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بَحْرَقٍ الحَضْرَمِيُّ الشَّافِعِيُّ (ت: ٩٢٠ هـ):

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بَحْرَقٌ الحَضْرَمِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي سِيرَةِ النَّبِيِّ المُخْتَارِ: «قَالَ العُلَمَاءُ: وكَانَ تَقْرِيرُهُ ﷺ لَهُ مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ المَصْلَحَةِ العَامَّةِ، وَهِيَ تَأْلِيفُ القُلُوبِ وخَشْيَةُ التَّنْفِيرِ عَنِ الإِسْلَامِ المُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، مَعَ مَا سَبَقَ مِنْ غَضَبِ قَوْمِهِ لَهُ، وأَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، هَذَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِسَعْدٍ بَعْدَ شُهُودِ (العَقَبَةِ وبَدْرٍ) إِلَّا قَوْلُهُ يَوْمَ (بَدْرٍ): (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى (بَرْكِ الغِمَادِ) لَفَعَلْنَا، أَوْ نُخِيضُهَا البَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا مَعَكَ)، فَتَرَجَّحَتْ هَذِهِ المَصْلَحَةُ العَامَّةُ عَلَى المَفْسَدَةِ الخَاصَّةِ بِهِ ﷺ، لِأَنَّ الأَذَى رَاجِعٌ إِلَيْهِ وإِلَى أَهْلِهِ، فَاحْتَمَلَهُ لِمَصْلَحَةِ المُسْلِمِينَ العَامَّةِ، كَمَا عَفَا عَنْ غَوْرَثِ بْنِ الحَارِثِ الَّذِي اخْتَرَطَ عَلَيْهِ السَّيْفَ، وعَنِ اليَهُودِيَّةِ الَّتِي أَطْعَمَتْهُ

(١) المَصْدَر السَّابِق (٥/ ٤٠ فِي شَرْحِ حَدِيثِ شِرَاجِ الحَرَّةِ).

السُّمَّ، وغَيْر ذَلِكَ، والله أَعْلَمُ.[1]

حَادِي عَشَرَ: أَبُو الحَسَنِ الشَّاذِلِيُّ المَالِكِيُّ (ت: ٩٣٩ هـ):

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ المُنُوفِيُّ أَبُو الحَسَنِ الشَّاذِلِيُّ المَالِكِيُّ فِي كِفَايَةِ الطَّالِبِ: «وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ ﷺ المُنَافِقِينَ خَشْيَةَ أَنْ يُقَالَ: مُحَمَّدٌ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ فَيَنْفُرُ النَّاسُ عَنِ الإِسْلَامِ». اهـ[2].

ثَانِي عَشَرَ: الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: ١٢٥٠هـ):

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ فِي أَدَبِ الطَّلَبِ: «وَإِذَا عَرَفْتَ مَا يَنْبَغِي لِكُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ تِلْكَ الطَّبَقَاتِ مِنَ المَعَارِفِ العِلْمِيَّةِ، فَلْنُكْمِلْ لَكَ الفَائِدَةَ بِذِكْرِ مَبَاحِثَ يَنْتَفِعُ بِهَا طَالِبُ الحَقِّ ومُرِيدُ الإِنْصَافِ، انْتِفَاعًا عَامًّا، ويَرْتَقِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الجُزْئِيَّاتِ.

فَمِنْهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ المُطَهَّرَةَ السَّمْحَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ وَدَفْعِ المَفَاسِدِ، ومَنْ تَتَبَّعَ الوَقَائِعَ الكَائِنَةَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ والقِصَصَ المَحْكِيَّةَ فِي كُتُبِ اللهِ المُنَزَّلَةِ عَلِمَ ذَلِكَ عِلْمًا لَا يَشُوبُهُ شَكٌّ، ولَا تُخَالِطُهُ شُبْهَةٌ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ نَبِيِّنَا ﷺ وُقُوعًا لَا يُنْكِرُهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى عِلْمٍ بِالشَّرِيعَةِ المُطَهَّرَةِ، فَإِنَّهُ ﷺ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ نِفَاقُ

---

(١) سِيرَة النَّبِيِّ المُخْتَار (ص ٣٠٧).

(٢) كِفَايَة الطَّالِبِ (٢/ ٤٠٩).

بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ واسْتِحْقَاقُهُ لِلْقَتْلِ بِحُكْمِ الشَّرِيعَةِ قَالَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» فَتَرَكَ قَتْلَهُ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ هِيَ أَتَمُّ نَفْعًا لِلْإِسْلَامِ، وأَكْثَرُ عَائِدَةً عَلَى أَهْلِهِ، ودَفْعِ مَفْسَدَةٍ هِيَ أَعْظَمُ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الكَائِنَةِ بِتَرْكِ قَتْلِهِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِمِثْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وشَاعَ بَيْنَهُمْ شُيُوعًا لَا يَتَبَيَّنُ عِنْدَهُ السَّبَبُ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الدِّينِ، لِأَنَّهُ يَصُدُّ أَسْمَاعَهُمْ ذَلِكَ الحَدِيثُ، فَيَظُنُّونَ عِنْدَهُ أَنَّ مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنَ السَّلَامَةِ مِنَ القَتْلِ بِالدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَيَهْرَبُونَ مِنْهُ هَرَبًا شَدِيدًا، ويَبْعُدُونَ عَنْهُ بُعْدًا عَظِيمًا». اهـ [1].

ثالثَ عَشَرَ: الإِمَامُ الْمُفَسِّرُ مُحَمَّدٌ الأَمِينُ الشِّنقِيطِيُّ (ت: ١٣٩٣هـ):

وَقَالَ مُحَمَّدٌ الأَمِينُ الشِّنْقِيطِيُّ فِي أَضْوَاءِ البَيَانِ (سُورَة طَهَ): «وَقَدْ تَرَكَ الْمُنَافِقِينَ لِئَلَّا يَقُولَ النَّاسُ: مُحَمَّدٌ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ تَنْفِيرٌ عَنْ دِينِ الإِسْلَامِ مَعَ اتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى قَتْلِ الزِّنْدِيقِ وهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُنَافِقِ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ». اهـ [2].

---

(١) أَدَب الطَّلَب (١٨٦).

(٢) أَضْوَاء البَيَانِ فِي إِيضاحِ القُرآنِ بِالقُرْآنِ (٤/ ٦٢).

رَابِعَ عَشَرَ: هَيْئَةُ كِبَارِ العُلَمَاءِ بِالسُّعُودِيَّةِ:

وجَاءَ فِي أَبْحَاثِ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ فِي الدَّلِيلِ عَلَى قَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ -أَخْذًا مِنِ ابْنِ القَيِّمِ فِي الإِعْلَامِ- وتَقْرِيرًا لَهُ مَا نَصُّهُ:

الثَّالِثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكُفُّ عَنْ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ مَعَ كَوْنِهِ مَصْلَحَةً، لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى قَوْلِ النَّاسِ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا القَوْلَ يُوجِبُ النُّفُورَ عَنِ الإِسْلَامِ مِمَّنْ دَخَلَ فِيهِ، ومِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، وَهَذَا النُّفُورُ حَرَامٌ.

الوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكُفُّ عَنْ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ - مَعَ كَوْنِهِ مَصْلَحَةً - لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى تَنْفِيرِ النَّاسِ عَنْهُ، وقَوْلِهِمْ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، فَإِنَّ هَذَا القَوْلَ يُوجِبُ النُّفُورَ عَنِ الإِسْلَامِ مِمَّنْ دَخَلَ فِيهِ ومَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، ومَفْسَدَةُ التَّنْفِيرِ أَكْبَرُ مِنْ مَفْسَدَةِ تَرْكِ قَتْلِهِمْ، ومَصْلَحَةُ التَّأْلِيفِ أَعْظَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ القَتْلِ». اهـ[1].

خَامِسَ عَشَرَ: الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ البَيْتِيُّ:

وقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنٍ البَيْتِيُّ فِي «أَهَمِّيَّةِ الحِسْبَةِ فِي

(١) أَبْحَاث هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ (٦/ ١٣٦)

النِّظَامِ الإِسْلَامِيِّ فِي بَيَانِ دَرَجَاتِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، فِي الحَالَةِ الأُولَى مِنْ حَالَاتِهِ وَهِيَ: (أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ أَكْبَرُ): يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمُ حُصُولَ مُنْكَرٍ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وُجُوبُ الإِنْكَارِ، بَلْ لَا يَسُوغُ الإِنْكَارُ والحَالُ هَذِهِ لِمَا يَأْتِي:

١- إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ.

٢- أَنَّ الشَّرِيعَةَ البَاهِرَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الحِكَمِ ومَصَالِحِ العِبَادِ فِي المَعَاشِ والمَعَادِ، وهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وحِكْمَةٌ كُلُّهَا، وبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ العَدْلِ إِلَى الجَوْرِ، وعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وعَنِ المَصْلَحَةِ إِلَى المَفْسَدَةِ، وعَنِ الحِكْمَةِ إِلى العَبَثِ، فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ.

ومِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

إِقْرَارُ النَّبِيِّ ﷺ لِعَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ وأَمْثَالِهِ مِنْ أَئِمَّةِ النِّفَاقِ والفُجُورِ؛ لِأَنَّ إِزَالَةَ مُنْكَرِهِ بِعِقَابِهِ مُسْتَلْزِمَةٌ لِإِزَالَةِ مَعْرُوفٍ أَكْثَرَ وحُصُولِ مُنْكَرٍ أَعْظَمَ، لِمَا لَهُمْ مِنَ الأَعْوَانِ بِغَضَبِ قَوْمِهِمْ وحِمَايَتِهِمْ،

وبِنُفُورِ النَّاسِ عَنِ الإِسْلَامِ إِذَا سَمِعُوا أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ». اهـ[1].

سَادِسَ عَشَرَ: الدُّكْتُورُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّلَّابِيُّ:

وَقَالَ الدُّكْتُورُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّلَّابِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: «وَمِنْ مِثْلِ هَذِهِ المَوَاقِفِ والتَّوْجِيهَاتِ النَّبَوِيَّةِ اسْتَوْعَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِقْهَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، فَهَذَا الفِقْهُ يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ: «فَكَيْفَ يَا عُمَرُ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، إِنَّهَا الْمُحَافَظَةُ التَّامَّةُ عَلَى السُّمْعَةِ السِّيَاسِيَّةِ، ووَحْدَةِ الصَّفِّ الدَّاخِلِيِّ، والفَرْقُ كَبِيرٌ جِدًّا بَيْنَ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ عَنْ حُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، ويُؤَكِّدُونَ عَلَى ذَلِكَ بِلِسَانِ قَائِدِهِم الأَكْبَرِ أَبِي سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، وبَيْنَ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، ولَا شَكَّ أَنَّ وَرَاءَ ذَلِكَ مُحَاوَلَاتٌ ضَخْمَةٌ سَتَتِمُّ فِي مُحَاوَلَةِ الدُّخُولِ إِلَى الصَّفِّ الدَّاخِلِيِّ فِي المَدِينَةِ مِنَ العَدُوِّ بَيْنَمَا هُمْ يَائِسُونَ الآنَ مِنْ قُدْرَتِهِمْ عَلَى شَيْءٍ أَمَامَ ذَلِكَ الحُبِّ وتِلْكَ التَّضْحِيَاتِ» اهـ[2].

سَابِعَ عَشَرَ: الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ قريبِيّ:

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قريبِي فِي مَرْوِيَّاتِ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ: «إِنَّ مُعَالَجَةَ الرَّسُولِ ﷺ لِتِلْكَ السُّمُومِ الَّتِي نَفَثَهَا الْمُنَافِقُونَ فِي

(١) أَهَمِّيَّة الحِسْبَةِ فِي النِّظَامِ الإِسْلَامِيِّ: (ص ٤٦-٤٧).
(٢) أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بْن الخَطَّاب (ص ٥٦).

سَاحَةِ الجَيْشِ الإِسْلَامِيِّ، ابْتِغَاءَ تَمْزِيقِ وَحْدَتِهِ وتَفْرِيقِ كَلِمَتِهِ، لَتَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ مُحَاطٌ بِالعِنَايَةِ مِنَ اللهِ ﷻ وعَلَى أَنَّهُ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم ٣-٤].

لَقَدْ كَانَ مَا تَفَوَّهَ بِهِ ابْنُ أُبَيٍّ مِنَ الكَلَامِ البَذِيءِ مُسَوِّغًا كَافِيًا لِقَتْلِهِ، وإِرَاحَةِ النَّاسِ مِنْ شَرِّهِ، ولَكِنَّ الرَّسُولَ ﷺ لِبُعْدِ نَظَرِهِ وتَوْفِيقِ اللهِ لَهُ، رَأَى أَنَّ المَصْلَحَةَ تَقْتَضِي التَّسَامُحَ والصَّفْحَ عَنْهُ، فَقَابَلَ تِلْكَ الأَذِيَّةَ والقَوْلَ اللَّاذِعَ بِصَدْرٍ رَحْبٍ وقَلْبٍ وَاسِعٍ، فَقَدْ ضَاقَتْ نَفْسُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ذَرْعًا بِهَذَا المُنَافِقِ ووَسِعَهُ حِلْمُ الرَّسُولِ ﷺ، وَصَفْحُهُ الجَمِيلُ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، يُوَضِّحُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ عِنْدَمَا قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ: «**كَيْفَ يَا عُمَرُ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**».

ولَكِنْ أَذِنَ بِالسَّيْرِ فَسَارَ بِالنَّاسِ فِي سَاعَةٍ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ أَنْ يَسِيرَ فِي مِثْلِهَا، وأَمَرَ بِالسَّيْرِ المُتَوَاصِلِ حَتَّى لَا يَتَمَكَّنَ المُنَافِقُونَ مِنَ التَّجَمُّعِ والخَوْضِ فِي حَدِيثِ ابْنِ أُبَيٍّ وتَرْوِيجِهِ بَيْنَ النَّاسِ.

ولَقَدْ تَوَقَّعَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَيُعَاقِبُ المُنَافِقِينَ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِمْ، وَعَلَى الأَقَلِّ بِقَتْلِ رَأْسِ الفِتْنَةِ ابْنِ أُبَيٍّ، ولَكِنْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، ولَقَدْ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ كُنْتَ أَمَرْتَ بِقَتْلِ وَالِدِي فَأَنَا الَّذِي آتِيكَ بِرَأْسِهِ، فَوَالله لَقَدْ عَلِمَتِ الخَزْرَجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَأْمُرَ بِهِ غَيْرِي فَيَقْتُلُهُ، فَلَا تَدَعْنِي نَفْسِي أَنْظُرُ إِلَى قَاتِلِ عَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ يَمْشِي فِي النَّاسِ فَأَقْتُلُهُ، فَأَقْتُلُ رَجُلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ، فَأَدْخُلُ النَّارَ»، فَكَانَ الجَوَابَ النَّبَوِيَّ «**بَلْ نَتَرَفَّقُ وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَنَا**».

لَقَدْ كَانَ مِنْ آثَارِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ الحَسَنَةِ أَنَّ قَوْمَ عَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولٍ هُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا يُعَنِّفُونَهُ وَيَفْضَحُونَ أَمْرَهُ وَيَأْخُذُونَ عَلَى يَدَيْهِ، وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ هَذَا مِنْ فِعْلِهِم مَعَ ابْنِ أُبَيٍّ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: «**كَيْفَ تَرَى يَا عُمَرُ، أَمَا وَالله لَو قَتَلْتُهُ يَوْمَ قُلْتَ لِي اقْتُلْهُ، لَأَرْعَدَتْ لَهُ آنُفٌ لَوْ أَمَرْتُهَا اليَوْمَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلَتْهُ**».

قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: قَدْ عَلِمْتُ وَالله لَأَمْرُ رَسُولِ الله ﷺ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ أَمْرِي»[1].

ثامِنَ عَشَرَ: الشَّيْخ مُحَمَّد رَشِيد رِضَا (ت ١٣٥٤هـ):

وَقَالَ الشَّيْخُ رَشِيد رِضَا فِي تَفْسِيرِ المَنَارِ: «وَمَا سَمِعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ أَحَدًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي الإِيمَانِ بِذَنْبِهِ، **بَلْ كَانَ يَهُمُّ الرَّجُلُ**

(١) مَرْوِيَّات غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلَقِ (ص ٣٥٢).

مِنْ أَصْحَابِهِ بِقَتْلِ الْمُنَافِقِ فَيَمْنَعُهُ وَإِنْ ظَهَرَ الْمُقْتَضَى؛ لِئَلَّا يُقَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَلَا يَظْهَرُ هَذَا التَّعْلِيلُ فِي أُولَئِكَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا بِمَكَّةَ يَنْصُرُونَ الْمُشْرِكِينَ» اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ بَلْ وَالْمُعَاصِرِينَ مُتَطَابِقَةٌ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ وَالتَّعْلِيلِ الوَارِدِ فِيهِ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنْهُم بِأَنَّ العِلَّةَ فِي الحَدِيثِ مَنْصُوصَةٌ، كَمَا قَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُم بِأَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَى فِي الحَدِيثِ عِلَّةً أُخْرَى فَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ كَأَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ فِي الْمُفْهِمِ، وَهِيَ كُلُّهَا تَرُدُّ مَا ادَّعَى الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ أَنَّهُ مَنَاطُ الحَدِيثِ وَعِلَّتُهُ مَعَ مَا سَيَأْتِيكَ تَحْقِيقُهُ مِنْ أَنَّهُ قَوْلٌ لَمْ يَصِحَّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِيمَا أَعْلَمُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الكَاتِبَ أَبَا سَلْمَانَ يُقَرِّرُ هَذَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ:

وَهَذِهِ العِلَّةُ المَنْصُوصَةُ الَّتِي تَكَادُ أَقْوَالُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ تَتَطَابَقَ فِيهَا، قَدْ قَرَّرَهَا الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ إِمَّا نَقْلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي سِيَاقِ الاحْتِجَاجِ بِكَلَامِ المَنْقُولِ عَنْهُ، وَإِمَّا تَصْرِيحًا مِنْهُ، وَمِنْ هَذِهِ المَوَاضِعِ:

---

(١) تَفْسِير المَنَار (٥/ ٢٦٤).

قَوْلُ الكَاتِبِ: الوَجْهُ السَّادِسُ:

أَنْ يُقَالَ: إِنَّ كُفْرَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَفَا عَنْهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَثْبُتْ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَلِذَلِكَ انْتَفَتِ العُقُوبَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَلَمْ يُقِمْهَا عَلَيْهِم بِعِلْمِهِ وَلَا بِالقَرَائِنِ، **وَاعْتَذَرَ** عَلَيْهِ السَّلَامُ **بِحُجَّةِ التَّأْلِيفِ وَخَشْيَةِ التَّنْفِيرِ** لَمَّا اخْتَارَ العَفْوَ عَنْهُم تَسْكِينًا لِثَائِرَةِ الْمُسْلِمِينَ...اهـ[1].

وَهَذَا النَّصُّ مِنَ الكَاتِبِ يُفِيدُ أَنَّ حُجَّةَ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ هِيَ التَّأْلِيفُ وَخَشْيَةُ التَّنْفِيرِ.

وَقَالَ -أَيْضًا-: الوَجْهُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ:

مِمَّا يُوَضِّحُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ: **تَعْلِيلُهُ ﷺ تَرْكَ قَتْلِ مَنْ آذَاهُ بِأَنَّهُ يُصَلِّي، وَفِي آخَرَ بِأَنْ لَا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَفِي ثَالِثٍ: بِأَنَّ لَهُ أَصْحَابًا سَيَخْرُجُونَ، مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ العِلَّةَ اخْتِيَارُ العَفْوِ عَنْهُم مُطْلَقًا»** اهـ[2].

وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنَ الكَاتِبِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ**

---

(١) انْظُرْ (ص ٦٦) مِنَ الأَصْلِ، و(ص ١١٦-١١٧) مِنَ المَطْبُوعِ.

(٢) انْظُرْ (ص ٩١) مِنَ الأَصْلِ، وَ(ص ١٣٩) مِنَ المَطْبُوعِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مُطْلَقًا مَا نَصَّهُ يَبْطُلُ التَّعْلِيلُ بِالتَّأْلِيفِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّنْوِيعِ» اهـ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

قَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ هُنَا مَا كُنْتُ ذَكَرْتُهُ احْتِمَالًا لِمُرَادِهِ مِنْ هَذَا الكَلَامِ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَعَ الجَوَابِ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي الرَّدُّ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ قَرِيبًا.

مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» تَعْلِيلٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ مُنَاقِضٌ لآخِرِ كَلَامِهِ أَنَّ العِلَّةَ هِيَ اخْتِيَارُ العَفْوِ.

وَقَالَ -أَيْضًا-: المُحَصَّلُ مِنَ الوَجْهِ:

«أَنَّ الحَدَّ لَمْ يُقَمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ المُنَافِقِينَ بِعَيْنِهِ بَلْ لَمْ يُسْتَتَبْ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ بِالحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَعْلَمُهَا الخَاصُّ وَالعَامُّ»، ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِكَلَامِ السُّبْكِيِّ فِي السَّيْفِ المَسْلُولِ وَفِيهِ:... **وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلَّلَ تَرْكَ قَتْلِهِم بِغَيْرِ ذَلِكَ مِثْل قَوْلِهِ ﷺ:«لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» أَو غَيْرِ ذَلِكَ» اهـ** [1].

وَتَتِمَّةُ كَلَامِ السُّبْكِيِّ: «وَبِمَا ذَكَرْنَا يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ الاسْتِدْلَالَ بِقِصَّةِ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ كَوْنِهِ كَانَ مُعَاهِدًا، بَلْ سَوَاءٌ أَكَانَ حَرْبِيًّا أَمْ لَا: الاسْتِدْلَالُ بِهَا صَحِيحٌ **بِضَمِيمَةِ التَّعْلِيلِ المَذْكُورِ فِي الحَدِيثِ...**» اهـ المُرَادُ مِنْهُ [2].

وَقَدْ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ هُنَا مَرَّتَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ عَلَّلَ التَّرْكَ بِغَيْرِ مَا قَالَهُ، وَهُوَ مَا قَالَ الجُمْهُورُ مِنْ نَصِّ التَّعْلِيلِ فِي الحَدِيثِ، ثُمَّ يَأْتِي الكَاتِبُ فَيَقُولُ: العِلَّةُ غَيْرُ مَا عَلَّلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.

---

(١) انْظُرْ (ص ٦٩) مِنَ الأَصْلِ، وَ(ص ١٢٠) مِنَ المَطْبُوعِ.

(٢) السَّيْف المَسْلُول لِلسُّبْكِيِّ (ص ٣٢٠- ٣٢١).

هَذِهِ بَعْضُ المَوَاطِنِ الَّتِي ذَكَرَ الكَاتِبُ فِيهَا الوَجْهَ الصَّحِيحَ فِي التَّعْلِيلِ سَوَاءٌ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّعْلِيلَ أَمْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ، فَلَا يَصِحُّ بَعْدَ هَذَا القَوْلُ بِأَنَّ العِلَّةَ هِيَ اخْتِيَارُ العَفْوِ، وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ لِأَقْوَالِهِ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الفَصْلِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

إِيرَادٌ وَجَوَابُهُ

فَإِنْ قِيلَ: يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ هُنَا أَنَّ تَعَدُّدَ العِلَلِ فِي الرِّوَايَاتِ المُشَارِ إِلَيْهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتِ العِلَلَ الحَقِيقِيَّةَ فَمَا جَوَابُكُم؟

قُلْتُ: الجَوَابُ أَنَّ هَذَا إِنْ كَانَ مَقْصُودَ الكَاتِبِ فَضَعِيفٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ تَعَدُّدَ العِلَلِ المُسْتَقِلَّةِ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: عِلَلٌ مُسْتَقِلَّةٌ مُتَّحِدَةٌ نَوْعًا لَا شَخْصًا كَتَعْلِيلِ قَتْلِ زَيْدٍ بِالزِّنَى بَعْدَ الإِحْصَانِ، وَقَتْلِ عَمْرٍو بِالقَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ كَمَا هُوَ الحَالُ هُنَا، فَإِنَّ التَّعْلِيلَ المَذْكُورَ فِي الرِّوَايَاتِ فِي أَشْخَاصٍ مُخْتَلِفَةٍ غَالِبًا، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ العِلَلِ قَدِ اتَّفَقَ الأُصُولِيُّونَ عَلَى جَوَازِهِ، وَنَقَلَ هَذَا الاتِّفَاقَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُم، كَمَا سَيَأْتِي.

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَنْ حَكَى فِيهَا الخِلَافَ فِي البَحْرِ المُحِيطِ: «وَلَا وَجْهَ لَهُ، وَقَدْ صَرَّحَ النَّبِيُّ ﷺ بِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ، كُلٌّ مِنْهَا مُسْتَقِلٌّ فِي إِبَاحَةِ الدَّمِ كَقَوْلِهِ ﷺ: «**لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ**

إِسْلَامٍ، أَو زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَو قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ». اهـ [1].

وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرِ الشَّوْكَانِيُّ فِي إِرْشَادِ الفُحُولِ خِلَافًا فَإِنَّهُ قَالَ: «القَوْلُ فِي تَعَدُّدِ العِلَلِ:

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ العِلَلِ مَعَ اتِّحَادِ الحُكْمِ؛ فَإِنْ كَانَ الاتِّحَادُ بِالنَّوْعِ، مَعَ الاخْتِلَافِ بِالشَّخْصِ، كَتَعْلِيلِ إِبَاحَةِ قَتْلِ زَيْدٍ بِرِدَّتِهِ، وَقَتْلِ عَمْرٍو بِالقِصَاصِ، وَقَتْلِ خَالِدٍ بِالزِّنَى مَعَ الإِحْصَانِ، فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى الجَوَازِ، وَمِمَّنْ نَقَلَ الاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ البَغْدَادِيُّ، وَالآمِدِيُّ، وَالصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ». اهـ [2].

النَّوْعُ الثَّانِي: عِلَلٌ مُسْتَقِلَّةٌ مُتَحِدَةٌ نَوْعًا وَشَخْصًا كَتَعْلِيلِ قَتْلِ زَيْدٍ بِالزِّنَى بَعْدَ الإِحْصَانِ، وَالقَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ فَجَائِزٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي البَحْرِ المُحِيطِ: «وَاخْتَلَفُوا فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهَا عِلَلًا بِذَلِكَ مِنْ خَارِجٍ هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيلُ الحُكْمِ بِهَا كَمُحْصَنٍ زَنَى وَقَتَلَ فَإِنَّ الزِّنَى يُوجِبُ القَتْلَ بِمُجَرَّدِهِ فَهَلْ تُعَلَّلُ إِبَاحَةُ دَمِهِ بِهِمَا مَعًا أَمْ لَا؟ وَكَالعَصِيرِ إِذَا تَخَمَّرَ وَوَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ هَلْ

(١) البَحْر المُحِيط لِلزَّرْكَشِيِّ (٤/ ١٥٦).
(٢) إِرْشَاد الفُحُول لِلشَّوْكَانِيِّ (٢/ ١١٥).

تُعَلَّلُ نَجَاسَتُهُ بِهِمَا مَعًا أَمْ لَا؟ وَكَتَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ الْمُحْرِمَةِ الحَائِضِ عَلَى مَذَاهِبَ:

أَحَدُهَا: المَنْعُ مُطْلَقًا مَنْصُوصَةً وَمُسْتَنْبَطَةً، وَبِهِ جَزَمَ الصَّيْرَفِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَحَكَاهُ القَاضِي عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِهِم، وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَنَقَلَهُ عَنِ القَاضِي وَإِمَامِ الحَرَمَيْنِ وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُ مَذْهَبِهِمَا.

قَالَ إِلكِيَا الطَّبَرِيُّ: «وَنَظِيرُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَقْدِيرُ العُمُومِ فِي نَفْيِ الإِجْزَاءِ وَالفَضِيلَةِ وَالعُمُومِ الشَّرْعِيِّ وَالحِسِّيِّ جَمِيعًا، فَإِنَّ انْتِفَاءَ الشَّرْعِيِّ يُوجِبُ ثُبُوتَ الحِسِّيِّ لَا مَحَالَةَ، فَلَا يُتَصَوَّرُ تَقْدِيرُ اجْتِمَاعِهِمَا.

وَالثَّانِي: الجَوَازُ مُطْلَقًا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَوْلُ الجُمْهُورِ كَمَا قَالَهُ القَاضِي فِي التَّقْرِيبِ، ثُمَّ قَالَ: وَبِهَذَا نَقُولُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ العِلَلَ عَلَامَاتٌ وَأَمَارَاتٌ عَلَى الأَحْكَامِ لَا مُوجِبَةَ لَهَا فَلَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ، هَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ فِي الوَجِيزِ: إِنَّهُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ». اهـ المُرَادُ مِنْ كَلَامِهِ [1]

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي إِرْشَادِ الفُحُولِ بَعْدَ حِكَايَةِ مَا تَقَدَّمَ: «وَالحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ مِنَ الجَوَازِ، وَكَمَا ذَهَبُوا إِلَى الجَوَازِ فَقَدْ ذَهَبُوا

(١) البَحْر المُحِيط لِلزَّرْكَشِيِّ (٤/ ١٥٧).

-أَيْضًا- إِلَى الوُقُوعِ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ عَقْلٌ وَلَا شَرْعٌ» اهـ [1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

قَدْ نَبَّهَ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى نُكْتَةٍ مُهِمَّةٍ فِي تَعَدُّدِ العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ وَالاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِهَا؛ فَقَالَ فِي البَحْرِ المُحِيطِ: وَقَدْ يَكُونُ الحُكْمُ مُعَلَّلًا بِعِلَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُسْتَقِلَّةٌ فِي التَّعْلِيلِ وَيُقْصَرُ عَلَى إِحْدَاهِمَا لِنُكْتَةٍ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوٰٓا أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠] نَهَاهُم عَنْ أَكْلِهِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ لِأَنَّ النُّفُوسَ لَا تَنْفِرُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ النَّهْيُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا بَلْ تَحْرِيمُ الضِّعْفِ كَتَحْرِيمِهِ مُضَاعَفًا...: إلخ كَلَامِهِ [2].

فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَصِحُّ اعْتِبَارُ هَذِهِ العِلَلِ مِنْ بَابِ العِلَّةِ المُرَكَّبَةِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَجْزَائِهَا؟

قُلْتُ: الجَوَابُ هُنَا فِي مَقَامَيْنِ:

المَقَامُ الأَوَّلُ: المَنْعُ، وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ، وَإِنَّمَا قَدْ يُقَالُ ذَلِكَ فِي بَعْضِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهَا سَبَقَ بَعْضًا، فَقِصَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ سَبَقَتْ قِصَّةَ ذِي الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيِّ، لِأَنَّ الأُولَى فِي غَزْوَةِ

(١) إِرْشَاد الفُحُول لِلشَّوْكَانِيِّ (٢/ ١١٦).
(٢) البَحْر المُحِيط (٤/ ١٥٨).

بَنِي الْمُصْطَلَقِ، وَالثَّانِيَةَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ، وَبَيْنَهُمَا سَنَوَاتٌ فَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ ذَلِكَ عِلَّةً مُرَكَّبَةً.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ جَاءَ فِي قِصَّةِ ابْنِ أُبَيٍّ «**تَرْعَدُ لَهُ أُنُوفٌ...**» وَفِي قِصَّةِ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ «**لَعَلَّهُ يُصَلِّي**» وَ«**إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا سَيَخْرُجُونَ**» وَ«**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**»؟

قُلْتُ: الْجَوَابُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ: يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْعِلَلِ مُسْتَقِلَّةً وَهِيَ الْبَسِيطَةُ، وَلَا يُصَارُ إِلَى التَّرْكِيبِ مَعَ إِمْكَانِ الاسْتِقْلَالِ وَالْبَسْطِ فِي الْعِلَلِ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ الْمُحِيطِ: «سَابِعُهَا: تُرَجَّحُ الْعِلَلُ الْبَسِيطَةُ عَلَى الْعِلَلِ الْمُرَكَّبَةِ كَتَعْلِيلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ الرِّبَا بِالطَّعْمِ فِي الأَشْيَاءِ الأَرْبَعَةِ مَعَ ضَمِّهِ فِي الْقَدِيمِ النَّقْدِيَّةَ إِلَى الطَّعْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْحَدِّ بَسِيطَةٌ وَهُوَ أَحَدُ الأَوْجُهِ عِنْدَنَا، هَذَا مَا عَلَيْهِ الْجَدَلِيُّونَ وَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ بُرْهَانٍ؛ إِذْ يُحْتَمَلُ فِي الْمُرَكَّبَةِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ هِيَ الأَجْزَاءَ لَا هِيَ جُمْلَتَهَا، وَلِأَنَّ الْبَسِيطَةَ تَكْثُرُ فُرُوعُهَا وَفَوَائِدُهَا، وَلِأَنَّ الاجْتِهَادَ فِيهَا يَقِلُّ فَيَقِلُّ خَطَرُهُ، وَلِأَنَّ الْخِلَافَ وَاقِعٌ فِي جَوَازِ التَّرْكِيبِ فِي الْعِلَلِ فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى [1]

(١) الْبَحْرُ الْمُحِيطُ لِلزَّرْكَشِيِّ (٤/ ٤٧٧ فِي تَرْجِيحِ الْعِلَلِ).

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي إِرْشَادِ الفُحُولِ فِي تَرْجِيحِ العِلَلِ:

القِسْمُ السَّابِعُ: أَنَّهَا تُرَجَّحُ العِلَلُ البَسِيطَةُ عَلَى العِلَّةِ المُرَكَّبَةِ، كَذَا قَالَ الجَدَلِيُّونَ، وَأَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ؛ إِذْ يُحْتَمَلُ فِي العِلَلِ المُرَكَّبَةِ أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ فِيهَا هِيَ بَعْضَ الأَجْزَاءِ لَا كُلَّهَا، وَ-أَيْضًا- البَسِيطَةُ يَكْثُرُ فُرُوعُهَا وَفَوَائِدُهَا وَيَقِلُّ فِيهَا الاجْتِهَادُ فَيَقِلُّ الغَلَطُ، عَلَى مَا فِي المُرَكَّبَةِ مِنَ الخِلَافِ فِي جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ» [1].

المَقَامُ الثَّانِي: التَّسْلِيمُ وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ مَعَ التَّسْلِيمِ، فَإِنَّ التَّعْلِيلَ بِالعِلَّةِ المُرَكَّبَةِ مِنَ الأَجْزَاءِ صَحِيحٌ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي البَحْرِ المُحِيطِ: «وَالمُخْتَارُ جَوَازُ تَعَدُّدِ الوَصْفِ وَوُقُوعِهِ كَالقَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ لِلقِصَاصِ، وَنَسَبَهُ الهِنْدِيُّ لِلمُعْظَمِ وَحَكَى الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ إِجْمَاعَ القِيَاسِيِّينَ». اهـ [2].

وَقَالَ أَبُو البَقَاءِ الفُتُوحِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ النَّجَّارِ الحَنْبَلِيِّ فِي شَرْحِ الكَوْكَبِ المُنِيرِ: «(وَيَتَعَدَّدُ الوَصْفُ وَيَقَعُ)، يَعْنِي: أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالوَصْفِ المُتَعَدِّدِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ وَيُسَمَّى الوَصْفَ المُرَكَّبَ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى العِلَّةِ المُفْرَدَةِ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى العِلَّةِ المُرَكَّبَةِ، فَهُمَا

(١) إِرْشَاد الفُحُول (٢/ ٢٧٥ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَقْيِسَةِ).

(٢) البَحْر المُحِيط (٤/ ١٥١).

سَوَاءٌ، وَذَلِكَ كَمَا نَقُولُ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ: قَتْلٌ مَحْضٌ عُدْوَانٌ.

وَقِيلَ: لَا؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْمُرَكَّبِ يُؤَدِّي إِلَى مُحَالٍ. فَإِنَّهُ بِانْتِفَاءِ جُزْءٍ مِنْهُ تَنْتَفِي عِلِّيَّتُهُ، فَبِانْتِفَاءِ آخَرَ يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الحَاصِلِ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الجُزْءِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ العِلِّيَّةِ.

رَدٌّ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عِلَّةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَدَمُ شَرْطٍ، فَإِنَّ كُلَّ جُزْءٍ شَرْطٌ لِلعِلِّيَةِ، وَلَو سُلِّمَ أَنَّهُ عِلَّةٌ، فَحَيْثُ لَمْ يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ إِلَى انْتِفَاءِ جُزْءٍ آخَرَ، كَمَا فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ». اهـ[1].

فَائِدَةٌ: فِي تَنَاسُبِ العِلَلِ المَذْكُورَةِ فِي الأَحَادِيثِ:

مَنْ نَظَرَ فِي سِيَاقِ الرِّوَايَاتِ وَسَرَدَ العِلَلَ فِيهَا أَدْرَكَ أَنَّهَا مُتَوَافِقَةٌ غَيْرُ مُتَبَايِنَةٍ كَمَا يُوهِمُهُ سِيَاقُ كَلَامِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ، وَبَيَانُ ذَلِكَ، كَمَا يَلِي:

- **رِوَايَةُ «لَعَلَّهُ يُصَلِّي»** وَرِوَايَةُ **«لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»** بِمَعْنًى وَاحِدٍ هُوَ: لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ «كَمَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَأَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا:

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي المُفْهِمِ: «وَقَوْلُهُ (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي) مَرْدُودٌ لِلمَعْنَى الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ قَتْلِهِ لِئَلَّا يُتَحَدَّثَ أَنَّهُ يَقْتُلُ

(١) شَرْح الكَوْكَب المُنِير (٤/ ٩٤).

أَصْحَابَهُ الْمُصَلِّينَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُنَفِّرًا وَإِلَّا فَقَدْ صَدَرَ عَنْهُ مَا يُوجِبُ قَتْلَهُ لَوْلَا الْمَانِعُ» اهـ[1].

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ: «فَأَمَرَ بِتَرْكِهِ لِأَجْلِ أَنَّ لَهُ أَصْحابًا خَارِجِينَ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّ عِلْمَهُ بِأَنَّهُم لَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجُوا مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُم أَحَدًا، فَيَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ وَتَنْفُرُ بِذَلِكَ عَنِ الإِسْلَامِ...» اهـ[2].

وَالحَاصِلُ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّعْلِيلَ بِهَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ شَيءٌ وَاحِدٌ وَلَيْسَ مُتَعَدِّدًا، وَأَنَّهُ يُفِيدُ التَّعْلِيلَ بِالمَفْسَدَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى ذَلِكَ.

• رِوَايَةُ «تَرْعُدُ لَهُ أُنُوفٌ بِيَثْرِبَ» إِنْ صَحَّتْ -أَيْضًا- دَلِيلٌ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالمَفْسَدَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ الَّتِي هِيَ النِّزَاعُ بَيْنَ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدِ اعْتُبِرَ فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَثَ فِي يَوْمِ اعْتِذَارِ النَّبِيِّ ﷺ مِنِ ابْنِ أُبَيٍّ فِي الْمَسْجِدِ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ: «وَقَدْ كَانَ -أَيْضًا- يَغْضَبُ لِقَتْلِ بَعْضِهِم قَبِيلَتَهُ وَأُنَاسٌ آخَرُونَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلفِتْنَةِ، وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ بِمَا جَرَى فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ لَمَّا عَرَّضَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِقَتْلِهِ خَاصَمَ لَهُ أُنَاسٌ صَالِحُونَ وَأَخَذَتْهُمُ الحَمِيَّةُ حَتَّى سَكَّتَهُم رَسُولُ اللهِ

(١) المُفْهِم (٣/ ٩٠).
(٢) الصَّارِم المَسْلُول (١/ ١٩١).

ﷺ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ عُمَرُ فِي قَتْلِ ابْنِ أُبَيٍّ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَنَحْنُ الآنَ إِذَا خِفْنَا مِثْلَ ذَلِكَ كَفَفْنَا عَنِ القَتْلِ» اهـ[1].

• **رِوَايَةُ** «إِنَّ لَهُ أَصْحابًا سَيَخْرُجُونَ» -أَيْضًا- تَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ المَفْسَدَةِ فِي قَتْلِهِم؛ إِذْ لَا يَزُولُ شَرُّهُ بِقَتْلِهِ.

وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ: «فَثَبَتَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمَزَ النَّبِيَّ ﷺ فِي حُكْمِهِ أَو قَسْمِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ كَمَا أَمَرَ بِهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا عَفَا عَنْ ذَلِكَ اللَّامِزِ فِي حَيَاتِهِ كَمَا قَدْ كَانَ يَعْفُو عَمَّنْ يُؤْذِيهِ مِنَ المُنَافِقِينَ لِمَا عَلِمَ أَنَّهُم خَارِجُونَ فِي الأُمَّةِ لَا مَحَالَةَ وَأَنَّ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ كَثِيرُ فَائِدَةٍ، بَلْ فِيهِ مِنَ المَفْسَدَةِ مَا فِي قَتْلِ سَائِرِ المُنَافِقِينَ وَأَشَدُّ» اهـ[2].

الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ مَا اخْتَارَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ.

لَقَدِ اخْتَارَ الكَاتِبُ فِي هَذَا الكِتَابِ قَوْلًا لَمْ أَجِدْ مَنْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَصْرِيحُ العُلَمَاءِ بِعِلَّةِ الحَدِيثِ، وَنَطَقَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ، وَنَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَقْوَالَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ عَدَّ مَا اخْتَارَهُ الكَاتِبُ

(١) المَصْدَر السَّابِق (٢/ ٣٦٢).

(٢) المَصْدَر السَّابِق (١/ ١٩١).

قَوْلًا، وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْسُبْهُ لِغَيْرِ الشَّيْخَيْنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَتِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ، وَسَيَأْتِي عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ فِي الفَصْلِ التَّالِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

الوَجْهُ الخَامِسُ: أَنَّ مَا اخْتَارَهُ الكَاتِبُ بَاطِلٌ فِي نَفْسِهِ:

هَذَا القَوْلُ لَا يَصِحُّ فِي نَفْسِهِ وَذَلِكَ: أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّ الكَلَامَ فِي تَعْلِيلِ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَفْوِهِ عَنْهُم لِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ؟ وَمَفَادُ تَعْلِيلِهِ بِمُجَرَّدِ الاخْتِيَارِ تَعْلِيلٌ لِلتَّرْكِ بِالتَّرْكِ.

فَمَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَكَ القَتْلَ لِلعَفْوِ فَلَمْ يَأتِ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ العَفْوَ وَالتَّرْكَ أَثَرُ العِلَّةِ المَنْصُوصَةِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الفِعْلُ عِلَّةً وَمَعْلُولًا فِي آنٍ وَاحِدٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدِ اضْطُرَّ الكَاتِبُ لِتَمْرِيرِ ذَلِكَ إِلَى تَفْرِيقِ الشَّيْءِ الوَاحِدِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ - اللهمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَنَقَ مَذَاهِبَ الأَشْعَرِيَّةِ وَأَضْرَابِهِم مِنْ نُفَاةِ الحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ تَعَالَى وَلَا أَظُنُّهُ كَذَلِكَ - فَقَالَ الكَاتِبُ:

«القَوْلُ السَّادِسُ وَتَرْجِيحُهُ بِاخْتِصَارٍ: مَنَاطُ الحُكْمِ اخْتِيَارُ العَفْوِ، لِأَنَّ الحَقَّ لَهُ، وَالبَاعِثُ: التَّأْلِيفُ وَنَحْوُهُ.

الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الأَدِلَّةُ الكَثِيرَةُ، وَبِهِ تَجْتَمِعُ وَيَظْهَرُ رُجْحَانُهُ هُوَ: القَوْلُ الأَخِيرُ السَّادِسُ فَالنَّبِيُّ ﷺ عَفَا عَنْهُم وَمَا انْتَقَمَ مِنْهُم

لِنَفْسِهِ، فَالعَفْوُ وَالصَّفْحُ عَنْهُم هُوَ المَنَاطُ الَّذِي أَسْقَطَ العُقُوبَةَ، وَالبَاعِثُ عَلَى ذَلِكَ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ وَالأَحْوَالِ فَمِنْهُ: (**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**) وَمِنْهُ: (**دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا سَيَخْرُجُونَ**) وَمِنْهُ: (**إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ**)... إلخ.

فَهَذِهِ وَنَحْوُهَا مِنَ البَوَاعِثِ عَلَى العَفْوِ وَالصَّفْحِ، لَا المَنَاطِ المُسْقِطِ لِلعُقُوبَاتِ الوَاجِبَةِ، وَالفَارِقُ بَيْنَ هَذَا المَذْهَبِ وَالَّذِي قَبْلَهُ: أَنَّ الأَخِيرَ يَرَى خُصُوصِيَّةَ العَفْوِ وَالصَّفْحِ فِيمَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ حَقُّ العَفْوِ وَالصَّبْرِ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الآدَمِيِّ عَلَى حَقِّ اللهِ سُبْحَانَهُ، فَتَأَمَّلْ جَيِّدًا رَعَاكَ اللهُ» اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا الكَلَامُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ العِلَّةِ وَالبَاعِثِ وَأَنَّهُمَا مُتَغَايِرَانِ،

---

(١) انْظُرْ (ص ٥٨) مِنَ الأَصْلِ هَكَذَا، وَفِي المَطْبُوعِ (ص ١٠٨-١٠٩) نَوْع تَعْدِيلٍ وَزِيَادَةٍ، وَذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ هُمَا فِي الأَوَّلِ وَالأَخِيرِ، وَهَذِهِ هِيَ التَّعْدِيلَاتُ:

مُنَاقَشَةُ القَوْلِ الثَّامِنِ:

مَفَادُ هَذَا القَوْلِ: أَنَّ المَانِعَ اخْتِيَارُ العَفْوِ وَالصَّبْرِ لِأَنَّ الحَقَّ لَهُ، وَالبَاعِثَ – الحِكْمَةَ –: التَّأْلِيفُ وَنَحْوُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الأَدِلَّةُ الكَثِيرَةُ.... إِلَى قَوْلِهِ «تَغْلِيبًا لِحَقِّ الآدَمِيِّ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» ثُمَّ قَالَ: بِمَا لَا لَبْسَ فِيهِ، بَيْنَمَا يَنْدُرُ التَّصْرِيحُ اللَّازِمُ فِي كَلَامِ أَهْلِ القَوْلِ الثَّالِثِ، بَلْ يَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِ بَعْضِهِمُ الشُّمُولُ، وَإِنْ لَمْ أَقِفْ لَهُم عَلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ اهـ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

سَيَأْتِي التَّعْلِيقُ عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الفَصْلِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

فَالعِلَّةُ اخْتِيَارُ العَفْوِ فِي الحَقِّ الخَاصِّ، وَالبَاعِثُ: التَّأْلِيفُ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي قَوْلِ نُفَاةِ الحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ المَشْهُورِ مِنْ قَوْلِ الفُقَهَاءِ وَالمُحَقِّقِينَ مِنْ أَئِمَّةِ العِلْمِ، وَلِبَيَانِ ذَلِكَ أَقُولُ:

العِلَّةُ هِيَ البَاعِثُ عَلَى التَّشْرِيعِ، بِمَعْنَى أَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حِكْمَةٍ صَالِحَةٍ أَنْ تَكُونَ مَقْصُودَةً لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الحِكَمِ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ وَصْفًا طَرْدِيًّا لَا حِكْمَةَ فِيهِ بَلْ أَمَارَةً مُجَرَّدَةً فَالتَّعْلِيلُ بِهَا فِي الأَصْلِ مُمْتَنِعٌ، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الأَمَارَةِ سِوَى تَعْرِيفِ الحُكْمِ، وَالحُكْمُ فِي الأَصْلِ مَعْرُوفٌ بِالخِطَابِ لَا بِالعِلَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ مِنْهُ كَمَا قَالَ الآمِدِيُّ فِي الإِحْكَامِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي البَحْرِ المُحِيطِ [(١)].

وَلِأَنَّ اتِّحَادَ البَاعِثِ وَالعِلَّةِ هُوَ المَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الفُقَهَاءِ وَعُرْفِهِم كَمَا قَرَّرَهُ السُّبْكِيُّ فِي الإِبْهَاجِ [(٢)] وَسَيَأْتِي نَصُّ كَلَامِهِ.

وَنَقَلَ المِرْدَاوِيُّ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ عَنِ الوَلِيِّ العِرَاقِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «**وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ الفُقَهَاءِ، وَالمَنْصُورُ عِنْدَ الأَشَاعِرَةِ خِلَافُهُ، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَبْعَثُهُ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ**» اهـ المُرَادُ مِنْهُ [(٣)].

وَأَمَّا السُّبْكِيُّ الابْنُ فَقَدْ نَقَلَ عَنْ وَالِدِهِ فِي الإِبْهَاجِ رَدَّ قَوْلِ جُمْهُورِ

(١) الإِحْكَام (٣/ ٢٢٤) وَالبَحْر المُحِيط (٤/ ٩٥).
(٢) الإِبْهَاج (٣/ ٤٠-٤١).
(٣) شَرْح التَّحْرِير (٧/ ٣١٧٧).

الفُقَهَاءِ فِي أَنَّ العِلَّةَ بِمَعْنَى البَاعِثِ وَالانْتِصَارِ لِقَوْلِ الأَشَاعِرَةِ فَقَالَ: «وَهُوَ ضَعِيفٌ لِاسْتِحَالَتِهِ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا لِغَرَضٍ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ حُصُولُ ذَلِكَ الغَرَضِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ أَوْلَى مِنْ لَا حُصُولِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ غَرَضًا، وَإِذَا كَانَ حُصُولُ الغَرَضِ أَوْلَى، وَكَانَ حُصُولُ تِلْكَ الأَوْلَوِيَّةِ مُتَوَقِّفًا عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ الفِعْلِ، كَانَ حُصُولُ تِلْكَ الأَوْلَوِيَّةِ للهِ تَعَالَى مَتَوَقِّفَةً عَلَى الغَيْرِ، فَتَكُونُ مُمْكِنَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ لِذَاتِهِ ضَرُورَةَ تَوَقُّفِهَا عَلَى الغَيْرِ، فَيَكُونُ كَمَالُهُ تَعَالَى مُمْكِنًا غَيْرَ وَاجِبٍ لِذَاتِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ...» اهـ[1].

وَقَالَ -أَيْضًا-: وَقَدْ نَجَزَ مِنَ القَوْلِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مَا لَا يَحْتَمِلُ هَذَا الشَّرْحُ أَطْوَلَ مِنْهُ، وَبَقِيَ سُؤَالٌ يُورِدُهُ الشُّيُوخُ، وَهُوَ أَنَّ المُشْتَهِرَ عَنِ المُتَكَلِّمِينَ أَنَّ أَحْكَامَ اللهِ تَعَالَى لَا تُعَلَّلُ **وَاشْتُهِرَ عَنِ الفُقَهَاءِ التَّعْلِيلُ وَأَنَّ العِلَّةَ بِمَعْنَى البَاعِثِ**، وَتَوَهَّمَ كَثِيرٌ مِنْهُم مِنْهَا أَنَّهَا بَاعِثَةٌ لِلشَّرْعِ عَلَى الحُكْمِ كَمَا هُوَ مَذْهَبٌ قَدْ بَيَّنَّا بُطْلَانَهُ، فَيَتَنَاقَضُ كَلَامُ الفُقَهَاءِ وَكَلَامُ المُتَكَلِّمِينَ، وَمَا زَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الوَالِدُ وَالِدِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَطَالَ اللهُ عُمُرَهُ يَسْتَشْكِلُ الجَمْعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا إِلَى أَنْ جَاءَ بِبَدِيعٍ مِنَ القَوْلِ فَقَالَ فِي مُخْتَصَرٍ لَطِيفٍ كَتَبَهُ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ

(١) الإِبْهَاج لِابْنِ السُّبْكِيِّ (٣/ ٤٠-٤١).

وَسَمَّاهُ: (وَرْدُ العِلَلِ فِي فَهْمِ العِلَلِ): لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الكَلَامَيْنِ، لِأَنَّ المُرَادَ أَنَّ العِلَّةَ بَاعِثَةٌ عَلَى فِعْلِ المُكَلَّفِ، مِثَالُهُ حِفْظُ النُّفُوسِ فَإِنَّهُ عِلَّةٌ بَاعِثَةٌ عَلَى القِصَاصِ الَّذِي هُوَ المُكَلَّفُ المَحْكُومُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، فَحُكْمُ الشَّرْعِ لَا عِلَّةَ لَهُ وَلَا بَاعِثَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ أَنْ يَحْفَظَ النُّفُوسَ بِدُونِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ أَمْرُهُ بِحِفْظِ النُّفُوسِ وَهُوَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ، وَبِالقِصَاصِ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إِلَيْهِ، فَكِلَا المَقْصِدِ وَالوَسِيلَةِ مَقْصُودٌ لِلشَّارِعِ، وَأَجْرَى اللهُ تَعَالَى العَادَةَ أَنَّ القِصَاصَ سَبَبٌ لِلحِفْظِ، فَإِذَا فَعَلَ المُكَلَّفُ مِنَ السُّلْطَانِ وَالقَاضِي وَوَلِيِّ الدَمِ القِصَاصَ وَانْقَادَ إِلَيْهِ القَاتِلُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ بِهِ وَوَسِيلَةً إِلَى حِفْظِ النُّفُوسِ، كَانَ لَهُم أَجْرَانِ؛ أَجْرٌ عَلَى القِصَاصِ وَأَجْرٌ عَلَى حِفْظِ النُّفُوسِ وَكِلَاهُمَا مَأْمُورٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ اللهِ تَعَالَى.. اهـ المُرَادُ مِنْ كَلَامِهِ.

وَقَدْ أَجْمَلَ الشَّوْكَانِيُّ أَقْوَالَ الأُصُولِيِّينَ فِي تَعْرِيفِ العِلَّةِ وَاخْتِلَافِ عِبَارَاتِهِم، فَقَالَ فِي إِرْشَادِ الفُحُولِ: «وَأَمَّا فِي الاصْطِلَاحِ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّهَا المُعَرِّفَةُ لِلحُكْمِ، بِأَنْ جُعِلَتْ عَلَمًا عَلَى الحُكْمِ، إِنْ وُجِدَ المَعْنَى وُجِدَ الحُكْمُ، قَالَهُ الصَّيْرَفِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَحَكَاهُ سُلَيْمٌ الرَّازِيُّ فِي «التَّقْرِيبِ» عَنْ بَعْضِ الفُقَهَاءِ، وَاخْتَارَهُ

صَاحِبُ «المَحْصُولِ»، وَصَاحِبُ «المِنْهَاجِ».

الثاني: أَنَّهَا المُوجِبَةُ لِلحُكْمِ بِذَاتِهَا، لَا بِجَعْلِ الله، وَهُوَ قَوْلُ المُعْتَزِلَةِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِم فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيَّيْنِ، وَالعِلَّةُ وَصْفٌ ذَاتِيٌّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى جَعْلِ جَاعِلٍ.

الثالث: أَنَّهَا المُوجِبَةُ لِلحُكْمِ، عَلَى مَعْنَى: أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهَا مُوجِبَةً بِذَاتِهَا، وَبِهِ قَالَ الغَزَالِيُّ، وَسَلِيمُ الرَّازِيُّ. قَالَ الصَفِيُّ الهِنْدِيُّ: وَهُوَ قَرِيبٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهَا المُوجِبَةُ بِالعَادَةِ، وَاخْتَارَهُ الفَخْرُ الرَّازِيُّ.

الخَامِسُ: أَنَّهَا البَاعِثُ عَلَى التَّشْرِيعِ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الوَصْفُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَصْلَحَةٍ صَالِحَةٍ لِأَنْ تَكُونَ مَقْصُودَةً لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الحُكْمِ.

السَّادِسُ: أَنَّهَا الَّتِي يَعْلَمُ الله صَلَاحَ المُتَعَبِّدِينَ بِالحُكْمِ لِأَجْلِهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ الرَّازِيِّ، وَابْنِ الحَاجِبِ.

السَّابِعُ: أَنَّهَا المَعْنَى الَّذِي كَانَ الحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهَا اهـ.

ثُمَّ خَتَمَ الشَّوْكَانِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ البَاعِثَ بِمَعْنَى العِلَّةِ وَلَيْسَ مُغَايِرًا لَهَا وَإِنَّمَا هِيَ مُجَرَّدُ اصْطِلَاحَاتٍ فَقَالَ: «وَلِلعِلَّةِ أَسْمَاءٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الاصْطِلَاحَاتِ، فَيُقَالُ لَهَا: السَّبَبُ، وَالأَمَارَةُ، وَالدَّاعِي،

وَالْمُسْتَدْعِي، وَالبَاعِثُ، وَالحَامِلُ، وَالمَنَاطُ، وَالدَّلِيلُ، وَالْمُقْتَضَى، وَالْمُوجِبُ، وَالْمُؤَثِّرُ»اهـ[1].

وَقَالَ الأَمِيرُ الصَّنْعَانِيُّ فِي إِجَابَةِ السَّائِلِ (ص ١٨٣): «العِلَّةُ هِيَ الوَصْفُ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ وَيُسَمَّى البَاعِثَ عَلَى الحُكْمِ.

ثُمَّ قَالَ فِي ذِكْرِ الوَصْفِ الْمُنَاسِبِ:

قُلْ هُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطُ ... يَقْضِي بِهِ العَقْلُ وَعَنْهُ يُضْبَطُ

بِأَنَّهُ البَاعِثُ لِلْمَعْبُودِ ... عَلَى الَّذِي أَلْقَاهُ لِلْعَبِيدِ

فَجَعَلَ الصَّنْعَانِيُّ البَاعِثَ وَالعِلَّةَ شَيْئًا وَاحِدًا.

وَقَالَ فِي شَرْحِ البَيْتِ الأَخِيرِ (ص ١٩٩): «أَي: يَقْضِي العَقْلُ بِأَنَّ هَذَا الوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ، وَهُوَ وَجْهُ الحِكْمَةِ الْمُوجِبَةِ لِلحُكْمِ البَاعِثِ عَلَيْهِ كَالإِسْكَارِ فِي تَحْرِيمِ الخَمْرِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرَتُّبَ الحُكْمِ عَلَى الوَصْفِ يُوَافِقُ عَادَةَ العُقَلَاءِ، فَيَقْضِي العَقْلُ بِأَنَّهُ البَاعِثُ عَلَى ثُبُوتِ الحُكْمِ وَإِلقَائِهِ مِنْهُ تَعَالَى عَلَى العِبَادِ، فَتَحْرِيمُ الخَمْرِ لِإِزَالَتِهِ العَقْلَ بِإِسْكَارِهِ وَافَقَ عَادَةَ العُقَلَاءِ فِي إِيجَابِ حِفْظِ العَقْلِ، وَلَمْ يُقَيَّدِ البَاعِثُ بِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَو دَفْعِ مَفْسَدَةٍ لِظُهُورِ إِرَادَةِ ذَلِكَ

(١) إِرْشَاد الفُحُول لِلشَّوْكَانِيِّ (٢/ ١١٠).

كَمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ مَعْنَى البَاعِثِ» اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

فَتَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ العِلَّةِ وَالبَاعِثِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ نُفَاةِ التَّعْلِيلِ مِنَ الأَشْعَرِيَّةِ وَأَضْرَابِهِم، وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَحْثٍ فِي الفَصْلِ الرَّابِعِ عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(١) (ص ١٩٩).

الفصل الثالث

في تقرير مذهب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر

وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: في بيان ما نسبه الكاتب أبو سلمان لهؤلاء الثلاثة.

المسألة الثانية: في تحقيق مذهب ابن تيمية رحمه الله.

المسألة الثالثة: في تحقيق مذهب ابن القيم رحمه الله.

المسألة الرابعة: في تحقيق مذهب ابن عبد البر رحمه الله.

المسألة الخامسة: في بيان ما اشتبه على أبي سلمان من كلامهم.

المَسْأَلَةُ الأُولَى

فِي بَيَانِ مَا نَسَبَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ لِهَؤُلاَءِ الثلاَثَةِ

ذَكَرَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ الأَبْرِيرِيُّ حَسَنُ بْنُ حَسَيْنٍ الأَثَرِيِّ فِي المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ فِي بَيَانِ مَنَاطِ الحَدِيثِ وَعِلَّتِهِ فَعَدَّهَا سِتَّةً، فَقَالَ فِي السَّادِسِ:

«يُرَجِّحُ أَصْحَابُهُ بِأَنَّ المَنَاطَ: اخْتِيَارُ العَفْوِ وَالصَّبْرِ عَلَى أَذَاهُم، قَالُوا: الظَّاهِرُ أَنَّهُ ﷺ عَفَا عَنْهُم وَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُم فَإِنَّهُ مَا كَانَ يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَتِلْكَ شِيمَتُهُ ﷺ أَلَّا يَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُعْرِضَ عَنِ الجَاهِلِينَ» مَوْسُوعَةُ شُرُوحِ المَوْطِأِ (٢١/ ٦٣)[1].

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «فَهَذَا البَابُ كُلُّهُ مِمَّا يُوجِبُ

---

(١) هَكَذَا فِي أَصْلِ كِتَابِ الشَّيْخِ، وَقَدْ عَدَّلَ ذَلِكَ فِي المَطْبُوعِ مِنْهُ (ص ٨٢) فَذَكَرَ القَوْلَ الثَّامِنَ وَهُوَ السَّادِسُ فِي الأَصْلِ عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ﷺ عَفَا عَنْهُم وَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُم فَإِنَّهُ مَا كَانَ يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ، «وَتِلْكَ شِيمَتُهُ ﷺ أَلَّا يَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُعْرِضَ عَنِ الجَاهِلِينَ» كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

القَتْلَ وَيَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ كَافِرًا حَلَالَ الدَّمِ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَعْفُونَ وَيَصْفَحُونَ عَمَّنْ قَالَهُ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [فصلت: ٣٤]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥]، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٨].

وَذَلِكَ لِأَنَّ دَرَجَةَ الحِلْمِ وَالصَّبْرِ عَلَى الأَذَى وَالعَفْوِ عَنِ الظُّلْمِ أَفْضَلُ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَبْلُغُ الرَّجُلُ بِهَا مَا لَا يَبْلُغُهُ بِالصِّيَامِ وَالقِيَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ﴾ [الشورى: ٤٠]، وَقَالَ

تَعَالَى: ﴿إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

وَالأَحَادِيثُ فِي هَذَا البَابِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ، ثُمَّ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ لِفَضْلِهِم، وَأَحْوَجُ النَّاسِ إِلَيْهَا لِمَا ابْتُلُوا بِهِ مِنْ دَعْوَةِ النَّاسِ وَمُعَالَجَتِهِم وَتَغْيِيرِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ العَادَاتِ وَهُوَ أَمْرٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا عُودِيَ» الصَّارِمُ المَسْلُولُ (٢/ ٤٣٤-٤٣٦)

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَضَى بِإِهْدَارِ دَمِ أُمِّ وَلَدِ الأَعْمَى لِمَا قَتَلَهَا مَوْلَاهَا عَلَى السَّبِّ.

وَقَتَلَ جَمَاعَةً مِنَ اليَهُودِ عَلَى سَبِّهِ وَأَذَاهُ، وَأَمَّنَ النَّاسَ يَوْمَ الفَتْحِ إِلَّا نَفَرًا مِمَّنْ كَانَ يُؤْذِيهِ وَيَهْجُوهُ، وَهُم أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ. وَقَالَ: «**مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ**»، وَأَهْدَرَ دَمَهُ وَدَمَ أَبِي رَافِعٍ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَقَدْ أَرَادَ قَتْلَ مَنْ سَبَّهُ: لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهَذَا قَضَاؤُهُ ﷺ وَقَضَاءُ خُلَفَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُم مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ

أَعَاذَهُمُ الله مِنْ مُخَالَفَةِ هَذَا الحُكْمِ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ الله ﷺ دَمَهَا.

وَذَكَرَ أَصْحَابُ السِّيَرِ وَالمَغَازِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: هَجَتِ امْرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «**مَنْ لِي بِهَا**»؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهَا: أَنَا، فَنَهَضَ فَقَتَلَهَا، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «**لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنزَانِ**».

وَفِي ذَلِكَ بِضْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا مَا بَيْنَ صِحَاحٍ وَحَسَنٍ وَمَشَاهِيرَ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ.... إِلَى أَنْ يَقُولَ: وَأَمَّا تَرْكُهُ ﷺ قَتْلَ مَنْ قَدَحَ فِي عَدْلِهِ بِقَوْلِهِ: «اعْدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ»، وَفِي حُكْمِهِ بِقَوْلِه: «أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ»، وَفِي قَصْدِهِ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله أَو فِي خَلْوَتِهِ بِقَوْلِهِ: «يَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَى عَنِ الغَيِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ» وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَذَلِكَ أَنَّ الحَقَّ لَهُ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، وَلَيْسَ لِأُمَّتِهِ تَرْكُ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ﷺ.

وَ-أَيْضًا- فَإِنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ حَيْثُ كَانَ ﷺ مَأْمُورًا بِالعَفْوِ وَالصَّفْحِ.

وَ-أَيْضًا- فَإِنَّهُ كَانَ يَعْفُو عَنْ حَقِّهِ لِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ وَجَمْعِ الكَلِمَةِ،

وَلِئَلَّا يُنَفِّرَ النَّاسَ عَنْهُ، وَلِئَلَّا يَتَحَدَّثُوا أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَكُلُّ هَذَا يَخْتَصُّ بِحَيَاتِهِ ﷺ «زَادُ المَعَادِ ٥/ ٥٤-٥٦».

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا كُلُّ مَا ذَكَرَهُ الكَاتِبُ فِي بَيَانِ نِسْبَةِ القَوْلِ السَّادِسِ[1] وَقَدْ أَفْهَمَكَ أَنَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ كُلٍّ مِنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ القَيِّمِ وَرُبَّمَا ابْنِ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيعًا، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ لَمْ يَنْقِلْ لِابْنِ تَيْمِيَةَ وَتِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ قَوْلًا آخَرَ فِي سِيَاقِ نِسْبَةِ الأَقْوَالِ مِمَّا يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا قَوْلُهُمَا.

الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَنْقِلْ هَذَا القَوْلَ عَنْ أَحَدٍ غَيْرِهِمَا، اللهمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.

وَالكَاتِبُ هُنَا يُفْهِمُكَ: لَيْسَ هَذَا قَوْلًا غَرِيبًا وَلَا مَذْهَبًا شَاذًّا وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ جَمْعٍ مِنَ المُحَقِّقِينَ وَعَلَى رَأْسِهِمُ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَابْنُ القَيِّمِ وَهُمَا مِنَ المَكَانَةِ فِي العِلْمِ وَالاتِّبَاعِ وَالدِّينِ حَيْثُ عَرَفْتَ، فَكَانَ قَوْلُهُمَا رَاجِحًا وَتَحْقِيقُهُمَا قَوِيًّا.

---

(١) هَكَذَا فِي أَصْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ زَادَ الشَّيْخُ فِي المَطْبُوعِ مِنْ كِتَابِهِ أَقْوَالًا أُخْرَى هِيَ: قَوْلُ أَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ فِي المُفْهِمِ (٦/ ٥٦٢)، وَقَوْلًا لِلقَاضِي عِيَاضٍ، وَقَوْلًا لِابْنِ تَيْمِيَةَ وَآخَرَ لِابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيعًا، وَسَيَأْتِي كَشْفُ مَا فِي هَذَا العَزْوِ مِنَ الخَطَأِ فِي الفَصْلِ الرَّابِعِ فِيمَا اسْتُجِدَّ مِنْ كِتَابِ الشَّيْخِ.

الثالث: أَنَّنِي سَأَلْتُ الكَاتِبَ عَنْ مُرَادِهِ بِإِيرَادِ هَذِهِ الأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فَأَفَادَنِي أَنَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ القَيِّمِ، وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فَقَالَ: إِنَّمَا نَقَلَ عَنْهُ ذَلِكَ لِبَيَانِ عُمُومِ سِيرَتِهِ ﷺ لَا لِخُصُوصِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِ ابْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

الحَاصِلُ مِنْ تَقْرِيرِ الكَاتِبِ وَنَقْلِهِ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ يُرَجِّحُ القَوْلَ السَّادِسَ الَّذِي اخْتَارَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي بَحْثِهِ، وَبَعْدَ تَتَبُّعِ أَقْوَالِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ فِي كُتُبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ لَا تَصِحُّ، وَأَنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِ الجُمْهُورِ كَمَا سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ، وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ أَقْوَالِ هَذَا الإِمَامِ العَلَمِ مَعَ تَعْلِيقَاتٍ لِتَوْضِيحِ الفَقَرَاتِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا كُلُّ نَقْلٍ مِنَ النُّقُولِ الثَّمَانِيَةِ:

النَقْلُ الأَوَّلُ:

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ: «وَمِنْ هَذَا البَابِ إِقْرَارُ النَّبِيِّ ﷺ لِعَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ وَأَمْثَالِهِ مِنْ أَئِمَّةِ النِّفَاقِ وَالفُجُورِ لِمَا لَهُم مِنَ الأَعْوَانِ، فَإِزَالَةُ مُنْكَرِهِ بِنَوْعٍ مِنْ عِقَابِهِ مُسْتَلْزِمَةٌ إِزَالَةَ مَعْرُوفٍ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ بِغَضَبِ قَوْمِهِ وَحَمِيَّتِهِم

وَبِنُفُورِ النَّاسِ إِذَا سَمِعُوا أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

وَلِهَذَا لَمَّا خَطَبَ النَّاسَ فِي قِصَّةِ الإِفْكِ بِمَا خَاطَبَهُم بِهِ وَاعْتَذَرَ مِنْهُ، وَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَوْلَهُ الَّذِي أَحْسَنَ فِيهِ حَمَى لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ حُسْنِ إِيمَانِهِ وَصِدْقِهِ وَتَعَصَّبَ لِكُلٍّ مِنْهُم قَبِيلَةٌ حَتَّى كَادَتْ تَكُونُ فِتْنَةً»اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

فَهَذَا النَّصُّ مِن ابْنِ تَيْمِيَةَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، وَهُوَ أَصْلٌ مُتَقَرِّرٌ فِي الشَّرِيعَةِ لَا جَرَمَ أَوْرَدَهُ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَالنَّظَرِ فِي المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ هَذِهِ المَفْسَدَةَ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: الفِتَنُ الدَّاخِلِيَّةُ؛ إِذْ يَغْضَبُ لَهُ قَوْمٌ وَأَنَّهُ اعْتَبَرَ بِمَا حَدَثَ فِي قِصَّةِ الإِفْكِ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ يَتَوَافَقُ مَعَ بَعْضِ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ إِنْ صَحَّتْ وَهِيَ «تَرْعَدُ لَهُ أُنُوفٌ..الحَدِيث».

النَّوْعُ الثَّانِي: مَفْسَدَةٌ هِيَ صَدُّ النَّاسِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ وَهِيَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

---

(١) انْظُرْ: الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ (٢١٩-٢٢٠)، وَهُوَ -أَيْضًا- فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢٨/ ١٣١ تَحْتَ القَاعِدَةِ العَامَّةِ فِي تَعَارُضِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ).

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَنْسُبَ لِشَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ أَنَّهُ يَرَى بِأَنَّ المَنَاطَ هُوَ: اخْتِيَارُ العَفْوِ وَالصَّبْرِ عَلَى أَذَاهُم عَلَى مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ الأَبْرِيرِيِّ.

النَّقْلُ الثَّانِي:

وَقَالَ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ... ضِمْنَ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَا نَصَّهُ: «يَبْقَى أَنْ يُقَالَ: فَفِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ نَهَى قَتْلَ ذَلِكَ اللَّامِزِ فَنَقُولُ: حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ هُوَ أَوَّلُ ظُهُورِ هَؤُلَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فَالأَشْبَهُ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ أَوَّلًا طَعَمًا فِي انْقِطَاعِ أَمْرِهِم وَإِنْ كَانَ قَدْ كَانَ يَعْفُو عَنْ أَكْثَرِ المُنَافِقِينَ لِأَنَّهُ خَافَ مِنْ هَذَا انْتِشَارَ الفَسَادِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الأُمَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ: «لَو قَتَلْتُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُهُم وَآخِرَهُم» [1] وَكَانَ مَا يَحْصُلُ لِقَتْلِهِ مِنَ المَصْلَحَةِ العَظِيمَةِ

---

(١) هَذِهِ القِصَّةُ بِهَذَا السِّيَاقِ رُوِيَتْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَأَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ: فَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤١٤٣، ٩٠)، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ فِي تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ (رقم ٣٣٠)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ (إتحاف الخيرة ٤/ ٢٢١ والمطالب العالية رقم ٤٥٦٧)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢/ ٥٤) مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنِي هُودُ بْنُ عَطَاءٍ اليَمَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ.

وَهَذَا سَنَدٌ ضَعِيفٌ، مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبْذِيُّ ضَعِيفٌ، وَشَيْخُهُ هُودُ بْنُ عَطَاءٍ اليَمَانِيُّ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي المَجْرُوحِينَ (٣/ ٩٦): كَانَ قَلِيلَ الحَدِيثِ مُنْكَرَ الرِّوَايَةِ عَلَى قِلَّتِهِ، يَرَى عَنْ أَنَسٍ مَالًا يُشْبِهُ حَدِيثَهُ وَالقَلْبُ مِنْ مِثْلِهِ إِذَا أَكْثَرَ المَنَاكِيرَ عَنِ المَشَاهِيرِ أَنْ لَا يُحْتَجَّ فِيمَا انْفَرَدَ، وَإِنِ اعْتُبِرَ بِمَا وَافَقَ الثِّقَاتِ مِنْ حَدِيثِهِ فَلَا ضَيْرَ اهـ، وَاعْتَمَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي

مِيزَانِ الاعْتِدَالِ (٤/ ٣١٠) وَتَبِعَهُ الحَافِظُ فِي اللِّسَانِ (٦/ ٢٠١).

وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ يَرْوِيهِ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِنَحْوِهِ.

وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خُثَيْمَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَزِيد الرَّقَاشِيُّ فِي حَوْضِ زَمْزَم - وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِم - قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَذَكَرَهُ.

وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَالقِصَّةُ صَحِيحَةٌ بِمَجْمُوعِ الطُّرُقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى -أَيْضًا- (رقم ٢٢١٥)، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدَيْهِمَا (إتحاف الخيرة ٤/ ٢٢٠ والمطالب العالية ٨/ ٤٥٢)، وَالمَرْوَزِيُّ فِي تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ (رقم ٣٢٩) مِنْ طَرِيقِ يَزِيدِ بْنِ هَارُونَ عَنِ العَوَّامِ بْنِ حَوْشَب حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوِهِ، وَهَذَا سَنَدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَخَالَفَهُ شَرِيكٌ القَاضِي فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَنَسٍ: رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (إتحاف الخيرة ٤/ ٢٢٣): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الكُوفِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا أبي عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ. وَشَرِيكٌ ضَعِيفٌ فِي حِفْظِهِ، فَالوَجْهُ الأَوَّلُ أَصَحُّ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ (إتحاف الخيرة ٤/ ٢٢٢) فَقَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى رَعَدَتْ يَدُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَقْتُلُ هَذَا الرَّجُلَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى رَعَدَتْ يَدُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَقْتُلُ رَجُلًا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَو قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا «وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

ثُمَّ بَعْدَ كِتَابَةِ هَذَا كُلِّهِ رَأَيْتُ الشَّيْخَ الأَلْبَانِيَّ خَرَّجَ الحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَةِ (رقم ٢٤٩٥) فينظر فيه.

أَعْظَمَ مِمَّا يُخَافُ مِنْ نُفُورِ بَعْضِ النَّاسِ لِقَتْلِهِ، فَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ، وَتَعَذَّرَ قَتْلُهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيْهِ مِنَ العِلْمِ مَا فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ فَكَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهِم، وَأَنَّهُ لَا مَطْمَعَ فِي اسْتِئْصَالِهِم، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ لَا مَحَالَةَ نَهَى عُمَرَ عَنْ قَتْلِ ابْنِ صَيَّادٍ، وَقَالَ: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، فَكَانَ هَذَا مِمَّا أَوْجَبَ نَهْيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ ذِي الخُوَيْصِرَةِ لَمَّا لَمَزَهُ فِي غَنَائِمِ حُنَيْنٍ»، وَكَذَلِكَ لَمَّا قَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ: «دَعْهُ فَإِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُم صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِم وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِم يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» إِلَى قَوْلِهِ: «يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» فَأَمَرَ بِتَرْكِهِ لِأَجْلِ أَنَّ لَهُ أَصْحَابًا خَارِجِينَ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّ عِلْمَهُ بِأَنَّهُم لَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجُوا مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُم أَحَدًا فَيَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ وَتَنْفُرُ بِذَلِكَ عَنِ الإِسْلَامِ قُلُوبٌ كَثِيرَةٌ مِنْ غَيْرِ مَصْلَحَةٍ تَغْمُرُ هَذِهِ المَفْسَدَةَ، هَذَا مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَمَّنْ آذَاهُ مُطْلَقًا بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ﷺ.

وَ بِهَذَا تَبَيَّنَ سَبَبُ كَوْنِهِ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ يُعَلِّلُ بِأَنَّهُ يُصَلِّي وَفِي بَعْضِهِ بِأَنْ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ وَفِي بَعْضِهِ بِأَنَّ لَهُ أَصْحَابًا سَيَخْرُجُونَ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ تَعَالَى ذِكْرُ بَعْضِ هَذِهِ

الأَحَادِيثِ وَإِنْ كَانَ هَذَا المَوْضِعُ خَلِيقًا بِهَا -أَيْضًا-.

فَثَبَتَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمَزَ النَّبِيَّ ﷺ فِي حُكْمِهِ أَو قَسْمِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ كَمَا أَمَرَ بِهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا عَفَا عَنْ ذَلِكَ اللَّامِزِ فِي حَيَاتِهِ كَمَا قَدْ كَانَ يَعْفُو عَمَّنْ يُؤْذِيهِ مِنَ المُنَافِقِينَ لِمَا عَلِمَ أَنَّهُم خَارِجُونَ فِي الأُمَّةِ لَا مَحَالَةَ وَأَنْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ كَثِيرُ فَائِدَةٍ بَلِ فِيهِ مِنَ المَفْسَدَةِ مَا فِي قَتْلِ سَائِرِ المُنَافِقِينَ وَأَشَدُّ» اهـ المُرَادُ مِنْهُ [1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ قَرَأَ هَذَا النَّصَّ مِن ابْنِ تَيْمِيَةَ أَنَّهُ عَلَّلَ تَرْكَ النَّبِيِّ ﷺ قَتْلَ المُنَافِقِينَ مَعَ كُفْرِهِم وَأَذِيَّتِهِم لَهُ وَلِلمُؤمِنِينَ بِالمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ فِي قَتْلِهِم الَّتِي لَا تُسَاوِي المَصْلَحَةَ المُتَرَتِّبَةَ عَلَى القَتْلِ، وَأَنَّ

---

(١) انْظُرِ الصَّارِمَ المَسْلُول (١/ ١٩١).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا مَا كُنْتُ كَتَبْتُهُ فِي التَّعْقِيبِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي سَلْمَانَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ لَمَّا طَبَعَ كِتَابَهُ مَعَ بَعْضِ الإِضَافَاتِ وَالتَّعْدِيلَاتِ قَدِ احْتَجَّ بِبَعْضِ هَذَا الكَلَامِ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ فِي أَنَّ العِلَّةَ هِيَ العَفْوُ وَالصَّفْحُ، وَهُوَ غَرِيبٌ، فَإِنَّ ابْنَ تَيْمِيَةَ قَدْ صَرَّحَ هُنَا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّلَ تَرْكَ القَتْلِ بِقَوْلِ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» فَقَالَ كَمَا تَرَى «وَ بِهَذَا تَبَيَّنَ سَبَبُ كَوْنِهِ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ يُعَلِّلُ بِأَنَّهُ يُصَلِّي وَفِي بَعْضِهِ بِأَنْ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ وَفِي بَعْضِهِ بِأَنَّ لَهُ أَصْحَابًا سَيَخْرُجُونَ...».

وَهَذَا التَّعَلُّقُ بِمِثْلِ هَذَا الكَلَامِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَمَسَّكُ بِهِ مِنْ كَلَامِ هَذَا الإِمَامِ مَعَ كَوْنِهِ نَاقِضًا لِمَذْهَبِهِ.

هَذِهِ المَفْسَدَةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ قَتْلَهُم ذَاتُ جِهَتَيْنِ:

الجِهَةُ الأُولَى: مَفْسَدَةُ صَدِّ النَّاسِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الدِّينِ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوُ ذَلِكَ فِي النَّقْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.

الجِهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ أَنَّهُم لَا مَحَالَةَ خَارِجُونَ فَلَمْ تَكُنْ فِي قَتْلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ كَثِيرُ فَائِدَةٍ بَلْ فِيهِ مِنَ المَفْسَدَةِ مَا فِي قَتْلِ سَائِرِ المُنَافِقِينَ وَأَشَدُّ.

النَّقْلُ الثَّالِثُ:

وَقَالَ فِيهِ -أَيْضًا-: وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْفُو عَنِ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَا يُشَكُّ فِي نِفَاقِهِم حَتَّى قَالَ: «**لَو أَعْلَمُ أَنِّي لَو زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ**» حَتَّى نَهَاهُ اللهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِم وَالاسْتِغْفَارِ لَهُم، وَأَمَرَهُ بِالإِغْلَاظِ عَلَيْهِم فَكَثِيرٌ مِمَّا كَانَ يَحْتَمِلُهُ مِنَ المُنَافِقِينَ مِنَ الكَلَامِ وَمَا يُعَامِلُهُم مِنَ الصَّفْحِ وَالعَفْوِ وَالاسْتِغْفَارِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ بَرَاءَةَ؛ لِمَا قِيلَ لَهُ: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٨] لِاحْتِيَاجِهِ إِذْ ذَاكَ إِلَى اسْتِعْطَافِهِم وَخَشْيَةِ نُفُورِ العَرَبِ عَنْهُ إِذَا قَتَلَ أَحَدًا مِنْهُم وَقَدْ صَرَّحَ ﷺ لَمَّا قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ: ﴿لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا

﴿ٱلْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨]، وَلَمَّا قَالَ ذُو الخُوَيْصِرَةِ «اعْدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ» وَعِنْدَ غَيْرِ هَذِهِ القِصَّةِ إِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْهُم [لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ] فَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ إِلَى ظَاهِرِ الأَمْرِ فَيَرَوْنَ وَاحِدًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ قُتِلَ فَيَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُ يَقْتُلُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ عَلَى غَرَضٍ أَو حِقْدٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ فَيَنْفُرُ النَّاسُ عَنِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ، وَإِذَا كَانَ مِنْ شَرِيعَتِهِ أَنْ يَتَأَلَّفَ النَّاسَ عَلَى الإِسْلَامِ بِالأَمْوَالِ العَظِيمَةِ لِيَقُومَ دِينُ اللهِ وَتَعْلُوَ كَلِمَتُهُ فَلأَنْ يَتَأَلَّفَهُم بِالعَفْوِ أَوْلَى وَأَحْرَى» اهـ المُرَادُ مِنْهُ [1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا النَّقْلُ الثَّالِثُ مِنْ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ يُفِيدُ التَّعْلِيلَ بِالمَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الفِعْلِ وَهِيَ: خَشْيَةُ التَّنْفِيرِ مِنَ الدِّينِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي شَرَحَهُ وَبَيَّنَهُ، وَيُذْكَرُ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ هُوَ صَرِيحُ النَّصِّ وَهُوَ كَمَا قَالَ، كَمَا يُشِيرُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مُلَائِمٌ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي التَّأْلِيفِ عَلَى الإِسْلَامِ وَلَيْسَ خَارِجًا عَنِ الأُصُولِ كَمَا قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ.

النَّقْلُ الرَّابِعُ:

وَقَالَ فِيهِ -أَيْضًا-: الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ كَانَ يَخَافُ

(١) الصَّارِم المَسْلُول (١/ ٢٤٣).

أَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْ قَتْلِهِم مِنَ الفَسَادِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي اسْتِبْقَائِهِم، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ حِينَ قَالَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» وَقَالَ: « إِذَا تَرَعَّدَ لَهُ آنُفٌ كَثِيرَةٌ بِيَثْرِبَ» فَإِنَّهُ لَو قَتَلَهُم بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ كُفْرِهِم لَأَوْشَكَ أَنْ يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَهُم لِأَغْرَاضٍ وَأَحْقَادٍ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الاسْتِعَانَةُ بِهِم عَلَى المُلْكِ كَمَا قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ العَرَبُ لَمَّا ظَفِرَ بِأَصْحَابِهِ أَقْبَلَ يَقْتُلُهُم» وَأَنْ يَخَافَ مَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ أَنْ يُقْتَلَ مَعَ إِظْهَارِهِ الإِسْلَامَ كَمَا قُتِلَ غَيْرُهُ.

وَ قَدْ كَانَ -أَيْضًا- يَغْضَبُ لِقَتْلِ بَعْضِهِم قَبِيلَتَهُ وَأُنَاسٌ آخَرُونَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلفِتْنَةِ، وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ بِمَا جَرَى فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ لَمَّا عَرَّضَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِقَتْلِهِ خَاصَمَ لَهُ أُنَاسٌ صَالِحُونَ وَأَخَذَتْهُمُ الحَمِيَّةُ حَتَّى سَكَّتَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ عُمَرُ فِي قَتْلِ ابْنِ أُبَيٍّ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَنَحْنُ الآنَ إِذَا خِفْنَا مِثْلَ ذَلِكَ كَفَفْنَا عَنِ القَتْلِ.

فَحَاصِلُهُ: أَنَّ الحَدَّ لَمْ يَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ بِالحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَعْلَمُهُ بِهَا الخَاصُّ وَالعَامُّ، أَو لِعَدَمِ إِمْكَانِ إِقَامَتِهِ إِلَّا مَعَ تَنْفِيرِ أَقْوَامٍ عَنِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ وَارْتِدَادِ آخَرِينَ عَنْهُ وَإِظْهَارِ قَوْمٍ مِنَ الحَرْبِ وَالفِتْنَةِ مَا يَرْبُو فَسَادُهُ عَلَى فَسَادِ تَرْكِ قَتْلِ مُنَافِقٍ، وَهَذَانِ

المَعْنَيَانِ حُكْمُهُمَا بَاقٍ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا إِلَّا فِي شَيءٍ وَاحِدٍ هُوَ أَنَّهُ ﷺ رُبَّمَا خَافَ أَنْ يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ لِغَرَضٍ آخَرَ مِثْلَ أَغْرَاضِ المُلُوكِ فَهَذَا مُنْتَفٍ اليَوْمَ.

وَالَّذِي يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ الجَوَابِ الثَّانِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا كَانَ بِمَكَّةَ مُسْتَضْعَفًا هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَاجِزِينَ عَنِ الجِهَادِ أَمَرَهُمُ اللهُ بِكَفِّ أَيْدِيهِم وَالصَّبْرِ عَلَى أَذَى المُشْرِكِينَ فَلَمَّا هَاجَرُوا إِلَى المَدِينَةِ وَصَارَ لَهُ دَارُ عِزَّةٍ وَمَنعَةٍ أَمَرَهُم بِالجِهَادِ وَبِالكَفِّ عَمَّنْ سَالَمَهُم وَكَفَّ يَدَهُ عَنْهُم لِأَنَّهُ لَو أَمَرَهُم إِذْ ذَاكَ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى كُلِّ مُنَافِقٍ؛ لَنَفَرَ عَنِ الإِسْلَامِ أَكْثَرُ العَرَبِ إِذَا رَأَوْا أَنَّ بَعْضَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ يُقْتَلُ، وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٨] اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا النَّقْلُ الرَّابِعُ عَنْ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ يَتَضَمَّنُ البَحْثَ فِي وُجُوهٍ هِيَ:

الأَوَّلُ: أَنَّ تَرْكَ قَتْلِهِم وَإِقَامَةَ الحُدُودِ عَلَيْهِم مِنْ بَابِ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْ

(١) الصَّارِم المَسْلُول (١/ ٣٦٢).

قَتْلِهِم مِنَ الفَسَادِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي اسْتِبْقَائِهِم.

الثاني: أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ هُوَ مُقْتَضَى النَّصِّ وَبَيَانُهُ فَيَقُولُ: وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ حِينَ قَالَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» وَقَالَ: «إِذَا تَرَعَّدَ لَهُ أَنْفٌ كَثِيرَةٌ بِيَثْرِبَ» فَإِنَّهُ لَو قَتَلَهُم بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ كُفْرِهِم لَأَوْشَكَ أَنْ يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَهُم لِأَغْرَاضٍ وَأَحْقَادٍ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الاسْتِعَانَةُ بِهِم عَلَى المُلْكِ كَمَا قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ العَرَبُ لَمَّا ظَفِرَ بِأَصْحَابِهِ أَقْبَلَ يَقْتُلُهُم».

الثالث: أَنَّ مِنَ المَفْسَدَةِ المَذْكُورَةِ نُفُورَ النَّاسِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الدِّينِ وَهِيَ مَفْسَدَةٌ خَارِجِيَّةٌ وَدَاخِلِيَّةٌ أَي مِمَّنْ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ وَمِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي لِابْنِ تَيْمِيَةَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي النَّقْلِ السَّادِسِ فَيَقُولُ: «وَ أَنْ يَخَافَ مَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ أَنْ يُقْتَلَ مَعَ إِظْهَارِهِ الإِسْلَامَ كَمَا قُتِلَ غَيْرُهُ» وَيَقُولُ: «لِأَنَّهُ لَو أَمَرَهُم إِذْ ذَاكَ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى كُلِّ مُنَافِقٍ لَنَفَرَ عَنِ الإِسْلَامِ أَكْثَرُ العَرَبِ إِذَا رَأَوْا أَنَّ بَعْضَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ يُقْتَلُ، وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٨]».

الرَّابِعُ: أَنَّ مِنَ المَفْسَدَةِ المَذْكُورَةِ -أَيْضًا- خَشْيَةَ إِثَارَةِ الفِتَنِ الدَّاخِلِيَّةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فَيَضْرِبُ المَثَلَ بِذَلِكَ فَيَقُولُ: **وَقَدْ كَانَ -أَيْضًا- يَغْضَبُ لِقَتْلِ بَعْضِهِم قَبِيلَتُهُ وَأُنَاسٌ آخَرُونَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلفِتْنَةِ، وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ بِمَا جَرَى فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ لَمَّا عَرَّضَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِقَتْلِهِ خَاصَمَ لَهُ أُنَاسٌ صَالِحُونَ وَأَخَذَتْهُمُ الحَمِيَّةُ حَتَّى سَكَّتَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ.**

الخَامِسُ: أَنَّ هَذَا النَّوْعَ الثَّانِي مِنَ المَفْسَدَةِ قَدْ جَاءَ بَيَانُهَا فِي نَصِّ القَوْلِ النَّبَوِيِّ ﷺ فَيَقُولُ: **وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ عُمَرُ فِي قَتْلِ ابْنِ أُبَيٍّ.**

السَّادِسُ: أَنَّ هَذَا الحُكْمَ بَاقٍ إِلَى هَذَا اليَوْمِ فَحَيْثُ تُخْشَى الفتنة وَتُتَرَجَّحُ المَفْسَدَةُ يُمْنَعُ القَتْلُ، وَيَعْزُو ذَلِكَ لِلحَنَابِلَةِ، فَيَقُولُ: **قَالَ أَصْحَابُنَا: وَنَحْنُ الآنَ إِذَا خِفْنَا مِثْلَ ذَلِكَ كَفَفْنَا عَنِ القَتْلِ.**

السَّابِعُ: ثُمَّ يُقَرِّرُ أَنَّ تَرْكَ قَتْلِهِم مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: عَدَمُ ثُبُوتِ الحُدُودِ عَلَيْهِم بِالوَجْهِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي بِمِثْلِهِ تَثْبُتُ الحُدُودُ وَيَعْلَمُهُ الخَاصُّ وَالعَامُّ.

ثَانِيهُمَا: عَدَمُ إِمْكَانِيَّةِ تَنْفِيذِ الحُدُودِ إِلَّا مَعَ التَّنْفِيرِ عَنِ الإِسْلَامِ وَإِثَارَةِ الفِتَنِ الَّتِي تَرْبُوا عَلَى مَصْلَحَةِ إِقَامَتِهَا

فَيَقُولُ: فِي تَقْرِيرِ هَذَيْنِ المَعْنَيَيْنِ: **فَحَاصِلُهُ: أَنَّ الحَدَّ لَمْ يُقَمْ عَلَى**

وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ بِالْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَعْلَمُهُ بِهَا الخَاصُّ وَالعَامُّ، أَو لِعَدَمِ إِمْكَانِ إِقَامَتِهِ إِلَّا مَعَ تَنْفِيرِ أَقْوَامٍ عَنِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ وَارْتِدَادِ آخَرِينَ عَنْهُ وَإِظْهَارِ قَوْمٍ مِنَ الحَرْبِ وَالفِتْنَةِ مَا يُرْبِي فَسَادُهُ عَلَى فَسَادِ تَرْكِ قَتْلِ مُنَافِقٍ.

الثامن: ثُمَّ يُقَرِّرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ المَعْنَيَيْنِ بَاقٍ لَمْ يُنْسَخْ إِلَى يَوْمِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، فَلَا تُقَامُ الحُدُودِ فِي حَالَتَيْنِ هُمَا: عَدَمُ ثُبُوتِهَا عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَتَرَتُّبُ المَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ عَلَى إِقَامَتِهَا، وَمَفَادُهُ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ تَقْرِيرِ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ وَبَيْنَ وُجُوبِ إِقَامَةِ الحُدُودِ فَيَقُولُ: وَهَذَانِ المَعْنَيَانِ حُكْمُهُمَا بَاقٍ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.

التاسع: ثُمَّ يُقَرِّرُ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي هَذَا النَّقْلِ: أَنَّ خَشْيَةَ تَقَوُّلِ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ النَّاسَ لِغَرَضِ المُلْكِ وَنَحْوِهِ قَدْ زَالَ فَيَقُولُ: إِلَّا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُ ﷺ رُبَّمَا خَافَ أَنْ يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ لِغَرَضٍ آخَرَ مِثْلَ أَغْرَاضِ المُلُوكِ فَهَذَا مُنْتَفٍ اليَوْمَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي:

وَهَذَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مَقَالٌ بَعْدَ مَوْتِهِ ﷺ أَنَّهُ يَقْتُلُ لِلمُلْكِ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَغْرَاضِ، وَهَذَا لَا يَنْفِي بَقَاءَ المَفْسَدَةِ عَلَى القَتْلِ وَإِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى مَنْ كَانَ فِي صِفَتِهِمْ فَإِنَّ هَذَا بَاقٍ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ فِي الَّذِي قَبْلَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي: هَلْ يَبْقَى بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ وَجْهٌ لِنِسْبَةِ القَوْلِ السَّادِسِ لِابْنِ تَيْمِيَةَ.

النَقْلُ الخَامِسُ:

وَقَالَ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى: «وَبِهَذَيْنِ المَثَلَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ عُقُوبَةِ المُنَافِقِينَ؛ فَإِنَّ فِيهِم مَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُم كَمَا أَخْبَرَ اللهُ بِذَلِكَ؛ وَالَّذِينَ كَانَ يَعْرِفُهُم لَو عَاقَبَ بَعْضَهُم لَغَضِبَ لَهُ قَوْمُهُ؛ وَلَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ؛ فَكَانَ يَحْصُلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ نُفُورٌ عَنِ الإِسْلَامِ؛ إِذْ لَمْ يَكُنِ الذَّنْبُ ظَاهِرًا يَشْتَرِكُ النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهِ». اهـ المُرَادُ مِنْهُ [1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا النَّقْلُ الخَامِسُ مِنْ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفِيدُ - أَيْضًا - أَنَّ المُنَافِقِينَ صِنْفَانِ:

الصِّنْفُ الأَوَّلُ: مَنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يَعْرِفُهُم فَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِمُ الحَدَّ، وَهَذَا وَاضِحٌ سَبَبُهُ فَإِنَّ بِذَلِكَ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةُ.

الصِّنْفُ الثَّانِي: مَنْ عَرَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِمُ الحَدَّ لِعِلَّتَيْنِ:

العِلَّةُ الأُولَى: مُرَاعَاةُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَيْهِم مِنَ

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٧/ ٤٢٢).

الفِتَنِ الدَّاخِلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ يَغْضَبُ لِبَعْضِهِم قَوْمُهُ.

العِلَّةُ الثانِيَةُ: مُرَاعَاةُ مَا يَنْشَأُ عَنْ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِم مِنْ صَدِّ النَّاسِ وَتَنْفِيرِهِم عَنِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ.

النَقْلُ السَّادِسُ:

وَقَالَ فِي إِقَامَةِ الدَّلِيلِ الثَّالِث: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكُفُّ عَنْ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ مَعْ كَوْنِهِ مَصْلَحَةً لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى قَوْلِ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا القَوْلَ يُوجِبُ النُّفُورَ عَنِ الإِسْلَامِ مِمَّنْ دَخَلَ فِيهِ وَمِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، وَهَذَا النُّفُورُ حَرَامٌ» اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا النَّقْلُ السَّادِسُ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ يُقَرِّرُ فِيهِ أَنَّ تَرْكَ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ كَانَ بِسَبَبِ خَشْيَتِهِ ﷺ نُفُورَ النَّاسِ عَنِ الإِسْلَامِ سَوَاءٌ مِمَّنْ دَخَلَ فِيهِ وَمِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ، وَأَنَّ مَفْسَدَتَهُ أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ قَتْلِهِم وَإِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِم، وَأَنَّ مَا يُؤَدِّي إِلَى التَّنْفِيرِ عَنِ الدِّينِ حَرَامٌ، فَهَلْ يَبْقَى القَوْلُ بِأَنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ يَرَى القَوْلَ السَّادِسَ كَمَا يَقُولُهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ الأَبْرِيرِيّ؟

(١)انْظُرْ : إِقَامَة الدَّلِيلِ عَلَى بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ (٣/ ٤٧١)، وَهُوَ فِي الفَتَاوَى الكُبْرَى (٦/ ١٧٤ ضِمْنَ الوَجْهِ الرَّابِعِ وَالعِشْرِينَ مِنْ وُجُوهِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ التَّحْلِيلِ).

هَذَا مَا كَتَبْتُهُ فِي التَّعْقِيبِ الأَوَّلِ، وَهَذِهِ نُقُولٌ أُخْرَى صَرِيحَةٌ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ:

النَّقْلُ السَّابِعُ:

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ: «وَمِنْ هَذَا البَابِ: أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قَالَ لَهُ لَمَّا قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله فَأَقْتُلُ هَذَا المُنَافِقَ فَقَالَ:«**مَعَاذَ الله أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي**»، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِهِ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُنَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، وَذَكَرَ حَدِيثَ الخَوَارِجِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ؛ **فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمْنَعْ عُمَرَ مِنْ قَتْلِهِ إِلَّا لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ لِكَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مَعْصُومًا**، كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ حَاطِبِ ابْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ: مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا رَغْبَةً عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُم**» فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ:«**إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم**» فَبَيَّنَ ﷺ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى إِيمَانِهِ وَأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ مَا يُغْفَرُ لَهُ بِهِ الذُّنُوبُ فَعَلِمَ أَنَّ دَمَهُ مَعْصُومٌ.

وَهُنَا عَلَّلَ بِمَفْسَدَةٍ زَالَتْ فَعَلِمَ أَنَّ قَتْلَ مِثْلِ هَذَا القَائِلِ إِذَا أُمِنَتْ هَذِهِ المَفْسَدَةُ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أُمِنَتْ هَذِهِ المَفْسَدَةُ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التحريم: ٩] بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ قَالَ لَهُ: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٨] قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: قَوْلُهُ ﴿جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ [التحريم: ٩] نَسَخَتْ مَا كَانَ قَبْلَهَا». اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

قَدْ أَوْضَحَ ابْنُ تَيْمِيَةَ عَنْ مَذْهَبِهِ فِي التَّعْلِيلِ الوَارِدِ فِي الحَدِيثِ فِي جُمَلٍ مِنْ هَذَا الكَلَامِ:

- فَذَكَرَ أَنَّ عِلَّةَ تَرْكِهِم مَحْصُورَةٌ بِقِيلِ النَّاسِ «إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، فَقَالَ فِي ذَلِكَ: «**إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمْنَعْ عُمَرَ مِنْ قَتْلِهِ إِلَّا لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ لِكَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مَعْصُومًا**»، وَهَذَا الحَصْرُ جَلِيٌّ لَا يَخْفَى.

- وَفَرَّقَ بَيْنَ التَّعْلِيلِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا وَبَيْنَ التَّعْلِيلِ فِي قِصَّةِ حَاطِبٍ، فَقَرَّرَ أَنَّ التَّعْلِيلَ فِي قِصَّةِ حَاطِبٍ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى إِيمَانِهِ، وَأَمَّا فِي قِصَّةِ حَدِيثِ جَابِرٍ فَعَلَّلَ بِالمَفْسَدَةِ لَا بِالعِصْمَةِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ:

---

(١) الصَّارِم المَسْلُول (١/ ١٨٥).

«وَهُنَا عَلَّلَ بِمَفْسَدَةٍ زَالَتْ فَعَلِمَ أَنَّ قَتْلَ مِثْلِ هَذَا القَائِلِ إِذَا أُمِنَتْ هَذِهِ المَفْسَدَةُ جَائِزٌ».

● ثُمَّ يُقَرِّرُ أَنَّ هَذَا الحُكْمَ نُسِخَ بَعْدَ زَوَالِ العِلَّةِ الَّتِي هِيَ المَفْسَدَةُ فَيَقُولُ: «وَكَذَلِكَ لَمَّا أُمِنَتْ هَذِهِ المَفْسَدَةُ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التحريم: ٩] بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ قَالَ لَهُ: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٨]».

ثُمَّ بَعْدَ كُلِّ هَذَا التَّصْرِيحِ يَأْتِي الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فَيَدَّعِي أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَةَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي نَفْيِ التَّعْلِيلِ بِالمَفْسَدَةِ وَالمَصْلَحَةِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي البَابِ.

النَّقْلُ الثَّامِنُ:

وَقَالَ -أَيْضًا- فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ: «فَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَتْلَ المُنَافِقِ كَانَ جَائِزًا، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أَنَّ الدَّمَ مَعْصُومٌ بِالإِسْلَامِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ ذَلِكَ بِكَرَاهِيَةِ غَضَبِ عَشَائِرِ المُنَافِقِينَ لَهُم، وَأَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَأَنْ يَقُولَ القَائِلُ: لَمَّا ظَفِرَ بِأَصْحَابِهِ أَقْبَلَ يَقْتُلُهُم؛ لِأَنَّ الدَّمَ إِذَا كَانَ مَعْصُومًا، كَانَ هَذَا الوَصْفُ عَدِيمَ التَّأْثِيرِ فِي عِصْمَةِ دَمِ المَعْصُومِ، وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيلُ الحُكْمِ بِوَصْفٍ لَا أَثَرَ لَهُ، وَنَزَلَ تَعْلِيلُهُ بِالوَصْفِ

الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الحُكْمِ، وَكَمَا أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى القَتْلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَةٍ عَلَى مَا لَا يَخْفَى» اهـ المُرَادُ مِنْهُ [1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

هَذِهِ نُبْذَةٌ مِنْ أَقْوَالِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ تُنَادِي بِكُلِّ صَرَاحَةٍ خِلَافَ مَا نَسَبَهُ إِلَيْهِ الكَاتِبُ، أَفَلَا يَنْبَغِي عِنْدَهَا مُعَاتَبَةُ الكَاتِبِ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تُتْرَكَ هَذِهِ النُّصُوصُ الصَّرِيحَةُ عَنْ هَذَا العَالِمِ وَالأَخْذُ بِنَقْلٍ مُحْتَمِلٍ؟ هَذَا مَا أَتْرُكُ الجَوَابَ عَلَيْهِ لِلقَارِئِ؛ لِيَحْكُمَ بِنَفْسِهِ أَيُّ القَوْلَيْنِ يَقُولُ بِهِ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ.

(١) الصَّارِم المَسْلُول (١/ ٣٦١).

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِ ابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

بَعْدَ مُنَاقَشَتِنَا مَا نَسَبَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ الأَبْرِيرِيُّ لِابْنِ تَيْمِيَةَ، وَبَيَانُ أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ لَيْسَتْ صَحِيحَةً، بَلْ هِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ، نَنْتَقِلُ لِنَنْظُرَ صِحَّةَ مَا نَسَبَهُ الكَاتِبُ لِابْنِ القَيِّمِ تِلْمِيذِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَشَيْخِ الإِسْلَامِ الثَّانِي، وَنَدْرُسَ جُمْلَةً مِنْ كَلَامِ ابْنِ القَيِّمِ حَوْلَ هَذَا الحَدِيثِ:

النَّقْلُ الأَوَّلُ:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي إِعْلَامِ المُوقِعِينَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَنْعِ مَا يُؤَدِّي إِلَى الحَرَامِ: «الوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكُفُّ عَنْ قَتْلِ المُنَافِقِينَ مَعَ كَوْنِهِ مَصْلَحَةً لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى تَنْفِيرِ النَّاسِ عَنْهُ وَقَوْلِهِم: إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا القَوْلَ يُوجِبُ النُّفُورَ عَنِ الإِسْلَامِ مِمَّنْ دَخَلَ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، وَمَفْسَدَةُ التَّنْفِيرِ أَكْبَرُ مِنْ مَفْسَدَةِ تَرْكِ قَتْلِهِم، وَمَصْلَحَةُ التَّأْلِيفِ أَعْظَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ القَتْلِ» اهـ[1].

(١) إِعْلَام المُوقِعِين (٣/ ١٣٨).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

هَذَا النَّقْلُ الأَوَّلُ عَنِ ابْنِ القَيِّمِ صَرِيحٌ فِي التَّعْلِيلِ بِالمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ عَلَى مَصْلَحَةِ القَتْلِ وَإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى المُنَافِقِينَ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ كَمَا تَرَى فِي بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ وَمَنْعِ مَا يُؤَدِّي إِلَى الحَرَامِ، ثُمَّ قَالَ فِي خِتَامِ هَذِهِ القَاعِدَةِ: وَبَابُ سَدِّ الذَّرَائِعِ أَحَدُ أَرْبَاعِ التَّكْلِيفِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ، وَالأَمْرُ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا مَقْصُودٌ لِنَفْسِهِ، وَالثَّانِي وَسِيلَةٌ إِلَى المَقْصُودِ، وَالنَّهْيُ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا مَا يَكُونُ المَنْهِيُّ عَنْهُ مَفْسَدَةً فِي نَفْسِهِ، وَالثَّانِي مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى المَفْسَدَةِ فَصَارَ سَدُّ الذَّرَائِعِ المُفْضِيَةِ إِلَى الحَرَامِ أَحَدَ أَرْبَاعِ الدِّينِ. اهـ.

النَقْلُ الثاني:

وَقَالَ فِي إِغَاثَةِ اللهفَانِ: «وَأَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ المُنَافِقِينَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ المَصْلَحَةِ لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً إِلَى التَّنْفِيرِ وَقَوْلِ النَّاسِ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

هَذَا النَّقْلُ الثَّانِي صَرِيحٌ -أَيْضًا- فِي أَنَّ تَرْكَ قَتْلِ المُنَافِقِينَ كَانَ بِسَبَبِ المَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ عَلَى مَصْلَحَةِ قَتْلِهِم وَأَنَّ قَتْلَهُم ذَرِيعَةٌ لِتَنْفِيرِ

(١) إِغَاثَة اللهفَان (١/ ٣٦١).

النَّاسِ عَنِ الدِّينِ، وَهُوَ مَا يَرُدُّهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ وَيَنْسُبُ إِلَى ابْنِ القَيِّمِ خِلَافَهُ.

النَقْلُ الثالِثُ:

وَقَالَ فِي زَادِ المَعَادِ: «فَإِنْ قِيلَ فَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يقتُلْ عَبْدَ الله بْنَ أُبَيٍّ، وَقَدْ قَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، وَلَمْ يَقْتُلْ ذَا الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيَّ وَقَدْ قَالَ لَهُ: اعْدِلْ فإنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، وَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ قَالَ لَهُ: يَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَى عَنِ الغَيِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ، وَلَمْ يَقْتُلِ القَائِلَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله، وَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ قَالَ لَهُ لَمَّا حَكَمَ لِلزُّبَيْرِ بِتَقْدِيمِهِ فِي السَّقْيِ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ كَانَ يَبْلُغُهُ عَنْهُم أَذَىً لَهُ وَتَنَقُّصٌ.

قِيلَ: الحَقُّ كَانَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهِ، وَلَهُ أَنْ يُسْقِطَهُ، وَلَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ، كَمَا أَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ، وَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ تَعَالَى بَعْدَ وُجُوبِهِ، **كَيْفَ وَقَدْ كَانَ فِي تَرْكِ قَتْلِ مَنْ ذَكَرْتُم وَغَيْرِهِم مَصَالِحُ عَظِيمَةٌ فِي حَيَاتِهِ زَالَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ تَأْلِيفِ النَّاسِ، وَعَدَمِ تَنْفِيرِهِم عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَو بَلَغَهُم أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، لَنَفَرُوا، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا بِعَيْنِهِ، وَقَالَ لِعُمَرَ لَمَّا أَشَارَ عَلَيْهِ بِقَتْلِ عَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ: لَا يَبْلُغُ النَّاسَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».**

وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَصْلَحَةَ هَذَا التَّأْلِيفِ، وَجَمْعَ القُلُوبِ عَلَيْهِ كَانَتْ أَعْظَمَ عِنْدَهُ وَأَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ المَصْلَحَةِ الحَاصِلَةِ بِقَتْلِ مَنْ سَبَّهُ وَآذَاهُ؛ وَلِهَذَا لَمَّا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةُ القَتْلِ، وَتَرَجَّحَتْ جِدًّا، قَتَلَ السَّابَّ، كَمَا فَعَلَ بِكَعْبِ ابْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ جَاهَرَ بِالعَدَاوَةِ وَالسَّبِّ فَكَانَ قَتْلُهُ أَرْجَحَ مِنْ إِبْقَائِهِ، وَكَذَلِكَ قَتْلُ ابْنِ خَطَلٍ، ومِقْيَس، وَالجَارِيَتَيْنِ، وَأُمِّ وَلَدِ الأَعْمَى، فَقَتَلَ لِلمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَكَفَّ لِلمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، فَإِذَا صَارَ الأَمْرُ إِلَى نُوَّابِهِ وَخُلَفَائِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُم أَنْ يُسْقِطُوا حَقَّهُ «.اهـ [1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا النَّقْلُ الثَّالِثُ عَنِ ابْنِ القَيِّمِ يُصَرِّحُ بِأُمُورٍ:

أَوَّلُهَا: أَنَّ القَتْلَ وَالتَّرْكَ كَانَا لِمُرَاعَاةِ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ فَحَيْثُ كَانَتِ المَصْلَحَةُ فِي القَتْلِ رَاجِحَةً قَامَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَحَيْثُ كَانَتِ المَصْلَحَةُ فِي قَتْلِهِم مَرْجُوحَةً تَرَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَقُولُ: وَلِهَذَا لَمَّا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةُ القَتْلِ وَتَرَجَّحَتْ جِدًا قَتَلَ السَّابَّ كَمَا فَعَلَ بِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؛ فَإِنَّهُ جَاهَرَ بِالعَدَاوَةِ وَالسَّبِّ فَكَانَ قَتْلُهُ أَرْجَحَ مِنْ إِبْقَائِهِ، وَكَذَلِكَ قَتَلَ ابْنَ خَطَلٍ، ومِقْيَسَ وَالجَارِيَتَيْنِ، وَأُمَّ وَلَدِ الأَعْمَى، فَقَتَلَ لِلمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ،

(١) زَاد المَعَاد (٣/ ٤٤٠-٤٤١).

وَكَفَّ لِلمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ.

ثانيها: وَيُقَرِّرُ -أَيْضًا- أَنَّ هَذَا مُلَائِمٌ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَمَطَالِبِهَا فَيَقُولُ: وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَصْلَحَةَ هَذَا التَّأْلِيفِ، وَجَمْعَ القُلُوبِ عَلَيْهِ كَانَتْ أَعْظَمَ عِنْدَهُ وَأَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ المَصْلَحَةِ الحَاصِلَةِ بِقَتْلِ مَنْ سَبَّهُ وَآذَاهُ.

ثالثها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشَارَ إِلَى المَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ فِي قَتْلِهِم وَأَنَّهَا نُفُورُ النَّاسِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الدِّينِ فَيَقُولُ: وَقَدْ كَانَ فِي تَرْكِ قَتْلِ مَنْ ذَكَرْتُم وَغَيْرِهِم مَصَالِحُ عَظِيمَةٌ فِي حَيَاتِهِ زَالَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ تَأْلِيفِ النَّاسِ، وَعَدَمِ تَنْفِيرِهِم عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَو بَلَغَهُم أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، لَنَفَرُوا، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا بِعَيْنِهِ، وَقَالَ لِعُمَرَ لَمَّا أَشَارَ عَلَيْهِ بِقَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ: «لَا يَبْلُغُ النَّاسَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

رابعها: أَنَّ مَصْلَحَةَ التَّأْلِيفِ عَلَى الإِسْلَامِ زَالَتِ بَعْدَ مَوْتِهِ ﷺ فَيَقُولُ: وَقَدْ كَانَ فِي تَرْكِ قَتْلِ مَنْ ذَكَرْتُم وَغَيْرِهِم مَصَالِحُ عَظِيمَةٌ فِي حَيَاتِهِ زَالَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ تَأْلِيفِ النَّاسِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي:

وَهَذَا مَوْضِعُ بَحْثٍ، وَلَا يَصِحُّ زَوَالُ مَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ بِمَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ شَيْخِهِ ابْنِ تَيْمِيَةَ فِيمَا نَقَلْنَا عَنْهُ فِي النَّقْلِ الرَّابِعِ وَعَلَّقْنَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا

يَصِحُّ القَوْلُ بِمَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ هُنَاكَ مِنْ أَنَّ الَّذِي زَالَ بِمَوْتِهِ ﷺ هُوَ أَنَّهُ ﷺ رُبَّمَا خَافَ أَنْ يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ لِغَرَضٍ آخَرَ مِثْلَ أَغْرَاضِ الْمُلُوكِ فَهَذَا مُنْتَفٍ اليَوْمَ.

وَأَمَّا مَصْلَحَةُ التَّأْلِيفِ عَلَى الإِسْلَامِ وَخَشْيَةِ التَّنْفِيرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمَا فِي الحَدِيثِ فَقَدْ عَزَاهُ ابْنُ تَيْمِيَةَ إِلَى الحَنَابِلَةِ فَقَالَ كَمَا تَقَدَّمَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَنَحْنُ الآنَ إِذَا خِفْنَا مِثْلَ ذَلِكَ كَفَفْنَا عَنِ القَتْلِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي:

غَايَةُ مَا يُقَالُ فِي كَلَامِ ابْنِ القَيِّمِ هَذَا وَالآتِي بَعْدَهُ أَمْرَانِ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ سَلَّمَ التَّعْلِيلَ الْمَنْصُوصَ بِهِ وَرَدَّ بَقِيَّةَ الأَقْوَالِ فِي تَوْجِيهِ الحَدِيثِ وَتَعْلِيلِهِ وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ كَلَامِهِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا يَنْسِبُهُ إِلَيْهِ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ الأَبْرِيرِيُّ مِنْ أَنَّهُ يُعَلِّلُ بِالعَفْوِ وَالاخْتِيَارِ

الثَّانِي: أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِعَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ الاقْتِدَاءُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ﷺ، وَهَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ يَتَّضِحُ مِنْ وُجُوهٍ:

أَوَّلُهَا: أَنَّ الأَصْلَ فِي الشَّرِيعَةِ الاقْتِدَاءُ، وَدَعْوَى التَّخْصِيصِ لَا تُقْبَلُ إِلَّا حَيْثُ يَثْبُتُ النَّصُّ أَو يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ الصَّحِيحُ وَلَمْ يَأْتِ ابْنُ القَيِّمِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

ثَانِيهَا: أَنَّ شَيْخَهُ قَدْ قَرَّرَ خِلَافَ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

ثالثها: أَنَّ مَفَادَ هَذَا دَعْوَى النَّسْخِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَعَلَيْهِ فَلَا نَسْخَ لِبَقَاءِ مَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ كَمَا قَرَّرَهُ هُوَ فِي إِعْلَامِ الْمُوقِعِينَ فِيمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُ.

رَابِعُهَا: أَنَّ كَلَامَهُ مَحْمُولٌ عَلَى خُصُوصِ مَنْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ أَذِيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ لَا فِي عُمُومِ مَنْ رُمِيَ بِالنِّفَاقِ أَوِ ارْتَكَبَ الْحُدُودَ وَهَذَا هُوَ الأَقْرَبُ لِمُرَادِ ابْنِ القَيِّمِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أُمُورٌ:

الأَوَّلُ: أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَا يَصِحُّ القَوْلُ بِهِ وَنَقَلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ الإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ آذَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَمُعَاهَدٍ وَذِمِّيٍّ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَجُوزُ العَفْوُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

الثَّانِي: أَنَّ ابْنَ القَيِّمِ اسْتَدَلَّ بِالحَدِيثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَرَى الاسْتِدْلَالَ بِالحَدِيثِ فِي غَيْرِ التَّعَدِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

الثَّالِثُ: أَنَّ القَضِيَّةَ فِي كَفِّهِ هُنَا فِي العَفْوِ عَنْ حَقِّهِ ﷺ، لَا فِي النَّظَرِ لِلمَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى إِقَامَةِ الحُدُودِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ مَصْلَحَةَ التَّأْلِيفِ عَلَى الإِسْلَامِ وَمَفْسَدَةَ التَّنْفِيرِ عَنْهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالحَالِ، فَقَدْ لَا تَظْهَرُ الحَاجَةُ إِلَى التَّأْلِيفِ وَخَشْيَةِ التَّنْفِيرِ فِي زَمَانٍ أَو مَكَانٍ وَتَشْتَدُّ الحَاجَةُ إِلَيْهَا فِي زَمَانٍ أَو مَكَانٍ آخَرَ، وَلِهَذَا كَانَ التَّأْلِيفُ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ

مُقَرَّرًا فِي نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا.

النَّقْلُ الرَّابِعُ:

وَقَالَ فِيهِ -أَيْضًا-: «وَمِنْهَا: تَرْكُهُ قَتْلَ الْمُنَافِقِينَ، وَقَدْ بَلَغَهُ عَنْهُمُ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ، فَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ: لَا يُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ إِذَا أَظْهَرَ التَّوْبَةَ، لِأَنَّهُم حَلَفُوا لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُم مَا قَالُوا، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِنْكَارًا، فَهُوَ تَوْبَةٌ وَإِقْلَاعٌ، وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُم، وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ، فَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، لَمْ يَكْشِفْ عَنْ شَيءٍ عَنْهُ بَعْدُ، وَقَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إِذَا جَحَدَ الرِّدَّةَ، كَفَاهُ جَحْدُهَا، وَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ تَوْبَةَ الزِّنْدِيقِ، قَالَ: هَؤُلَاءِ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِم بَيِّنَةٌ، وَرَسُولُ الله ﷺ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِم بِعِلْمِهِ، وَالَّذِى بَلَّغَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْهُم قَوْلَهُم لَمْ يُبَلِّغْهُ إِيَّاهُ نِصَابُ البَيِّنَةِ، بَلْ شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِم وَاحِدٌ فَقَطْ، كَمَا شَهِدَ زَيْدُ ابْنُ أَرْقَمَ وَحْدَهُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ، وَكَذَلِكَ غَيْرُه -أَيْضًا-، إِنَّمَا شَهِدَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ.

وَفِي هَذَا الجَوَابِ نَظَرٌ، فَإِنَّ نِفَاقَ عَبْدِ الله بْنِ أُبَيٍّ، وَأَقْوَالَهُ فِي النِّفَاقِ كَانَتْ كَثِيرَةً جِدًّا، كَالْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَبَعْضُهُم أَقَرَّ بِلِسَانِهِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ»، وَقَدْ وَاجَهَهُ بَعْضُ الخَوَارِجِ فِي وَجْهِهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمَّا قِيلَ لَهُ: أَلَا تَقْتُلُهُم؟ لَمْ يَقُلْ مَا

قَامَتْ عَلَيْهِم بَيِّنَةٌ، بَلْ قَالَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

فَالجَوَابُ الصَّحِيحُ إِذَنْ: أَنَّهُ كَانَ فِي تَرْكِ قَتْلِهِم فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ مَصْلَحَةٌ تَتَضَمَّنُ تَأْلِيفَ القُلُوبِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَجَمْعَ كَلِمَةِ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي قَتْلِهِم تَنْفِيرٌ، وَالإِسْلَامُ بَعْدُ فِي غُرْبَةٍ، وَرَسُولُ الله ﷺ أَحْرَصُ شَيءٍ عَلَى تَأْلِيفِ النَّاسِ، وَأَتْرَكُ شَيءٍ لِمَا يُنَفِّرُهُم عَنِ الدُّخُولِ فِي طَاعَتِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِحَالِ حَيَاتِهِ ﷺ، وَكَذَلِكَ تَرْكُ قَتْلِ مَنْ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ وَخَصْمِهِ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، وَفِي قَسْمِهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله. وَقَوْلُ الآخَرِ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، فَإِنَّ هَذَا مَحْضُ حَقِّهِ، لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهِ، وَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، وَلَيْسَ لِلأُمَّةِ بَعْدَهُ تَرْكُ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِم اسْتِيفَاؤُهُ وَلَا بُدَّ، وَلِتَقْرِيرِ هَذِهِ المَسَائِلِ مَوْضِعٌ آخَرُ، وَالغَرَضُ التَّنْبِيهُ وَالإِشَارَةُ» اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا النَّقْلُ الرَّابِعُ عَنِ ابْنِ القَيِّمِ يُفِيدُ أُمُورًا مِنْهَا:

الأَوَّلُ: أَنَّ القَوْلَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَكَ قَتْلَ المُنَافِقِينَ وَإِقَامَةَ الحُدُودِ عَلَيْهِم لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِمُ البَيِّنَةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا يَصِحُّ فَيَقُولُ: وَفِي

(١) زَاد المَعَاد (٣/ ٥٦٧-٥٦٨ فِي فَوَائِدِ غَزْوِ تَبُوك)

هَذَا الجَوَابِ نَظَرٌ، فَإِنَّ نِفَاقَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، وَأَقْوَالَهُ فِي النِّفَاقِ كَانَتْ كَثِيرَةً جِدًّا، كَالْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَبَعْضُهُم أَقَرَّ بِلِسَانِهِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ».

الثاني: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيلِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ أَيَّةِ عِلَّةٍ سِوَاهَا فَيَقُولُ: وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمَّا قِيلَ لَهُ: أَلَا تَقْتُلُهُم؟ لَمْ يَقُلْ مَا قَامَتْ عَلَيْهِم بَيِّنَةٌ، بَلْ قَالَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

الثالث: يُقَرِّرُ أَنَّ الجَوَابَ الصَّحِيحَ هُوَ التَّعْلِيلُ بِخَشْيَةِ مَفْسَدَةِ التَّنْفِيرِ عَنِ الدِّينِ وَمُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: فَالجَوَابُ الصَّحِيحُ إِذَنْ: أَنَّهُ كَانَ فِي تَرْكِ قَتْلِهِم فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ مَصْلَحَةٌ تَتَضَمَّنُ تَأْلِيفَ القُلُوبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَجَمْعَ كَلِمَةِ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي قَتْلِهِم تَنْفِيرٌ، وَالإِسْلَامُ بَعْدُ فِي غُرْبَةٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْرَصُ شَيءٍ عَلَى تَأْلِيفِ النَّاسِ، وَأَتْرَكُ شَيءٍ لِمَا يُنَفِّرُهُم عَنِ الدُّخُولِ فِي طَاعَتِهِ. اهـ.

وَهَذِهِ الوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ فِي بَيَانِ عِلَّةِ الحَدِيثِ وَمَفَادِهُ وَسَبَبِ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّخْصِيصِ كَمَا يَقُولُهُ ابْنُ القَيِّمِ أَو عَدَمِ التَّخْصِيصِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.

الرَّابِعُ: يُقَرِّرُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَذَلِكَ فِيمَا يَعُودُ

لِأَذِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ: وَهَذَا أَمْرٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِحَالِ حَيَاتِهِ ﷺ، وَكَذَلِكَ تَرْكُ قَتْلِ مَنْ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ وَخَصْمِهِ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. وَفِي قَسْمِهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله، وَقَوْلِ الآخَرِ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، فَإِنَّ هَذَا مَحْضُ حَقِّهِ، لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، وَلَيْسَ لِلأُمَّةِ بَعْدَهُ تَرْكُ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ، بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمُ اسْتِيفَاؤُهُ. اهـ.

وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مُنَاقَشَةُ التَّخْصِيصِ أَوِ النَّسْخِ وَبَيَانُ مَا يَصِحُّ مِنْهَا وَمَا لَا يَصِحُّ فِي النَّقْلِ السَّابِقِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ

أَمَّا الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فَلَنَا فِي بَيَانِ مَذْهَبِهِ وَقْفَتَانِ:

الوَقْفَةُ الأُولَى: بَيَانُ أَنَّ مَا نَقَلَ عَنْهُ الكَاتِبُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الحَدِيثِ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ مَا نَقَلَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي التَّمْهِيدِ فَقَالَ: حَدِيثٌ ثَالِثَ عَشَرَ لِابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: مُرْسَلٌ «مُتَّصِلٌ» مِنْ وُجُوهٍ:

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي الجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ هَكَذَا».

ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ هَذَا الحَدِيثِ:

«وَفِي هَذَا الحَدِيثِ -أَيْضًا- مِنَ المَعَانِي إِنْكَارُ الكَلَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَوْضِعِهِ وَكَانَ جَهْلًا مِنْ قَائِلِهِ، وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ فِي هَذَا الحَدِيثَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَّةِ التَّسْجِيعِ إِنَّمَا كَرِهَ رَسُولُ الله ﷺ تَسْجِيعَ الهُذَلِيِّ

فِي هَذَا الحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ اعْتَرَضَ بِهِ قَائِلُهُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ اعْتِرَاضًا مُنْكَرًا، وَهَذَا لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَإِنَّمَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ فِي الإِنْكَارِ، لِأَنَّهُ كَانَ أَعْرَابِيًّا لَا عِلْمَ لَهُ بِأَحْكَامِ الدِّينِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، **وَتِلْكَ شِيمَتُهُ ﷺ أَنْ لَا يَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ وَأَنْ يُعْرِضَ عَنِ الجَاهِلِينَ**» اهـ[1].

وَأَنْتَ تَرَى هُنَا أَنَّ كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِتَفْسِيرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَا لَهُ قَوْلٌ يُوَافِقُ القَوْلَ السَّادِسَ عِنْدَ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ بِخِلَافِ مَا يُوهِمُ صَنِيعُهُ هُنَا مِنْ نَقْلِ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ مَحْذُوفَ الأَطْرُفِ فِي سِيَاقِ نَقْلِ الأَقْوَالِ وَنِسْبَتِهَا لِأَصْحَابِهَا، وَهَذَا صَنِيعٌ لَا يَنْبَغِي لِأَنَّهُ يُوهِمُ القَارِئَ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ البَرِّ مِنْ أَصْحَابِ هَذَا القَوْلِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ افْتَتَحَ بِقَوْلِهِ.

الوَقْفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ ابْنَ عَبْدِ البَرِّ أَشَارَ لِمَذْهَبِهِ فِي عِلَّةِ تَرْكِ المُنَافِقِينَ فِي التَّمْهِيدِ فَقَالَ: «وَسُئِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ ٱللَّهُ عَنِ الزَّنْدَقَةِ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْهِ المُنَافِقُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ إِظْهَارِ الإِيمَانِ وَكِتْمَانِ الكُفْرِ هُوَ الزَّنْدَقَةُ عِنْدَنَا اليَوْمَ، قِيلَ لِمَالِكٍ: فَلِمَ يُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ، وَرَسُولُ الله ﷺ لَمْ يَقْتُلِ المُنَافِقِينَ وَقَدْ عَرَفَهُم؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ

(١) التَّمْهِيد (٦/ ٤٧٧ - ٤٨٨).

الله ﷺ لَو قَتَلَهُ بِعِلْمِهِ فِيهِم وَهُم يُظْهِرُونَ الإِيمَانَ لَكَانَ ذَرِيعَةً إِلَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: يَقْتُلُهُم لِلضَّغَائِنِ أَو لِمَا شَاءَ ذَلِكَ، فَيَتَمَنَّعُ النَّاسُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ. هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ عُوتِبَ فِي الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي». اهـ[1].

وَهَذَا النَّقْلُ الَّذِي نَقَلَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ -أَيْضًا- وَتَرَكَ آخِرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي تَفْسِيرِ الحَدِيثِ هُوَ عَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ، وَهُوَ لِلمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ، وَهُوَ مَا فَهِمَهُ كِبَارُ عُلَمَاءِ المَالِكِيَّةِ كَابْنِ العَرَبِيِّ وَالقُرْطُبِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُم فِي أَوَّلِ الكِتَابِ، وَالجُمْلَةُ الأَخِيرَةُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ تُؤَكِّدُ أَنَّهُ يَرَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَدْ أَطَالَ فِي التَّمْهِيدِ فِي الاحْتِجَاجِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي الزِّنْدِيقِ، فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ شَاءَ.

وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ -أَيْضًا- مِثْلَ هَذَا فِي الاسْتِذْكَارِ فَقَالَ: وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي اسْتِتَابَةِ الزِّنْدِيقِ المَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالكُفْرِ وَالتَّعْطِيلِ وَهُوَ مُقَرٌّ بِالإِيمَانِ مُظْهِرٌ لَهُ جَاحِدٌ لِمَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: يُقْتَلُ الزَّنَادِقَةُ وَلَا يُسْتَتَابُونَ. وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الزَّنْدَقَةِ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْهِ المُنَافِقُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ إِظْهَارِ

(١) التَّمْهِيد (١٠/ ١٥٤).

الإِيمَانِ وَكِتْمَانِ الكُفْرِ هُوَ الزَّنْدَقَةُ عِنْدَنَا اليَوْمَ.

قِيلَ لِمَالِكٍ: فَلِمَ يُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ، وَرَسُولُ الله ﷺ لَمْ يَقْتُلِ الْمُنَافِقِينَ وَقَدْ عَرَفَهُم فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَو قَتَلَهُم لِعِلْمِهِ فِيهِم وَهُم يُظْهِرُونَ الإِيمَانَ لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: قَتَلَهُم لِلضَّغَائِنِ وَالعَدَاوَةِ أَو لِمَا شَاءَ الله غَيْرَ ذَلِكَ فَيَمْتَنِعُ النَّاسُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي). اهـ [1].

وَهَذَا يُبَيِّنُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانِ مَذْهَبِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ فِي سَبَبِ تَرْكِهِ ﷺ قَتْلَ الْمُنَافِقِينَ، وَالله أَعْلَمُ.

تنبيه: هَذَا التَّعْقِيبُ عَلَى الكَاتِبِ إِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ مَا يُوهِمُ كَلَامُهُ وَيُوحِي بِهِ مِن اعْتِبَارِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ مِنَ القَائِلِينَ بِهَذَا عِنْدَ القَارِئِ، وَالكَاتِبُ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا، فَإِنَّهُ قَالَ لِي لَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ: أَوْرَدْتُ كَلَامَهُ العَامَّ فِي عَفْوِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ شِيمَتُهُ، لَا لِأَنَّهُ يَقُولُ بِهَذَا.

وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ أَنَّهُ قَالَ: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلَى العَالِمِ أَنْ يَتَجَافَى عَنِ الانْتِقَامِ لِنَفْسِهِ

---

(١) الاسْتِذْكَار (٢/ ٣٥٧-٣٥٨).

وَيَعْفُوَ وَيَأْخُذَ بِالفَضْلِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَأَسَّى بِنَبِيِّهِ ﷺ وَإِنْ لَمْ يَطِقْ كُلًّا فَبَعْضًا، وَكَذَلِكَ السُّلْطَانُ. قَالَ اللهُ ﷻ لِنَبِيِّهِ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] قَالَ المُفَسِّرُونَ: كَانَ خُلُقُهُ مَا قَالَ اللهُ: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وَعَلَى العَالِمِ أَنْ يَغْضَبَ عِنْدَ المُنْكَرِ وَيُغَيِّرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِنَفْسِهِ، وَفِي مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْضِيَ الإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَحْكُمَ لَهَا وَلَا لِمَنْ فِي وَلَايَتِهِ، وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

فَلَيْسَ هُوَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَا لَهُ عَلَاقَةٌ بِمَعْنَى الحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ عَدَمُ ذِكْرِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ لَفْظَ الحَدِيثِ الَّذِي شَرَحَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ وَارِدٌ فِي شَرْحِ الحَدِيثِ وَهُوَ مِنْ عُيُوبِ البَحْثِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ كَلَامَ الحَافِظِ أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ للهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ بِهَا».

وَانْظُرْ كَلَامًا قَرِيبًا مِنْ هَذَا فِي الاسْتِذْكَارِ لَهُ (٨/ ٢٧٥) عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا.

---

(١) انْظُرْ: (ص ١٠١) مِنَ الأَصْلِ، ثُمَّ أَحَالَ فَقَالَ: (التَّمْهِيدُ ضِمْنَ شُرُوحِ المَوْطَإِ ٢٢/ ١٢).
و(ص ١٤٨ فِي الوَجْهِ الخَامِسِ وَالعِشْرِينَ) مِنَ المَطْبُوعِ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ

فِي بَيَانِ مَا التبَسَ عَلَى الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ مِنْ كَلَامِهِم رَحِمَهُ ٱللَّهُ

بَعْدَ تَقْرِيرِ مَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي مَذْهَبِ شَيْخَيِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ القَيِّمِ - رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمَا- يَحْسُنُ بِنَا أَنْ نُشِيرَ إِلَى بَعْضِ مَا اشْتَبَهَ عَلَى الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، وَمِنْ ذَلِكَ:

الاشْتِبَاهُ الأَوَّلُ: بَيْنَ التَّعْلِيلِ بِالمَنْصُوصِ وَبَيْنَ تَخْصِيصِ العَفْوِ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ:

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الشَّيْخَيْنِ كَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يُقَرِّرَانِ العِلَّةَ المَنْصُوصَةَ فِي الخَبَرِ، وَيَنْظُرَانِ إِلَيْهَا مِنْ جِهَتَيْنِ:

الجِهَةُ الأُولَى: النَّظَرُ إِلَى التَّعْلِيلِ بِالمَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى القَتْلِ الَّتِي تَرْبُو عَلَى مَصْلَحَتِهَا، وَأَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مُوَافِقٌ لِبَابِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، وَعَلَيْهِ فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا البَابِ مِمَّا تَغْلُبُ مَفَاسِدُهُ، وَتُرَجَّحُ عَلَى مَصَالِحِهِ فَالحَدِيثُ حُجَّةٌ فِيهِ وَالاسْتِدْلَالُ بِالحَدِيثِ عَلَيْهَا صَحِيحٌ، وَعَلَى هَذَا تَدُلُّ نُصُوصُهُم، فَهِيَ إِثْبَاتٌ

لِلتَّعْلِيلِ وَصِحَّةِ القِيَاسِ عَلَيْهِ، وَقَدْ عَدَّهُ ابْنُ القَيِّمِ مِنْ أَدِلَّةِ قَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ كَمَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ تَيْمِيَةَ عَلَى قَاعِدَةِ تَعَارُضِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَكُلُّ هَذَا وَاضِحٌ مِنْ كَلَامِهِمَا وَتَقْرِيرَاتِهِمَا المُتَقَدِّمَةِ.

وَالجِهَةُ الثَّانِيَةُ: تَعَلُّقُهُ بِحَقِّ النَّبِيِّ ﷺ وَعَفْوِهِ عَنْ أَذِيَّتِهِ الخَاصَّةِ بِهِ، فَيُقَرِّرَانِ أَنَّ الحَدِيثَ لَا يَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ؛ لِأَنَّ العَفْوَ عَنِ الأَذِيَّةِ الخَاصَّةِ بِهِ لَيْسَ لِغَيْرِهِ العَفْوُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ العَفْوُ عَنْ حَقِّهِ فِي حَيَاتِهِ، وَعَلَى هَذَا فَالعَفْوُ عَنْ حَقِّهِ مِنْ خَصَائِصِهِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلقِيَاسِ فَإِنَّ الحَقَّ الخَاصَّ كَالقَذْفِ وَالقِصَاصِ لَا يَمْلُكُ العَفْوَ عَنْهُ إِلَّا صَاحِبُهُ، وَعَلَى هَذَا فَاسْتِدْلَالُ مَنِ اسْتَدَلَّ بِالحَدِيثِ عَلَى سُقُوطِ العُقُوبَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى أَذِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَبِّهِ اسْتِدْلَالٌ بَاطِلٌ، وَعَلَى هَذَا تَجْرِي تَقْرِيرَاتُهُمَا فِي عَدَمِ سُقُوطِ هَذِهِ العُقُوبَةِ وَبُطْلَانِ الاسْتِدْلَالِ بِالحَدِيثِ عَلَيْهَا، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ وَفِي حَيَاتِهِ فَقَطْ.

وَيَزِيدُ ابْنُ القَيِّمِ أَحْيَانًا أَنَّ وَقْتَ الخَوْفِ مِنَ المَفْسَدَةِ المَذْكُورَةِ قَدْ ذَهَبَ بِظُهُورِ الإِسْلَامِ عَلَى العَرَبِ وَهُوَ قَوْلٌ يُقَرِّرُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنَاطَ الحُكْمِ فِي هَذَا البَابِ قَدْ زَالَ، وَالمُقَرَّرُ

عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَيُقَرِّرُ ابْنُ تَيْمِيَةَ أَحْيَانًا بَقَاءَ هَذَا الحُكْمِ إِذَا كَانَتِ الحَالَةُ تَقْتَضِي رُجْحَانَ المَفْسَدَةِ عَلَى المَصْلَحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ عَنِ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى.

وَقَدِ اشْتَبَهَ عَلَى الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ الجِهَتَانِ المَذْكُورَتَانِ فَنَفَى التَّعْلِيلَ المَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي الحَدِيثِ وَنَسَبَ إِلَيْهِمَا التَّعْلِيلَ بِمَحْضِ الاخْتِيَارِ وَالعَفْوِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ صِحَّةِ هَذِهِ النِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا بِمَا أَغْنَى عَنِ الإِعَادَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الاشْتِبَاهُ الثَّانِي: بَيْنَ ذِكْرِ أَذِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ حُكْمِ المُنَافِقِينَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ:

وَمِمَّا اشْتَبَهَ عَلَى الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ عُمُومِ حُكْمِ المُنَافِقِينَ وَبَيْنَ كَلَامِهِمَا فِي خُصُوصِ أَذِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِالتَّنْبِيهِ عَلَى أَمْرَيْنِ يَتَّضِحُ المَقَامُ وَوَجْهُ الاشْتِبَاهِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: اعْتِمَادُ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ عَلَى «الصَّارِمِ المَسْلُولِ عَلَى شَاتِمِ الرَّسُولِ».

لَقَدِ اعْتَمَدَ الكَاتِبُ كَثِيرًا عَلَى هَذَا الكِتَابِ المُمْتِعِ لِشَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَالَّذِي لَعَلَّهُ لَمْ يُؤَلِّفْ مِثْلَهُ فِي هَذَا البَابِ، لَكِنْ فَاتَ الكَاتِبَ أَبَا سَلْمَانَ: أَنَّ هَذَا الكِتَابَ فِي خُصُوصِ مَنْ آذَى النَّبِيَّ

ﷺ، وَأَنَّ نَظَرَ شَيْخِ الإِسْلَامِ يَنْصَبُّ عَلَى بَيَانِ حُكْمِهِ وَرَدِّ مَنِ اسْتَدَلَّ بِبَعْضِ الأَحَادِيثِ عَلَى اسْتِتَابَةِ السَّابِّ أَو سُقُوطِ العُقُوبَةِ عَنِ السَّابِّ بِالتَّوْبَةِ، وَأَنَّهُ مِنْ خِلَالِ هَذَا الوَجْهِ يُورِدُ مَا أَشْكَلَ مِنَ الأَحَادِيثِ عَلَى مَنِ اسْتَدَلَّ بِهَا أَو نَقَلَ الخِلَافَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَلَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى مَنْ قَرَأَ الكِتَابَ.

وَمِنَ الوَاضِحِ جِدًّا فِي الكِتَابِ أَنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ يُعَالِجُ انْحِرَافًا ظَهَرَ فِي زَمَانِهِ فِي مَسْأَلَةِ سَبِّ النَّبِيِّ ﷺ سَوَاءٌ كَانَ السَّابُّ مُسْلِمًا أَو كَافِرًا مُعَاهَدًا أَو ذِمِّيًّا، وَيَسْتَطْرِدُ فَيَتَكَلَّمُ عَمَّنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ وَآذَاهُ مِمَّنْ لَمْ يَقْدِرِ المُسْلِمُونَ إِقَامَةَ الحَدِّ عَلَيْهِ، كَمَا يُفَصِّلُ القَوْلَ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مَعَ قَتْلِهِ وَإِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ هَذَا الاشْتِبَاهُ عَلَى الكَاتِبِ أَنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الاعْتِمَادِ عَلَى هَذَا الكِتَابِ بَلْ تَعَدَّى الأَمْرُ بِهِ إِلَى النَّظَرِ فِي الكُتُبِ المُؤَلَّفَةِ فِي خُصُوصِ حُقُوقِ النَّبِيِّ ﷺ وَحُكْمِ أَذِيَّتِهِ كَكِتَابِ الشِّفَا لِلقَاضِي عِيَاضٍ، وَالسَّيْفِ المَسْلُولِ لِلسُّبْكِيِّ وَاقْتَبَسَ مِنْهَا كَثِيرًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّبِّ ثُمَّ عَمَّمَ ذَلِكَ.

الأَمْرُ الثَّانِي: الفَرْقُ بَيْنَ النِّفَاقِ وَبَيْنَ أَذِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَمِمَّا اشْتَبَهَ عَلَى الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ رَحْمَةُ اللهِ

عَلَيْهِمَا: الفَرْقُ بَيْنَ بَابِ النِّفَاقِ وَبَيْنَ خُصُوصِ أَذِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَفَلَ الكَاتِبُ عَنْ عَدَمِ التَّلَازُمِ بَيْنَهُمَا، وَأَنَّ النِّفَاقَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّعَرُّضَ لِعِرْضِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَبِّهِ وَأَذِيَّتِهِ، كَمَا أَنَّ الأَذِيَّةَ لَا تَكُونُ لَازِمَةً لِلنِّفَاقِ، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، وَقَدْ يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ فَلَا يُؤْذِي المُنَافِقُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَوْلٍ أَو فِعْلٍ كَمَا قَدْ تَصْدُرُ الأَذِيَّةُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ مُرْتَدٍّ وَكَافِرٍ حَرْبِيٍّ أَو ذِمِّيٍّ أَو مُعَاهَدٍ، وَهُوَ وَاضِحُ التَّصَوُّرِ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ حُكْمِ النِّفَاقِ وَحُكْمِ الأَذِيَّةِ غَيْرَ أَنَّ الكَاتِبَ أَبَا سَلْمَانَ يُجْرِيهِمَا مُجْرًى وَاحِدًا فِي فَهْمِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَكَلَامِ غَيْرِهِمَا مِنَ العُلَمَاءِ.

وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ فِي خُصُوصِ الحَدِيثِ مُلَاحَظَةُ جِهَتَيْنِ لِلحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي المُنَافِقِينَ:

الجِهَةُ الأُولَى: مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعَفْوِهِ عَنْ حَقِّهِ وَهُوَ لَهُ -بِأَبِي وَأُمِّي- وَمِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ.

الجِهَةُ الثَّانِيَةُ: مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَذِيَّةِ غَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ كَقِصَّةِ الإِفْكِ الَّتِي افْتَعَلَهَا المُنَافِقُونَ فِي سَبِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَتَأَذَّى بِهَا آلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَكَقِصَّةِ الَّذِينَ نَزَلَ عَلَيْهِم قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [التوبة: ٦٥] فَإِنَّ أَذِيَّتَهُم لَمْ تَكُنْ مَقْصُورَةً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

فَإِذَا صَحَّ أَنَّ أَذِيَّةَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ تَكُنْ مَقْصُورَةً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَلْ شَمِلَتْ غَيْرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فِي أَذِيَّتِهِ، فَمَنْ يَا تُرَى عَفَا عَنْ حُقُوقِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ التَّعْلِيلُ النَّبَوِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى قَتْلِهِم مِنْ فِتَنٍ دَاخِلِيَّةٍ، وَأُخْرَى هِيَ خَشْيَةُ التَّنْفِيرِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الدِّينِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ

فِي بَيَانِ مَا اسْتُجِدَّ فِي كِتَابِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ

وَفِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي بَيَانِ مَا ذَكَرَهُ الكَاتِبُ مِمَّا لَيْسَ فِي الأَصْلِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي نَقْضِ مَا ذَكَرَهُ وَبَيَانِ مَا فِيهِ مِنَ المُخَالَفَةِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: خُلَاصَةٌ مُفِيدَةٌ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ.

المَسْأَلَةُ الأُولَى

فِي بَيَانِ مَا ذَكَرَهُ الكَاتِبُ مِمَّا لَيْسَ فِي الأَصْلِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

طَبَعَ الكَاتِبُ كِتَابَهُ هَذَا بَعْدَ مَا كَتَبْتُ الرَّدَّ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِيهِ أُمُورًا نَذْكُرُهَا ثُمَّ نُنَاقِشُهُ فِي صِحَّتِهَا، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الكِتَابِ وَهِيَ:

أَوَّلاً: قَالَ فِي ذِكْرِ مَذْهَبِ الجُمْهُورِ: المَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُم مَصْلَحَةً، لِتَأْلِيفِ القُلُوبِ عَلَيْهِ لِئَلَّا تَنْفُرَ عَنْهُ، وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا المَعْنَى بِقَوْلِهِ لِعُمَرَ: (**مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي**)، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِم.

وَجْهُ هَذَا المَذْهَبِ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ (الاسْتِئْلَافُ)، وَقَدْ يُضِيفُ بَعْضُهُم ضَعْفَ القُوَّةِ وَغُرْبَةَ الإِسْلَامِ بَعْدَ ثُبُوتِ مُوجِبِ القَتْلِ عَنْهُم، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَالتَّعْلِيلُ بِالضَّعْفِ غَيْرُ التَّعْلِيلِ بِالتَّأْلِيفِ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الوَصْفَيْنِ

أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ...اهـ

ثُمَّ ذَكَرَ أَقْوَالًا لِابْنِ عَطِيَّةٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ القُرْطُبِيِّ وَالقَاضِي عِيَاضٍ ذَكَرْنَاهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَذَاهِبِهِم.

ثُمَّ ذَكَرَ تَعْلِيقَ شِهَابِ الدِّينِ الخَفَاجِيِّ عَلَى كَلَامِ القَاضِي عِيَاضٍ وَهُوَ قَوْلُهُ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ كَانَ لِحِكْمَةٍ، وَهُوَ أَنَّهُ وَقَعَ وَالإِسْلَامُ لَمْ يَقْوَ القُوَّةَ البَالِغَةَ، فَصَبَرَ لَعَلَّ اللهَ يَهْدِيهِم وَيُقَوِّي بِهِمُ الدِّينَ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِكَثِيرٍ مِنْهُم، وَكَانَ الصَّبْرُ عَلَيْهِم وَالعَفْوُ عَنْهُم جَائِزًا لَهُ ﷺ.

ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ النَّوَوِيِّ فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ، وَقَوْلَ ابْنِ العَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الأَحْوَذِيِّ وَأَحْكَامِ القُرْآنِ، وَقَوْلًا لِابْنِ تَيْمِيَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي بَيَانِ مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ.

ثُمَّ عَلَّقَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ العَرَبِيِّ فِي العَارِضَةِ فِي الهَامِشِ فَقَالَ: نَسْتَخْلِصُ مِنْ هَذَا النَّصِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّلَ بِالحِكْمَةِ مَعَ أَنَّ العِلَّةَ الصَّفْحُ وَالعَفْوُ كَمَا فِي قَوْلِ القَاضِي: (إِخْبَارٌ عَنْ وَجْهِ المَصْلَحَةِ فِي الإِمْسَاكِ عَنْ قَتْلِهِم لِمَا يُرْجَى مِنْ تَأْلِيفِ الكَلِمَةِ بِالعَفْوِ عَنْهُم)، وَيَظْهَرُ نَحْوُ هَذَا مِنْ كَلَامِ القَاضِي عِيَاضٍ وَالنَّوَوِيِّ، وَعَلَى هَذَا فَهُم يُعَدُّونَ مِنْ أَهْلِ القَوْلِ الثَّامِنِ وَإِنْ لَمْ يُلْمَسْ مِنْهُم كَصَرَاحَةِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.

ثمَّ ختمَ ذلكَ بقوْلِه:

قُلْتُ: هَذَا إِذَا جَرَيْنَا عَلَى ظَاهِرِ عِبَارَاتِهِم، وَإِلَّا فَأَهْلُ هَذَا المَذْهَبِ عَلَى التَّحْقِيقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ الأَخِيرِ الآتِي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، وَالَّذِي حَمَلَنَا عَلَى اعْتِبَارِهِ مَذْهَبًا مُسْتَقِلًّا: إِرَادَةُ الإِفْهَامِ وَالبَسْطِ؛ لِئَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ: تَرَكْتُم قَوْلًا مَعْرُوفًا فِي البَابِ اهـ.[1].

ثَانِيًا: وَقَالَ -أَيْضًا- فِي تَذْيِيلِهِ عَلَى المَسَالِكِ مَا نَصَّهُ:

٢- «يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: التَّعْلِيلُ بِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ، وَبِالضَّعْفِ وَغُرْبَةِ الإِسْلَامِ، وَالخَشْيَةِ مِنَ المَفْسَدَةِ، أَوِ انْعِدَامِ البَيِّنَةِ مَعَ العِلْمِ بِالنِّفَاقِ.

وَعِنْدَ تَحْقِيقِ البَابِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ فِيهِ يُعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَعْدُو مِنْ أَنْ يَكُونَ حِكْمَةَ العَفْوِ، أَو بَعْضَ المَصْلَحَةِ المَرْعِيَّةِ، وَأَنَّ المَنَاطَ لِسُقُوطِ القَتْلِ عَنْهُم إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى اخْتِيَارِ الصَّفْحِ وَالعَفْوِ وَالصَّبْرِ عَلَى أَذَاهُم مِنْ جَانِبِ المُصْطَفَى الَّذِي لَهُ الحَقُّ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدِي.

٣- مَنْ يَرَى التَّعْلِيلَ بِمَقْصَدِ الاسْتِصْلَاحِ وَالائْتِلَافِ يَقُولُ -أَيْضًا-: إِنَّ العِصْمَةَ سَقَطَتْ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُم مِنْ كُفْرٍ وَنِفَاقٍ، وَإِلَّا لَو كَانَتِ

---

(١) انْظُرْ: المَطْبُوع (ص ٧٣-٧٥).

العِصْمَةُ بَاقِيَةً لَمَا عَلَّلَ بِوَصْفٍ لَا يُؤَثِّرُ، بَلْ كَانَ يُعَلِّلُ بِالإِسْلَامِ العَامِّ.

يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي هَذَا: (وَلَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ الدَّمَ مَعْصُومٌ بِالإِسْلَامِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ ذَلِكَ بِكَرَاهِيَّةِ غَضَبِ عَشَائِرِ الْمُنَافِقِينَ لَهُم، وَأَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَأَنْ يَقُولَ القَائِلُ: لَمَّا ظَفِرَ بِأَصْحَابِهِ أَقْبَلَ يَقْتُلُهُم، لِأَنَّ الدَّمَ إِذَا كَانَ مَعْصُومًا، كَانَ هَذَا الوَصْفُ عَدِيمَ التَّأْثِيرِ فِي عِصْمَةِ دَمِ المَعْصُومِ، وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيلُ الحُكْمِ بِوَصْفٍ لَا أَثَرَ لَهُ، وَيُتْرَكُ تَعْلِيلُهُ بِالوَصْفِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الحُكْمِ).

وَعَلَى هَذَا لَو قَتَلَهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عَفْوَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ وَإِنْ ظَهَرَتْ لَهُ المَصْلَحَةُ المَرْعِيَّةُ لَمَا كَانَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِي ظَاهِرِ الأَمْرِ، بَلْ كَانَ قَاتِلًا لِمُرْتَدٍّ، وَنَاصِرًا للهِ وَرَسُولِهِ وَلِلمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُم كَانُوا يَرَوْنَ قَتْلَ كُلِّ مَنِ اعْتَدَى عَلَيْهِ وَآذَاهُ، فَيَرَى هُوَ العَفْوَ لِلمَصَالِحِ السَّابِقَةِ أَو غَيْرِهَا مِمَّا لَا نَعْلَمُهُ. اهـ.

ثُمَّ ذَكَرَ نَقْلًا فِي هَذَا المَعْنَى عَنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، ثُمَّ قَالَ:

قُلْتُ: هَذَا مِمَّا يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ المَنَاطَ عَفْوُ النَّبِيِّ ﷺ وَاحْتِمَالُهُ لَا مَقْصِدَ الاسْتِئْلَافِ وَنَحْوَهُ مِمَّا كَانَ مِنَ البَوَاعِثِ وَالحِكَمِ[1]

(١) انْظُرْ: المَطْبُوع (ص ٩٠-٩٢).

ثَالِثًا: قَالَ الكَاتِبُ -أَيْضًا- فِي المَسْأَلَةِ الثَّامِنَةِ، فِي الفَقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْهَا:

«فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: **(دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)**: التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ، وَلَمْ نَخُضْ هُنَاكَ فِي البَحْثِ الأُصُولِيِّ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، وَلَا نَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ فِي هَذَا المَقَامِ -أَيْضًا- لِعَدَمِ الحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، مَا دَامَ بَيَّنَّا بِالدَّلِيلِ أَنَّ العِلَّةَ فِي تِلْكَ الأَحْكَامِ احْتِمَالُ الأَذَى وَالعَفْوُ، وَأَنَّ الحِكْمَةَ اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ الأَحْوَالِ وَالأَشْخَاصِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقًا فِيمَا يَخْتَصُّ النَّبِيَّ الكَرِيمُ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مِنَ الأَذَى، أَمَّا الاخْتِصَاصُ فَبِإِجْمَاعٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَقَدْ سَبَقَ.

وَأَمَّا أَنَّ سَبَبَ التَّرْكِ: العَفْوُ وَالصَّفْحُ، وَأَنَّ مَا عُلِّلَ بِهِ فِي الظَّاهِرِ هِيَ الحِكْمَةُ، فَقَدْ نَقَلْنَا عَنْ شَيْخِ الإِسْلَامِ وَابْنِ القَيِّمِ وَالسُّبْكِيِّ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ، وَعَنِ العُلَمَاءِ قَاطِبَةً مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ.

وَمِنْ أَقْوَالِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ فِي ذَلِكَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَمَّنْ سَبَّهُ، وَلَيْسَ لِلأُمَّةِ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ سَبَّهُ كَمَا كَانَ قَدْ يَعْفُو عَمَّنْ سَبَّهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، مَعَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فِي وُجُوبِ قَتْلِ مَنْ سَبَّهُ مِنَ المُسْلِمِينَ» [1].

---

(١) انْظُرْ: المَطْبُوع (ص ١٥٧-١٥٨).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

هَذَا أَهَمُّ مَا ذَكَرَهُ الكَاتِبُ حَوْلَ تَفْسِيرِ الحَدِيثِ وَبَيَانِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ الوَارِدِ فِيهِ، وَفِي المَسْأَلَةِ التَّالِيَةِ يَأْتِي البَحْثُ وَالمُنَاقَشَةُ مَعَ الكَاتِبِ فِيمَا ذَكَرَهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

فِي نَقْضِ مَا ذَكَرَهُ وَبَيَانِ مَا فِيهِ مِنَ المُخَالَفَةِ

قَدِ اسْتَفْرَغَ الكَاتِبُ جُهْدًا كَبِيرًا فِي تَبْرِيرِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَالرَّدِّ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ الجُمْهُورِ بِوُجُوهٍ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى مُغَالَطَاتٍ عِلْمِيَّةٍ، وَهَذِهِ مُنَاقَشَةٌ عِلْمِيَّةٌ هَادِئَةٌ مَعَ الكَاتِبِ فِي كَلَامِهِ المَذْكُورِ وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الدَّلِيلِ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: اعْتَرَفَ الكَاتِبُ أَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ النَّبَوِيِّ ﷺ فِي كَلَامِهِ السَّابِقِ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ وَالاسْتِئْلَافِ، فَانْظُرْ قَوْلَ الكَاتِبِ:

«وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا المَعْنَى بِقَوْلِهِ لِعُمَرَ: (مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي) اهـ.

وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ -أَيْضًا-: «فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ): التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ».

وَانْظُرْ -أَيْضًا- إِلَى قَوْلِهِ: «وَأَمَّا أَنَّ سَبَبَ التَّرْكِ: العَفْوُ وَالصَّفْحُ، وَأَنَّ مَا عُلِّلَ بِهِ فِي الظَّاهِرِ هِيَ الحِكْمَةُ...»

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

إِذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَارَ إِلَى العِلَّةِ وَهِيَ «أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُم مَصْلَحَةً، لِتَأْلِيفِ القُلُوبِ عَلَيْهِ لِئَلَّا تَنْفُرَ عَنْهُ»، كَمَا يَقُولُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ، فَلِمَاذَا يَتْرُكُ الكَاتِبُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي تَعْلِيلِ تَرْكِهِ، وَيَرْكَبُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فِي نَقْضِهِ مِنْ وُجُوهٍ؟ أَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ ظَاهِرَ التَّعْلِيلِ النَّبَوِيِّ لِتَرْكِهِ، مَا دَامَ يَعْتَرِفُ بِإِشَارَتِهِ ﷺ؟

لَعَمْرِي هَذَا الصَّنِيعُ فَلْتَةُ قَلَمٍ، وَزَلَّةُ كَاتِبٍ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ، وَلَو أَنَّ الكَاتِبَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ لَكَانَ الأَمْرُ أَهْوَنَ مَعَ ضَعْفِهِ.

فَأَمَّا أَنْ يَعْتَرِفَ ثُمَّ يَرُدَّ إِشَارَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِوُجُوهٍ لَو تَصَوَّرَ الكَاتِبُ مَفَادَهَا كَانَ أَحْجَمَ عَنْهَا فَذَاكَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الكَاتِبِ فِي الوَجْهِ الخَامِسِ مِنْ وُجُوهِ رَدِّ القَوْلِ الثَّالِثِ وَمُنَاقَشَتِهِ:

«وَجْهٌ خَامِسٌ: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِهَذِهِ المَنَاطِ (التَّأْلِيفِ) مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى تَعْطِيلِ الحُدُودِ، وَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ»[1].

وَلَازَمَ ذَلِكَ أَنَّ التَّعْلِيلَ النَّبَوِيَّ بِالحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ التَّأْلِيفُ عَلَى اعْتِرَافِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ يَلْزَمُ مِنْهَا تَعْطِيلُ الحُدُودِ وَهُوَ بَاطِلٌ، وَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى البَاطِلِ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَالتَّعْلِيلُ النَّبَوِيُّ بَاطِلٌ.

---

(١) انْظُرْ: المَطْبُوع (ص ٩٩).

هَذِهِ هِيَ النَّتِيجَةُ اللَّازِمَةُ لِصَنِيعِ الكَاتِبِ وَسِيَاقِ كَلَامِهِ، وَقَدْ أَكْثَرَ الكَاتِبُ مِنْ ذِكْرِ الإِلْزَامَاتِ، فَلْيَكُنْ هَذَا عَلَى الأَقَلِّ لَازِمَ قَوْلِهِ.

وَفِي وَجْهِ اعْتِرَافِهِ بِالتَّعْلِيلِ النَّبَوِيِّ الظَّاهِرِ تَسْقُطُ كُلُّ الوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي رَدِّ تَعْلِيلِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِشَارَتِهِ، كَمَا تَسْقُطُ كُلُّ الوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الانْتِصَارِ لِقَوْلِهِ الغَرِيبِ الَّذِي لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مُعْتَبَرٌ نَعْلَمُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ قَوْلٌ مَعَ إِشَارَةِ النَّبِيِّ وَتَعْلِيلِهِ بِالحِكْمَةِ ﷺ بِاعْتِرَافِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ.

وَلَقَدْ كُنْتُ أَرْفُقُ بِالكَاتِبِ مِنِ ارْتِكَابِ هَذَا الطَّرِيقِ الصَّعْبِ فِي رَدِّ المَنْصُوصِ، وَالبَحْثِ عَنِ العِلَلِ الوَهْمِيَّةِ فِي مُقَابِلِ نَصِّ النَّبِيِّ ﷺ.

الوَجْهُ الثَّانِي: وَقَدِ اعْتَرَفَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ -أَيْضًا-: أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ العُلَمَاءِ فِي عِلَّةِ الحَدِيثِ هِيَ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ وَالمَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى قَتْلِ المُنَافِقِ، كَمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ.

فَانْظُرْ قَوْلَهُ: «**قُلْتُ: هَذَا إِذَا جَرَيْنَا عَلَى ظَاهِرِ عِبَارَاتِهِم، وَإِلَّا فَأَهْلُ هَذَا المَذْهَبِ عَلَى التَّحْقِيقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ الأَخِيرِ الآتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى...**».

وَانْظُرْ قَوْلَهُ -أَيْضًا-: «**يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: التَّعْلِيلُ بِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ، وَبِالضَّعْفِ وَغُرْبَةِ الإِسْلَامِ، وَالخَشْيَةِ مِنَ المَفْسَدَةِ،**

أَوِ انْعِدَامِ البَيِّنَةِ مَعَ العِلْمِ بِالنِّفَاقِ».

وَانْظُرْ -أَيْضًا- قَوْلَهُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى كَلَامِ ابْنِ العَرَبِيِّ: «نَسْتَخْلِصُ مِنْ هَذَا النَّصِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّلَ بِالحِكْمَةِ، مَعَ أَنَّ العِلَّةَ الصَّفْحُ وَالعَفْوُ كَمَا فِي قَوْلِ القَاضِي عِيَاضٍ: (إِخْبَارٌ عَنْ وَجْهِ المَصْلَحَةِ فِي الإِمْسَاكِ عَنْ قَتْلِهِم لِمَا يُرْجَى مِنْ تَأْلِيفِ الكَلِمَةِ بِالعَفْوِ عَنْهُم)، وَيَظْهَرُ نَحْوُ هَذَا مِنْ كَلَامِ القَاضِي عِيَاضٍ وَالنَّوَوِيِّ، وَعَلَى هَذَا فَهُم يُعَدُّونَ مِنْ أَهْلِ القَوْلِ الثَّامِنِ، وَإِنْ لَمْ يُلْمَسْ مِنْهُم كَصَرَاحَةِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى».

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا كُلُّهُ نَصُّ كَلَامِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ، وَقَدْ تَرَكَ مِنْ أَقْوَالِهِم مَا نَقَلْنَاهُ فِي بَيَانِ مَذَاهِبِهِم عَنِ القَاضِي عِيَاضٍ وَأَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ، وَكُلٍّ مِنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ القَيِّمِ، وَسَيَأْتِي تَصْرِيحُ ابْنِ تَيْمِيَةَ عَلَى خِلَافِ مَا نَسَبَهُ الكَاتِبُ إِلَيْهِ.

وَاعْتِرَافُ الكَاتِبِ بِأَنَّ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِم وَقَوْلِهِم يُبْطِلُ مَا يَتَلَمَّسُهُ مِنْ بَاطِنِ كَلَامِهِم بِدَعْوَى التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ فِيهَا، وَإِلَّا فَكُلُّ هَذِهِ التَّلَمُّسَاتِ لَا حَقِيقَةَ لَهَا.

وَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ هُوَ التَّعْلِيلَ بِالحِكْمَةِ، فَمَا كَانَ

لِلشَّيْخِ إِلَّا أَنْ يَسْلُكَ أَحَدَ طَرِيقَيْنِ مَا دَامَ اعْتَرَفَ بِأَنَّ هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ:

الطَّرِيقُ الأَوَّلُ: مُوَافَقَتُهُم عَلَيْهِ، وَالرُّجُوعُ عَمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ مُخَالَفَتِهِم، لَا سِيَّمَا وَهُوَ تَعْلِيلُ النَّبِيِّ ﷺ وَإِشَارَتُهُ بِاعْتِرَافِ الكَاتِبِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: الرَّدُّ عَلَيْهِم - مِنْ غَيْرِ دَعْوَى مُوَافَقَتِهِم لَهُ - كَمَا صَنَعَ فِي وُجُوهٍ بِمَا يَرَاهُ صَحِيحًا، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ ضَعِيفًا.

أَمَّا أَنْ يَسْلُكَ الكَاتِبُ مَعَ البَاطِنِ وَدَعْوَى المُوَافَقَةِ مَرَّةً، ثُمَّ يَعْتَرِفَ فِي ثَنَايَا الكَلَامِ بِأَنَّ هَذَا ظَاهِرُ تَعْلِيلِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً ثَانِيَةً، ثُمَّ يَرُدَّ عَلَى قَوْلِهِم مَرَّةً ثَالِثَةً، فَهَذَا مِنَ الغَرَائِبِ الَّتِي لَا يَنْقَضِي العَجَبُ مِنْهَا.

الوَجْهُ الثَّالِثُ: ادَّعَى الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ أَنَّ بَاطِنَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ يُوَافِقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِهِم يُخَالِفُهُ، ثُمَّ تَلَمَّسَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ القَاضِي عِيَاضٍ وَالنَّوَوِيِّ ثُمَّ ادَّعَى تَصْرِيحَ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ القَيِّمِ بِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَهْمٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَدَعْوَى مَرْدُودَةٌ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَقْوَالَهُم وَنُصُوصَهُم فِي عِلَّةِ الحَدِيثِ، وَلْنَذْكُرْ هُنَا قَوْلَ مَنْ سَمَّاهُمُ الكَاتِبُ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى وَهْمِهِ عَلَيْهِم فِي دَعْوَى التَّصْرِيحِ وَالتَّلَمُّسِ:

أمَّا القَاضِي عِيَاضٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا قَوْلُهُ: «قَوْلُهُ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ، وَاتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ، وَأَنَّهُ خَاطَبَهُ خِطَابَ المُوَاجَهَةِ بِمَحْضَرِ المَلَأِ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عُمَرُ وَخَالِدٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِهِ فَقَالَ: «**مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**»، فَهَذِهِ هِيَ العِلَّةُ، وَسَلَكَ مَعَهُ مَسْلَكَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ آذَوْهُ، وَسَمِعَ مِنْهُم فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ مَا كَرِهَهُ، وَلَكِنَّهُ صَبَرَ اسْتِبْقَاءً وَتَأْلِيفًا لِغَيْرِهِم، وَلِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ وَقَدْ رَأَى النَّاسُ هَذَا الصِّنْفَ فِي جَمَاعَتِهِم وَعَدُّوهُ مِنْ جُمْلَتِهِم»[1].

هَذَا نَصُّ كَلَامِ القَاضِي فِي العِلَّةِ، لَكِنَّ الكَاتِبَ يَرَى أَنَّ لِكَلَامِهِ بَاطِنًا لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ إِلَّا بِإِمْعَانِ النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ.

وَلِلشَّيْخِ أَبِي سَلْمَانَ عَجَائِبُ وَغَرَائِبُ مَعَ القَاضِي عِيَاضٍ، فَقَدْ قَالَ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ المَطْبُوعِ مَا نَصَّهُ:

«وَقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ بَعْدَ عِدَّةِ أَوْجُهٍ فِي التَّرْكِ وَعَدَمِ المُعَاقَبَةِ: «وَالأَوْلَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَالأَظْهَرُ مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ: مَقْصِدُ الاسْتِئْلَافِ وَالمُدَارَاةِ عَلَى الدِّينِ لَعَلَّهُم يُؤْمِنُونَ، وَلِذَلِكَ تَرْجَمَ البُخَارِيُّ عَلَى حَدِيثِ القِسْمَةِ وَالخَوَارِجِ: بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الخَوَارِجِ لِلتَّأْلِيفِ،

(١) إِكْمَال المُعَلِّم بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ (٣/ ٥٣٢-٥٣٣).

وَلِئَلَّا يَنْفُرَ النَّاسُ عَنْهُ»[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا الكَلَامُ الَّذِي نَقَلَهُ الكَاتِبُ عَنِ القَاضِي عِيَاضٍ صَرِيحٌ فِي اخْتِيَارِهِ فِي عِلَّةِ الحَدِيثِ، وَمَا يَتَرَجَّحُ مِنَ الوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَكِنْ لِهَذَا الكَلَامِ مَعْنًى آخَرُ فِي مَجْهَرِ التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ عِنْدَ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ، فَيَقُولُ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى كَلَامِ القَاضِي عِيَاضٍ هَذَا مَا نَصَّهُ:

«يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنَّ الاسْتِئْلَافَ مِنَ المَقَاصِدِ وَالحِكَمِ البَاعِثَةِ عَلَى الصَّفْحِ، وَأَنَّ العُقُوبَةَ سَقَطَتْ بِالعَفْوِ عَنْهُم كَمَا صَرَّحَ بِهِ الخَفَاجِيُّ فِي شَرْحِ الشِّفَا وَقَدْ أَسْلَفْنَاهُ[2].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

أَمَّا دَعْوَى أَنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ العُقُوبَةَ سَقَطَتْ عَنْهُم بِالعَفْوِ، وَأَنَّهُ هُوَ العِلَّةُ وَالمَنَاطُ كَمَا يَدَّعِي الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فَلَا يَصِحُّ أَبَدًا، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّكَلُّفِ.

وَأَمَّا أَنَّ الخَفَاجِيَّ صَرَّحَ بِهَذَا المَعْنَى فَبَاطِلٌ لَا يَصِحُّ -أَيْضًا-،

(١) الشِّفَا فِي تَعْرِيفِ حُقُوقِ المُصْطَفَى (٢/ ٩٦٧، ٩٧٠) بِنَقْلِ أَبِي سَلْمَانَ.

(٢) انْظُرْ: المَطْبُوع (ص ٨٣).

وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ الخَفَاجِيِّ قَرِيبًا فَارْجِعْ إِلَيْهِ لِتَعْلَمَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ التَّرْكَ كَانَ لِحِكْمَةٍ، لَا أَنَّ المَنَاطَ هُوَ العَفْوُ وَالصَّبْرُ كَمَا يَدَّعِيهِ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي مَجْهَرِ التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَقَدْ نَقَلَ قَوْلَ القَاضِي عِيَاضٍ هَذَا فَقَالَ: قَالَ القَاضِي هَذَا التَّأْوِيلُ بَاطِلٌ يَدْفَعُهُ قَوْلُهُ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ وَاتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ، وَخَاطَبَهُ خِطَابَ المُوَاجَهَةِ بِحَضْرَةِ المَلَأِ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عُمَرُ وَخَالِدٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِهِ فَقَالَ: **مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ** فَهَذِهِ هِيَ العِلَّةُ، وَسَلَكَ مَعَهُ مَسْلَكَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ آذَوْهُ، وَسَمِعَ مِنْهُم فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ مَا كَرِهَهُ لَكِنَّهُ صَبَرَ اسْتِبْقَاءً لِانْقِيَادِهِم وَتَأْلِيفًا لِغَيْرِهِم لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ فَيَنْفُرُوا، وَقَدْ رَأَى النَّاسُ هَذَا الصِّنْفَ فِي جَمَاعَتِهِم وَعَدُّوهُ مِنْ جُمْلَتِهِم» وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ[1].

وَلَمْ يَبْقَ لِلشَّيْخِ بَعْدَ هَذَا مَقَالٌ عَلَى الإِمَامَيْنِ النَّوَوِيِّ وَالقَاضِي عِيَاضِ ابْنِ مُوسَى اليَحْصَبِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا فِي مَعْنَى كَلَامِ القَاضِي ابْنِ العَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الأَحْوَذِيِّ:

(١) شَرْح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ (٧/ ١٥٧-١٥٨)، وَإِنَّمَا نَقَلْتُ لَكَ مَعَ التِّكْرَارِ حَتَّى لَا يَقُولَ قَائِلٌ: لَمْ يَنْقُلْهُ بِلَفْظِهِ وَلَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِالعِلَّةِ فِي الحَدِيثِ.

«قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذِكْرِ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ مِنْ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» إِخْبَارٌ عَنْ وَجْهِ المَصْلَحَةِ فِي الإِمْسَاكِ عَنْ قَتْلِهِم لِمَا يُرْجَى مِنْ تَأْلِيفِ الكَلِمَةِ بِالعَفْوِ عَنْهُ، وَالاسْتِدْرَاكِ لِمَا فَاتَهُم فِي المَسْتَقْبَلِ مِنْ أَمْرِهِم، وَتَوَقِّيًا لِسُوءِ الأُحْدُوثَةِ المُنَفِّرَةِ عَنِ القَبُولِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَالإِقْبَالِ عَلَيْهِ. اهـ

فَقَدْ نَقَلَهُ الكَاتِبُ فِي المَطْبُوعِ مِنْ كِتَابِهِ، وَلَهُ فِي مَعْنَاهُ رَأْيَانِ مُخْتَلِفَانِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ:

أَمَّا الأَوَّلُ: فَقَوْلُهُ فِي صُلْبِ الكِتَابِ: يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ التَّعْلِيلُ بِالعَفْوِ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الحِكْمَةِ -أَيْضًا-: التَّأْلِيفُ! وَلَمْ يَذْكُرْ مَنَاطًا آخَرَ لِلحُكْمِ. اهـ.

وَمَفَادُ هَذَا أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ ابْنِ العَرَبِيِّ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ فِيهِ هُوَ التَّعْلِيلُ بِالعَفْوِ.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَقَوْلُ الكَاتِبِ فِي الحَاشِيَةِ: نَسْتَخْلِصُ مِنْ هَذَا النَّصِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّلَ بِالحِكْمَةِ مَعَ أَنَّ العِلَّةَ الصَّفْحُ وَالعَفْوُ كَمَا فِي قَوْلِ القَاضِي: (إِخْبَارٌ عَنْ وَجْهِ المَصْلَحَةِ فِي الإِمْسَاكِ عَنْ قَتْلِهِم لِمَا يُرْجَى مِنْ تَأْلِيفِ الكَلِمَةِ بِالعَفْوِ عَنْهُم) اهـ

وَهَذَا الاضْطِرَابُ فِي فَهْمِ كَلَامِ ابْنِ العَرَبِيِّ لَمْ يَقِفْ عِنْدَ هَذَا الحَدِّ

لَدَى الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ، فَقَدْ نَقَلَ بَعْدَ قَلِيلٍ عَنِ ابْنِ العَرَبِيِّ مَا تَقَدَّمَ أَنْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَيَانِ مَذْهَبِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَعْرَضَ عَنْهُم تَأَلُّفًا وَمَخَافَةً مِنْ سُوءِ المَقَالَةِ المُوجِبَةِ لِلتَّنْفِيرِ، كَمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ.

وَهَذَا كَمَا كَانَ يُعْطِي الصَّدَقَةَ لِلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم مَعَ عِلْمِهِ بِسُوءِ اعْتِقَادِهِم تَأَلُّفًا لَهُم. اهـ.

وَهَذَا تَرْجِيحُ ابْنِ العَرَبِيِّ بَعْدَ نَقْلِ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي سَبَبِ وَعِلَّةِ تَرْكِ قَتْلِ المُنَافِقِينَ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ كَمَا هُوَ التَّعْلِيلُ النَّبَوِيُّ، وَظَاهِرُ قَوْلِ العُلَمَاءِ بِاعْتِرَافِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ، غَيْرَ أَنَّ مَجْهَرَ الكَاتِبِ فِي التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ فِي البَابِ يَسْتَخْرِجُ مِنْ بَاطِنِ القَوْلِ مَا يُوَافِقُ التَّعْلِيلَ بِالعَفْوِ وَالصَّفْحِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ.

وَأَمَّا غَيْرُهُم مِنَ الجُمْهُورِ فَلْنَأْخُذْ مَثَلًا بِأَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ وَتَصْرِيحِهِ بِرَدِّ كُلِّ عِلَّةٍ غَيْرِ التَّأْلِيفِ، فَقَالَ كَمَا تَقَدَّمَ: «لَكِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ النَّبِيُّ ﷺ لِلمَعْنَى الَّذِي قَالَهُ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**»، وَلِهَذِهِ العِلَّةِ امْتَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ قَتْلِ المُنَافِقِينَ مَعَ عِلْمِهِ بِأَعْيَانٍ كَثِيرٍ مِنْهُم وَبِنِفَاقِهِم، وَلَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِإِبْدَاءِ عِلَّةٍ أُخْرَى لِأَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ نَصٌّ فِي تِلْكَ

العِلَّةِ...»[1].

وَمَعَ ذَلِكَ فَأَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ عِنْدَ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ لَا يَقُولُ بِأَنَّ العِلَّةَ هُوَ التَّأْلِيفُ إِنَّمَا يَقُولُ بِأَنَّهَا العَفْوُ وَالصَّفْحُ.

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ مَا أَوْهَمَهُ الكَاتِبُ فِي مَذْهَبِ أَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ نَقَلَ عَنْهُ مَا احْتَجَّ بِهِ لِلقَوْلِ الثَّامِنِ فِي المَطْبُوعِ مِنْ كِتَابِهِ[2].

وَأَمَّا ابْنُ تَيْمِيَةَ عَلَيْهِ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَقْوَالُهُ فِي مَبْحَثٍ مُسْتَقِلٍّ، لِكَثْرَةِ تَصْرِيحِهِ بِقَوْلِ الجُمْهُورِ فِي تَعْلِيلِ الحَدِيثِ وَاسْتِدْلَالِهِ بِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ مِنْ تَتْوِيجِ هَذَا النَّقْضِ بِنَقْلَيْنِ صَرِيحَيْنِ فِي الأَمْرِ وَتَعْلِيلِ الحَدِيثِ بِالحِكْمَةِ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ فِي بَيَانِ مَذْهَبِهِ:

أَمَّا النَّقْلُ الأَوَّلُ:

فَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ: «وَمِنْ هَذَا البَابِ: أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قَالَ لَهُ لَمَّا قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلْ هَذَا المُنَافِقَ فَقَالَ: «**مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي**»، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ

(١) المُفْهِم (٣/ ٨٤-٨٥).

(٢) انْظُرْ (ص ٨٢-٨٣).

يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِهِ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُنَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، وَذَكَرَ حَدِيثَ الخَوَارِجِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، **فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمْنَعْ عُمَرَ مِنْ قَتْلِهِ إِلَّا لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ لِكَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مَعْصُومًا**، كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ حَاطِبِ ابْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ: مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا رَغْبَةً عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُم**»، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ: «**إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم**» فَبَيَّنَ ﷺ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى إِيمَانِهِ وَأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ مَا يُغْفَرُ لَهُ بِهِ الذُّنُوبُ فَعَلِمَ أَنَّ دَمَهُ مَعْصُومٌ.

وَهُنَا عَلَّلَ بِمَفْسَدَةٍ زَالَتْ، فَعَلِمَ أَنَّ قَتْلَ مِثْلِ هَذَا القَائِلِ إِذَا أُمِنَتْ هَذِهِ المَفْسَدَةُ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أُمِنَتْ هَذِهِ المَفْسَدَةُ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣] بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ قَالَ لَهُ: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٨]، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: قَوْلُهُ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ نَسَخَتْ مَا كَانَ قَبْلَهَا. اهـ[1].

(١) الصَّارِم المَسْلُول (١/ ١٨٥).

فَهَذَا شَيْخُ الإِسْلَامِ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عِلَّةَ الحَدِيثِ هِيَ المَفْسَدَةُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَى القَتْلِ، وَأَنَّ النَّسْخَ جَاءَ عِنْدَ زَوَالِ المَفْسَدَةِ الَّتِي هِيَ العِلَّةُ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ، وَرُغْمَ هَذَا التَّصْرِيحِ بِالتَّعْلِيلِ فَيَرَى الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ أَنَّهُ تَصْرِيحٌ فِي التَّعْلِيلِ بِالعَفْوِ وَالصَّفْحِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ.

وَأَمَّا النَّقْلُ الثَّانِي:

فَقَالَ -أَيْضًا- فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ: «فَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَتْلَ المُنَافِقِ كَانَ جَائِزًا، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ الدَّمَ مَعْصُومٌ بِالإِسْلَامِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ ذَلِكَ بِكَرَاهِيَةِ غَضَبِ عَشَائِرِ المُنَافِقِينَ لَهُم، وَأَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَأَنْ يَقُولَ القَائِلُ: لَمَّا ظَفِرَ بِأَصْحَابِهِ أَقْبَلَ يَقْتُلُهُم، لِأَنَّ الدَّمَ إِذَا كَانَ مَعْصُومًا، كَانَ هَذَا الوَصْفُ عَدِيمَ التَّأْثِيرِ فِي عِصْمَةِ دَمِ المَعْصُومِ، وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيلُ الحُكْمِ بِوَصْفٍ لَا أَثَرَ لَهُ، وَنَزَلَ تَعْلِيلُهُ بِالوَصْفِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الحُكْمِ، وَكَمَا أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى القَتْلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَةٍ عَلَى مَا لَا يَخْفَى. اهـ المُرَادُ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

كُلٌّ مِنَ النَّصَّيْنِ صَرِيحٌ فِي عِلَّةِ الحَدِيثِ، وَقَدْ بَانَ لِلمُنْصِفِ قَوْلُ

ابْنِ تَيْمِيَةَ مِنْ هُنَا وَمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنَ النُّقُولِ السِّتَّةِ فِي عِلَّةِ الحَدِيثِ وَشَرْحِهِ، بَيْدَ أَنَّهُ آنَ لِلشَّيْخِ أَبِي سَلْمَانَ أَنْ يَقُولَ: يَظْهَرُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَةَ وَإِنْ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيلِ هُنَا إِلَّا أَنَّهُ فِي بَاطِنِ كَلَامِهِ مُوَافِقُ التَّعْلِيلِ بِالعَفْوِ وَالصَّفْحِ كَمَا عَهِدْنَا عَنْهُ.

وَالأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ الكَاتِبَ يَعُدُّ ابْنَ تَيْمِيَةَ مِنَ القَائِلِينَ بِالتَّعْلِيلِ بِالتَّأْلِيفِ، وَيَنْقُلُ عَنْهُ هَذَا النَّصَّ تَدْلِيلًا عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْسَى ذَلِكَ أَو يَتَنَاسَى فَيَدَّعِي أَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ العِلَّةَ وَالمَنَاطَ هُوَ العَفْوُ وَالصَّفْحُ، وَمَعْنَى هَذَا اعْتِبَارُ ابْنِ تَيْمِيَةَ مُضْطَرِبًا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَحَاشَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الكَاتِبَ مُضْطَرِبٌ فِي فَهْمِ كَلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ.

وَأَمَّا ابْنُ القَيِّمِ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَقْوَالُهُ فِي مَبْحَثٍ مُسْتَقِلٍّ، وَالنَّقْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الكَاتِبُ فِي المَطْبُوعِ مِنْ كِتَابِهِ هُوَ النَّقْلُ الثَّالِثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي بَيَانِ مَذْهَبِ ابْنِ القَيِّمِ، وَقَدْ بَيَّنَّا مَفَادَ هَذَا الكَلَامِ وَمُنَاقَشَتَهُ فِي مَوْضِعِهِ فَرَاجِعْهُ.

وَأَمَّا السُّبْكِيُّ: فَلَمْ يَكُنْ سُلُوكُهُ مِثْلَ سُلُوكِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ، فَإِنَّهُ اعْتَرَفَ بِأَنَّ التَّعْلِيلَ النَّبَوِيَّ فِي الحَدِيثِ صَرِيحٌ عَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، لَكِنَّهُ رَاعَى قَوْلَ إِمَامِهِ وَمَا لَهُ مِنَ الأَدِلَّةِ الأُخْرَى مِمَّا سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ عِنْدَ تَحْقِيقِ مَذْهَبِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ، وَهَذَا نَصُّ

كَلَامِ السُّبْكِيِّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ تِكْرَارٍ.

قَالَ السُّبْكِيُّ فِي السَّيْفِ المَسْلُولِ: «... **وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلَّلَ تَرْكَ قَتْلِهِم بِغَيْرِ ذَلِكَ، مِثْلَ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ**، وَبِمَا ذَكَرْنَا يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ الاسْتِدْلَالَ بِقِصَّةِ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ كَوْنِهِ كَانَ مُعَاهَدًا، بَلْ سَوَاءٌ أَكَانَ حَرْبِيًّا أَمْ لَا: الاسْتِدْلَالُ بِهَا صَحِيحٌ **بِضَمِيمَةِ التَّعْلِيلِ المَذْكُورِ فِي الحَدِيثِ**...اهـ المُرَادُ مِنْهُ[1].

وَمَعَ ذَلِكَ فَالسُّبْكِيُّ يَرَى عِنْدَ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ أَنَّ العِلَّةَ هِيَ العَفْوُ وَالصَّفْحُ، وَذَلِكَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ مَجْهَرِ التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ فِيهِ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ السُّبْكِيَّ يُقَرِّرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَلَا صِلَةَ لَهُ أَلْبَتَّةَ بِمَذْهَبِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ

الوَجْهُ الرَّابِعُ: ادَّعَى الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ مُوَافَقَةَ قَوْلِ الجُمْهُورِ لِقَوْلِهِ فَقَالَ كَمَا تَقَدَّمَ «هَذَا إِذَا جَرَيْنَا عَلَى ظَاهِرِ عِبَارَاتِهِم، وَإِلَّا فَأَهْلُ هَذَا المَذْهَبِ عَلَى التَّحْقِيقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ الأَخِيرِ الآتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَالَّذِي حَمَلَنَا عَلَى اعْتِبَارِهِ مَذْهَبًا مُسْتَقِلًّا إِرَادَةُ الإِفْهَامِ وَالبَسْطِ...».

هَذَا نَصُّ قَوْلِهِ، ثُمَّ شَمَّرَ الكَاتِبُ وَجَمَعَ الرِّمَاحَ لِلرَّدِّ عَلَى هَذَا

(١) السَّيْف المَسْلُول (٣٢٠-٣٢١).

القَوْلِ مِنْ وُجُوهٍ عَشَرَةٍ، وَذَكَرَ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ البَاطِلِ عِنْدَهُ، وَكَانَ مِمَّا قَالَ وَبِالجُمْلَةِ: تَعْمِيمُ هَذَا الرَّأْيِ مِمَّا يَجْعَلُنَا أَمَامَ مَوْجَةٍ جَدِيدَةٍ مِنَ الحَدَاثَةِ وَالزَّنْدَقَةِ لِتَعْطِيلِ الشَّرَائِعِ وَإِسْقَاطِ الحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ، تَعْتَمِدُ عَلَى هَذِهِ الذَّرِيعَةِ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ اهـ [1]

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هُنَا يَرُدُّ الكَاتِبُ رَدًّا عَنِيفًا، وَيَشُنُّ حَمْلَةً شَعْوَاءَ عَلَى أَصْحَابِ هَذَا القَوْلِ، أَلَا وَهُوَ التَّعْلِيلُ بِالتَّأْلِيفِ، وَقَدْ سَبَقَ لَهُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ، فَلِمَاذَا يَدَّعِي الكَاتِبُ مَرَّةً مُوَافَقَتَهُ عَلَيْهِ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَرَّةً مِنْ وُجُوهٍ؟

قَدْ كَانَ لِلشَّيْخِ أَنْ يَسْلُكَ مَسْلَكَ الرَّدِّ وَالمُخَالَفَةِ كَمَا هُوَ حَقِيقَةُ صَنِيعِهِ وَرُدُودِهِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا كِتَابُهُ، أَو أَنْ يَسْلُكَ مَسْلَكَ المُوَافَقَةِ، ثُمَّ يُقَرِّرُ مَا يَرَاهُ مِنَ القُيُودِ كَالتَّخْصِيصِ وَالنَّسْخِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا قَالَهُ كُلٌّ مِنْهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَعَ إِقْرَارِهِم بِظَاهِرِ التَّعْلِيلِ النَّبَوِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الكَاتِبَ قَرَّرَ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي كِتَابِهِ هَذَا، فَقَالَ فِي مُنَاقَشَةِ القَوْلِ الثَّامِنِ - وَهُوَ قَوْلُهُ - مَا نَصَّهُ:

«وَالفَارِقُ بَيْنَ هَذَا المَذْهَبِ وَالثَّالِثِ: أَنَّ أَهْلَ هَذَا الرَّأْيِ يُصَرِّحُونَ خُصُوصِيَّةَ العَفْوِ وَالصَّفْحِ فِيمَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ حَقُّ العَفْوِ

(١) المَطْبُوع (١٠٣).

وَالصَّبْرِ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الآدَمِيِّ عَلَى حَقِّ اللهِ سُبْحَانَهُ، بِمَا لَا لَبْسَ فِيهِ، بَيْنَمَا يَنْدُرُ التَّصْرِيحُ اللَّازِمُ فِي كَلَامِ أَهْلِ القَوْلِ الثَّالِثِ، بَلْ يَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِ بَعْضِهِمُ الشُّمُولُ، وَإِنْ لَمْ أَقِفْ لَهُم عَلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ.

هَذَا وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّزَاعَ بَيْنَهُمَا لَفْظِيٌّ وَلَيْسَ بِجَوْهَرِيٍّ، فَانْتَظَمَتِ المَذَاهِبِ فِي سَبْعَةِ أَقْوَالٍ، أَقْوَاهَا: القَوْلُ السَّابِعُ (الثَّامِنُ) بِمَا لَهُ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ بِإِذْنِ اللهِ»[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا الفَارِقُ المَذْكُورُ بَيْنَ القَوْلَيْنِ – بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ صِحَّتِهِ – يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا قَوْلَانِ وَلَيْسَ قَوْلًا وَاحِدًا، وَالوُجُوهُ المَذْكُورَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى المَذْهَبِ الثَّالِثِ تَدُلُّ عَلَى رُسُوخِ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الكَاتِبِ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا سَبَبُ دَعْوَى التَّوَافُقِ مَعَ الرَّدِّ عَلَيْهِ؟

قُلْتُ: الَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ ذَلِكَ هُوَ: أَنَّ الكَاتِبَ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرَى قَوْلَهُ مِنَ المُعْتَبِرِينَ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ اسْتَأْنَسَ بِكَلَامِهِ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِلَّا وَجَدَهُ يُصَرِّحُ بِخِلَافِهِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى التَّصْرِيحِ النَّبَوِيِّ فِي التَّعْلِيلِ، فَأَرَادَ الكَاتِبُ أَنْ يُوحِيَ لِلقَارِئِ أَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذَا القَوْلِ، بَلِ العُلَمَاءُ مُوَافِقُونَ لَهُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ، وَأَنَّ تَصْرِيحَهُم بِخِلَافِ ذَلِكَ يُؤَوَّلُ

(١) المَطْبُوعِ مِنْ كِتَابِهِ (ص ١٠٨-١٠٩).

عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ.

وَهَذِهِ الْمُحَاوَلَةُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ وَاضِحَةٌ فِي صَنِيعِ الكَاتِبِ وَنِسْبَتِهِ الأَقْوَالَ لِهَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ بِوَجْهٍ أَو بِآخَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الوَجْهُ الخَامِسُ: فِي نَقْضِ قَوْلِهِ: «وَالتَّعْلِيلُ بِالضَّعْفِ غَيْرُ التَّعْلِيلِ بِالتَّأْلِيفِ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الوَصْفَيْنِ أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ».

هَذَا القَوْلُ مِنَ الكَاتِبِ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الفَرْقِ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ مِنْ حَيْثُ العُمُومُ وَالخُصُوصُ، كَمَا يُشِيرُ بِهِ إِلَى تَضْعِيفِ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ (التَّأْلِيفِ)، وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ المَقْصُودَ مِنْ ذِكْرِ الضَّعْفِ وَالقُوَّةِ لَيْسَ هُوَ التَّعْلِيلُ فِي الحَدِيثِ الَّذِي هُوَ التَّأْلِيفُ، وَإِنَّمَا المَقْصُودُ بَيَانُ سَبَبِ التَّأْلِيفِ، وَأَنَّهُ لِأَجْلِ ضَعْفِ المُسْلِمِينَ وَحَاجَتِهِم لِلتَّأْلِيفِ؛ لَا لِأَنَّهُ عِلَّةُ الحَدِيثِ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ بَيَانُ أَنَّ التَّأْلِيفَ لَهُ سَبَبٌ هُوَ الضَّعْفُ وَالحَاجَةُ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا القَوْلِ نَسْخُ التَّأْلِيفِ عِنْدَ القُوَّةِ وَزَوَالُ الحَاجَةِ، فَإِنْ يَكُنْ هَذَا فَمِثْلُهُ التَّأْلِيفُ بِالمَالِ فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ فِيمَا قَالَهُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ مِنْ أَنَّ سَهْمَ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم قَدْ زَالَتْ عِلَّتُهُ بِقُوَّةِ الإِسْلَامِ وَظُهُورِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي مَوْضِعِهِ، وَلَا يَعْنِي أَلْبَتَّةَ نَفْيَ التَّعْلِيلِ المَنْصُوصِ فِي الحَدِيثِ.

الوَجْهُ السَّادِسُ: قَوْلُ الكَاتِبِ: «وَلَمْ نَخُضْ هُنَاكَ فِي البَحْثِ

الأُصُولِيِّ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، وَلَا نَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ فِي هَذَا المَقَامِ -أَيْضًا- لِعَدَمِ الحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، مَا دَامَ بَيَّنَّا بِالدَّلِيلِ أَنَّ العِلَّةَ فِي تِلْكَ الأَحْكَامِ احْتِمَالُ الأَذَى وَالعَفْوُ».

يُشِيرُ بِهِ إِلَى الاخْتِلَافِ المَشْهُورِ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، وَمَا ادَّعَاهُ مِنْ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ قَدْ بَيَّنَّا ضَعْفَهُ وَتَنَاقُضَ صَاحِبِهِ فِي تَعْلِيلِ الحَدِيثِ، وَكُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ يَقُولَ الكَاتِبُ رَأْيَهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ الَّتِي خَلَطَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ البَاحِثِينَ مَا دَامَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَو لَمْ يَجِدْ دَلِيلًا كَافِيًا آخَرَ لَكَانَ خَاضَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَمَا زِلْتُ أَنْتَظِرُ رَأْيَ الكَاتِبِ فِي المَسْأَلَةِ وَعَلَاقَةَ ذَلِكَ بِعِلَّةِ الحَدِيثِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الأَهَمِّيَّةُ لِهَذَا الخَوْضِ إِنْ كَانَ الكَاتِبُ يَرَى المَنْعَ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ إِمَّا مُطْلَقًا، أَو مُقَيَّدًا مَعَ إِثْبَاتِ نَفْيِ ذَلِكَ القَيْدِ فِي الحَدِيثِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

خُلاَصَةٌ مُفِيدَةٌ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ

مِنَ المُفِيدِ فِي هَذَا المَقَامِ الإِلْمَامُ بِمَسْأَلَةِ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، وَبَيَانُ القَوْلِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ بِاخْتِصَارٍ، وَقَدْ كَتَبْتُ فِي ذَلِكَ بَحْثًا مُتَوَسِّطًا قَرِيبًا مِنْ مَائَةِ صَفْحَةٍ.

فَأَقُولُ:

فَإِنْ قِيلَ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ التَّعْلِيلِ هُوَ مِنْ بَابِ الحِكْمَةِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ العِلَّةِ، لِأَنَّ المَصْلَحَةَ وَالمَفْسَدَةَ مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالأُصُولِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالأُصُولِ اشْتِرَاطُ الظُّهُورِ، وَالانْضِبَاطِ فِي الوَصْفِ المُعَلَّلِ بِهِ، وَأَشَارَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ لِذَلِكَ.

قُلْتُ: قَبْلَ الإِجَابَةِ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مُقَدِّمَتَيْنِ عَنِ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ وَأَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِيهَا؛ لِيَتَّضِحَ لِلقَارِئِ وَجْهُ الجَوَابِ فَأَقُولُ:

المُقَدِّمَةُ الأُولَى: تَطَرَّقَ عَدَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الأُصُولِ لِمَسْأَلَةِ التَّعْلِيلِ

بِالحِكْمَةِ عِنْدَ كَلَامِهِم عَلَى شُرُوطِ العِلَّةِ، وَمَنْ تَتَبَّعَ كَلَامَهُمْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَهُم فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مُخْتَصَرٌ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّعٍ فِي جَوَانِبِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِ التَّعْلِيلِ، كَمَا قَالَ الأُسْتَاذُ عِيَاضُ بْنُ نَامِي السُّلَمِيُّ: وَهَذَا المَوْضِعُ مِنَ المَوَاضِعِ الَّتِي لَمْ تُحَرَّرْ فِي كُتُبِ التُّرَاثِ. اهـ[1].

وَقَدْ بَحَثَ العُلَمَاءُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، مِنْ ذَلِكَ:

- عِنْدَ الكَلَامِ عَنِ الوَصْفِ الظَّاهِرِ المُنْضَبِطِ، ثُمَّ التَّطَرُّقِ لِلحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ بِهَا، وَحِكَايَةِ الخِلَافِ عِنْدَ الكَلَامِ فِي هَذَا المَوْضِعِ غَالِبًا، كَمَا صَنَعَ الرَّازِيُّ فِي المَحْصُولِ، وَالآمِدِيُّ فِي الأَحْكَامِ، وَالزَّرْكَشِيُّ فِي البَحْرِ المُحِيطِ، وَالسُّبْكِيُّ فِي الإِبْهَاجِ وَغَيْرُهُم.

- عِنْدَ الكَلَامِ عَنْ مَسْلَكِ المُنَاسَبَةِ فِي التَّعْلِيلِ، وَتَقْسِيمِ الوَصْفِ مِنْ حَيْثُ المُنَاسَبَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، مُلَائِمٌ، وَمُنَاسِبٌ، وَغَرِيبٌ، وَبِنَاءُ الأَحْكَامِ عَلَى هَذِهِ المُنَاسَبَةِ، وَفِي هَذَا المَوْضِعِ لَا تَكَادُ تَجِدُ لِاشْتِرَاطِ الانْضِبَاطِ أَثَرًا، وَيَغْلِبُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الأُصُولِيِّينَ التَّمْثِيلُ لِهَذَا المَسْلَكِ بِالحِكَمِ وَالمَصَالِحِ.

- عِنْدَ الكَلَامِ عَنِ الاسْتِصْلَاحِ وَالمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، وَهِيَ وَإِنْ

(١) أُصُول الفِقْهِ الَّتِي لَا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهْلُهَا (ص ١٢٩).

أَفْرَدَهَا بَعْضُهُم فِي بَابٍ خَاصٍّ وَاخْتَلَفُوا فِي الاحْتِجَاجِ بِهَا وَبِنَاءِ الأَحْكَامِ عَلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهَا فِي الحَقِيقَةِ هِيَ المُنَاسِبُ الغَرِيبُ، كَمَا حَقَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالأُصُولِ وَالفِقْهِ، وَقَدْ بَحَثَهَا بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ فِي هَذَا المَوْضِعِ، أَو أَشَارَ إِلَيْهَا، كَمَا صَنَعَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ، وَلَا تَجِدُ هُنَا -أَيْضًا- أَثَرًا لِاشْتِرَاطِ الانْضِبَاطِ لَا فِي التَّقْعِيدِ وَلَا فِي التَّمْثِيلِ.

المُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: الجَوَازُ مُطْلَقًا، أَي: سَوَاءٌ كَانَتْ مُنْضَبِطَةً بِنَفْسِهَا أَو مُنْضَبِطَةً بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ الغَزَالِيِّ فِي المُسْتَصْفَى وَغَيْرِهِ، وَالرَّازِيِّ فِي المَحْصُولِ، وَالأَرْمَوِيُّ فِي التَّحْصِيلِ، وَالبَيْضَاوِيِّ فِي المِنْهَاجِ، وَنَسَبَهُ الإِسْنَوِيُّ فِي نِهَايَةِ السُّولِ لِابْنِ الحَاجِبِ، وَنَجْمِ الدِّينِ الطُّوفِيِّ الحَنْبَلِيِّ فِي مُخْتَصَرِ شَرْحِ الرَّوْضَةِ، وَنِظَامِ الدِّينِ الأَنْصَارِيِّ فِي فَوَاتِحِ الرَّحَمُوتِ وَغَيْرِهِم.

وَذَكَرَ الأُسْتَاذُ عِيَاضُ بْنُ نَامِي السُّلَمِيُّ بَعْدَ حِكَايَةِ ذِكْرِ القَوْلِ بِالجَوَازِ مُطْلَقًا أَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ، فَقَالَ: «وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يُجِيزُونَ الاسْتِدْلَالَ بِالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ... وَهُم يُعَلِّلُونَ سُقُوطَ الوَاجِبَاتِ بِالمَشَقَّةِ مُطْلَقًا، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ سَبَبِ المَشَقَّةِ، وَيُعَلِّلُونَ

الوُجُوبَ بِالمَصْلَحَةِ الحَقِيقِيَّةِ العَامَّةِ أَوِ الحَاجَةِ أَوِ الضَّرُورَةِ». اهـ[1].

القَوْلُ الثَّانِي: المَنْعُ مُطْلَقًا وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الأُصُولِيِّينَ، وَعَزَاهُ الآمِدِيُّ لِلأَكْثَرِينَ، وَالقَرَافِيُّ فِي الفُرُوقِ لِلجُمْهُورِ فِي الفَرْقِ الثَّامِنِ وَالتِّسْعِينَ، وَنَسَبَهُ الإِسْنَوِيُّ لِلرَّازِيِّ فِي المَعَالِمِ.

القَوْلُ الثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ وَهُوَ صِحَّةُ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ المُنْضَبِطَةِ بِنَفْسِهَا دُونَ غَيْرِهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ الآمِدِيِّ وَالصَّفِيِّ الهِنْدِيِّ، وَابْنِ السُّبْكِيِّ فِي الإِبْهَاجِ وَالأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَآخَرِينَ.

وَقَدِ احْتَجَّ كُلُّ فَرِيقٍ لِقَوْلِهِ بِحُجَجٍ مَذْكُورَةٍ فِي كُتُبِهِم، وَمَنْ رَامَ التَّفْصِيلَ فَلْيَنْظُرْ فِي المَحْصُولِ لِلرَّازِيِّ، وَالإِحْكَامِ لِلآمِدِيِّ، وَالإِبْهَاجِ لِلسُّبْكِيِّ، وَحَقِيقَةِ الخِلَافِ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ لِلحَكَمِيِّ، وَتَعْلِيلِ الأَحْكَامِ لِلشِّلبِيِّ، وَالتَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ لِرَائِد سَبْتِي، وَالعِلَّةِ فِي القِيَاسِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ لِلسَّعْدِيِّ وَغَيْرِهَا.

وَمَنْ تَتَبَّعَ نِسْبَةَ الأَقْوَالِ فِي كُتُبِ الأُصُولِيِّينَ لَا يَجِدُ فِيهَا أَقْدَمَ مِنَ الغَزَالِيِّ الَّذِي نَسَبَ المَنْعَ لِلدَّبُوسِيِّ فَقَطْ، وَالرَّازِيِّ الَّذِي ذَكَرَ القَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ نِسْبَتِهِمَا لِأَحَدٍ، اللهمَّ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ نِسْبَةِ المَنْعِ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالجَوَازِ لِلشَّافِعِيِّ، فَقَالَ: وَالمَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ المَنْعُ، وَقَالَ:

---

(١) أُصُولُ الفِقْهِ الَّتِي لَا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهْلُهَا (ص ١٢٨).

الحِكْمَةُ مِنَ الأُمُورِ الغَامِضَةِ، وَشَأْنُ الشَّرْعِ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ قَطْعُ النَّظَرِ عِنْدَ تَقْدِيرِ الحُكْمِ عَنْ دَلِيلِهِ وَمَظِنَّتِهِ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ: الجَوَازُ، وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا هُوَ الأَصْلُ، وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ المَظِنَّةُ لِلتَّسْهِيلِ. اهـ[1].

وَإِذَا تَتَبَّعْتَ الأَكْثَرِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الآمِدِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ آخَرُونَ، لَمْ تَجِدْ فِي الجُمْهُورِ المَزْعُومِ نَقْلًا صَرِيحًا عَنْ أَئِمَّةِ الفِقْهِ وَالسَّلَفِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الخِلَافَ حَادِثٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَأَئِمَّةِ الفِقْهِ المَتْبُوعِينَ، كَمَا قَالَ الأُسْتَاذُ عَبَّاسٌ الحَكَمِيُّ فِي بَحْثِهِ فِي حَقِيقَةِ الخِلَافِ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الجَوَابِ قَرِيبًا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ فَالكَلَامُ فِي ثَلَاثِ مَقَامَاتٍ:

المَقَامُ الأَوَّلُ: بَيَانُ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ، وَهُوَ جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِالمَصْلَحَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُنْضَبِطَةً بِنَفْسِهَا، أَوْ مُنْضَبِطَةً بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى رُجْحَانِهِ وُجُوهٌ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ الحِكْمَةَ هِيَ مَقْصُودُ الشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الحُكْمِ، وَجَوَازُ التَّعْلِيلِ بِالوَصْفِ المُشْتَمِلِ عَلَيْهَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الحِكْمَةِ، فَإِذَا جَازَ التَّعْلِيلُ بِالفَرْعِ جَازَ فِي الأَصْلِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.

(١) البَحْر المُحِيط (٤/ ١٢٠).

قَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي الإِبْهَاجِ: «... لَو لَمْ يَجُزِ التَّعْلِيلُ بِالحِكَمِ الَّتِي لَا تَنْضَبِطُ لَمْ يَجُزْ بِالوَصْفِ المُشْتَمِلِ عَلَيْهَا -أَيْضًا-، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالاتِّفَاقِ فَبَطَلَ المَلْزُومُ.

وَبَيَانُ المُلَازَمَةِ: أَنَّ الوَصْفَ بِذَاتِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ لِلحُكْمِ، بَلْ بِوَاسِطَةِ اشْتِمَالِهِ عَلَى الحِكْمَةِ، فَعِلِّيَّةُ الوَصْفِ بِمَعْنَى أَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى الحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةٌ غَائِبَةٌ بَاعِثَةٌ لِلفَاعِلِ، وَالوَصْفُ هُوَ المُعَرِّفُ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الحِكْمَةُ عِلَّةً لِلحُكْمِ، لَمْ يَكُنِ الوَصْفُ بِوَاسِطَتِهِ عِلَّةً لَهُ، وَإِذَا بَطَلَ المَلْزُومُ، فَيَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالحِكَمِ الَّتِي لَا تَنْضَبِطُ؛ لِأَنَّنَا إِذَا ظَنَنَّا اسْتِنَادَ الحُكْمِ المَخْصُوصِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ إِلَى الحِكْمَةِ المَخْصُوصَةِ، ثُمَّ ظَنَنَّا حُصُولَ تِلْكَ الحِكْمَةِ فِي صُورَةٍ، تَوَلَّدَ لَا مَحَالَةَ مِنْ ذَيْنِكَ الظَّنَّيْنِ ظَنُّ حُصُولِ الحُكْمِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ، وَالعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ.

وَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالحِكَمِ الَّتِي لَا تَنْضَبِطُ، فَلْيَكُنْ جَائِزًا فِيمَا تَنْضَبِطُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى». [1] اهـ.

وَسَبَقَهُ الرَّازِيُّ إِلَى تَقْرِيرِ ذَلِكَ فِي المَحْصُولِ فِي كَلَامٍ ثُمَّ قَالَ:

«**نُكْتَةٌ أُخْرَى فِي المَسْأَلَةِ**»: الحِكْمَةُ عِلَّةٌ لِعِلِّيَّةِ العِلَّةِ، فَأَوْلَى أَنْ تَكُونَ عِلَّةً لِلحُكْمِ.

---

(١) الإِبْهَاجُ لِلسُّبْكِيِّ (٣/ ١٤٠).

بَيَانُهُ: أَنَّ الوَصْفَ لَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي الحُكْمِ إِلَّا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى جَلْبِ نَفْعٍ أَو دَفْعِ مَضَرَّةٍ، فَكَوْنُهُ عِلَّةً: مُعَلَّلَةٌ بِهَذِهِ الحِكْمَةِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ العِلْمُ بِتِلْكَ الحِكْمَةِ المَخْصُوصَةِ، اسْتَحَالَ التَّوَصُّلُ بِهِ لِجَعْلِ الوَصْفِ عِلَّةً.

وَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَهُوَ مُؤَثِّرٌ فِي الحُكْمِ وَالوَصْفِ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ، كَانَ إِسْنَادُ الحُكْمِ إِلَى الحِكْمَةِ المَعْلُومَةِ الَّتِي هِيَ المُؤَثِّرَةُ أَوْلَى مِنْ إِسْنَادِهِ إِلَى الوَصْفِ الَّذِي هُوَ فِي الحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ» اهـ[1].

الوَجْهُ الثَّانِي: دَلَالَةُ الكِتَابِ العَزِيزِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ:

قَالَ مُحَمَّد أَمِين المَعْرُوفُ بِأَمِير بَادْشَاهْ: «قَالَ المُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ: وَالحَقُّ أَنَّ تَعْلِيلَ بَعْضِ الأَفْعَالِ سِيَّمَا شَرْعِيَّةِ الأَحْكَامِ بِالحِكَمِ وَالمَصَالِحِ ظَاهِرٌ، كَإِيجَابِ الحُدُودِ وَالكَفَّارَاتِ وَتَحْرِيمِ المُسْكِرَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَالنُّصُوصُ -أَيْضًا- شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [المائدة: ٣٢]، ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ﴾ [الأحزاب: ٣٧] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وَلِهَذَا كَانَ

(١) المَحْصُول لِلرَّازِيِّ (٥/ ٣٩٥-٣٩٦ تَحْقِيق طَهَ جَابِر العِلْوَانِي)

القِيَاس حُجَّةً إِلَا عِنْدَ شِرْذِمَةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِم» اهـ [1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

سَنَذْكُرُ فِي السُّطُورِ التَّالِيَةِ آيَتَيْنِ مِنْ آيَاتِ الكِتَابِ العَزِيزِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ نَصًّا صَرِيحًا، أَو ظَاهِرًا، لِيَعْلَمَ طَالِبُ الحَقِّ جَوَازَ ذَلِكَ:

الآيَةُ الأُولَى:

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي الأَحْزَابِ: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

فَعَلَّلَ هُنَا بِالحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ رَفْعُ الحَرَجِ عَنِ المُؤمِنِينَ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ النَّحَّاسِ (ت: ٣٣٨هـ): «وَقَوْلُهُ ﷻ: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا﴾.

قَالَ الخَلِيلُ: مَعْنَى الوَطَرِ كُلُّ حَاجَةٍ يُهْتَمُّ بِهَا، فَإِذَا قَضَاهَا قِيلَ قَضَى وَطَرَهُ وَأَرَبَهُ، ثُمَّ أَخْبَرَ جَلَّ وَعَزَّ بِالعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ مِنْ أَمْرِ زَيْدٍ مَا كَانَ، فَقَالَ: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ

(١) تَيْسِير التَّحْرِير (٣/ ٤٣٨).

﴿أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب: ٣٧]. اهـ(١).

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الجَصَّاصِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الحَنَفِيُّ (ت: ٣٧٠هـ): «وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية.

قَدْ حَوَتْ هَذِهِ الآيَةُ أَحْكَامًا أَحَدُهَا: الإِبَانَةُ عَنْ عِلَّةِ الحُكْمِ فِي إِبَاحَةِ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدِ اقْتَضَى إِبَاحَتَهُ لِلمُؤمِنِينَ فَدَلَّ عَلَى إِثْبَاتِ القِيَاسِ فِي الأَحْكَامِ وَاعْتِبَارِ المَعَانِي فِي إِيجَابِهَا». اهـ(٢).

وَأَخَذَهُ إِلكِيَا الهَرَّاسِيُّ الشَّافِعِيّ (المتوفى ٥٠٤هـ)، وَأَقَرَّهُ فَقَالَ فِي أَحْكَامِ القُرْآنِ لَهُ: دَلَّتِ الآيَةُ عَلَى أَحْكَامٍ عِدَّةٍ مِنْهَا: الإِبَانَةُ عَنْ عِلَّةِ الحُكْمِ فِي إِبَاحَةِ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدِ اقْتَضَى إِبَاحَتَهُ لِلمُؤْمِنِينَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِثْبَاتِ القِيَاسِ فِي الأَحْكَامِ، وَاعْتِبَارِ المَعَانِي فِي إِيجَابِهَا». اهـ(٣).

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَلَنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ﴾

(١) مَعَانِي القُرْآنِ لِلنَّحَّاسِ (٥/ ٣٥٣)
(٢) أَحْكَامُ القُرْآنِ لِابْنِ العَرَبِيِّ (٥/ ٢٣١)
(٣) أَحْكَامُ القُرْآنِ لِلهَرَّاسِيِّ (٤/ ٦٣)

[الأحزاب: ٣٧] فَعَلَّلَ إِبَاحَتَهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَفْيِ الحَرَجِ عَنْ أُمَّتِهِ، وَلَوِ اخْتَصَّ بِهِ الحُكْمُ لَمَا كَانَ عِلَّةً لِذَلِكَ». اهـ[(١)].

وَقَالَ الآمِدِيُّ فِي الأَحْكَامِ: «... وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ فَهْمَ الإِبَاحَةِ إِنَّمَا كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى الإِبَاحَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِتَعْلِيلِ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَفْيِ الحَرَجِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْنًى؛ لِكَوْنِهِ مَدْفُوعًا بِغَيْرِهِ».اهـ[(٢)].

وَقَالَ عَلَاءُ الدِّينِ المَرْدَاوِيُّ فِي التَّحْبِيرِ شَرْحِ التَّحْرِيرِ: «فَعَلَّلَ الإِبَاحَةَ بِنَفْيِ الحَرَجِ عَنْ أُمَّتِهِ، وَلَوِ اخْتَصَّ بِهِ الحُكْمُ لَمَا كَانَ عِلَّةً لِذَلِكَ».اهـ[(٣)].

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية، فَبَيَّنَ أَنَّ فِي تَزْوِيجِهِ بِامْرَأَةِ دَعِيِّهِ مِنَ الحِكْمَةِ: دَفْعَ الحَرَجِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَزْوِيجِهِم بِنِسَاءِ أَدْعِيَائِهِم، إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا...»[(٤)].

---

(١) رَوْضَة النَّاظِر (١/ ٢٠٨).

(٢) الإِحْكَام (١/ ٢٤٤).

(٣) التَّحْبِير شَرْح التَّحْرِير (٥/ ٢٤٦١).

(٤) الاسْتِغَاثَة فِي الرَّدِّ عَلَى البَكْرِيِّ (ص ٤٠٢).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

تَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ لِمَنْ عَقَلَ وَأَدْرَكَ، وَصَحَّ بِذَلِكَ -أَيْضًا- مَا ذَكَرَهُ الطُّوفِيُّ عَنِ ابْنِ قُدَامَةَ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ وَسَيَأْتِي كَلَامُ الطُّوفِيِّ.

وَإِذَا تَبَيَّنَ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ مِنْ نَصِّ الكِتَابِ، لَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ مَقَالٌ فِي نَفْيِ جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ تَعَالَى فِي الحَدِيدِ: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣] الآية.

فَعَلَّلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نُزُولَ المَصَائِبِ المَكْتُوبَةِ عَلَى العِبَادِ قَدَرًا بِحِكْمَتِهَا الَّتِي هِيَ تَرْكُ كُلٍّ مِنَ اليَأْسِ وَالفَرَحِ بِمَعْنَى البَطَرِ، وَأَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ عَلَى اعْتِدَالٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَهَذِهِ هِيَ الحِكْمَةُ مِنَ المَصَائِبِ المَذْكُورَةِ فِي الآيَةِ.

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الكَشَّافِ: «المُصِيبَةُ فِي الأَرْضِ: نَحْوُ الجَدْبِ وَآفَاتِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَفِي الأَنْفُسِ نَحْوُ الأَدْوَاءِ وَالمَوْتِ ﴿فِي كِتَابٍ﴾ [الحديد: ٢٢] فِي اللَّوْحِ ﴿مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢]

يَعْنِي: الأَنْفُسَ أَوِ المَصَائِبَ ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ إِنَّ تَقْدِيرَ ذَلِكَ وَإِثْبَاتَهُ فِي كِتَابٍ ﴿عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾ وَإِنْ كَانَ عَسِيرًا عَلَى العِبَادِ، ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ وَبَيَّنَ الحِكْمَةَ فِيهِ، فَقَالَ: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا﴾ [الحديد: ٢٣] يَعْنِي أَنَّكُم إِذَا عَلِمْتُم أَنَّ كُلَّ شَيءٍ مُقَدَّرٌ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللهِ، قَلَّ أَسَاكُمْ عَلَى الفَائِتِ وَفَرَحُكُمْ عَلَى الآتِي؛ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا عِنْدَهُ مَفْقُودٌ لَا مَحَالَةَ لَمْ يَتَفَاقَمْ جَزَعُهُ عِنْدَ فَقْدِهِ؛ لِأَنَّهُ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الخَيْرِ وَاصِلٌ إِلَيْهِ، وَأَنَّ وُصُولَهُ لَا يَفُوتُهُ بِحَالٍ لَمْ يَعْظُمْ فَرَحُهُ عِنْدَ نَيْلِهِ» اهـ[1].

وَأَخَذَ ذَلِكَ ابْنُ عَاشُورٍ، فَقَالَ فِي تَفْسِيرِهِ: **وَالتَّعْلِيلُ بِلَامِ العِلَّةِ** وَ(كَي) مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الإِخْبَارُ الحَكِيمُ، أَيْ: أَعْلَمْنَاكُم بِذَلِكَ ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣]... إلخ، أَيْ: لِفَائِدَةِ اسْتِكْمَالِ مُدْرَكَاتِكِم وَعُقُولِكُم فَلَا تَجْزَعُوا لِلمَصَائِبِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَيْقَنَ أَنَّ مَا عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ مَفْقُودٌ يَوْمًا لَا مَحَالَةَ، لَمْ يَتَفَاقَمْ جَزَعُهُ عِنْدَ فَقْدِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ». اهـ[2].

الوَجْهُ الثَّالِثُ: دَلَالَةُ السُّنَّةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ:

(١) الكَشَّاف (٤/ ٤٧٧).

(٢) التَّحْرِير وَالتَّنْوِير (٢٧/ ٤١١ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ مِنْ سُورَةِ الحَدِيدِ).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ الله لَهُ:

سَنَقْتَصِرُ عَلَى حَدِيثَيْنِ فَقَطْ -أَيْضًا- طَلَبًا لِلاخْتِصَارِ:

الحَدِيثُ الأَوَّلُ:

قَوْلُهُ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَالَ الرَّازِيُّ فِي المَحْصُولِ فِي هَذَا الحَدِيثِ: «وَكَلِمَةُ (لَوْلَا) تُفِيدُ انْتِفَاءَ الشَّيءِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ، فَهَا هُنَا تُفِيدُ انْتِفَاءَ الأَمْرِ لِوُجُودِ المَشَقَّةِ». اهـ[1].

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدُ: «اسْتَدَلَّ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ بِهِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لِلوُجُوبِ، وَوَجْهُ الاسْتِدْلَالِ: أَنَّ كَلِمَةَ «لَوْلَا» تَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الشَّيءِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الأَمْرِ لِوُجُودِ المَشَقَّةِ، وَالمُنْتَفِي لِأَجْلِ المَشَقَّةِ إِنَّمَا هُوَ الوُجُوبُ لَا الاسْتِحْبَابُ، فَإِنَّ اسْتِحْبَابَ السِّوَاكِ ثَابِتٌ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّ الأَمْرَ لِلوُجُوبِ» اهـ[2].

وَقَالَ القَرَافِيُّ فِي الفُرُوقِ: «(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) فِي بَيَانِ عِلَّةِ تَحْرِيمِ جَرِّ السَّلَفِ النَّفْعَ لِلمُسْلِفِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله ﷻ شَرَعَ السَّلَفَ قُرْبَةً لِلمَعْرُوفِ، وَلِذَلِكَ اسْتَثْنَاهُ مِنَ الرِّبَا المُحَرَّمِ، فَيَجُوزُ دَفْعُ دِينَارٍ

(١) المَحْصُول لِلرَّازِيِّ (٢/ ١٠٩).

(٢) الإِحْكَام بِشَرْحِ عُمْدَةِ الأَحْكَام (ص ٤٨).

لِيَأْخُذَ عِوَضَهُ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ قَرْضًا، تَرْجِيحًا لِمَصْلَحَةِ الإِحْسَانِ عَلَى مَفْسَدَةِ الرِّبَا، وَهَذَا مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي قَدَّمَ الشَّرْعُ فِيهَا المَنْدُوبَاتِ عَلَى المُحَرَّمَاتِ، **وَمِنَ الصُّوَرِ الَّتِي مَصْلَحَتُهَا تَقْتَضِي الإِيجَابَ، لَكِنْ تَرَكَ الشَّرْعُ تَرْتِيبَ الإِيجَابِ عَلَيْهَا رِفْقًا بِالعِبَادِ كَمَصْلَحَةِ السِّوَاكِ، فَقَالَ** عَلَيْهِ السَّلَامُ: «**لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ**» اهـ[1].

وَقَالَ الحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (٢/ ٣٧٦): «وَقَالَ المُهَلَّبُ فِيهِ: أَنَّ المَنْدُوبَاتِ تَرْتَفِعُ إِذَا خُشِيَ مِنْهَا الحَرَجُ، وَفِيهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ مِنَ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ، وَفِيهِ جَوَازُ الاجْتِهَادِ مِنْهُ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِيهِ نَصٌّ؛ **لِكَوْنِهِ جَعَلَ المَشَقَّةَ سَبَبًا لِعَدَمِ أَمْرِهِ**، فَلَو كَانَ الحُكْمُ مُتَوَقِّفًا عَلَى النَّصِّ لَكَانَ سَبَبَ انْتِفَاءِ الوُجُوبِ عَدَمُ وُرُودِ النَّصِّ لَا وُجُودُ المَشَقَّةِ، قَالَ ابنُ دَقِيقِ العِيدُ: وَفِيهِ بَحْثٌ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَوَجْهُهُ **أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِخْبَارًا مِنْهُ ﷺ بِأَنَّ سَبَبَ عَدَمِ وُرُودِ النَّصِّ وُجُودُ المَشَقَّةِ**». اهـ.

الحَدِيثُ الثَّانِي:

وَقَوْلُهُ ﷺ بَعْدَ مَا أَعْتَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: **إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى**

(١) الفُرُوق (٣/ ٤٣٤ فِي الفَرْقِ رقم ٢٠٠).

أُمَّتِي «رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

فَعَلَّلَ هُنَا فِي المَوْضِعَيْنِ بِالحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ الخَشْيَةُ مِنَ المَشَقَّةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الإِيجَابِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: «قَوْلُهُ ﷺ: **إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي**، مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَوَقْتُهَا المُخْتَارُ أَوِ الأَفْضَلُ، فَفِيهِ تَفْضِيلُ تَأْخِيرِهَا، وَأَنَّ الغَالِبَ كَانَ تَقْدِيمُهَا، **وَإِنَّمَا قَدَّمَهَا لِلمَشَقَّةِ فِي تَأْخِيرِهَا**، وَمَنْ قَالَ بِتَفْضِيلِ التَّقْدِيمِ، قَالَ: لَو كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ لَوَاظَبَ عَلَيْهِ وَلَو كَانَ فِيهِ مَشَقَّةٌ، وَمَنْ قَالَ بِالتَّأْخِيرِ، قَالَ: قَدْ نَبَّهَ عَلَى تَفْضِيلِ التَّأْخِيرِ بِهَذَا اللَّفْظِ، **وَصَرَّحَ بِأَنَّ تَرْكَ التَّأْخِيرِ إِنَّمَا هُوَ لِلمَشَقَّةِ**، وَمَعْنَاهُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُوَاظِبُوا عَلَيْهِ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِم وَيَتَوَهَّمُوا إِيجَابَهُ؛ فَلِهَذَا تَرَكَهُ كَمَا تَرَكَ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ، **وَعَلَّلَ تَرْكَهَا بِخَشْيَةِ افْتِرَاضِهَا** وَالعَجْزِ عَنْهَا، وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا **لِزَوَالِ العِلَّةِ الَّتِي خِيفَ مِنْهَا**، وَهَذَا المَعْنَى مَوْجُودٌ فِي العِشَاءِ اهـ[1].

الوَجْهُ الرَّابِعُ: دَلَالَةُ عَمَلِ الصَّحَابَةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ:

وَأَمَّا عَمَلُ الصَّحَابَةِ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، فَهُوَ الأَصْلُ فِي تَعْلِيلَاتِهِم، وَبِنَاءِ الأَحْكَامِ عِنْدَهُم، وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِم تَرْتِيبُ قَوَانِينَ الجَدَلِ،

(١) شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ (٥/ ١٣٨).

وَاشْتِرَاطُ الوَصْفِ الظَّاهِرِ المُنْضَبِطِ مَعْرُوفًا.

قَالَ نِظَامُ الدِّينِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ صَنِيعِ الأُصُولِيِّينَ فِي الوَصْفِ وَضَبْطِهِ فِي فَوَاتِحِ الرَّحَمُوتِ: أَرَادُوا ضَبْطَ التَّعْلِيلِ بِضَوَابِطَ، حَتَّى لَا تُتْرَكَ لِاصْطِلَاحِ كُلِّ وَاحِدٍ، فَيُمْنَعُ الخَلْطُ فِي الاجْتِهَادِ، بَعْدَ أَنْ قَرَّرُوا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، كَانُوا يُعَلِّلُونَ بِالمَصَالِحِ وَيَتَّبِعُونَهَا فِي اجْتِهَادِهِم، وَذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ –أَي: مُتَعَلِّقَاتِهَا– مُعَلَّلَةٌ بِمَصَالِحِ العِبَادِ، وَالشَّارِعُ إِنَّمَا حَكَمَ بِهَا عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ مَصَالِحُ العِبَادِ» اهـ.[1]

وَمِثْلُ هَذَا التَّعْلِيلِ كَثِيرٌ وَمِنْ ذَلِكَ:

مَا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ فِي المُسْتَصْفَى، فَقَالَ: «... وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ اتِّفَاقُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الجَمَاعَةِ بِالوَاحِدِ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا أَوْجَبَ القَتْلَ عَلَى القَاتِلِ، وَالشَّرِيكُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ عَلَى الكَمَالِ، لَكِنَّهُم قَالُوا: إِنَّمَا اقْتَصَّ مِنَ القَاتِلِ لِأَجْلِ الزَّجْرِ وَعِصْمَةِ الدِّمَاءِ، وَهَذَا المَعْنَى يَقْتَضِي إِلْحَاقَ المُشَارِكِ بِالمُنْفَرِدِ، وَنَزِيدُ عَلَى هَذَا القِيَاسِ، وَنَقُولُ: هَذِهِ الحِكْمَةُ جَرَيَانُهَا فِي الأَطْرَافِ

(١) فَوَاتِح الرَّحَمُوت شَرْحُ مُسْلِمِ الثبوت (٢/ ٢٦٠ ط. دار الكتب العلمية – بيروت ١٣٢٢هـ).

كَجَرَيَانِهَا فِي النُّفُوسِ، فَيُصَانُ الطَّرْفُ فِي القِصَاصِ عَنِ الْمُشَارِكِ كَمَا يُصَانُ عَنِ الْمُنْفَرِدِ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يَجِبُ القِصَاصُ بِالجَارِحِ لِحِكْمَةِ الزَّجْرِ، وَعِصْمَةِ الدِّمَاءِ، فَالْمُثْقِلُ فِي مَعْنَى الجَارِحِ بِالإِضَافَةِ إِلَى هَذِهِ العِلَّةِ، فَهَذِهِ تَعْلِيلَاتٌ مَعْقُولَةٌ فِي هَذِهِ الأَسْبَابِ، لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ تَعْلِيلِ تَحْرِيمِ الخَمْرِ بِالشِّدَّةِ، وَتَعْلِيلِ وَلَايَةِ الصِّغَرِ بِالعَجْزِ، وَمَنْعِ الحُكْمِ بِالغَضَبِ، فَإِنْ قِيلَ: المَانِعُ مِنْهُ أَنَّ الزَّجْرَ حِكْمَةٌ، وَهِيَ ثَمَرَةٌ، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ بَعْدَ القِصَاصِ، وَتَتَأَخَّرُ عَنْهُ، فَكَيْفَ تَكُونُ عِلَّةُ وُجُوبِ القِصَاصِ، بَلْ عِلَّةُ وُجُوبِ القِصَاصِ القَتْلُ؟.

قُلْنَا: مُسَلَّمٌ أَنَّ عِلَّةَ وُجُوبِ القِصَاصِ القَتْلُ، لَكِنَّ عِلَّةَ كَوْنِ القَتْلِ عِلَّةً لِلقِصَاصِ الحَاجَةُ إِلَى الزَّجْرِ، وَالحَاجَةِ إِلَى الزَّجْرِ هِيَ العِلَّةُ، دُونَ نَفْسِ الزَّجْرِ، وَالحَاجَةُ سَابِقَةٌ، وَحُصُولُ الزَّجْرِ هُوَ الْمُتَأَخِّرُ» اهـ[1].

---

(١) الْمُسْتَصْفَى لِلغَزَالِيِّ (١/ ٣٣٠).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

مَا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٦٨٩٦).

وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٩/ ١٨٧ رقم ٢٨١٤٧)، فَقَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَرَجَ رِجَالٌ سُفْرٌ، فَصَحِبَهُم رَجُلٌ، فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُم، قَالَ: فَاتَّهَمَهُم أَهْلُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شُهُودُكُم أَنَّهُم قَتَلُوا صَاحِبَكُم، وَإِلَّا حَلَفُوا بِاللهِ مَا قَتَلُوهُ، فَأَتَوْا بِهِم عَلِيًّا وَأَنَا عِنْدَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُم فَاعْتَرَفُوا،

وَمِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنْ تَعْلِيلِهِم فِي النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الحُدُودِ فِي الغَزْوِ مِنْ خَوْفِ لَحَاقِهِ المَحْدُودِ بِالعَدُوِّ، أَو ذَهَابِ الهَيْبَةِ مِنَ العَدُوِّ إِذَا كَانَ المَحْدُودُ مِثْلَ أَمِيرِ الجَيْشِ كَمَا بَيَّنَهُ ابْنُ القَيِّمِ.

الوَجْهُ الخَامِسُ: دَلَالَةُ عَمَلِ الفُقَهَاءِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ:

وَأَمَّا عَنْ أَئِمَّةِ الفِقْهِ فَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ فِي مَذَاهِبِهِم، وَإِذَا كَانَ الرَّازِيُّ وَالغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الأُصُولِ قَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، فَإِنَّ كَثِيرِينَ مِنَ الفُقَهَاءِ أَو جُلَّهُم قَدْ جَوَّزُوا ذَلِكَ ضِمْنًا، وَاسْتَخْدَمُوا التَّعْلِيلَ بِالحِكْمَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ فُرُوعِهِمُ الفِقْهِيَّةِ، وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ:

قَالَ القَرَافِيُّ فِي تَنْقِيحِ الفُصُولِ فِي المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ: «هِيَ عِنْدَ التَّحْقِيقِ فِي جَمِيعِ المَذَاهِبِ، لِأَنَّهُم يَقِيسُونَ وَيُفَرِّقُونَ بِالمُنَاسَبَاتِ، وَلَا يَطْلُبُونَ شَاهِدًا بِالاعْتِبَارِ، وَلَا نَعْنِي بِالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ إِلَّا ذَلِكَ» اهـ[1].

وَقَالَ فِيهِ -أَيْضًا- : «أَمَّا المَصْلَحَةُ فَغَيْرُنَا يُصَرِّحُ بِإِنْكَارِهَا، وَلَكِنَّهُم عِنْدَ التَّفْرِيعِ نَجِدُهُم يُعَلِّلُونَ بِمُطْلَقِ المَصْلَحَةِ، وَلَا يُطَالِبُونَ أَنْفُسَهُم عَنِ الفُرُوقِ وَالجَوَامِعِ بِإِبْدَاءِ الشَّاهِدِ لَهَا بِالاعْتِبَارِ،

قَالَ: فَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ القَرْمُ، فَأَمَرَ بِهِم فَقُتِلُوا «وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا مَا يُخْشَى مِنْ تَدْلِيسِ السَّبَيْعِيِّ أَبِي إِسْحَاقَ.

(١) تَنْقِيح الفُصُول لِلقَرَافِيِّ (ص ٤٤٦ فِي المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ).

بَلْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ وَهَذَا هُوَ الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ» اهـ[1].

وَقَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ فِي البُرْهَانِ عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: وَمَنْ تَتَبَّعَ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ، لَمْ يَرَهُ مُتَعَلِّقًا بِأَصْلٍ، وَلَكِنَّهُ يُنَوِّطُ الأَحْكَامَ بِالمَعَانِي الْمُرْسَلَةِ، فَإِنْ عُدِمَهَا التَفَتَ إِلَى الأُصُولِ مُشَبِّهًا كَدَأْبِهِ؛ إِذْ قَالَ: طَهَارَتَانِ فَكَيْفَ يَفْتَرِقَانِ، وَلَا بُدَّ فِي التَّشْبِيهِ مِنْ أَصْلٍ» اهـ[2].

وَيَقُولُ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ عَنْ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ: «رَأَيْتُ مَنْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِهِ مِنْهُم حَتَّى الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ فِي كُتُبِهِ إِذَا اسْتَغْرَقُوا فِي تَوْجِيهِ الأَحْكَامِ، يَتَمَسَّكُونَ بِمُنَاسَبَاتٍ مَصْلَحِيَّةٍ، يَكَادُ الشَّخْصُ يَجْزِمُ بِأَنَّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ لِلشَّارِعِ، وَالتَّمَسُّكُ بِهَا يُشْبِهُ التَّمَسُّكَ بِحِبَالِ القَمَرِ». اهـ[3].

وَقَالَ العَلَّامَةُ مُحَمَّد الأَمِين الشِّنْقِيطِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فِي المَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ: «فَالحَاصِلُ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَتَعَلَّقُونَ بِالمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، الَّتِي لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى إِلْغَائِهَا، وَلَمْ تُعَارِضْهَا مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ أَو مُسَاوِيَةٌ، وَأَنَّ جَمِيعَ المَذَاهِبِ، يَتَعَلَّقُ أَهْلُهَا بِالمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَإِنْ

(١) المَصْدَر نَفْسه (ص ٤٤٨).
(٢) البُرْهَان فِي أُصُولِ الفِقْهِ (٢/ ٧٤٢).
(٣) شَرْح مُخْتَصَر الرَّوْضَةِ لِلطُّوفِيِّ (٣/ ٢١٠).

زَعَمُوا التَّبَاعُدَ مِنْهَا، وَمَنْ تَتَبَّعَ وَقَائِعَ الصَّحَابَةِ وَفُرُوعَ المَذَاهِبِ عَلِمَ صِحَّةَ ذَلِكَ» اهـ[1]، وَلَا يَسَعُ المَقَامُ لِضَرْبِ الأَمْثِلَةِ مِنْ كُتُبِ وَمَسَائِلِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.

الوَجْهُ السَّادِسُ: أَنَّ المَنْعَ عِنْدَ القَائِلِينَ بِهِ مَوْرِدُهُ فِي بِنَاءِ الفُرُوعِ بِالقِيَاسِ لَا فِي النَّصِّ عَلَى عِلَّةِ الأَصْلِ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ فِي جَرَيَانِ القِيَاسِ فِي الفَرْعِ كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ.

قَالَ الجَصَّاصُ فِي أُصُولِهِ: «عِلَلُ المَصَالِحِ لَيْسَتْ هِيَ العِلَلَ الَّتِي يُقَاسُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الحَوَادِثِ» اهـ[2].

وَقَالَ الأُسْتَاذُ عِيَاضُ بْنُ نَامِي السُّلَمِيُّ فِي كِتَابِهِ: أُصُولُ الفِقْهِ الَّتِي لَا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهْلُهَا، بَعْدَ حِكَايَةِ الخِلَافِ وَالأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي المَسْأَلَةِ مَا نَصَّهُ: «وَلَيْسَ قَوْلُهُم: لَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ، عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا ظَنَّ بَعْضُ المُحْدَثِينِ، فَأَخَذَ يَسْتَدِلُّ بِمَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ تَعْلِيلٍ بِالحِكْمَةِ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُم عَدَمُ جَوَازِ التَّعْلِيلِ الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ قِيَاسٌ، وَجَعَلُوا تِلْكَ التَّعْلِيلَاتِ الوَارِدَةِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَاصِرَةً غَيْرَ مُتَعَدِّيَةٍ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا حُكْمٌ جَدِيدٌ». اهـ[3].

---

(١) المَصَالِح المُرْسَلَة (ص ٢١).

(٢) أُصُول الجَصَّاص (٢/ ٢٩١).

(٣) أُصُول الفِقْهِ الَّتِي لَا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهْلُهَا (ص ١٢٩).

فَإِنْ صَحَّ فَالكَلَامُ فِي عِلَّةِ الحَدِيثِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ قُلْنَا بِقُصُورِ العِلَّةِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا الحَدِيثِ، أَو قُلْنَا بِأَنَّهَا مُتَعَدِّيَةٌ يَصِحُّ القِيَاسُ عَلَيْهَا، فَالخِلَافُ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ لَا يَقْدَحُ فِي المَنْصُوصَةِ فِي مَوْضِعِ النَّصِّ كَمَا هُوَ الحَالُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الوَجْهُ السَّابِعُ: أَنَّ تَعَلُّقَ كَثِيرٍ مِنَ الأُصُولِيِّينَ بِالوَصْفِ دُونَ الحِكْمَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ بَاطِلٍ، وَهُوَ نَفْيُ التَّعْلِيلِ وَالحِكْمَةِ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ تَعَالَى.

بَيَانُهُ: أَنَّ أَكْثَرَ المُؤَلِّفِينَ فِي عِلْمِ الأُصُولِ مُنْتَسِبُونَ لِلمَذَاهِبِ الكَلَامِيَّةِ مِنَ الأَشْعَرِيَّةِ وَأَضْرَابِهِم، وَمَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ نَفْيُ الحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ السُّبْكِيِّ نَقْلُهُ عَنْ وَالِدِهِ فِي نَفْيِ تَفْسِيرِ العِلَّةِ بِالبَاعِثِ، وَأَنَّهُ يَتَنَافَى مَعَ مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ، فَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ نَفْيِ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ.

قَالَ الشَّاطِبِيُّ فِي المُوَافَقَاتِ: «مُقَدِّمَةٌ كَلَامِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ فِي هَذَا المَوْضِعِ:

وَهِيَ: أَنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ العِبَادِ فِي العَاجِلِ وَالآجِلِ مَعًا، وَهَذِهِ دَعْوَى لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ البُرْهَانِ عَلَيْهَا صِحَّةً أَو فَسَادًا، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَ الخِلَافُ فِيهَا فِي عِلْمِ الكَلَامِ، **وَزَعَمَ الفَخْرُ الرَّازِيُّ أَنَّ أَحْكَامَ اللهِ لَيْسَتْ مُعَلَّلَةً بِعِلَّةٍ أَلْبَتَّةَ،**

كَمَا أَنَّ أَفْعَالَهُ كَذَلِكَ، وَأَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَهُ تَعَالَى مُعَلَّلَةٌ بِرِعَايَةِ مَصَالِحِ العِبَادِ، وَأَنَّهُ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَلَمَّا اضْطُرَّ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ إِلَى إِثْبَاتِ العِلَلِ لِلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، أَثْبَتَ ذَلِكَ، عَلَى أَنَّ العِلَلَ بِمَعْنَى العَلَامَاتِ الْمُعَرِّفَةِ لِلأَحْكَامِ خَاصَّةً» اهـ[1].

وَهَذَا التَّدَاخُلُ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيلِ وَأَثَرِ الْمَذْهَبِ الأَشْعَرِيِّ عَلَى التَّعْلِيلِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ يُفَصِّلُهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوقِعِينَ فَيَقُولُ: «الفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْمٌ نَفُوا الحِكْمَةَ وَالتَّعْلِيلَ وَالأَسْبَابَ، وَأَقَرُّوا بِالقِيَاسِ، كَأَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ وَأَتْبَاعِهِ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ أَتْبَاعِ الأَئِمَّةِ، وَقَالُوا: إِنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ إِنَّمَا هِيَ مُجَرَّدُ أَمَارَاتٍ وَعَلَامَاتٍ مَحْضَةٍ، كَمَا قَالُوهُ فِي تَرْكِ الأَسْبَابِ، وَقَالُوا: إِنَّ الدُّعَاءَ عَلَامَةٌ مَحْضَةٌ عَلَى حُصُولِ الْمَطْلُوبِ، لَا أَنَّهُ سَبَبٌ فِيهِ، وَالأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ وَالقَبِيحَةُ عَلَامَاتٌ مَحْضَةٌ، لَيْسَتْ سَبَبًا فِي حُصُولِ الخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا وَجَدُوهُ مِنَ الخَلْقِ وَالأَمْرِ مُقْتَرِنًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، قَالُوا: أَحَدُهُمَا دَلِيلٌ عَلَى الآخَرِ، مُقَارِنٌ لَهُ، اقْتِرَانًا عَادِيًّا، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ارْتِبَاطٌ سَبَبِيَّةٍ، وَلَا عِلَّةٌ وَلَا حِكْمَةٌ، وَلَا لَهُ فِيهِ تَأْثِيرٌ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ،... إِلَى أَنْ قَالَ:» وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُم كَمَا انْقَسَمُوا إِلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ فِي هَذَا

(١) الْمُوَافَقَات لِلشَّاطِبِيِّ (٢/ ١٠-١١ تَحْقِيق مَشْهُور حَسَن سَلْمَان).

الأَصْلِ، انْقَسَمُوا فِي فَرْعِهِ وَهُوَ القِيَاسُ، إِلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ؛ فِرْقَةٍ أَنْكَرَتْهُ بِالكُلِّيَّةِ، وَفِرْقَةٍ قَالَتْ بِهِ، وَأَنْكَرَتِ الحُكْمَ وَالتَّعْلِيلَ وَالْمُنَاسَبَاتِ، وَالفِرْقَتَانِ أَخْلَتِ النُّصُوصَ عَنْ تَنَاوُلِهَا لِجَمِيعِ أَحْكَامِ الْمُكَلِّفِينَ، وَأَنَّهَا أَحَالَتْ عَلَى القِيَاسِ، ثُمَّ قَالَتْ غُلَاتُهُم: أَحَالَتْ عَلَيْهِ أَكْثَرَ الأَحْكَامِ، وَقَالَ مُتَوَسِّطُوهُم: بَلْ أَحَالَتْ عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ، لَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِهَا إِلَّا بِهِ». اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ[1].

وَمِمَّنْ قَرَّرَ العَلَاقَةَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ التَّعْلِيلِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ وَأُصُولِ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ فِي البَحْرِ الْمُحِيطِ فَقَالَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ أَحْكَامَهُ تَعَالَى غَيْرُ مُعَلَّلَةٍ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا لِغَرَضٍ، وَلَا يَبْعَثُهُ شَيءٌ عَلَى فِعْلِ شَيءٍ، بَلْ هُوَ اللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِيجَادِ الْمَصْلَحَةِ بِدُونِ أَسْبَابِهَا، وَإِعْدَامِ الْمَضَارِّ بِدُونِ دَوَافِعِهَا، وَقَالَ الفُقَهَاءُ: الأَحْكَامُ مُعَلَّلَةٌ، وَلَمْ يُخَالِفُوا أَهْلَ السُّنَّةِ، بَلْ عُنُوا بِالتَّعْلِيلِ الحِكْمَةَ، وَتَحَجَّرَ الْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُم مِنَ الفُقَهَاءِ وَاسِعًا، فَزَعَمُوا أَنَّ تَصَرُّفَهُ تَعَالَى مُقَيَّدٌ بِالحِكْمَةِ، مُضَيَّقٌ بِوَجْهِ الْمَصْلَحَةِ» اهـ[2].

وَقَالَ الأُسْتَاذ عَلِيّ بْنُ عَبَّاسٍ الحَكَمِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

(١) إِعْلَام الْمُوقِعِين (١/ ٣٣٥-٣٣٧).

(٢) البَحْر الْمُحِيط (٤/ ١١٢).

«وَمِنْ أَسْبَابِ تَمَسُّكِ أَكْثَرِ الأُصُولِيِّينَ بِالوَصْفِ دُونَ الحِكْمَةِ وَالمَصْلَحَةِ تَأَثُّرُهُم بِعِلْمِ الكَلَامِ وَبِخَاصَّةٍ الخِلَافُ فِي مَسْأَلَةِ تَعْلِيلِ أَفْعَالِ اللهِ حَيْثُ رَأَى الأَشَاعِرَةُ عَدَمَ تَعْلِيلِهَا، فَتَأَثَّرُوا فِي بُحُوثِهِم فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ بِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ آرَاءٍ فِي عِلْمِ الكَلَامِ، وَمَنْ صَرَّحَ مِنْهُم بِجَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ أَوَّلُوا كَلَامَهُ وَحَمَلُوهُ عَلَى الوَصْفِ، بَلْ تَأَثَّرَ سَائِرُ الأُصُولِيِّينَ مِمَّنْ يَذْهَبُونَ إِلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ فِي عِلْمِ الكَلَامِ بِآرَاءِ خُصُومِهِم، وَرَكَّزُوا البَحْثَ فِي عِلَّةِ القِيَاسِ الشَّرْعِيِّ عَلَى الوَصْفِ دُونَ الحِكْمَةِ، مُجَارَاةً لِأُولَئِكَ الخُصُومِ» اهـ[1].

وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، عَلِمْتَ أَنَّ نَفْيَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ نَاشِئٌ عَنْ نَفْيِ التَّعْلِيلِ وَالحِكْمَةِ مُطْلَقًا عِنْدَ القَائِلِينَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ، وَأَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ صِحَّةُ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ فِي أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِ البَارِي سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ المَسْأَلَةَ وَاحِدَةٌ فِي البَابَيْنِ.

الوَجْهُ الثَّامِنُ: أَنَّ نُفَاةَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ مُضْطَرِبُونَ مُتَنَاقِضُونَ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ بَيَّنَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ أَنَّ نُفَاةَ الحِكْمَةِ يَضْطَرِبُونَ فِي المَسْأَلَةِ، فَقَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى البَكْرِيِّ:

(١) حَقِيقَةُ الخِلَافِ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ وَأَثَرِهِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ (ص ٥٢).

«**الوَجْهُ الرَّابِعُ** قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِالأَسْبَابِ وَإِثْبَاتًا لِبُسَاطِ الحِكْمَةِ»

مَاذَا يَعْنِي بِهِ؟

فَإِنَّ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ فِي ذَلِكَ، فَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الوُجُودِ سَبَبٌ لَهُ تَأْثِيرٌ، وَحِكْمَةٌ يُفْعَلُ لِأَجْلِهَا، بَلْ مَحْضُ مَشِيئَةِ الرَّبِّ قَرَنَتْ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ قِرَانًا عَادِيًّا، فَإِنْ تَقَدَّمَ سُمِّيَ سَبَبًا، وَإِنْ تَأَخَّرَ سُمِّيَ حِكْمَةً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَقَدِّمِ تَأْثِيرٌ فِي اقْتِضَاءِ الفِعْلِ، وَلَا لِلفِعْلِ تَأْثِيرٌ فِي اقْتِضَاءِ الحِكْمَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ فِي القُرْآنِ لَامُ التَّعْلِيلِ فِي فِعْلِ اللهِ، وَهَذَا قَوْلُ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَثِيرٍ مِنَ النُّظَّارِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى القَدَرِ كَالأَشْعَرِيِّ وَأَتْبَاعِهِ وَمَنْ وَافَقَهُم مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بَلْ وَلَا يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا الشَّخْصَ يُنْسَبُ إِلَيْهِم، فَعَلَى قَوْلِهِم لَا سَبَبَ وَلَا حِكْمَةَ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَثْبَتَ حِكْمَةً مُنْفَصِلَةً عَنِ الرَّبِّ يَفْعَلُ لِأَجْلِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِم مِنَ الجَهْمِيَّةِ، ثُمَّ القَدَرِيَّةُ مِنْ هَؤُلَاءِ يُثْبِتُونَ التَّأْثِيرَ لِأَفْعَالِ الحَيَوَانِ وَلَا يُثْبِتُونَ تَأْثِيرًا لِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا الفُقَهَاءُ وَأَهْلُ الحَدِيثِ وَالصُّوفِيَّةُ وَأَهْلُ الكَلَامِ كَالكَرَّامِيَّةِ وَغَيْرِهِم فَإِنَّهُم يُثْبِتُونَ السَّبَبَ وَالحِكْمَةَ، **لَكِنَّ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ يَتَنَاقَضُ، فَيَتَكَلَّمُ فِي الفِقْهِ بِلَوْنٍ، وَفِي أُصُولِ الفِقْهِ بِلَوْنٍ، وَفِي أُصُولِ**

الدِّينِ بِأَلْوَانٍ، فَفِي الفِقْهِ يُثْبِتُ الأَسْبَابَ وَالحِكَمِ، وَفِي أُصُولِ الفِقْهِ يُسَمِّي العِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ أَمَارَاتٍ خِلَافَ مَا يَقُولُهُ فِي الفِقْهِ، وَفِي أُصُولِ الدِّينِ يَنْفِي الحِكْمَةَ وَالتَّعْلِيلَ بِالكُلِّيَّةِ، لِظَنِّهِ أَنَّ قَوْلَ القَدَرِيَّةِ لَا يُمْكِنُ إِبْطَالُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالقَلِيلُ مِنْ هَؤُلَاءِ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ الحِكْمَةَ، وَيُبَيِّنُ رُجُوعَهَا إِلَى الفَاعِلِ الحَكِيمِ مَعَ حُصُولِ مُوجِبِهَا فِي مَخْلُوقَاتِهِ». اهـ.

وَقَالَ -أَيْضًا- فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ:

«فَصْلٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ لِغَرَضٍ، بَلْ كُلُّ أَفْعَالِهِ لَا لِغَرَضٍ مِنَ الأَغْرَاضِ، وَلَا لِحِكْمَةٍ أَلْبَتَّةَ».

فَيُقَالُ لَهُ: أَمَّا تَعْلِيلُ أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ بِالحِكْمَةِ، فَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، وَالنِّزَاعُ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ مِنَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَالغَالِبُ عَلَيْهِم عِنْدَ الكَلَامِ فِي الفِقْهِ وَغَيْرِهِ التَّعْلِيلُ، وَأَمَّا فِي الأُصُولِ: فَمِنْهُم مَنْ يُصَرِّحُ بِالتَّعْلِيلِ، وَمِنْهُم مَنْ يَأْبَاهُ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ الحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ...» إلخ. اهـ [1]

وَتَكَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ نُفَاةِ التَّعْلِيلِ وَاضْطِرَابِ مَنْ وَافَقَهُم مِنَ الفُقَهَاءِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، فَقَالَ فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ: «وَقَدْ وَافَقَهُم عَلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِم، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُوَافِقُونَهُم عَلَى هَذَا فِي كُتُبِ الكَلَامِ، يَقُولُونَ بِضِدِّ ذَلِكَ فِي

(١) مِنْهَاجِ السُّنَّة (١/ ٣٣٠).

مَسَائِلِ الفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالحَدِيثِ وَأَدِلَّةِ الفِقْهِ، وَكَلَامُهُم فِي أُصُولِ الفِقْهِ تَارَةً يُوَافِقُ هَؤُلَاءِ، وَتَارَةً يُوَافِقُ هَؤُلَاءِ» اهـ[1].

وَقَالَ -أَيْضًا- فِي الأَصْفَهَانِيَّةِ: «وَالثَّانِي: قَوْلُ الأَشْعَرِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُم مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ وَفُقَهَاءِ الطَّوَائِفِ، **وَهَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ عِلَلَ الشَّرْعِ مُجَرَّدَ أَمَارَاتٍ، وَلَا يُثْبِتُونَ بَيْنَ العِلَلِ وَالأَفْعَالِ مُنَاسَبَةً، لَكِنَّ هَؤُلَاءِ الفُقَهَاءَ مُتَنَاقِضُونَ فِي هَذَا البَابِ، فَتَارَةً يَقُولُونَ بِذَلِكَ مُوَافَقَةً لِلأَشْعَرِيَّةِ المُتَكَلِّمِينَ، وَهُم فِي أَكْثَرِ تَصَرُّفَاتِهِم يَقُولُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، كَمَا يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا فِي كَلَامِ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنْبَلِيَّةِ**» اهـ[2].

وَلَهُ كَلَامٌ كَثِيرٌ غَيْرُ هَذَا.

الوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّ الوَصْفَ كَالحِكْمَةِ فِي الانْضِبَاطِ وَالظُّهُورِ:

بَيَانُهُ: أَنَّ أَقْوَى حُجَجِ المَانِعِينَ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، المُتَمَسِّكِينَ بِالوَصْفِ، هِيَ: دَعْوَاهُم أَنَّ الحِكْمَةَ لَا تَنْضَبِطُ بِخِلَافِ الوَصْفِ، فَإِنَّهُ يَنْضَبِطُ فَيَسْتَقِيمُ بِنَاءُ الأَحْكَامِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الوَصْفَ لِظُهُورِهِ يَسْهُلُ إِدْرَاكُهُ، بِخِلَافِ الحِكْمَةِ فَإِنَّهَا خَفِيَّةٌ يَعْسُرُ إِدْرَاكُهَا.

وَالجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الحُجَّةِ مِنْ جِهَتَيْنِ:

---

(١) مِنْهَاج السُّنَّة (١/ ٣٣٦).

(٢) العَقِيدَة الأَصْفَهَانِيَّة (ص ٢٠٤ تَحْقِيق إِبْرَاهِيم سعيداي).

أَوَّلُهُمَا: أَنَّ الانْضِبَاطَ وَالظُّهُورَ قَدْ يَكُونُ مِنْ نَفْسِ الوَصْفِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ خَارِجٍ، وَكَذَلِكَ الحِكْمَةُ قَدْ تَنْضَبِطُ بِنَفْسِهَا، وَقَدْ تَنْضَبِطُ بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا، كَالوَصْفِ تَمَامًا، فَيَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهَا كَمَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِالوَصْفِ، وَلَا نَقُولُ بِجَوَازِ التَّعْلِيلِ بِغَيْرِ المُنْضَبِطِ مِنَ الوَصْفِ أَوِ الحِكْمَةِ، فَيَسْتَوِيَانِ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ.

ثَانِيهُمَا: أَنَّ المَانِعِينَ يُقَيِّدُونَ الوَصْفَ المَنْصُوصَ بِالحِكْمَةِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحِكْمَةَ قَدْ تَكُونُ مُنْضَبِطَةً دُونَ الوَصْفِ، وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ فَلْنَذْكُرْ مِنْهَا مِثَالَيْنِ فَقَطْ:

المِثَالُ الأَوَّلُ:

قَوْلُهُ ﷺ: «**لَا يَقْضِي القَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ**» فَجَاءَ التَّعْلِيلُ هُنَا بِوَصْفِ الغَضَبِ، غَيْرَ أَنَّ الأُصُولِيِّينَ وَالفُقَهَاءَ تَرَكُوا ظَاهِرَ التَّعْلِيلِ بِالوَصْفِ، لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَيَّدُوهُ بِكَوْنِهِ يُشَوِّشُ الفِكْرَ، وَبَنَوُا الفُرُوعَ عَلَى هَذِهِ العِلَّةِ، فَمَنَعُوا القَضَاءَ مَعَ الجُوعِ وَالمَرَضِ وَنَحْوِهِمَا، إِذَا بَلَغَ مَبْلَغًا يُشَوِّشُ فِيهِ الفِكْرُ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّثَبُّتِ، وَأَجَازُوا القَضَاءَ مَعَ الغَضَبِ اليَسِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشَوِّشُ الفِكْرَ عَلَى قَوْلِهِم.

قَالَ السَّرْخَسِيُّ فِي أُصُولِهِ: «وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (**لَا يَقْضِي القَاضِي**

حِينَ يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ) فِيهِ تَنْصِيصٌ عَلَى الغَضَبِ، وَالعِلَّةُ فِيهِ شُغْلُ القَلْبِ، حَتَّى دَارَ الحُكْمِ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَالمَنْصُوصُ عَلَيْهِ قَائِمٌ فِي الحَالَيْنِ، وَلَا حُكْمَ لَهُ» اهـ[1].

وَقَالَ الرَّازِيُّ فِي المَحْصُولِ فِي سِيَاقِ كَلَامِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْنَافِ العِلَلِ الوَارِدَةِ فِي النُّصُوصِ: «الظَّاهِرُ مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ وَإِنْ دَلَّ عَلَى العِلِيَّةِ، لَكِنْ قَدْ يُتْرَكُ هَذَا الظَّاهِرُ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، مِثَالُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «**لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ**» ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العِلَّةَ هِيَ الغَضَبُ، وَلَكِنْ لَمَّا عَلِمْنَا أَنَّ الغَضَبَ اليَسِيرَ الَّذِي لَا يَمْنَعُ مِنِ اسْتِيفَاءِ الفِكْرِ لَا يَمْنَعُ مِنَ القَضَاءِ، وَأَنَّ الجُوعَ المُبْرِحَ وَالأَلَمَ المُبْرِحَ يَمْنَعُ، عَلِمْنَا أَنَّ عِلَّةَ المَنْعِ لَيْسَتْ هِيَ الغَضَبَ، بَلْ تَشْوِيشُ الفِكْرِ.

وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الغَضَبُ هُوَ العِلَّةُ، لَكِنْ لِكَوْنِهِ مُشَوِّشًا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ لَمَّا دَارَ مَعَ تَشْوِيشِ الفِكْرِ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَانْقَطَعَ عَنِ الغَضَبِ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَلَيْسَ بَيْنَ التَّشْوِيشِ وَالغَضَبِ مُلَازَمَةٌ أَصْلًا؛ لِأَنَّ تَشْوِيشَ الفِكْرِ قَدْ يُوجَدُ حَيْثُ لَا غَضَبَ، وَالغَضَبُ يُوجَدُ حَيْثُ لَا تَشْوِيشَ، عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَازَمَةٌ.

---

(١) أُصُول السَّرْخَسِيِّ (٢/ ١٧٨).

وَحِينَئِذٍ: تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الغَضَبُ عِلَّةً، بَلِ العِلَّةُ إِنَّمَا هُوَ التَّشْوِيشُ فَقَطْ، إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ إِطْلَاقُ لَفْظِ الغَضَبِ لِإِرَادَةِ التَّشْوِيشِ، إِطْلَاقًا لِاسْمِ السَّبَبِ عَلَى المُسَبَّبِ. اهـ[1].

وَهَذَا كَمَا تَرَى تَعْلِيلٌ بِالحِكْمَةِ المُنْضَبِطَةِ دُونَ الوَصْفِ الظَّاهِرِ غَيْرِ المُنْضَبِطِ.

المِثالُ الثاني:

وَنَحْوُهُ تَعْلِيلُ الفِطْرِ بِالمَرَضِ، وَهُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ، غَيْرَ أَنَّ الفُقَهَاءَ وَالأُصُولِيِّينَ قَيَّدُوا مُطْلَقَ الوَصْفِ، وَضَبَطُوهُ بِالحِكْمَةِ فَقَالُوا بِجَوَازِ الفِطْرِ مَعَ المَرَضِ إِذَا كَانَ الصَّوْمُ يُشَقُّ مَعَهُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالمَشَقَّةِ ضَبْطٌ لِلوَصْفِ المُعَلَّلِ بِهِ بِالحِكْمَةِ، وَكُلُّ هَذَا جَلِيٌّ لَا يَخْفَى.

الوَجْهُ العَاشِرُ: أَنَّ الأُصُولِيِّينَ المُشْتَرِطِينَ لِلوَصْفِ الظَّاهِرِ المُنْضَبِطِ قَدْ يُعَلِّلُونَ بِالوَصْفِ الخَفِيِّ.

مِثَالُهُ: تَعْلِيلُهُم وُجُوبَ القِصَاصِ فِي المُثْقَلِ بِالقَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ، وَهُوَ كَمَا تَرَى وَصْفٌ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ العَمْدَ وَالعُدْوَانَ أَمْرَانِ قَلْبِيَّانِ، وَقَدْ جَعَلَهُمَا الأُصُولِيُّونَ جُزْءَ العِلَّةِ المُرَكَّبَةِ، كَمَا قَالَ القَرَافِيُّ فِي (الفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتِي تَوَقُّفِ الحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ وَتَوَقُّفِهِ

(١) المَحْصُول لِلرَّازِيِّ (٥/ ٢١٣-٢١٥).

عَلَى شَرْطِهِ): «... وَبَسَطَ ذَلِكَ بِقَاعِدَةٍ وَهِيَ: أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا رَتَّبَ الحُكْمَ عَقِيبَ أَوْصَافٍ، فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا مُنَاسِبَةً فِي ذَاتِهَا قُلْنَا: الجَمِيعُ عِلَّةٌ وَلَا نَجْعَلُ بَعْضَهَا شَرْطًا، كَوُرُودِ القِصَاصِ مَعَ القَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ، المَجْمُوعِ عِلَّة وسَبَب؛ لِأَنَّ الجَمِيعَ مُنَاسِبٌ فِي ذَاتِهِ». اهـ[1].

وَأَمَّا كَوْنَ هَذَا التَّعْلِيلِ خَفِيًّا فَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأُصُولِيِّينَ مِنْهُمُ الصَّنْعَانِيُّ فِي إِجَابَةِ السَّائِلِ فَقَالَ: وَقَوْلُهُ: «وَغَيْرُهُ» إِشَارَةٌ إِلَى القِسْمِ الَّذِي يَعُدُّهُ الأُصُولِيُّونَ خَفِيًّا، وَذَلِكَ نَحْوَ القَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ، فَإِنَّهُ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ لِتَرَتُّبِ الحُكْمِ عَلَيْهِ، أَعْنِي القِصَاصَ دَفْعًا لِانْتِشَارِ الفَسَادِ، لَكِنِ العَمْدُ أَمْرٌ نَفْسِيٌّ لَا يُدْرَكُ، فَاعْتُبِرَتِ المَظِنَّةُ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الجَارِحِ فِي المَقْتَلِ، فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ العَمْدِ، فَإِنَّهُ مُعَرِّفٌ لِلعَمْدِيَّةِ وَالعُدْوَانِ، قِيلَ: وَلَكِنْ فِي تَعْرِيفِهِ لَهُ بُعْدٌ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُعْلَمُ بِانْتِفَاءِ دَلِيلِ عَدَمِهِ مِنَ الخَطَأِ وَالمُدَافَعَةِ وَالاسْتِحْقَاقِ اهـ[2].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

---

(١) الفُرُوق (١/ ٢٦٠).

(٢) إِجَابَة السَّائِل شَرْح بُغْيَة الآمل (ص ٢٠٠).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

وَمِمَّنْ ذَكَرَ كَوْنَ العَمْدِيَّةِ وَصْفًا خَفِيًّا لَدَى الأُصُولِيِّينَ: بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ فِي البَحْرِ المُحِيطِ (٤/ ١٢١) وَالأَمِيرُ بَادْشَاهْ فِي التَّقْرِيرِ وَالتَّحْرِيرِ (٣/ ١٩٨)، وَعَبْدُ المُؤْمِنِ الحَنْبَلِيُّ فِي تَيْسِيرِ الوُصُولِ إِلَى قَوَاعِدِ الأُصُولِ (ص ٣٤٢).

يَتَّضِحُ بِكُلِّ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ جَوَازَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ، وَأَنَّهُ ظَاهِرُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَعَمَلُ السَّلَفِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِم، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَ مَانِعِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ المُنْضَبِطَةِ بِنَفْسِهَا، أَو بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، بَلْ هُوَ قَوْلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ التَّعْلِيلِ فِي أَفْعَالِ البَارِي سُبْحَانَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ المُتَكَلِّمِينَ مِنَ الأَشْعَرِيَّةِ وَمَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقَتِهِم.

وَكَذَلِكَ يَتَّضِحُ -أَيْضًا- مِنَ الوُجُوهِ السَّابِقَةِ اضْطِرَابُ المَانِعِينَ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، وَتَلَوُّنُهُم فِي الكَلَامِ عَلَيْهَا، وَبِنَاؤُهُمُ الأَحْكَامَ الفِقْهِيَّةَ عَلَى الحُكْمِ خِلَافَ تَقْرِيرَاتِهِم فِي الأُصُولِ وَعِلْمِ الكَلَامِ.

وَبَعْدَ هَذِهِ الجَوْلَةِ الطَّوِيلَةِ، نَرْجِعُ مَرَّةً أُخْرَى لِلمَسْأَلَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ مَعَ الخَصْمِ، وَأَنَّنَا لَا نَعْدِمُ الوَصْفَ الظَّاهِرَ المُنْضَبِطَ عَلَى مِقْيَاسِ المَانِعِينَ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، فَنُدَلِّلُ عَلَى صِحَّةِ التَّعْلِيلِ الوَارِدِ فِي الحَدِيثِ عَلَى مَقَايِيسِهِم؛ لِبَيَانِ ضَعْفِ قَوْلِ الخَصْمِ المُجَادِلِ بِاشْتِرَاطِ الوَصْفِ الظَّاهِرِ وَالمَنْعِ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، وَذَلِكَ فِي المَقَامِ التَّالِي.

المَقَامُ الثَّانِي: اشْتِمَالُ التَّعْلِيلِ الوَارِدِ فِي الحَدِيثِ عَلَى الوَصْفِ الظَّاهِرِ المُنْضَبِطِ وَعَلَى الحِكْمَةِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا.

بَيَانُهُ: أَنَّ اللَّفْظَ الوَارِدَ فِي الحَدِيثِ هُوَ: «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**»، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «**لَعَلَّهُ يُصَلِّي**»، وَهُمَا بِمَعْنًى

وَاحِدٍ، وَهُوَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ وَابْنِ تَيْمِيَةَ يَعْنِي «أَصْحَابَهُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ» وَالصُّحْبَةُ مَعَ الصَّلَاةِ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ، فَيَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ وِفَاقًا كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الأُصُولِ.

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ فِي إِكْمَالِ المُعَلِّمِ: «... **وَلَمَّا كَانُوا مَعْدُودِينَ فِي الظَّاهِرِ فِي جُمْلَةِ أَنْصَارِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُ وَقَاتَلُوا مَعَهُ غَيْرَهُم** حَمِيَّةً أَو طَلَبَ دُنْيَا أَو عَصَبِيَّةً لِمَنْ مَعَهُم مِنْ عَشَائِرِهِم وَعَلِمَتْ بِذَلِكَ العَرَبُ، فَلَو قَتَلَهُم لَارْتَابَ بِذَلِكَ مَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ وَنَفَّرَهُ ذَلِكَ عَنْهُ». اهـ[1].

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ: «فَأَمَرَ بِتَرْكِهِ لِأَجْلِ أَنَّ لَهُ أَصْحَابًا خَارِجِينَ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّ عِلْمَهُ بِأَنَّهُم لَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجُوا مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُم أَحَدًا فَيَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِأَنَّ **مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ** وَتَنْفُرُ بِذَلِكَ عَنِ الإِسْلَامِ...» اهـ[2].

وَإِذَا تَقَرَّرَ مِنْ هَذَيْنِ النَّقْلَيْنِ أَنَّ الصُّحْبَةَ وَالصَّلَاةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الصُّحْبَةَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ عَلَى قَوْلِ مَنِ اشْتَرَطَ فِي الوَصْفِ المُعَلَّلِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مُنْضَبِطًا، وَمَنَعَ

---

(١) إِكْمَال المُعَلِّم (٨/ ٥٣).

(٢) الصَّارِمُ المَسْلُول (١/ ١٩١).

التَّعْلِيلَ بِالحِكْمَةِ.

هَذَا وَقَدْ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ المِلَّةِ وَعُلَمَاءِ الأُمَّةِ أَنَّ هَذِهِ الجُمْلَةَ مِنَ الحَدِيثِ «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**» هِيَ العِلَّةُ المَنْصُوصَةُ فِي تَرْكِ قَتْلِ المُنَافِقِينَ، سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّهُ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا بَيَّنَّا، أَو قُلْنَا بِأَنَّ الصُّحْبَةَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ.

وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ هَذِهِ الجُمْلَةَ صَرِيحَةٌ فِي التَّعْلِيلِ:

١- الإِمَامُ القَاضِي عِيَاضُ بْنُ مُوسَى اليَحْصَبِيُّ.

٢- وَأَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ فِي المُفْهِمِ.

٣- وَشَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ

٤- وَالتَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي السَّيْفِ المَسْلُولِ وَغَيْرُهُم.

وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَقْوَالُهُم فَلَا نُطِيلُ بِتِكْرَارِهَا.

فَتَصْرِيحَاتُ الأَئِمَّةِ فِي أَنَّ هَذِهِ العِلَّةَ مَنْصُوصَةٌ فِي الحَدِيثِ، وَأَنَّهَا هَذِهِ الجُمْلَةُ «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**» كَثِيرَةٌ، سَوَاءٌ فَسَّرْنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُم يَقُولُونَ بِالتَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، أَو قُلْنَا: إِنَّهُم يَرَوْنَ ذَلِكَ وَصْفًا ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا، كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُهُم، فَعَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ المَقَامَيْنِ تَجْرِي أَقْوَالُ العُلَمَاءِ: إِمَّا عَلَى التَّعْلِيلِ بِالوَصْفِ الظَّاهِرِ، وَإِمَّا عَلَى التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ.

المَقَامُ الثالِثُ: بَيَانُ أَنَّ الكَاتِبَ أَبَا سَلْمَانَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَصْلُحُ لِلتَّعْلِيلِ مُطْلَقًا.

بَيَانُهُ: العِلَّةُ المُخْتَارَةُ عِنْدَ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانِ هِيَ: اخْتِيَارُ العَفْوِ وَالصَّبْرِ عَلَى أَذَاهُم فَيَقُولُ: مَنَاطُ الحُكْمِ اخْتِيَارُ العَفْوِ؛ لِأَنَّ الحَقَّ لَهُ اهـ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

التَّعْلِيلُ بِاخْتِيَارِ العَفْوِ لَيْسَ وَصْفًا صَالِحًا لِلتَّعْلِيلِ بِهِ، لَا فِي قَوْلِ المَانِعِينَ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، وَلَا فِي قَوْلِ المُجِيزِينَ إِمَّا مُطْلَقًا، وَإِمَّا بِشَرْطِ انْضِبَاطِهَا.

وَبَيَانُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ الاخْتِيَارَ أَمْرٌ بَاطِنٌ غَامِضٌ يَرْجِعُ لِلمَشِيئَةِ وَالإِرَادَةِ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ المَشِيئَةَ وَالإِرَادَةَ أَمْرَانِ قَلْبِيَّانِ يَعُودُ تَقْدِيرُهُمَا لِلمُرِيدِ، وَالأُمُورُ القَلْبِيَّةُ غَامِضَةٌ لَا تَنْضَبِطُ، فَلَا يَصْلُحُ التَّعْلِيلُ بِهَا عِنْدَ المَانِعِينَ مِنَ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ، إِمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا تَفْصِيلًا.

قَالَ ابْنُ أَمِير الحَاج فِي رَدِّ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ: «فَحَقِيقَةُ العِلَّةِ فِي العُقُودِ الرِّضَا؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ أَمْرٍ هُوَ الحَاجَةُ وَتَحْصِيلُ الحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ دَفْعُ الحَاجَةِ مِنْ شَرْعِ الحِكَمِ الخَاصِّ، وَهُوَ مِلْكُ البَدَلِ وحِلُّهُ

مَعَهُ، وَلَكِنَّهُ خَفِيٌّ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ لَا اطِّلَاعَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ». اهـ[1].

وَبَيَّنَ السَّرْخَسِيُّ فِي رَدِّ العَامِّ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الخُصُوصُ أَنَّ الإِرَادَةَ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ لَا يُمْكِنُ الاطِّلَاعُ عَلَيْهِ فَقَالَ فِي أُصُولِهِ: «... قُلْنَا: نَعَمْ، وَلَكِنَّ الإِرَادَةَ الْمُغَيِّرَةَ لِلخَاصِّ عَنْ حَقِيقَتِهِ تَكُونُ فِي بَاطِنِ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ غَيْبٌ عَنَّا، وَلَيْسَ فِي وُسْعِنَا الوُقُوفُ عَلَى ذَلِكَ... اهـ[2].

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ اخْتِيَارَ العَفْوِ لَيْسَ وَصْفًا مُشْتَمِلًا بِذَاتِهِ عَلَى حِكْمَةٍ، بَلْ غَايَتُهُ التَّنَازُلُ عَنِ الحَقِّ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الكَاتِبُ، وَلَا يَسْتَلْزِمُ مُجَرَّدُ الاخْتِيَارِ جَلْبَ مَصْلَحَةٍ، وَلَا دَفْعَ مَفْسَدَةٍ لِذَاتِهِ، فَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ فِي تَفْسِيرِ الحِكْمَةِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِالمَعْنَى العَامِّ: «وَقَالَ الجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِم: بَلْ هُوَ حَكِيمٌ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، وَالحِكْمَةُ لَيْسَتْ مُطْلَقَ المَشِيئَةِ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لَكَانَ كُلُّ مُرِيدٍ حَكِيمًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الإِرَادَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَحْمُودَةٍ وَمَذْمُومَةٍ، بَلِ الحِكْمَةُ تَتَضَمَّنُ مَا فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ مِنَ العَوَاقِبِ المَحْمُودَةِ، وَالغَايَاتِ المَحْبُوبَةِ». اهـ[3].

وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا يَصْلُحُ اخْتِيَارُ العَفْوِ لِلتَّعْلِيلِ عَلَى كُلِّ

(١) انْظُرْ: التَّقْرِير وَالتَّحْبِير (٣/ ١٨٨).
(٢) انْظُرْ: أُصُول السَّرْخَسِيِّ (١/ ١٣٨).
(٣) مِنْهَاج السُّنَّة النَّبَوِيَّة (١/ ٧٧)

التَّقْدِيرَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَصْفًا ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا عِنْدَ مَنِ اشْتَرَطَهُ، وَلَا حِكْمَةً لِدَفْعِ المَفْسَدَةِ، وَجَلْبِ المَصْلَحَةِ بِذَاتِهِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ التَّعْلِيلَ بِهِ، فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا قَالَ أَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ.

وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ الاخْتِيَارَ الرَّاجِعُ لِلمَشِيئَةِ لَا يَكُونُ تَعْلِيلًا: أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ نُفَاةِ التَّعْلِيلِ كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، بَلْ هُوَ عَكْسُ التَّعْلِيلِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي كَلَامِهِ عَنْ مَبْنَى العِبَادَاتِ فِي الجَوَابِ الصَّحِيحِ:... وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ نُفَاةِ التَّعْلِيلِ، وَرَدِّ ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ، فَيَكُونُ الأَمْرُ فِي ذَلِكَ رَاجِعًا إِلَى مَحْضِ مَشِيئَةِ اللهِ وَتَعَبُّدِهِ لِلخَلْقِ.اهـ[1]

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي طَرِيقِ الهِجْرَتَيْنِ: «فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا لِلنَّاسِ فِي دُخُولِ الشَّرِّ فِي القَضَاءِ الإِلَهِيِّ مِنَ الطُّرُقِ وَالأُصُولِ.

الطَّرِيقُ الأَوَّلُ: طَرِيقُ نُفَاةِ التَّعْلِيلِ وَالحِكْمَةِ وَالأَسْبَابِ؛ فَإِنَّهُم سَدُّوا عَلَى أَنْفُسِهِم هَذَا البَابَ، **وَأَثْبَتُوا مَشِيئَةً مَحْضَةً** لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا سَبَبَ، وَلَا حِكْمَةَ تُفْعَلُ لِأَجْلِهَا، وَلَا يَتَوَقَّفُ فِعْلُ المُخْتَارِ بِهَا عَلَى مَصْلَحَةٍ وَلَا حِكْمَةٍ وَلَا غَايَةٍ لَهَا تُفْعَلُ، بَلْ كُلُّ مَقْدُورٍ يَحْسُنُ مِنْهُ فِعْلُهُ، وَلَا حَقِيقَةَ عِنْدَهُم لِلقَبِيحِ لَوْلَا المُسْتَحِيلُ لِذَاتِهِ الَّذِي لَا يُوصَفُ بِالقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهُؤَلَاءِ نَفَوْا مُسَمَّى الرَّحْمَةِ وَالحِكْمَةِ، وَإِنْ

(١) الجَوَاب الصَّحِيح لِمَنْ بَدَّلَ دِينَ المَسِيح (٦/ ٤٣).

أَقَرُّوا بِلَفْظٍ لَا حَقِيقَةَ لَهُ». اهـ المُرَادُ مِنْهُ [١].

وَقَالَ -أَيْضًا- فِي مَدَارِجِ السَّالِكِينَ: «وَأَمَّا عَلَى أُصُولِ الجَبْرِيَّةِ نُفَاةِ التَّعْلِيلِ وَالحِكَمِ وَالأَسْبَابِ وَاقْتِضَائِهَا لِلثَّوَابِ وَالعِقَابِ: **فَالأَمْرُ مَرْدُودٌ عِنْدَهُم إِلَى مَحْضِ المَشِيئَةِ**، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُدْرَى عِنْدَهُم مَا يَفْعَلُ الله...» اهـ [٢].

وَقَالَ -أَيْضًا- فِي بَيَانِ مَذَاهِبِ النَّاسِ فِي مَصِيرِ الأَطْفَالِ: «المَذْهَبُ الخَامِسُ: أَنَّهُم تَحْتَ مَشِيئَةِ الله تَعَالَى، يَجُوزُ أَنْ يَعُمَّهُم بِعَذَابِهِ، وَأَنْ يَعُمَّهُم بِرَحْمَتِهِ، وَأَنْ يَرْحَمَ بَعْضًا وَيُعَذِّبَ بَعْضًا، **بِمَحْضِ الإِرَادَةِ وَالمَشِيئَةِ**، وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِ شَيءٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ إِلَّا بِخَبَرٍ يَجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهِ، وَلَا حُكْمَ فِيهِم إِلَّا بِمَحْضِ المَشِيئَةِ، **وَهَذَا قَوْلُ الجَبْرِيَّةِ نُفَاةِ الحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ**، وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ مُثْبِتِي القَدَرِ وَغَيْرِهِم» اهـ [٣].

وَقَالَ عَلَاءُ الدِّينِ المِرْدَاوِيُّ فِي التَّحْبِيرِ شَرْحِ التَّحْرِيرِ: «... قَوْلُهُ: (فَعَلَى الأَوَّلِ تُرَجَّحُ بِمُجَرَّدِ المَشِيئَةِ) يَعْنِي: عِنْدَ القَائِلِينَ بِإِنْكَارِ فِعْلِهِ وَأَمْرِهِ لَعِلَّةٍ وَحِكْمَةٍ، أَو بِعِلَّةٍ وَحِكْمَةٍ، تُرَجَّحُ بِمُجَرَّدِ المَشِيئَةِ، فَإِذَا

(١) طَرِيق الهِجْرَتَيْن (ص ٢٣٩).
(٢) مَدَارِج السَّالِكِين (١/ ٢٨٠).
(٣) طَرِيق الهِجْرَتَيْن (ص ٣٩٤).

شَاءَ سُبْحَانَهُ شَيْئًا مِنَ الأَشْيَاءِ، تُرَجِّحُ بِمُجَرَّدِ تِلْكَ الإِشَاءَةِ، وَيَقُولُونَ: عِلَلُ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ مَحْضَةٌ»[1].

الوَجْهُ الثالِثُ: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِاخْتِيَارِ العَفْوِ – إِنْ سَلِمْنَا صِحَّتَهُ – فَهُوَ وَصْفٌ عَدَمِيٌّ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِاخْتِيَارِ العَفْوِ إِنَّمَا هُوَ تَعْلِيلٌ بِتَرْكِ العُقُوبَةِ، وَالتَّرْكُ فِي الأَصْلِ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ.

وَفِي التَّعْلِيلِ بِالعَدَمِيِّ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَالتَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ أَقْوَى مِنَ التَّعْلِيلِ بِالوَصْفِ العَدَمِيِّ كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي الإِبْهَاجِ: «وَثَانِيهَا: يُرَجَّحُ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالوَصْفِ العَدَمِيِّ؛ لِأَنَّ العَدَمَ لَا يَكُونُ عِلَّةً إِلَّا إِذَا عُلِمَ اشْتِمَالُهُ عَلَى الحِكْمَةِ، فَإِذَا كَانَتِ العِلَّةُ الحِكْمَةَ لَا ذَلِكَ العَدَمَ، كَانَ التَّعْلِيلُ بِهَا أَوْلَى.

فَإِنْ قُلْتَ: قَضِيَّةُ هَذَا أَنْ يُرَجَّحَ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالوَصْفِ الحَقِيقِيِّ، قُلْتُ: نَعَمْ، وَلَكِنَّ التَّعْلِيلَ الحَقِيقِيَّ رَاجِحٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مُنْضَبِطًا وَلِذَلِكَ الاتِّفَاقُ عَلَيْهِ». اهـ[2].

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي البَحْرِ المُحِيطِ: «أَوَّلُهَا يُرَجَّحُ القِيَاسُ المُعَلَّلُ

(١) التَّحْبِير شَرْح التَّحْرِير (٢/ ٢٥٦-٢٥٧):
(٢) الإِبْهَاج (٣/ ٢٣٨ فِي التَّرْجِيح بَيْنَ الأَقِيسَة).

بِالوَصْفِ الحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةُ الحِكْمَةِ عَلَى القِيَاسِ المُعَلَّلِ بِنَفْسِ الحِكْمَةِ لِلإِجْمَاعِ مِنَ القِيَاسَيْنِ عَلَى صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِالمَظَنَّةِ فَيَرْجِعُ التَّعْلِيلُ بِالسَّفَرِ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةُ المَشَقَّةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِنَفْسِ المَشَقَّةِ، ثَانِيهَا تَرْجِيحُ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالوَصْفِ العَدَمِيِّ؛ لِأَنَّ العَدَمَ لَا يَكُونُ عِلَّةً إِلَّا إِذَا عُلِمَ اشْتِمَالُهُ عَلَى الحِكْمَةِ، فَالدَّاعِي إِلَى شَرْعِ الحِكَمِ فِي الحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الحِكْمَةُ، وَإِذَا كَانَتِ العِلَّةُ الحِكْمَةَ لَا ذَلِكَ العَدَمَ كَانَ التَّعْلِيلُ بِهَا أَوْلَى، وَقَضِيَّةُ هَذِهِ العِلَّةِ أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ رَاجِحًا عَلَى التَّعْلِيلِ بِالوَصْفِ الوُجُودِيِّ الحَقِيقِيِّ، لَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِالحَقِيقِيِّ رَاجِحٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مُنْضَبِطًا، وَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِخِلَافِ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ وَالحَاجَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ». اهـ [1].

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي إِرْشَادِ الفُحُولِ: «أَمَّا التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا بِحَسَبِ العِلَّةِ، فَهُوَ أَقْسَامٌ:... القِسْمُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالوَصْفِ العَدَمِيِّ؛ لِأَنَّ العَدَمَ لَا يَكُونُ عِلَّةً، إِلَّا إِذَا عُلِمَ اشْتِمَالُهُ عَلَى الحِكْمَةِ» اهـ المُرَادُ مِنْهُ [2].

فَهُنَا جُعِلَ التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ فِي المَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الوَصْفِ الظَّاهِرِ

(١) البَحْر المُحِيط فِي أُصُول الفِقْه (٤/ ٤٧٤).

(٢) إِرْشَاد الفُحُول (٢/ ٢٧٤ فِي التَّرْجِيح بَيْنَ الأَقْيِسَة).

المُنْضَبِطِ المُشْتَمِلِ عَلَى الحِكْمَةِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالأُصُولِ.

فَائِدَةٌ: مَسْأَلَةُ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَتَوَسَّعْ فِيهَا الأُصُولِيُّونَ فِي كُتُبِهِم، وَقَدْ كُتِبَتْ بُحُوثٌ وَدِرَاسَاتٌ حَدِيثَةٌ حَوْلَهَا يَحْسُنُ بِالبَاحِثِ الاطِّلَاعُ عَلَيْهَا، وَمِنْ هَذِهِ البُحُوثِ:

- حَقِيقَةُ الخِلَافِ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ وَأَثَرِهِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، تَأْلِيفُ د. عَلِي بْن عَبَّاس بْن عُثْمَان الحَكَمِي، وَهُوَ مَنْشُورٌ فِي مَجَلَّةِ جَامِعَةِ أُمِّ القُرَى – السَّنَةُ السَّابِعَةُ – العَدَدُ التَّاسِعُ – ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ (وَهُوَ بَحْثٌ مُخْتَصَرٌ نُشِرَ فِي مَجَلَّةِ كُلِّيَّةِ الآدَابِ فِي بَغْدَادَ، العَدَدُ الخَامِسَ عَشَرَ، سَنَةَ ١٩٧٢م، مِنْ إِعْدَادِ الدُّكْتُور – حُسَيْن بْن خَلَف الجُبُّورِي).
- مَنَاهِجُ التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ (وَهِيَ رِسَالَةُ مَاجِسْتِيرٍ فِي الجَامِعَةِ الأُرْدُنِيَّةِ مِنْ إِعْدَادِ – رَائِد نَصْري أَبُو مُؤْنِس).
- التَّعْلِيلُ بِالحِكْمَةِ (وَهُوَ رِسَالَةُ مَاجِسْتِيرٍ مِنْ جَامِعَةِ النَّجَاحِ بِنَابْلُس – فِلِسْطِين، إِعْدَادُ رَائِد سَبْتِي يُوسُف سُلَيْمَان – إِشْرَافُ الدُّكْتُور حَسَن سَعْد عَوَض خِضْر).
- تَعْلِيلُ الأَحْكَامِ «عَرْضٌ وَتَحْلِيلٌ لِطَرِيقَةِ التَّعْلِيلِ وَتَطَوُّرَاتِهَا فِي عُصُورِ الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ، تَأْلِيفُ مُحَمَّد مُصْطَفَى شَلَبِي (وَهِيَ

رِسَالَةُ دُكْتُورَه مِنَ الأَزْهَرِ، وَنَالَ صَاحِبُهَا مَرْتَبَةَ الشَّرَفِ الأَوَّلِ، وَطُبِعَتْ بِمَطَابِعِهَا عَامَ ١٩٤٧م).

- مَبَاحِثُ العِلَّةِ فِي القِيَاسِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ، عَبْدُ الحَكِيمِ عَبْد الرَّحْمَن أَسْعَد السَّعْدي (وَهِيَ رِسَالَةُ دُكْتُورَاه مِنَ الأَزْهَرِ نَالَ بِهَا المُؤَلِّفُ مَرْتَبَةَ الشَّرَفِ الأُولى مَعَ التَّوْصِيَةِ بِطِبَاعَتِهَا بِمَطَابِعِ الجَامِعَةِ وَتَدَاوُلِهَا بَيْنَ الجَامِعَاتِ) دَارُ البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّةِ – بَيْرُوت – الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م) وَغَيْرُهَا مِنَ البُحُوثِ الحَدِيثَةِ.

الفَصْلُ الخَامِسُ

فِيمَا شُرِعَت لَهُ الحُدُودُ
وأَثَرُ المَصْلَحَةِ والمَفْسَدَةِ

وَفِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي بَيَانِ أَنَّ الحُدُودَ شُرِعَتْ لِجَلْبِ المَصْلَحَةِ وَدَفْعِ المَفْسَدَةِ

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي بَيَانِ عَدَمِ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِإِقَامَةِ الحُدُودِ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي بَيَانِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأْجِيلِ الحُدُودِ لِلمَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِيمَنْ يُحَوَّلُ لَهُ تَقْدِيرُ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ فِي الشَّرْعِ.

المسألة الخامسة: في الكلام على الاستدلال بالحديث لِتَأْجِيلِ الحُدُودِ.

المَسْأَلَةُ الأُولَى

فِي بَيَانِ أَنَّ الحُدُودَ شُرِعَتْ لِجَلْبِ المَصْلَحَةِ وَدَفْعِ المَفْسَدَةِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

مِنَ المُتَقَرِّرِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الحُدُودَ شُرِعَتْ لِجَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ، وَأَنَّ تَشْرِيعَهَا مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَمَقَاصِدِهَا فِي كُلِّ مَا شُرِعَتِ الحُدُودُ فِيهِ، سَوَاءٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى أَو فِيمَا فِيهِ حَقٌّ لِلآدَمِيِّينَ، وَذَلِكَ كُلُّهُ لَيْسَ مِنْ مَوَاطِنِ النِّزَاعِ وَالخِلَافِ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ.

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي إِعْلَامِ المُوقِعِينَ فِي بَيَانِ مَا فِي القِصَاصِ مِنَ المَصْلَحَةِ: «فَالمَفْسَدَةُ الَّتِي فِي هَذِهِ العُقُوبَةِ خَاصَّةٌ، وَالمَصْلَحَةُ الحَاصِلَةُ بِهَا أَضْعَافُ أَضْعَافِ تِلْكَ المَفْسَدَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، فَلَوْلَا القِصَاصُ لَفَسَدَ العَالَمُ، وَأَهْلَكَ النَّاسُ بَعْضَهُم بَعْضًا ابْتِدَاءً وَاسْتِيفَاءً، فَكَأَنَّ فِي

القِصَاصِ دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ التَّجَرُّءِ عَلَى الدِّمَاءِ بِالجِنَايَةِ وَبِالاسْتِيفَاءِ، وَقَدْ قَالَتِ العَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا: القَتْلُ أَنْفَى لِلقَتْلِ وَبِسَفْكِ الدِّمَاءِ تُحْقَنُ الدِّمَاءُ، فَلَمْ تُغْسَلُ النَّجَاسَةُ بِالنَّجَاسَةِ، بَلِ الجِنَايَةُ نَجَاسَةٌ وَالقِصَاصُ طَهَارَةٌ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْلَاهُ لَمَا هَنَأَ العَيْشُ، وَلَا وَسِعَتْهُمُ الأَرْزَاقُ، وَلَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ المَسَاكِنُ وَالمُدُنُ وَالأَسْوَاقُ وَالطُّرُقَاتُ» اهـ[1].

وَقَالَ العِزُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِ الأَحْكَامِ: «**فَائِدَةٌ**: المَصَالِحُ المَحْضَةُ قَلِيلَةٌ وَكَذَلِكَ المَفَاسِدُ المَحْضَةُ، وَالأَكْثَرُ مِنْهَا اشْتَمَلَ عَلَى المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (**حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ**)، وَالمَكَارِهُ مَفَاسِدُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا مَكْرُوهَاتٍ مُؤْلِمَاتٍ، وَالشَّهَوَاتُ مَصَالِحُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا شَهَوَاتٍ مَلَذَّاتٍ مُشْتَهَيَاتٍ، وَالإِنْسَانُ بِطَبْعِهِ يُؤْثِرُ مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَفْسَدَتِهِ، وَيَنْفُرُ مِمَّا رَجَحَتْ مَفْسَدَتُهُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ، وَلِذَلِكَ شُرِعَتِ الحُدُودُ وَوَقَعَ التَّهْدِيدُ وَالزَّجْرُ وَالوَعِيدُ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى اللَّذَّاتِ وَإِلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الحُدُودِ وَالعُقُوبَاتِ العَاجِلَةِ وَالآجِلَةِ نَفَرَ مِنْهَا بِطَبْعِهِ لِرُجْحَانِ مَفَاسِدِهَا، لَكِنِ الأَشْقِيَاءُ لَا يَسْتَحْضِرُونَ ذِكْرَ مَفَاسِدِهَا إِذَا قَصَدُوهَا، وَلِذَلِكَ يَقْدُمُونَ عَلَيْهَا،

(١) إعلام الموقعين (٢/ ١٢٢).

فَإِنَّ العَاقِلَ إِذَا ذَكَرَ مَا فِي قُبْلَةٍ مُحَرَّمَةٍ مِنَ التَّعْزِيرِ وَالذَّمِّ العَاجِلَيْنِ وَالعِقَابِ الآجَلِ، زَجَرَهُ ذَلِكَ». اهـ [1].

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ السَّيِّدِ الدُّمْيَاطِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي إِعَانَةِ الطَّالِبِينَ: «وَشُرِعَ القِصَاصُ فِي الجِنَايَاتِ حِفْظًا لِلنُّفُوسِ؛ لِأَنَّ الجَانِيَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا جَنَى يُقْتَصَّ مِنْهُ انْكَفَّ عَنِ الجِنَايَةِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ حِفْظُ نَفْسِهِ وَنَفْسِ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا شُرِعَتِ الحُدُودُ الآتِيَةُ حِفْظًا لِلأَنْسَابِ وَالعُقُولِ وَالأَمْوَالِ وَالأَدْيَانِ» [2].

وَقَالَ البُجَيْرِمِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي تُحْفَةِ الحَبِيبِ بِشَرْحِ الخَطِيبِ: «... وَالقِصَاصُ الَّذِي هُوَ مُوجِبُ الجِنَايَةِ أَحَدُ الكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ الَّتِي شُرِعَتْ لِحِفْظِ النَّفْسِ وَالنَّسَبِ وَالعَقْلِ وَالمَالِ وَالدِّينِ، وَلِهَذِهِ شُرِعَتِ الحُدُودُ حِفْظًا لِهَذِهِ الأُمُورِ، فَشُرِعَ القِصَاصُ حِفْظًا لِلنَّفْسِ، فَإِذَا عَلِمَ القَاتِلُ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ قُتِلَ انْكَفَّ عَنِ القَتْلِ، وَشُرِعَ حَدُّ الزِّنَا حِفْظًا لِلأَنْسَابِ، فَإِذَا عَلِمَ الشَّخْصُ أَنَّهُ إِذَا زَنَى رُجِمَ أَو جُلِدَ انْكَفَّ عَنِ الزِّنَا، وَشُرِعَ حَدُّ الشُّرْبِ حِفْظًا لِلعَقْلِ، فَإِذَا عَلِمَ الشَّخْصُ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ المُسْكِرَ حُدَّ انْكَفَّ عَنِ الشُّرْبِ، وَشُرِعَ حَدُّ

(١) قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (١/ ١٢-١٣)

(٢) إِعَانَة الطَّالِبِين (٤/ ١٠٩).

السَّرِقَةِ حِفْظًا لِلمَالِ، فَإِذَا عَلِمَ السَّارِقُ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ انْكَفَّ عَنِ السَّرِقَةِ، وَشُرِعَ قَتْلُ الرِّدَّةِ حِفْظًا لِلدِّينِ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ قُتِلَ انْكَفَّ عَنِ الرِّدَّةِ». اهـ[1].

هَذِهِ نُبْذَةٌ بَسِيطَةٌ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي أَنَّ الحُدُودَ شُرِعَتْ لِمَصَالِحِ العِبَادِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَهُوَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ العُلَمَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(١) تُحْفَة الحَبِيب بِشَرْح الخَطِيب (٤/ ٤٩٢).

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

فِي بَيَانِ عَدَمِ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لإِقَامَةِ الحُدُودِ

مَنْ تَتَبَّعَ إِثْبَاتَ جَرَائِمِ الحُدُودِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ يَجِدُ عَدَمَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَى إِثْبَاتِهَا فَهَا هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُعْرِضُ عَمَّنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا حَتَّى يُقِرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ بَعْدَهَا يَسْأَلُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ تَلْقِينِهِ الرُّجُوعَ عَنْ هَذَا الإِقْرَارِ، حَتَّى أَخَذَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ مِنْ ذَلِكَ ضَرُورَةَ تَكْرَارِ الاعْتِرَافِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، أَو تَلْقِينِهِ الرُّجُوعَ عَنْهُ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنْ حِكْمَةِ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ أَنَّ التَّوَسُّعَ فِي إِثْبَاتِ مِثْلِ هَذِهِ الجَرَائِمِ فِيهِ إِشَاعَةٌ لِلفَاحِشَةِ، الأَمْرُ الَّذِي رُبَّمَا يَتْرُكُ فِي القُلُوبِ اسْتِهَانَةً بِهَا، وَتَقْلِيلًا مِنْ شَأْنِهَا، مِمَّا يُسَهِّلُ ارْتِكَابَهَا خَاصَّةً، وَأَنَّ فِيهَا جَرَائِمَ تَتَعَلَّقُ بِالأَعْرَاضِ الَّتِي يَجِبُ صِيَانَتُهَا وَحِفْظُهَا [1].

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الحُدُودَ شُرِعَتْ عُقُوبَةً عَلَى التَّعَدِّي وَمُرَاعَاةً لِلمَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ، بَيْدَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ لَا تَتَشَوَّفُ إِلَى

(١) مَجَلَّة المَجْمَع الفِقْهِي (عدد ١٢/ ص ١٢٣٧).

إِقَامَتِهَا بَلْ شَدَّدَتْ فِي شَأْنِهَا مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: التَّشْدِيدُ فِي شُرُوطِ تَحْقِيقِهَا:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي إِعْلَامِ المُوقِعِينَ: «وَأَمَّا اكْتِفَاؤُهُ فِي القَتْلِ بِشَاهِدَيْنِ دُونَ الزِّنَا فَفِي غَايَةِ الحِكْمَةِ وَالمَصْلَحَةِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ احْتَاطَ لِلقِصَاصِ وَالدِّمَاءِ وَاحْتَاطَ لِحَدِّ الزِّنَا، فَلَو لَمْ يُقْبَلْ فِي القَتْلِ إِلَّا أَرْبَعَةً لَضَاعَتِ الدِّمَاءُ وَتَوَاثَبَ العَادُونَ وَتَجَرَّئُوا عَلَى القَتْلِ، وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ بَالَغَ فِي سِتْرِهِ كَمَا قَدَّرَ اللهُ سِتْرَهُ، فَاجْتَمَعَ عَلَى سِتْرِهِ شَرْعُ اللهِ وَقَدَرُهُ، فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةً يَصِفُونَ الفِعْلَ وَصْفَ مُشَاهِدَةٍ يَنْتَفِي مَعَهَا الاحْتِمَالُ، وَكَذَلِكَ فِي الإِقْرَارِ، لَمْ يَكْتَفِ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ حِرْصًا عَلَى سِتْرِ مَا قَدَّرَ اللهُ سِتْرَهُ، وَكَرِهَ إِظْهَارَهُ، وَالتَّكَلُّمَ بِهِ، وَتَوَعَّدَ مَنْ يُحِبُّ إِشَاعَتَهُ فِي المُؤْمِنِينَ بِالعَذَابِ الأَلِيمِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» اهـ[1].

الوَجْهُ الثَّانِي: الحَثُّ عَلَى السِّتْرِ عَلَى المُسْلِمِ:

قَدْ جَاءَ الحَثُّ عَلَى السِّتْرِ عَلَى المُسْلِمِ إِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ فِي مَعْصِيَةٍ هِيَ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى كَالزِّنَا وَشُرْبِ الخَمْرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا شُرِعَتْ لَهُ الحُدُودُ أَو لَمْ تُشْرَعْ لَهُ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي الاسْتِذْكَارِ: «وَالآثَارُ فِي السِّتْرِ عَلَى المُسْلِمِ

(١) إِعْلَام المُوقِعِين (٢/ ٨٤).

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَثِيرَةٌ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَمَّارًا وَالزُّبَيْرَ أَخَذُوا سَارِقًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، قَالَ عِكْرِمَةُ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا صَنَعْتُم حِينَ خَلَّيْتُم سَبِيلَهُ فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، أَمَا لَو كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكَ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُكَ.

وَهَذَا كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ إِلَى السُّلْطَانِ لِقَوْلِهِ ﷺ (**مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ ﷻ فِي حُكْمِهِ**)». اهـ المُرَادُ مِنْهُ[1].

وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ البُحُوثِ الإِسْلَامِيَّةِ[2]: «فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فِي حَدِّ اللهِ تَعَالَى فَالْمُحْتَسِبُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: السِّتْرُ عَلَى الجَانِي أَوِ الجُنَاةِ وَهُوَ شَيءٌ فَضِيلٌ، وَمَحْبُوبٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ المُؤمِنِينَ مِنْ عِبَادِهِ.

وَقَدْ حَثَّ الرَّسُولُ ﷺ عَلَيْهِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، مِنْهَا:

١ - مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ**

(١) الاسْتِذْكَار لِابْنِ عَبْدِ البَرِّ (٧/ ٥٤١).
(٢) مَجَلَّة البُحُوث الإِسْلَامِيَّة (٩/ ٢٢٩).

بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ».

يَدُلُّ هَذَا الحَدِيثُ الشَّرِيفُ عَلَى فَضْلِ إِعَانَةِ المُسْلِمِ وَتَفْرِيجِ الكُرَبِ عَنْهُ وَسَتْرِ زَلَّاتِهِ، وَقِيلَ إِنَّ السِّتْرَ المَنْدُوبَ إِلَيْهِ هُنَا يُرَادُ بِهِ السِّتْرُ عَلَى ذَوِي الهَيْئَاتِ وَنَحْوِهِم مِمَّنْ لَيْسَ مَعْرُوفًا بِالأَذَى وَالفَسَادِ، فَأَمَّا المَعْرُوفُ بِذَلِكَ فَيُسْتَحَبُّ عَدَمُ السِّتْرِ عَلَيْهِ، بَلْ تُرْفَعُ قَضِيَّتُهُ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ ذَلِكَ مَفْسَدَةً، لِأَنَّ السِّتْرَ عَلَى هَذَا يُطَمِّعُهُ فِي الإِيذَاءِ وَالفَسَادِ وَانْتِهَاكِ الحُرُمَاتِ وَجَسَارَةِ غَيْرِهِ عَلَى مِثْلِ فِعْلِهِ، هَذَا فِي سِتْرِ مَعْصِيَةٍ وَقَعَتْ وَانْقَضَتْ.

أَمَّا أَنْ يَرَاهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهَا فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ المُبَادَرَةُ بِإِنْكَارِهَا وَمَنْعِهِ مِنْهَا، مَتَى كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَحِلُّ تَأْخِيرُهَا، فَإِنْ عَجَزَ رَفَعَهَا إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ، إِذَا لَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ.

وَأَمَّا جَرْحُ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ وَالأُمَنَاءِ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالأَوْقَافِ وَالأَيْتَامِ وَنَحْوِهِم فَيَجِبُ جَرْحُهُم عِنْدَ الحَاجَةِ، وَلَا يَحِلُّ السِّتْرُ عَلَيْهِم إِذَا رَأَى مِنْهُم مَا يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّتِهِم، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الغِيبَةِ المُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ الوَاجِبَةِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

قَالَ العُلَمَاءُ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ الَّذِي يُسْتَرُ فِيهِ: «هَذَا السِّتْرُ مَنْدُوبٌ، فَلَو رَفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَأْثَمْ بِإِجْمَاعٍ وَلَكِنْ هَذَا خِلَافُ الأَوْلَى، وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ»(١).

قَالَ فِي مَوَاهِبِ الجَلِيلِ: «وَأَمَّا فِي أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَحَمَلَةِ العِلْمِ المُقَلِّدِينَ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَرَفَ أَحْوَالَهُمُ السَّيِّئَةَ مِمَّنْ يُقَلِّدُ فِي ذَلِكَ وَيَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ أَنْ يَكْشِفَ أَحْوَالَهُم لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِمُ النَّاسُ وَيُقَلِّدُ فِي دِينِ اللهِ مَنْ لَا يَجِبُ تَقْلِيدُهُ، وَعَلَى هَذَا اجْتَمَعَ رَأْيُ الأَئِمَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا».

وَلَيْسَ السِّتْرُ هَا هُنَا بِمُرَغَّبٍ فِيهِ وَلَا مُبَاحٍ، وَلَيْسَ فِي الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الإِثْمِ فِي كَشْفِهِ وَرَفْعِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، وَإِنَّمَا فِيهِ التَّرْغِيبُ عَلَى سِتْرِهِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ رَفْعَهُ لِلسُّلْطَانِ وَكَشْفَهُ لِمَعْصِيَةِ اللهِ مُبَاحٌ لَهُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَلَا مَمْنُوعٍ مَتَى كَانَتْ نِيَّتُهُ مِنْ أَجْلِ حُصُولِ عِصْيَانِ المَكْشُوفِ للهِ دُونَ قَصْدِ كَشْفِ سِتْرِهِ لِلانْتِقَامِ مِنْهُ، لَكِنَّهُ لَو قَصَدَ التَّشَفِّيَ وَالانْتِقَامَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ١٩](٢).

---

(١) انْظُرْ صَحِيح مُسْلِمٍ ج٤ ص ١٩٩٦، ٢٠٠٢، صَحِيح مُسْلِم بِشَرْحِ النَّوَوِيِّ ج١٦ ص ١٣٤، ١٣٥، ١٤٣، مَوَاهِب الجَلِيل ج٦ ص١٦٤، ١٦٥ كَشْف المُخَدَّرَات وَالرِّيَاض المُزْهِرَات شَرْح أَخْصَر المُخْتَصَرَات ص٥٢٠، مَطَالِب أُولِي النُّهَى ج٦ ص٥٩٤.

(٢) انْظُرْ: مَوَاهِب الجَلِيل ج٦ ص١٦٤، ١٦٥ بِشَيءٍ مِنَ التَّصَرُّفِ.

٢ –وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»[(١)].

يَدُلُّ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى فَضْلِ السِّتْرِ عَلَى المُسْلِمِينَ وَقَدْ سَبَقَ – أَيْضًا– ذَلِكَ عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى الحَدِيثِ السَّابِقِ.

٣ – وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً»، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ[(٢)].

يَدُلُّ هَذَا الحَدِيثُ أَنَّ سِتْرَ العَوْرَاتِ أَمْرٌ جَلِيلٌ، وَأَنَّ مَنْ رَأَى عَوْرَةً وَسَتَرَهَا فَإِنَّ ثَوَابَهُ مِنَ اللهِ جَزِيلٌ، وَفِي هَذَا حَثٌّ كَبِيرٌ عَلَى سِتْرِ العَوْرَاتِ.

٤ – وَمَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الأَسْلَمِيِّ «أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ: لَو سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ»[(٣)].

---

(١) صَحِيح مُسْلِم (رقم ٢٦٩٩).

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رقم ٤٨٩١)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ١٥٨)، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي: ضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي ضَعِيفَتِهِ (رقم ١٢٦٥).

(٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رقم ٤٣٧٧)، وَأَحْمَدُ (٥/ ٢١٧)، قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي: الحَدِيثُ فِي صَحِيحَةِ الأَلْبَانِيِّ رقم ٣٤٦٠)

يَدُلُّ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى اتِّجَاهِ الشَّارِعِ إِلَى دَفْعِ العُقُوبَاتِ قَدْرَ الاسْتِطَاعَةِ وَحُبِّهِ لِلسِّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ ﷺ - وَهُوَ لَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى - حَاوَلَ إِرْجَاعَ مَاعِزٍ عَنْ إِقْرَارِهِ، وَلَقَّنَهُ أَلْفَاظًا تَدُلُّ عَلَى صَرْفِ عِبَارَةِ مَاعِزٍ عَنِ الجَرِيمَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ العِقَابَ عَلَيْهَا، فَلَو ذَكَرَ مَاعِزٌ عِبَارَةَ القُبْلَةِ وَالغَمْزِ لَسَقَطَ عَنْهُ الحَدُّ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ بِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ هَزَّالًا هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى مَاعِزٍ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَيُقِرَّ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَاهِدًا؛ لِأَنَّ مَاعِزًا إِنَّمَا حُدَّ بِإِقْرَارِهِ، وَمُبَاشَرَةُ الرَّسُولِ ﷺ لِهَذَا التَّلْقِينِ بِنَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَى العَطْفِ وَالرَّحْمَةِ بِالجَانِي لِيَتْرُكَ أَمْرَهُ لله لِيَسْتَغْفِرَ الله وَيَتُوبَ إِلَيْهِ فَيَغْفِرَ لَهُ وَيَتُوبَ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ[1].

هَذَا وَقَدْ تَكَلَّمَ الإِمَامُ كَمَالُ الدِّينِ بْنُ الهُمَامِ فِي كِتَابِهِ: شَرْحِ فَتْحِ القَدِيرِ عَلَى الهِدَايَةِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا وَرَدَ فِي فَضْلِ السِّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَأَفَاضَ فِي ذَلِكَ وَمِمَّا قَالَ: «وَتَلْقِينُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الدَّرْءُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى قَصْدِهِ إِلَى السِّتْرِ، وَالسِّتْرُ يَحْصُلُ بِالكِتْمَانِ، فَكَانَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ بِالحُدُودِ مَخْصُوصًا مِنْ عُمُومِ تَحْرِيمِ الكِتْمَانِ»[2].

(١) انْظُرْ: نَصْب الرَّايَة ج٤ ص٧٦، نَيْل الأَوْطَار مَعَ الْمُنْتَقَي ج٧ ص١٠٨، شَرْح فَتْح القَدِير عَلَى الهِدَايَة ج٧ ص٣٦٨.

(٢) انْظُرْ: شَرْح فَتْح القَدِير عَلَى الهِدَايَة ج٧ ص٣٦٨، بِشَيءٍ قَلِيلٍ مِنَ التَّصَرُّفِ.

وَصَفْوَةُ القَوْلِ فِي هَذَا: أَنَّ السِّتْرَ أَفْضَلُ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى الحُدُودِ لِلحَدِيثِ السَّابِقِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «**مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ**»، لَكِنْ إِذَا كَانَ المَشْهُودُ عَلَيْهِ مُتَهَتِّكًا لَا يُبَالِي، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ[1].

٥ - مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي المَوْطِأِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ: «**فَوْقَ هَذَا**» فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَيِّدٍ، لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: «**دُونَ هَذَا**» فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجُلِدَ، ثُمَّ قَالَ: «**يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ**»[2].

يَدُلُّ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى كَرَاهِيَةِ إِظْهَارِ الإِنْسَانِ لِلنَّاسِ مَا سِتْرُهُ أَفْضَلُ مِمَّا يَحْصُلُ مِنْهُ مِنْ مُسْتَقْبَحٍ مِنْ قَوْلٍ أَو فِعْلٍ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الخَمْرِ وَالقَذْفِ، وَأَنَّ السِّتْرَ وَاجِبٌ عَلَى المُسْلِمِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ إِذَا اقْتَرَفَ فَاحِشَةً، وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ.اهـ

(١) انْظُرْ: طُرُق الإِثْبَات الشَّرْعِيَّة لِأَحْمَد إِبْرَاهِيم ص١٨٥.

(٢) رَوَاهُ فِي المَوْطِأِ (١٥٦٢) قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي: ضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي الإِرْوَاءِ (رقم ٢٣٢٨)

مَا فِي مَجَلَّةِ البُحُوثِ الإِسْلَامِيَّةِ مَعَ إِضَافَاتٍ قَلِيلَةٍ فِي دَرْجَةِ الحَدِيثِ.

وَقَالَ الوَلِيُّ العِرَاقِيُّ فِي طَرْحِ التَّثْرِيبِ: «وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ قَبْلَ بُلُوغِ الإِمَامِ فَقَدْ أَجَازَهَا أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ لِمَا جَاءَ فِي السِّتْرِ عَلَى المُسْلِمِ مُطْلَقًا، لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ أَذَى النَّاسِ، فَأَمَّا مَنْ عُرِفَ مِنْهُ شَرٌّ وَفَسَادٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تَقَعَ فِيهِ، وَجَزَمَ بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ وَلَيْسَ فِيهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَإِنَّمَا فِيهِ التَّعْزِيرُ فَجَائِزٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ بَلَغَ الإِمَامَ أَمْ لَا، وَالشَّفَاعَةُ فِيهِ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا لَمْ يَكُنِ المَشْفُوعُ صَاحِبَ أَذًى وَنَحْوِهِ» اهـ[1].

الوَجْهُ الثَّالِثُ: دَرْءُ الحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ:

وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ يَتَّفِقُ عَلَيْهَا فُقَهَاءُ الإِسْلَامِ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ حَتَّى عَدُّوهُ مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُم، وَيُورِدُ الفُقَهَاءُ فِي الاسْتِدْلَالِ لَهَا مَا صَحَّ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنَّكُم أَنْ تُخْطِئُوا فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْطِئُوا فِي العُقُوبَةِ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَحَكَاهُ القَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ[2] وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ،

(١) طَرْح التَّثْرِيب (٨/ ٢١٢).
(٢) الذَّخِيرَة (١٢/ ٥١)

وَمَوْقُوفًا مُنْقَطِعُ الإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ، وَهِيَ -أَيْضًا- مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَدِلَّةٍ أُخْرَى خَاصَّةً مِنْهَا:

فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَفِيهِ:«**لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَو غَمَزْتَ أَو نَظَرْتَ**... الحديث» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ -أَيْضًا-: «.... **وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الكُتُبَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ**».

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «**ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ**» وَهُوَ حَدِيثٌ مَرْوِيٌّ مِنْ طُرُقٍ وَمُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ.

لَكِنْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: «**ادْرَؤُوا الْجَلْدَ وَالقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُم**»[1].

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُعَطِّلَ الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ (مِنْ) أَنْ أُقِيمَهَا فِي الشُّبُهَاتِ). قَالَ فِي الإِرْوَاءِ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ، لَكِنْ قَالَ السَّخَاوِيُّ: وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الإِيصَالِ لَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ[2].

---

(١) انْظُرْ: الإِرْوَاء (٨/ ٢٩)

(٢) انْظُرْ: الإِرْوَاء (٧/ ٣٤٤-٣٤٥)

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ قِصَّةً عَجِيبَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أُتِيتُ وَأَنَا بِاليَمَنِ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى فَسَأَلْتُهَا؟ فَقَالَتْ: مَا تَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ حُبْلَى ثَيِّبٍ مِنْ غَيْرِ بَعْلٍ؟ أَمَا وَاللهِ مَا خَالَلْتُ خَلِيلًا وَلَا خَادَنْتُ خَدْنًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنْ بَيْنَا أَنَا نَائِمَةٌ بِفِنَاءِ بَيْتِي وَاللهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلَّا رَجُلٌ رَقَصَنِي وَأَلْقَى فِي بَطْنِي مِثْلَ الشِّهَابِ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَيْهِ مُقَفِّيًا مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ، فَكَتَبْتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: وَافِنِي بِهَا وَبِنَاسٍ مِنْ قَوْمِهَا، قَالَ: فَوَافَيْنَاهُ بِالْمُوسِمِ، فَقَالَ شِبْهَ الغَضْبَانِ: لَعَلَّكَ قَدْ سَبَقْتَنِي بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ المَرْأَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا هِيَ مَعِيَ وَنَاسٌ مِنْ قَوْمِهَا فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ كَمَا أَخْبَرَتْنِي ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهَا فَأَثْنَوْا خَيْرًا، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: شَابَّةٌ تِهَامِيَّةٌ نَوِمَةٌ، قَدْ كَانَ يَفْعَلُ فَمَارَهَا وَكَسَاهَا وَأَوْصَى قَوْمَهَا بِهَا خَيْرًا«وَسَنَدُ القِصَّةِ صَحِيحٌ [1].

(١) ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٢٨٥٠٠): فقال: حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال فذكر القصة.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

فِي بَيَانِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأجِيلِ الحُدُودِ لِمُرَاعَاةِ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

الأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ»[1].

وَمِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي مَفَادِ هَذَا الحَدِيثِ وَالاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى

---

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤/ ١٨١) وَأَبُو دَاوُدَ (٤٤٠٨) وَالتِّرْمِذِيُّ (١٤٥٠) وَفِي العِلَلِ الكَبِيرِ (٤٢٣) وَالنَّسَائِيُّ (٨/ ٩١) وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢/ ٣٠٣ رقم ٢٤٩٢) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ (٢/ ٣٣ رقم ١١٩٥) وَالأَوْسَطِ (٨٩٤٦) وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (٢/ ١٥٤، ٤٣٩ طبعة أبي سنة) وَالبَيْهَقِيُّ (٨/ ٩١، ٩/ ١٠٤) وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٢٢٧) وَالمِزِّي فِي تَهْذِيبِ الكَمَالِ (٣٢/ ١٦٣، ٤/ ٦٠) وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ مَدِينَةِ دمشق (١٠/ ١٤٧) وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ رقم (٨٠١٥ ج٥/ ٢٢٠) مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ القَتْبَانِيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: بِهِ.

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الإِصَابَةِ (١/ ١٤٧) عَنْ سَنَدِ أَبِي دَاوُدَ: مِصْرِيٌّ قَوِيٌّ، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ فِي «الأَحَادِيثِ المُخْتَارَةِ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَجَوَّدَهُ الذَّهَبِيُّ (فَيْضُ القَدِيرِ ٦/ ٤١٧)، وَصَحَّحَ سَنَدَهُ -أَيْضًا- شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُط فِي تَحْقِيقِ سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (٣/ ٤٠٩) وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ رقم (٣٧٠٨)/٣/ ٨٣٣.

تَأخِيرِ الحُدُودِ لِمُرَاعَاةِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ مَا يَلِي:

أوَّلًا: قَوْلُ الإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ عَقِبَ الحَدِيثِ فِي سُنَنِهِ:

قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمُ الأَوْزَاعِيُّ لَا يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الحَدُّ فِي الغَزْوِ بِحَضْرَةِ العَدُوِّ مَخَافَةً أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِالعَدُوِّ؛ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الحَرْبِ، وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ، أَقَامَ الحَدَّ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ». اهـ.

ثانيًا: قَوْلُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ:

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يُقِيمُ الحُدُودَ إِلَّا السُّلْطَانُ وَنُوَّابُهُ إِذَا كَانُوا قَادِرِينَ فَاعِلِينَ بِالعَدْلِ كَمَا يَقُولُ الفُقَهَاءُ: الأَمْرُ إِلَى الحَاكِمِ إِنَّمَا هُوَ العَادِلُ القَادِرُ فَإِذَا كَانَ مُضَيِّعًا لِأَمْوَالِ اليَتَامَى أَو عَاجِزًا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ حِفْظِهَا بِدُونِهِ، وَكَذَلِكَ الأَمِيرُ إِذَا كَانَ مُضَيِّعًا لِلحُدُودِ أَو عَاجِزًا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَفْوِيضُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ إِقَامَتِهَا بِدُونِهِ، وَالأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الوُجُوهِ، فَمَتَى أَمْكَنَ إِقَامَتُهَا مِنْ أَمِيرٍ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى اثْنَيْنِ وَمَتَى لَمْ يُقِمْ إِلَّا بِعَدَدٍ وَمِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ أُقِيمَتْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِقَامَتِهَا فَسَادٌ يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ وُلَاةِ الأَمْرِ

أَوِ الرَّعِيَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا لَمْ يُدْفَعْ فَسَادٌ بِأَفْسَدَ مِنْهُ». اهـ [١].

ثالثا: قَوْلُ ابْنِ القَيِّمِ:

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي إِعْلَامُ المُوقِعِينَ فِي تَقْرِيرِ قَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ: «الوَجْهُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُقْطَعَ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى إِلْحَاقِ المَحْدُودِ بِالكُفَّارِ؛ وَلِهَذَا لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي الغَزْوِ كَمَا تَقَدَّمَ» [٢].

وَقَالَ -أَيْضًا- فِيهِ: «المِثَالُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ» نَهَى أَنْ تُقْطَعَ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ«رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. فَهَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَى، وَقَدْ نَهَى عَنْ إِقَامَتِهِ فِي الغَزْوِ خَشْيَةَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَبْغَضُ إِلَى الله مِنْ تَعْطِيلِهِ أَوْ تَأْخِيرِهِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ عَلَى أَنَّ الحُدُودَ لَا تُقَامُ فِي أَرْضِ العَدُوِّ، وَذَكَرَ أَبُو القَاسِمِ الخِرَقِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ، فَقَالَ: لَا يُقَامُ الحَدُّ عَلَى مُسْلِمٍ فِي أَرْضِ العُدُوِّ، وَقَدْ أَتَى بِشْرُ بْنُ أَرْطَأَةَ بِرَجُلٍ مِنَ الغُزَاةِ قَدْ سَرَقَ مَجَنَّةً فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ» لَقَطَعْتُ يَدَكَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ: وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ.

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٣٤/ ١٧٦)، وَهَذَا النَّقْلُ مِنَ الزِّيَادَاتِ.

(٢) إِعْلَام المُوقِعِين (٣/ ١٤٣)

رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَلَّا يُجْلَدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَةٍ، وَلَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَدًّا وَهُوَ غَازٍ حَتَّى يَقْطَعَ الدَّرْبَ قَافِلًا، لِئَلَّا تَلْحَقَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ فَيَلْحَقَ بِالكُفَّارِ [1]، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلُ ذَلِكَ [2].

وَقَالَ عَلْقَمَةُ: كُنَّا فِي جَيْشٍ فِي أَرْضِ الرُّومِ، وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ، وَعَلَيْنَا الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ الخَمْرَ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُم، وَقَدْ دَنَوْتُم مِنْ عَدُوِّكُم

---

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٤٩٩) عَنْ طَرِيقِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ.
وَهَذَا سَنَدٌ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ عِلَّتَانِ:
الأُولَى: ضَعْفُ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ العَنَسِيِّ.
الثَّانِيَةُ: الانْقِطَاعُ بَيْنَ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ العَنَسِيِّ وَبَيْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ كَمَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ (٢/ ٣٨٧).
وَتَابَعَ الأَحْوَصَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الغَسَّانِيِّ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٩/ ٤٣٨رقم ٢٩٣٤٢ تحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان – مكتبة الرشد- ط. الثانية ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م)، وَلَا قِيمَةَ لِهَذِهِ المُتَابَعَةِ لِوَهَاءِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَقَدْ رُمِيَ بِالوَضْعِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٩٣٧٠) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فَذَكَرَهَا.وَهَذَا المُبْهَمُ مَجْهُولٌ، وَلَمْ أَرَهُ مِنْ وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الإِسْنَادُ، وَهُوَ مَشْهُورٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.

(٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٩/ ٤٣٩ رقم ٢٩٣٤٣) فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ فُلَانِ بْنِ رُومَانٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِي أَرْضِ العَدُوِّ».
وَهَذَا سَنَدٌ ضَعِيفٌ، فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَرُمِيَ بِالوَضْعِ.

فَيَطْمَعُوا فِيكُم[1].

وأُتِيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِأَبِي مِحْجَنٍ يَوْمَ القَادِسِيَّةِ وَقَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَأَمَرَ بِهِ إِلَى القَيْدِ، فَلَمَّا التْقَى النَّاسُ قَالَ أَبُو مِحْجَنٍ:

كفى حزنًا أن تُطرَدَ الخيلُ بالقَنَا ... وأُتركُ مشدودًا عليَّ وثاقِيَا

فَقَالَ لِابْنَةِ حَفْصَةَ امْرَأَةِ سَعْدٍ: أَطْلِقِينِي وَلَكِ- وَاللهِ عَلَيَّ- إِنْ سَلَّمَنِي اللهُ أَنْ أَرْجِعَ حَتَّى أَضَعَ رِجْلِي فِي القَيْدِ، فَإِنْ قُتِلْتُ اسْتَرَحْتُم مِنِّي. قَالَ: فَحَلَّتْهُ حَتَّى التْقَى النَّاسُ، وَكَانَتْ بِسَعْدٍ جِرَاحَةٌ فَلَمْ يَخْرُجْ يَوْمَئِذٍ إِلَى النَّاسِ، قَالَ وَصَعَدُوا بِهِ فَوْقَ العُذَيْبِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الخَيْلِ خَالِدَ بْنَ عُرْفُطَةٍ، فَوَثَبَ أَبُو مِحْجَنٍ عَلَى فَرَسٍ لِسَعْدٍ يُقَالُ لَهَا البَلْقَاءُ، ثُمَّ أَخَذَ رُمْحًا ثُمَّ خَرَجَ فَجَعَلَ لَا يَحْمِلُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ العَدُوِّ إِلَّا هَزَمَهُم، جَعَلَ النَّاسَ يَقُولُونَ: الصَّبْرُ صَبْرُ البَلْقَاءِ، وَالظَّفَرُ ظَفَرُ أَبِي مِحْجَنٍ، وَأَبُو مِحْجَنٍ فِي القَيْدِ، فَلَمَّا هَزَمَ العَدُوَّ رَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ حَتَّى وَضَعَ رِجْلَيْهِ فِي القَيْدِ،

---

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٩/ ٤٣٩ رقم ٢٩٣٤٤)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٩٣٧٢) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَشَرِبَ الخَمْرَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: تَحُدُّونَ أَمِيرَكُم، وَقَدْ دَنَوْتُم مِنْ عَدُوِّكُم فَيَطْمَعُونَ فِيكُم، فَقَالَ: لَأَشْرَبَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، وَلَأَشْرَبَنَّ عَلَى رُغْمِ مَنْ رَغِمَ «وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَانَ مَعَ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ فِي هَذِهِ الفَتْوَى.

فَأَخْبَرَتِ ابْنَةُ حَفْصَةَ سَعْدًا بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَا وَاللهِ لَا أَضْرِبُ اليَوْمَ رَجُلًا أَبْلَى لِلمُسْلِمِينَ مَا أَبْلَاهُ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: قَدْ كُنْتُ أَشْرَبُهَا إِذْ يُقَامُ عَلَيَّ الحَدُّ وَأَطْهُرُ مِنْهَا، فَأَمَّا إِذْ بَهْرَجْتَنِي وَاللهِ، لَا أَشْرَبُهَا أَبَدًا[1].

وَقَوْلُهُ: «إِذَا بَهْرَجْتَنِي» أَهْدَرْتَنِي بِإِسْقَاطِ الحَدِّ عَنِّي وَمِنْهُ «بَهْرَجَ الدَّمَ ابْنُ الحَارِثِ» أَيْ: أَبْطَلَهُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُخَالِفُ نَصًّا وَلَا قِيَاسًا، وَلَا قَاعِدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَلَا إِجْمَاعًا، بَلْ لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ كَانَ أَصْوَبَ، قَالَ الشَّيْخُ فِي المُغْنِي: وَهَذَا اتِّفَاقٌ لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُهُ.

قُلْتُ (القَائِلُ هُوَ ابْنُ القَيِّمِ): وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ تَأْخِيرُ الحَدِّ لِمَصْلَحَةٍ

---

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (١١/ ٥٢٠رقم ٣٤٣٠٩) فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى سَعْدٌ بِأَبِي مِحْجَنٍ يَوْمَ القَادِسِيَّةِ وَقَدْ شَرِبَ الخَمْرَ... فَذَكَرَ الخَبَرَ. وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَرَوَاهُ الدِّينُورِيُّ فِي المُجَالَسَةِ (٣/ ٣٨١ رقم ١٠١٤) فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَصْمَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ.. فَذَكَرَ القِصَّةَ، وَهَذَا سَنَدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَأَمَّا قَوْلُ الحَافِظِ فِي عُمَيْرٍ «مَقْبُولٌ» فَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَمَا فِي تَهْذِيبِ الكَمَالِ (٢٢/ ٣٧٠).

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٧٠٧٧) عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ... فَذَكَرَ القِصَّةَ. وَهَذَا سَنَدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، فَالقِصَّةُ بِهَذِهِ الطُّرُقِ صَحِيحَةٌ بِلَا شَكٍّ.

وَهَذِهِ القِصَّةُ تُفِيدُ أَبْلَغُ مِنْ تَأْجِيلِ الحُدُودِ، فَقَدْ أَسْقَطَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّ الخَمْرِ عَنْ أَبِي مِحْجَنٍ الثَّقَفِيِّ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ فِي زَمَنِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

رَاجِحَةٍ إِمَّا مِنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ، أَو مِنْ خَوْفِ ارْتِدَادِهِ وَلُحُوقِهِ بِالكُفَّارِ، وَتَأْخِيرِ الحَدِّ لِعَارِضِ أَمْرٍ وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ كَمَا يُؤَخَّرُ عَنِ الحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ وَعَنْ وَقْتِ الحَرِّ وَالبَرْدِ وَالمَرَضِ، فَهَذَا تَأْخِيرٌ لِمَصْلَحَةِ المَحْدُودِ فَتَأْخِيرُهُ لِمَصْلَحَةِ الإِسْلَامِ أَوْلَى» اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ[1].

وَقَالَ -أَيْضًا- فِي إِغَاثَةِ اللهفَانِ: «وَلَيْسَ المَقْصُودُ اسْتِيفَاءَ أَدِلَّةِ المَسْأَلَةِ مِنَ الجَانِبَيْنِ، وَإِنَّمَا الغَرَضُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ العَظِيمَةِ: قَاعِدَةَ سَدِّ الذَّرَائِعِ، وَمِنْ ذَلِكَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقَامَ الحُدُودُ فِي دَارِ الحَرْبِ وَأَنْ تُقْطَعَ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ لِئَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى لَحَاقِ المَحْدُودِ بِالكُفَّارِ»[2].

رَابِعًا: قَوْلُ الدُّكْتُور مَرْعِي بْن عَبْدِ اللّه الشهري وَتَحْقِيقُهُ:

وَقَالَ الدُّكْتُور مَرْعِي بْن عَبْدِ الله **الشّهْرِي** فِي كِتَابِهِ: أَحْكَام الْمُجَاهِدِ بِالنَّفْسِ: «المَطْلَبُ الأَوَّلُ: إِقَامَةُ الحُدُودِ عَلَى الْمُجَاهِدِ فِي أَرْضِ العَدُوِّ.

سَبَقَ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنِ القِصَاصِ مِنَ الْمُجَاهِدِ فِي النَّفْسِ أَنَّ الجُمْهُورَ قَالُوا: لَا يَسْقُطُ القِصَاصُ عَنِ الْمُجَاهِدِ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَكَذَا سَائِرُ الحُدُودِ، وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ: يَسْقُطُ القِصَاصُ وَسَائِرُ الحُدُودِ إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ

(١) إِعْلَام الْمُوقِعِين (٣/ ٥ فَصْلُ النَّهْيِ عَنْ قَطْعِ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ)
(٢) إِغَاثَة اللهفَان (١/ ٣٦٦)

مَعَ الجَيْشِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ الأَدِلَّةِ وَالْمُنَاقَشَةِ وَالتَّرْجِيحِ هُنَاكَ.

وَفِي هَذَا المَطْلَبِ اخْتَلَفَ الجُمْهُورُ القَائِلُونَ بِعَدَمِ سُقُوطِ الحُدُودِ عَنِ الْمُجَاهِدِ هَلْ تُقَامُ عَلَى الْمُجَاهِدِ فِي أَرْضِ العَدُوِّ أَمْ تُؤَجَّلُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ؟

فَذَهَبَ الحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تُقَامُ الحُدُودُ عَلَى الْمُجَاهِدِ فِي أَرْضِ العَدُوِّ، وَإِنَّمَا تُؤَجَّلُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ ثُمَّ تُقَامُ عَلَيْهِ.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا يَلِي:

١- **عَنْ** بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ».

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَى، نَهَى ﷺ عَنْ إِقَامَتِهِ فِي الغَزْوَةِ خَشْيَةَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَبْغَضُ إِلَى الله مِنْ تَأْخِيرِهِ، كَأَنْ يَلْحَقَ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ بِالْمُشْرِكِينَ حَمِيَّةً أَو غَضَبًا.

٢- **مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ** رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ لَا يُجْلَدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَّةٍ وَلَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَدًّا وَهُوَ غَازٍ حَتَّى يَقْطَعَ الدَّرْبَ قَافِلًا؛ لِئَلَّا تَلْحَقَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ فَيَلْحَقَ بِالكُفَّارِ.

٣- إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ:

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ «وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ».

وَالْمُرَادُ بِالإِجْمَاعِ هُنَا الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ فَإِنَّ القَوْلَ بِعَدَمِ إِقَامَةِ الحَدِّ فِي أَرْضِ العَدُوِّ عَلَى الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَرْجِعَ قَدْ وَرَدَ عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مُوَاجَهَةِ آخَرِينَ مِنْهُم، فَلَمْ يَظْهَرْ فِي سِيَاقِ الأَخْبَارِ خِلَافُ أَحَدٍ مِنْهُم فَصَارَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا عَلَى تَأْخِيرِ الحَدِّ.

٤ـ القِيَاسُ الأَوْلَى:

وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا جَاءَ تَأْخِيرُ الحُدُودِ لِأَمْرٍ عَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ أَو بَرْدٍ أَو حَرٍّ أَو حَمْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلمَحْدُودِ؛ فَإِنَّ تَأْخِيرَ الحَدِّ عَنِ الْمُجَاهِدِ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ لِمَصْلَحَةِ الإِسْلَامِ كَحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى المَحْدُودِ فِي القِتَالِ، أَوِ الخَوْفِ مِنِ ارْتِدَادِهِ وَلُحُوقِهِ بِالكُفَّارِ جَائِزٌ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

ثُمَّ ذَكَرَ مَذْهَبَ القَائِلِينَ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ فِي الثُّغُورِ وَمُنَاقَشَتِهِم إِلَى أَنْ قَالَ: «**التَّرْجِيحُ**:

الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُم مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الحَدِّ عَنِ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ إِذَا وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ إِقَامَتِهِ فِي دَارِ الحَرْبِ فَالحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ ظَاهِرُ قَوْلِهِم فِيمَا سَبَقَ.

أَمَّا المَالِكِيَّةُ فَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ بَعْدَ أَنْ أَوْجَبَ إِقَامَةَ الحَدِّ فِي دَارِ الحَرْبِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَأْجِيلِ الحَدِّ، قَالَ: (وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا

خِيفَ مِنْ إِقَامَةِ الحَدِّ بِبَلَدِهِم حُصُولُ مَفْسَدَةٍ فَإِنَّهُ يُؤَخَّرُ ذَلِكَ لِلرُّجُوعِ لِبَلَدِنَا، وَلَا سِيَّمَا إِنْ خِيفَ عِظَمُهَا).

وَالخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُ مِن إِقَامَةِ الحَدِّ، إِلَّا الخَوْفُ مِنْ لُحُوقِهِ بِالْمُشْرِكِينَ، فَالمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: تُقَامُ عَلَيْهِ الحُدُودُ، وَالحَنَابِلَةُ قَالُوا: لَا تُقَامُ عَلَيْهِ الحُدُودُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الحَنَابِلَةُ أَنَّهَا لَا تُقَامُ عَلَيْهِ الحُدُودُ فِي دَارِ الحَرْبِ وَتُؤَخَّرُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ لِلنُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَالآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِجْمَاعِهِم عَلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّ إِقَامَةَ الحُدُودِ عَلَى الْمُجَاهِدِ فِي دَارِ الحَرْبِ تُؤَدِّي إِلَى إِضْعَافِ رُوحِهِ المَعْنَوِيَّةِ وَرُبَّمَا طَمِعَ العَدُوُّ فِي الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغَلُّوا إِقَامَةَ الحُدُودِ فِي إِثَارَةِ الفِتْنَةِ بَيْنَهُم وَإِضْعَافِهِم وَتَفْرِيقِ صَفِّهِم، وَاللهُ أَعْلَمُ»[1].

خَامِسًا: قَوْلُ الشَّيْخِ مُحَمَّد رَشِيد بْنِ عَلِي رِضَا:

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد رَشِيد بْنُ عَلِي رِضَا فِي هَذَا المَعْنَى (المنار ١٣/ ٣٣): «لَمَّا كَانَتِ الشَّرَائِعُ مَبْنِيَّةً عَلَى دَرْءِ المَفَاسِدِ وَجَلْبِ المَصَالِحِ، وَالشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ أَحْرَى الشَّرَائِعِ بِرِعَايَةِ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ فَقَدْ سَنَّ الشَّارِعُ إِيقَافَ العَمَلِ بِالنَّصِّ مُرَاعَاةً لِلمَصْلَحَةِ،

(١) أَحْكَام الْمُجَاهِد بِالنَّفْس (٢/ ٢١٩).

وَلَكِنْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ القُصْوَى وَثُبُوتِ المَصْلَحَةِ وَلُزُومِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِي أَنَّ المَصْلَحَةَ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى العُدُولِ عَنِ النَّصِّ أَكْثَرُ مِنَ المَصْلَحَةِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى العَمَلِ بِهِ، وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ صَحَابَتُهُ وَالخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ، فَكَانَ ذَلِكَ شَرْعًا -أَيْضًا- فِيهِ تَيْسِيرٌ عَظِيمٌ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَإِلَيْكُمُ الدَّلِيلُ:

فِي حَدِيثٍ لِأَبِي دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى أَنْ تُقْطَعَ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ، وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ أَنَّ القَطْعَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لَمْ يَسْتَثْنِ النَّصُّ القُرْآنِيُّ مِنْهُ الغُزَاةَ، لَكِنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ إِقَامَتِهِ فِي حَالٍ مَخْصُوصَةٍ خَشْيَةَ أَنْ يَنْشَأَ عَنْهُ مَضَرَّةٌ؛ وَهِيَ لُحُوقُ صَاحِبِهِ بِالعَدُوِّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ﷺ عِدَّةَ أَخْبَارٍ أُخْرَى مِنْ هَذَا القَبِيلِ لَا مَحَلَّ لِذِكْرِهَا هُنَا وَهِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ.

وَقَدِ اسْتَنَّ الصَّحَابَةُ بِسُنَّتِهِ وَأَوْقَفُوا الحُدُودَ فِي أَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ تَدْعُو إِلَيْهَا الضَّرُورَةُ.

جَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الأَخْبَارِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى النَّاسِ: أَلَّا يُجْلَدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَّةٍ وَلَا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ حَدًّا وَهُوَ غَازٍ حَتَّى يَقْطَعَ الدَّرْبَ لِئَلَّا تَلْحَقَهُ حَمِيَّةُ الكُفَّارِ.

وَرَوَى ابْنُ القَيِّمِ فِي «إِعْلَامِ المُوقِعِينَ» عَنِ ابْنِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ

أَنَّ غِلْمَةً لِأَبِيهِ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَأَتَى بِهِم عُمَرُ فَأَقَرُّوا فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ غِلْمَانَ حَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ وَأَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِم فَقَالَ عُمَرُ: «يَا كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ اذْهَبْ فَاقْطَعْ أَيْدِيَهُم فَلَمَّا وَلَّى بِهِم رَدَّهُم عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّكُم تَسْتَعْمِلُونَهُم وَتُجِيعُونَهُم حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُم لَو أَكَلَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حِلٌّ لَهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُم، وَايْمُ اللهِ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ لَأُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةً تُوجِعُكَ، ثُمَّ قَالَ يَا مُزَنِيُّ بِكَمْ أُرِيدَتْ مِنْكَ نَاقَتُكَ؟ قَالَ بِأَرْبَعَةِ مِئَةٍ قَالَ عُمَرُ – أَي لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ – اذْهَبْ فَأَعْطِهِ ثَمَانِ مِئَةٍ).

وَغَيْرُ هَذَا فَقَدْ أَسْقَطَ عُمَرُ الحَدَّ فِي عَامِ المَجَاعَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَتَجَاوَزَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ فِي حَادِثَةِ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ؛ إِذْ قَتَلَهُ دُونَ تَثَبُّتٍ مِنْ إِسْلَامِهِ كَمَا تَجَاوَزَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَا صَنَعَهُ بِبَنِي جَذِيمَةَ لَمَّا أَرْسَلَهُ دَاعِيًا لَا مُحَارِبًا، فَذَهَبَ إِلَيْهِم وَحَارَبَهُم وَقَتَلَ وَسَبَى مِنْهُم فَبَرِئَ رَسُولُ اللهِ مِنْ عَمَلِهِ إِلَى اللهِ وَلَمْ يُؤَاخِذْهُ بِهِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِحُسْنِ بَلَاءِ خَالِدٍ فِي الحُرُوبِ وَخِدْمَتِهِ العَظِيمَةِ فِي الإِسْلَامِ.

وَكَذَلِكَ أَسْقَطَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ الحَدَّ عَنْ أَبِي مِحْجَنٍ فِي حَرْبِ القَادِسِيَّةِ فِي خَبَرٍ مَشْهُورٍ طَوِيلٍ لَا مَحَلَّ لِذِكْرِهِ هُنَا، وَقَالَ: (وَاللهِ لَا أَضْرِبُ اليَوْمَ رَجُلًا أَبْلَى لِلمُسْلِمِينَ مَا أَبْلَاهُم).

وَالشَّوَاهِدُ عَلَى هَذَا مِنْ أَعْمَالِ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ كَثِيرَةٌ لَا يَتَّسِعُ لَهَا مَقَامُ الخَطَابَةِ اهـ المُرَادُ مِنْ كَلَامِهِ.

سَادِسًا: قَوْلُ البَاحِثِ نَايِف بْنِ عَلِي الشّحُود:

فَقَدْ ذَكَرَ هَذَا البَاحِثُ فِي كِتَابِهِ: «المُفَصَّل فِي الرَّدِّ عَلَى شُبُهَاتِ أَعْدَاءِ الإِسْلَامِ» فِي سِيَاقِ رَدِّهِ عَلَى الدُّكْتُور مُحَمَّد مُصْطَفَى شَلَبِي مُؤَلِّفِ كِتَابِ «تَعْلِيلِ الأَحْكَامِ»: «اسْتَدَلَّ المُؤَلِّفُ -أَيْضًا- عَلَى مَا سَبَقَ- مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّ مِنَ الأَحْكَامِ مَا يَدُورُ مَعَ المَصْلَحَةِ وَيَتَبَدَّلُ بِتَبَدُّلِهَا، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ مُجْمِعُونَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِهِ إِلَى جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: «كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي البَحْرِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «**لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ**» وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالدَّارِمِيِّ «**فِي الغَزْوِ**» بَدَلَ السَّفَرِ».

قَالَ صَاحِبُ تَعْلِيلِ الأَحْكَامِ: «هَكَذَا وَرَدَ الحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُجَرَّدًا مِنْ بَيَانِ سَبَبِ هَذَا النَّهْيِ، فَمَاذَا فَهِمَ أَصْحَابُهُ فِيهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ أَوْقَفُوا عِنْدَ النُّصُوصِ وَقَصَرُوا النَّهْيَ عَلَى حَدِّ السَّرِقَةِ، وَقَالُوا إِنَّ الشَّرِيعَةَ نُصُوصٌ تَعَبَّدَنَا الشَّارِعُ بِهَا، أَمْ فَهِمُوا أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مُعَلَّلٌ بِعِلَّةٍ قُصِدَ بِهِ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ عَنِ الأُمَّةِ أَوْ جَلْبُ مَصْلَحَةٍ لَهَا».

قَالَ د. شَلَبِي: «وَلَو تَأَمَّلْتَ هَذِهِ التَّعْلِيلَاتِ فِي تِلْكَ الآثَارِ لَوَجَدْتَ اخْتِلَافًا حَسَبَ اخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ، فَعُمَرُ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَّلَا بِخَوْفِ اللِّحَاقِ، وَهَذَا يَكُونُ فِي الرَّجُلِ العَادِيِّ مِنَ الجَيْشِ، وَأَبُو مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ لَمْ يُعَلِّلَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِثْلَ أَمِيرِ الجَيْشِ لَا يَلْحَقُ بِالعَدُوِّ عَادَةً، بَلْ يَطْمَعُ العَدُوُّ فِيهِم وَيَظْهَرُ ضَعْفُهُمْ أَمَامَهُ إِذَا أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَإِنْ كَانَ الكُلُّ يَلْتَقِي عِنْدَ شَيءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ لُحُوقُ الضَّرَرِ بِسَبَبِ ذَلِكَ الفِعْلِ... وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا قِيَاسًا وَلَا إِجْمَاعًا، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا تَأْخِيرُ الحَدِّ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ، إِمَّا مِنْ حَاجَةِ المُسْلِمِينَ إِلَيْهِ أَو مِنْ خَوْفِ ارْتِدَادِهِ وَلُحُوقِهِ بِالكُفَّارِ، وَمِثْلُ هَذَا التَّأْخِيرِ لِعَارِضِ أَمْرٍ وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، كَمَا يُؤَخَّرُ الحَدُّ عَنِ الحَامِلِ وَالمُرْضِعِ وَعَنْ وَقْتِ الحَرِّ وَالبَرْدِ وَالمَرَضِ، وَهُوَ لِمَصْلَحَةِ المَحْدُودِ خَاصَّةً، فَمَا بَالُكَ بِمَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ الإِسْلَامِ عَامَّةً؟ فَهَذَا النَّوْعُ وَرَدَ الحُكْمُ فِيهِ غَيْرَ مُعَلَّلٍ فَعَلَّلُوهُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الفِعْلِ مِنْ ضَرَرٍ».

فَقَالَ نَايف الشّحُود مُعَقِّبًا عَلَى كَلَامِ الدُّكْتُور مُحَمَّد مُصْطَفَى شَلَبي: أُسَلِّمُ لِلمُؤَلِّفِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَأُخَالِفُهُ فِي النَّتِيجَةِ الَّتِي رَتَّبَهَا عَلَى ذَلِكَ..

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ المَسْأَلَةَ الفِقْهِيَّةَ وَهِيَ «أَنَّ الحُدُودَ لَا تُقَامُ فِي أَرْضِ

العَدُوِّ، مَنْقُولَةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَحْمَدَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَأْتِيَ الإِمَامُ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الحَدِّ إِلَيْهِ.

وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِالتَّأْخِيرِ بِالأَدِلَّةِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا وَهِيَ حُجَّةٌ لَهُم، وَهُوَ الصَّحِيحُ.. وَبَقِيَ أَنْ نَتَعَرَّفَ عَلَى سَنَدِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ هَلْ هُوَ المَصْلَحَةُ المُجَرَّدَةُ؟ وَهَلْ يُؤَدِّي القَوْلُ بِأَنَّ الحُدُودَ لَا تُقَامُ فِي أَرْضِ العَدُوِّ إِلَى تَغَيُّرِ الحُكْمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ وُجُوبُ إِقَامَةِ الحُدُودِ؟

وَالجَوَابُ: أَنَّ سَنَدَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ هُوَ القَاعِدَةُ المَعْرُوفَةُ بِقَاعِدَةِ «سَدِّ الذَّرَائِعِ» وَهِيَ قَاعِدَةُ عَمَلِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ بِهَا، قَالَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ: «أَنَّ قَاعِدَةَ الذَّرَائِعِ إِنَّمَا عَمِلَ السَّلَفُ بِهَا بِنَاءً عَلَى هَذَا المَعْنَى، كَعَمَلِهِم فِي تَرْكِ الأُضْحِيَةِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَكَإِتْمَامِ عُثْمَانَ الصَّلَاةَ فِي حَجَّةٍ بِالنَّاسِ، وَتَسْلِيمِ الصَّحَابَةِ لَهُ فِي عُذْرِهِ الَّذِي اعْتَذَرَ بِهِ مِنْ سَدِّ الذَّرِيعَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَفْرَادِهَا الَّتِي عَمِلُوا بِهَا، مَعَ أَنَّ المَنْصُوصَ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ أُمُورٌ خَاصَّةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

وَفِي الحَدِيثِ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ وَهِيَ أُمُورٌ خَاصَّةٌ لَا تَتَلَاقَى مَعَ مَا حَكَمُوا بِهِ إِلَّا فِي سَدِّ الذَّرِيعَةِ».

وَهَذِهِ القَاعِدَةُ لَهَا فِي الشَّرِيعَةِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ أَحْصَى مِنْهَا الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِهِ أَعْلَام المُوقِعِينَ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ سَدِّ الذَّرِيعَةِ قَاعِدَةٌ مِنَ القَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ قَالَ: «وَبَابُ سَدِّ الذَّرَائِعِ أَحَدُ أَرْبَاعِ التَّكْلِيفِ».

وَالاسْتِقْرَاءُ كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ الشَّاطِبِيُّ هُوَ: «اسْتِقْرَاءُ مَوَاقِعِ المَعْنَى حَتَّى يَحْصُلَ مِنْهُ فِي الذِّهْنِ أَمْرٌ كُلِّيٌّ عَامٌّ، فَيَجْرِيَ فِي الحُكْمِ مُجْرَى العُمُومِ المُسْتَفَادِ مِنَ الصِّيَغِ» وَمِنْ فَوَائِدِ هَذِهِ القَاعِدَةِ البِنَاءُ وَالتَّفْرِيعُ، ذَلِكَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ مَعْنًى - وَهُوَ السَّدُّ - وَقَدِ اسْتُقْرِئَتِ الأَدِلَّةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَأَفَادَتِ اعْتِبَارَ الشَّارِعِ لَهُ، بِحَيْثُ لَمْ يَعُدِ المُجْتَهِدُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى نَازِلَةٍ خَاصَّةٍ، بَلْ يُدْخِلُهَا تَحْتَ عُمُومِ المَعْنَى»اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا بَعْضُ مَا قِيلَ فِي تَأْجِيلِ الحُدُودِ لِظَرْفٍ يَغْلُبُ فِيهِ عَلَى الظَّنِّ

(١) شُبُهَات حَوْل الإِسْلَام.

رُجْحَانُ المَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى المَصْلَحَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا شُرِعَتْ، وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هَذِهِ النُّقُولِ مُوَافَقَةُ ذَلِكَ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فِي جَلْبِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ وَلَيْسَتْ مُنَاقِضَةً لَهَا كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ، وَمَنْ رَامَ تَفْصِيلًا أَكْثَرَ فَلْيَنْظُرْ: «مَرْوِيَّاتُ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَحِصَارُ الطَّائِفِ» لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قُرَيْبِيٍّ [1]

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّذْكِيرُ بِهِ هُنَا أَنَّ الكَاتِبَ أَبَا سَلْمَانَ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ بَلْ يَعْرِفُهُ وَيُقَرِّرُهُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ (ص ٦٨) فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَا يُنْكَرُ عَدَمُ إِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنَ النَّاسِ إِذَا كَانَ يَتَوَلَّدُ مِنْ قَتْلِهِ فَسَادٌ أَكْثَرُ مِمَّا فِي اسْتِبْقَائِهِ بِالمِيزَانِ الشَّرْعِيِّ، فَلِكُلِّ قَضِيَّةٍ حُكْمُهَا الخَاصُّ وَنَظَرُهَا المُنَاسِبُ، لَا أَنْ تُجْعَلَ هَذِهِ الشُّبْهَةُ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً تُدْرَأُ بِهَا الحُدُودُ وَالعُقُوبَاتُ... ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِكَلَامٍ لِلمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ وَآخَرَ لِشَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِمَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَقَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ وَإِنَّمَا فِي كَلَامِهِمَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ حَالَةِ قُوَّةِ المُنَافِقِينَ وَضَعْفِهِم، وَهُوَ نَظَرٌ سَدِيدٌ يَجْعَلُ المِقْيَاسَ فِي المُوَازَنَةِ بَيْنَ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ.

---

(١) مَرْوِيَّات غَزْوَة بَنِي المُصْطَلِق ٢/ ٥٩٢-٦٠٤).

يَبْقَى النَّظَرُ فِي مَوَاضِعِ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ وَمَا يَقْتَضِي تَأجِيلَهَا وَمَا لَا يَقْتَضِي وَهِيَ مِنْ مَوَاطِنِ الاجْتِهَادِ الَّتِي يَتَّسِعُ فِيهَا الخِلَافُ لِتَفَاوُتِ النَّظَرِ وَلَا يَنْبَغِي رَمْيُ العَظَائِمِ فِيهَا عَلَى المُخَالِفِ وَلَا وَصْفُهُ بِالتَّحْرِيفِ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ، وَيُتَّقَى مِنْ ذَلِكَ مَا يُعَدُّ مِنْ بَابِ زَلَلِ القَلَمِ وَاللِّسَانِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الحُدُودَ شُرِعَتْ لِجَلْبِ المَصَالِحِ وَحِفْظِ الضَّرُورَاتِ – عَلَى تَفَاوُتٍ بَيْنَهَا – وَدَرْءِ مَفْسَدَةِ التَّعَدِّي عَلَيْهَا فَاتَّفَقَ القَوْلُ بِحَمْدِ الله تَعَالَى.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

فِيمَنْ يُخَوَّلُ لَهُ تَقْدِيرُ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ

قَالَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ الأَبْرِيرِيُّ وَهُوَ يَتَسَاءَلُ عَمَّنْ يُخَوَّلُ لَهُ النَّظَرُ فِي تَقْدِيرِ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ (ص ٧١ فِي الوَجْهِ الثَّامِنِ): «هَذَا المَانِعُ الإِضَافِيُّ عَلَى مَوَانِعِ التَّكْفِيرِ: الإِكْرَاهُ، الجَهْلُ، الخَطَأُ، التَّأْوِيلُ: (**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**)، هَلْ كَانَتْ مُرَاعَاتُهُ وَاجِبَةً عِنْدَ تَنْفِيذِ الحُدُودِ الوَاجِبَةِ فِي عَهْدِهِ ﷺ؟ فَإِنْ قِيلَ: نَعَمْ، فَيُقَالُ ثَانِيًا: هَلِ المُقْتَضِي لِذَلِكَ مَا زَالَ بَاقِيًا؟ وَمَا هِيَ حُدُودُ هَذِهِ المُرَاعَاةِ؟ وَمَجَالَاتُهَا التَّطْبِيقِيَّةُ؟ وَهَلِ المُرَاعَاةُ مُطْلَقَةٌ فِي الحُدُودِ وَغَيْرِهَا أَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلٍ؟ وَمَا هِيَ مُوَاصَفَاتُ الرَّأْيِ العَامِّ الَّذِي يُرَاعَى وَيُخْشَى نُفْرَتُهُ؟ وَمَا هِيَ مَعَايِيرُ النُّفْرَةِ؟ فَهَذِهِ أَسْئِلَةٌ أَطْرَحُهَا عَلَى المُشَاغِبِينَ بِهَذَا الحَدِيثِ الَّذِي لَهُ وَضْعُهُ الخَاصُّ» اهـ المُرَادُ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

هَذِهِ الأَسْئِلَةُ لَيْسَتْ مِنْ مَقَايِيسِ العِلْمِ فِي شَيءٍ، وَلَا لَهَا مِنَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ وَجْهٌ، وَإِنَّمَا هِيَ انْفِعَالَاتٌ حَمَاسِيَّةٌ، وَبَيَانُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ الكَاتِبَ أَبَا سَلْمَانَ قَدْ قَرَّرَ فِي كِتَابِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يُنْكَرُ عَدَمُ إِقَامَةِ الحُدُودِ فِي أَفْرَادٍ مُعَيَّنِينَ لِلمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ فَقَالَ قَبْلَ وَرَقَاتٍ مِنْ هَذِهِ التَّسَاؤُلَاتِ: (ص ٦٨): «**وَلَا يُنْكَرُ عَدَمُ إِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنَ النَّاسِ إِذَا كَانَ يَتَوَلَّدُ مِنْ قَتْلِهِ فَسَادٌ أَكْثَرُ مِمَّا فِي اسْتِبْقَائِهِ بِالمِيزَانِ الشَّرْعِيِّ**، فَلِكُلِّ قَضِيَّةٍ حُكْمُهَا الخَاصُّ وَنَظَرُهَا المُنَاسِبُ، لَا أَنْ تُجْعَلَ هَذِهِ الشُّبْهَةُ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً تُدْرَأُ بِهَا الحُدُودُ وَالعُقُوبَاتُ وَتُعَطَّلُ بِهَا الأَحْكَامُ الثَّابِتَةُ بِالوَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيُطْعَنُ بِهَا ظُهُورُ المُجَاهِدِينَ المُنَاشِدِينَ لِلشَّرِيعَةِ، يَقُولُ الإِمَامُ المُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ: «وَالتَّأَلُّفُ إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ؛ إِذْ كَانَ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَى تَأَلُّفِهِم لِدَفْعِ مَضَرَّتِهِم وَلِمَعُونَتِهِم، فَأَمَّا إِذَا عَلَّى اللهُ الإِسْلَامَ وَرَفَعَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَجِبُ التَّأَلُّفُ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ بِالنَّاسِ ضَرُورَةٌ يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّأَلُّفِ فَلِلإِمَامِ ذَلِكَ» وَأَحَالَ عَلَى شَرْحِ ابْنِ بَطَّالٍ لِلبُخَارِيِّ (٨/ ٥٩٢).

هَذَا نَصُّ كَلَامِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هِيَ حُدُودُ هَذِهِ المُرَاعَاةِ؟ وَمَجَالَاتُهَا التَّطْبِيقِيَّةِ؟ وَهَلِ المُرَاعَاةُ مُطْلَقَةٌ فِي الحُدُودِ وَغَيْرِهَا أَمْ

لَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلٍ؟ وَمَا هِيَ مُوَاصَفَاتُ الرَّأْيِ العَامِّ الَّذِي يُرَاعَى وَيُخْشَى نُفْرَتُهُ؟ وَمَا هِيَ مَعَايِيرُ النُّفْرَةِ؟ فَمَا كَانَ جَوَابُ الكَاتِبِ عَلَى ذَلِكَ – وَالكَلَامُ مَا زَالَ فِي الحُدُودِ – فَهُوَ جَوَابُ غَيْرِهِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ قَامَتْ عَلَى مُرَاعَاةِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ فِي الأَحْكَامِ وَالتَّشْرِيعِ، وَقَدْ قَرَّرْنَا أَنَّ الحُدُودَ شُرِعَتْ لِلمَصَالِحِ، وَتَقْدِيرُ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ مُفَوَّضٌ لِأُولِي الأَمْرِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَذَوِي الأَمْرِ فِي عَامَّةِ مَا يَرْتَبِطُ بِالمَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ، وَهِيَ غَنِيَّةٌ عَنِ الاسْتِدْلَالِ لَهَا، وَالكَاتِبُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ فَالفُقَهَاءُ وَالأُمَرَاءُ هُمُ المُخَوَّلُ إِلَيْهِم تَقْدِيرُ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ، وَتَحْدِيدُ الظَّرْفِ وَالزَّمَنِ.

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الكَاتِبَ أَبَا سَلْمَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا: إِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِتَأْثِيرِ تَقْدِيرِ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ وَتَعَارُضِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ وَغَيرِهِمَا، وَإِمَّا أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ.

فَإِنِ اعْتَرَفَ بِتَأْثِيرِ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى القَوْلِ وَالفِعْلِ: فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ: مَا هِيَ حُدُودُ هَذِهِ المُرَاعَاةِ؟ وَمَجَالَاتُهَا التَّطْبِيقِيَّةِ؟ وَهَلِ المُرَاعَاةُ مُطْلَقَةٌ فِي الحُدُودِ وَغَيْرِهَا أَمْ لَا بُدَّ مِنْ

تَفْصِيلٍ؟ وَمَا هِيَ مُوَاصَفَاتُ الرَّأيِ العَامِّ الَّذِي يُرَاعَى وَيُخْشَى نُفْرَتُهُ؟ وَمَا هِيَ مَعَايِيرُ النُّفْرَةِ؟ فَمَا كَانَ جَوَابُهُ عَنْ أَسْئِلَتِهِ فَهُوَ جَوَابَ غَيْرِهِ.

وَإِنْ أَنْكَرَ تَأثِيرَ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ – وَلَسْتُ أَحْسَبُهُ يُنْكِرُ ذَلِكَ – فَهَذَا لَوْنٌ آخَرُ يَنْتَقِلُ البَحْثُ فِيهِ إِلَى إِثْبَاتِ تَأثِيرِ المَصْلَحَةِ عَلَى المَفْسَدَةِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا البَحْثَ هُوَ لَازِمُ تَسَاؤُلَاتِهِ الَّتِي طَرَحَهَا عَلَى وَجْهِ الانْفِعَالِ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ

فِي الكَلَامِ عَلَى الاسْتِدْلَالِ بِالحَدِيثِ لِتَأْجِيلِ الحُدُودِ صِحَّةً وَضَعْفًا

هَذِهِ المَسْأَلَةُ مُهِمَّةٌ لِأَنَّهَا فِي صَمِيمِ البَحْثِ وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِدَلَالَةِ الحَدِيثِ عَلَى تَأْجِيلِ إِقَامَةِ الحُدُودِ وَعَدَمِ دَلَالَتِهِ، وَهَلْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنِ اسْتَدَلَّ بِالحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِهَذَا المَعْنَى، وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بَعْدَ تَقْرِيرِ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ:

أَوَّلًا: أَنَّ الحُدُودَ شُرِعَتْ لِجَلْبِ المَصْلَحَةِ وَدَرْءِ المَفْسَدَةِ.

ثَانِيًا: وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ تَتَشَوَّفُ لِلسِّتْرِ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ المَعَاصِيَ وَمِنْهَا الحُدُودُ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى أَكْثَرَ مِنْ تَشَوُّفِهَا لِإِظْهَارِهَا وَإِقَامَتِهَا.

ثَالِثًا: وَأَنَّ نُصُوصًا صَحَّتْ فِي تَأْجِيلِ الحُدُودِ لِلمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ فِي إِقَامَتِهَا كَالحُدُودِ فِي الغَزْوِ خَشْيَةَ هُرُوبِ المَحْدُودِ إِلَى الكُفَّارِ وَاللَّحَاقِ بِهِم، وَهُوَ قَوْلُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ.

رَابِعًا: أَنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ ﷺ قَتْلَ المُنَافِقِينَ كَانَ لِأَجْلِ المَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ.

فَنَقُولُ بَعْدَ هَذَا: مُرَاعَاةُ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ فِي إِقَامَةِ الحُدُودِ قَدْ تَقَرَّرَ سَوَاءٌ قُلْنَا بِصِحَّةِ الاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الحَدِيثِ أَمْ لَا، فَلَا يَتَوَقَّفُ القَوْلُ بِتَأْجِيلِ الحُدُودِ لِلمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ عَلَى صِحَّةِ الاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَعَلَيْهِ فَالخَطْبُ سَهْلٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ أَشَارَ فِي شَرْحِ هَذَا الحَدِيثِ إِلَى احْتِمَالِ الاسْتِدْلَالِ بِهِ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ: «الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْ قَتْلِهِم مِنَ الفَسَادِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي اسْتِبْقَائِهِم، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ حِينَ قَالَ: «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**» وَقَالَ: «**إِذَا تَرَعَّدَ لَهُ آنِفٌ كَثِيرَةٌ بِيَثْرِبَ**» فَإِنَّهُ لَو قَتَلَهُم بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ كُفْرِهِم لَأَوْشَكَ أَنْ يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَهُم لِأَغْرَاضٍ وَأَحْقَادٍ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الاسْتِعَانَةُ بِهِم عَلَى المُلْكِ كَمَا قَالَ: «**أَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ العَرَبُ لَمَّا ظَفِرَ بِأَصْحَابِهِ أَقْبَلَ يَقْتُلُهُم**» وَأَنْ يَخَافَ مَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ أَنْ يُقْتَلَ مَعَ إِظْهَارِهِ الإِسْلَامَ كَمَا قُتِلَ غَيْرُهُ.

وَقَدْ كَانَ -أَيْضًا- يَغْضَبُ لِقَتْلِ بَعْضِهِم قَبِيلَتُهُ وَأُنَاسٌ آخَرُونَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلفِتْنَةِ وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ بِمَا جَرَى فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ لَمَّا عَرَضَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِقَتْلِهِ خَاصَمَ لَهُ أُنَاسٌ صَالِحُونَ

وَأَخَذَتْهُمُ الحَمِيَّةُ حَتَّى سَكَّتَهُم رَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ عُمَرُ فِي قَتْلِ ابْنِ أُبَيٍّ قَالَ: أَصْحَابُنَا، وَنَحْنُ الآنَ إِذَا خِفْنَا مِثْلَ ذَلِكَ كَفَفْنَا عَنِ القَتْلِ.

فَحَاصِلُهُ: أَنَّ الحَدَّ لَمْ يَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ بِالحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَعْلَمُهُ بِهَا الخَاصُّ وَالعَامُّ، أَو لِعَدَمِ إِمْكَانِ إِقَامَتِهِ إِلَّا مَعَ تَنْفِيرِ أَقْوَامٍ عَنِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ وَارْتِدَادِ آخَرِينَ عَنْهُ وَإِظْهَارِ قَوْمٍ مِنَ الحَرْبِ وَالفِتْنَةِ مَا يَرْبُو فَسَادُهُ عَلَى فَسَادِ تَرْكِ قَتْلِ مُنَافِقٍ، وَهَذَانِ المَعْنَيَانِ حُكْمُهُمَا بَاقٍ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا إِلَّا فِي شَيءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّهُ ﷺ رُبَّمَا خَافَ أَنْ يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ لِغَرَضٍ آخَرَ مِثْلَ أَغْرَاضِ المُلُوكِ فَهَذَا مُنْتَفٍ اليَوْمَ.

وَالَّذِي يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ الجَوَابِ الثَّانِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا كَانَ بِمَكَّةَ مُسْتَضْعَفًا هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَاجِزِينَ عَنِ الجِهَادِ أَمَرَهُمُ الله بِكَفِّ أَيْدِيهِم وَالصَّبْرَ عَلَى أَذَى المُشْرِكِينَ فَلَمَّا هَاجَرُوا إِلَى المَدِينَةِ وَصَارَ لَهُ دَارُ عِزَّةٍ وَمَنَعَةٍ أَمَرَهُم بِالجِهَادِ وَبِالكَفِّ عَمَّنْ سَالَمَهُم، وَكَفَّ يَدَهُ عَنْهُم؛ لِأَنَّهُ لَو أَمَرَهُم إِذْ ذَاكَ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى كُلِّ مُنَافِقٍ؛ لَنَفَرَ عَنِ الإِسْلَامِ أَكْثَرُ العَرَبِ إِذَا رَأَوْا أَنَّ بَعْضَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ يُقْتَلُ، وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى

ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٨]»اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هُنَا يُقَرِّرُ شَيْخُ الإِسْلَامِ: أَنَّ تَرْكَ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ وَرَدَ فِيهِم قَوْلُهُ ﷺ «**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**» مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: عَدَمُ ثُبُوتِ الحُدُودِ عَلَيْهِم بِالوَجْهِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي بِمِثْلِهِ تُثْبَتُ الحُدُودُ وَيَعْلَمُهُ الخَاصُّ وَالعَامُّ.

ثَانِيهُمَا: عَدَمُ إِمْكَانِيَّةِ تَنْفِيذِ الحُدُودِ إِلَّا مَعَ التَّنْفِيرِ عَنِ الإِسْلَامِ وَإِثَارَةِ الفِتَنِ الَّتِي تَرْبُوا عَلَى مَصْلَحَةِ إِقَامَتِهَا.

كَمَا يُقَرِّرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ المَعْنَيَيْنِ بَاقٍ لَمْ يُنْسَخْ إِلَى يَوْمِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ فَلَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي حَالَتَيْنِ هُمَا: عَدَمُ ثُبُوتِهَا عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَتَرَتُّبُ المَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ عَلَى إِقَامَتِهَا، وَمَفَادُهُ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ تَقْرِيرِ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ وَبَيْنَ وُجُوبِ إِقَامَةِ الحُدُودِ فَيَقُولُ: وَهَذَانِ المَعْنَيَانِ حُكْمُهُمَا بَاقٍ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا أَقْرَبُ مَا رَأَيْتُ لِشَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ فِي الاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى مَسْأَلَةِ تَأْجِيلِ الحُدُودِ لِمُرَاعَاةِ المَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ فِي التَّأْجِيلِ.

(١) الصَّارِم المَسْلُول (١/ ٣٦٢).

فَائِدَةٌ: فِي إِسْقَاطِ الحَدِّ لِظَرْفٍ مُعَيَّنٍ أو عَنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ لِسَبَبٍ:

البَحْثُ فِي تَأْجِيلِ الحُدُودِ لِلمَصْلَحَةِ وَأَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَرَّرَ مِمَّا سَبَقَ جَوَازُ ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَأَمَّا إِسْقَاطُ الحَدِّ فِي ظَرْفٍ مُعَيَّنٍ أَو عَنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ التَّأْخِيرِ، فَهَلْ لِذَلِكَ وَجْهٌ فِي الشَّرْعِ؟

قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ أَبِي مِحْجَنٍ الثَّقَفِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُ حَدَّ الخَمْرِ لِبَلَائِهِ فِي الجِهَادِ.

وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِسْقَاطُ حَدِّ السَّرِقَةِ عَامَ الرَّمَادَةِ لِلمَجَاعَةِ.

وَقَرَّرَهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي إِعْلَامِ المُوقِعِينَ تَقْرِيرًا بَدِيعًا فَقَالَ:

«فَصْلٌ سُقُوطِ حَدِّ السَّرِقَةِ أَيَّامَ المَجَاعَةِ:

المِثَالُ الثَّالِثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْقَطَ القَطْعَ عَنِ السَّارِقِ فِي عَامِ المَجَاعَةِ، قَالَ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الخَزَّازِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَسَنِين زَاهِر أَنَّ ابْنَ حُدَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا تُقْطَعُ اليَدُ فِي عَذْقٍ وَلَا عَامِ سَنَةٍ[1].

(١) أَخْرَجَهُ مُسَدَّدٌ (إِتْحَاف الخِيَرَة ٤/ ٢٤٠ رقم ٣٤٨٣)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٩/ ٣٧٩ رقم ٢٩٠٦٢) مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِ وَسَمَّى ابْنَ حُدَيْرٍ فَقَالَ «حُصَيْنُ بْنُ حُدَيْرٍ».

قَالَ السَّعْدِيُّ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ؟ فَقَالَ: العَذْقُ: النَّخْلَةُ، وَعَامُ سَنَةٍ: المَجَاعَةُ، فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَقُولُ بِهِ؟ فَقَالَ: إِي لَعَمْرِي، قُلْتُ: إِنْ سَرَقَ فِي مَجَاعَةٍ لَا تَقْطَعُهُ؟ فَقَالَ: لَا إِذَا حَمَلَتْهُ الحَاجَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَالنَّاسُ فِي مَجَاعَةٍ وَشِدَّةٍ.

قَالَ السَّعْدِيُّ: وَهَذَا عَلَى نَحْوِ قَضِيَّةِ عُمَرَ فِي غِلْمَانِ حَاطِبٍ.

ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِم ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ حَاطِبٍ أَنَّ غِلْمَةً لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَأَتَى بِهِم عُمَرُ فَأَقَرُّوا، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ غِلْمَانَ حَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ وَأَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِم، فَقَالَ عُمَرُ: يَا كَثِيرَ بْنِ الصَّلْتِ اذْهَبْ فَاقْطَعْ أَيْدِيَهُم، فَلَمَّا وَلَّى بِهِم رَدَّهُم عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّكُم تَسْتَعْمِلُونَهُم وَتُجِيعُونَهُم حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُم لَو أَكَلَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حِلٌّ لَهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُم، وَايمُ اللهِ إِذْ لَمْ أَفْعَلْ لَأُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةً تُوجِعُكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَنِيُّ بِكَمْ أُرِيدَتْ مِنْكَ نَاقَتُكَ؟ قَالَ: بِأَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ فَأَعْطِهِ ثَمَانِمِائَةٍ.

وَخَالَفَهُمَا مُعَمَّرٌ فَقَالَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (رقم ١٨٩٩٠)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٩/ ٣٧٨ رقم ٢٩٠٥٧).

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٠/ ٢٤٢، رقم ١٨٩٩١) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبَانَ عَنْ عُمَرَ بِهِ.

وَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى مُوَافَقَةِ عُمَرَ فِي الفَصْلَيْنِ جَمِيعًا، فَفِي مَسَائِلَ إِسْمَاعِيلِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّالِنْجِيِّ الَّتِي شَرَحَهَا السَّعْدِيُّ بِكِتَابٍ سَمَّاهُ الْمُتَرْجِمُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الثَّمَرَ مِنْ أَكْمَامِهِ، فَقَالَ: فِيهِ الثَّمَنُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْب نَكَال، وَقَالَ: وَكُلُّ مَنْ دَرَأْنَا عَنْهُ الحَدَّ وَالقَودَ أَضْعَفْنَا عَلَيْهِ الغُرْمُ، وَقَدْ وَافَقَ أَحْمَدَ عَلَى سُقُوطِ القَطْعِ فِي المَجَاعَةِ الأَوْزَاعِيُّ، وَهَذَا مَحْضُ القِيَاسِ وَمُقْتَضَي قَوَاعِدِ الشَّرْعِ؛ فَإِنَّ السَّنَةَ إِذَا كَانَتْ سَنَةَ مَجَاعَةٍ وَشِدَّةٍ غَلَبَ عَلَى النَّاسِ الحَاجَةُ وَالضَّرُورَةُ فَلَا يَكَادُ يَسْلَمُ السَّارِقُ مِنْ ضَرُورَةٍ تَدْعُوهُ إِلَى مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ، وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ المَالِ بَذْلُ ذَلِكَ لَهُ إِمَّا بِالثَّمَنِ أَو مَجَّانًا عَلَى الخِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ بَذْلِهِ مَجَّانًا لِوُجُوبِ المُوَاسَاةِ وَإِحْيَاءِ النُّفُوسِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَالإِيثَارِ بِالفَضْلِ مَعَ ضَرُورَةِ المُحْتَاجِ، وَهَذِهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ تَدْرَأُ القَطْعَ عَنِ المُحْتَاجِ وَهِيَ أَقْوَى مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الشُّبَهِ الَّتِي يَذْكُرُهَا كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ، بَلْ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ هَذِهِ الشُّبْهَةِ وَبَيْنَ مَا يَذْكُرُونَهُ ظَهَرَ لَكَ التَّفَاوُتُ، فَأَيْنَ شُبْهَةُ كَوْنِ المَسْرُوقِ مِمَّا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الفَسَادُ وَكَوْنُ أَصْلِهِ عَلَى الإِبَاحَةِ كَالمَاءِ وَشُبْهَةُ القَطْعِ بِهِ مَرَّةً، وَشُبْهَةُ دَعْوَى مُلْكِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَشُبْهَةُ إِتْلَافِهِ فِي الحِرْزِ بِأَكْلٍ أَوِ احْتِلَابٍ مِنَ الضَّرْعِ، وَشُبْهَةُ نُقْصَانِ مَالِيَّتِهِ

فِي الحِرْزِ بِذَبْحٍ أَو تَحْرِيقٍ ثُمَّ إِخْرَاجُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الشُّبَهِ الضَّعِيفَةِ جِدًّا إِلَى هَذِهِ الشُّبْهَةِ القَوِيَّةِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي مُغَالَبَةِ صَاحِبِ المَالِ عَلَى أَخْذِ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ، وَعَامُ المَجَاعَةِ يَكْثُرُ فِيهِ المَحَاوِيجُ وَالمُضْطَرُّونَ، وَلَا يَتَمَيَّزُ المُسْتَغْنَى مِنْهُم وَالسَّارِقُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْ غَيْرِهِ فَاشْتَبَهَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَدُرِئَ، نَعَمْ إِذَا بَانَ أَنَّ السَّارِقَ لَا حَاجَةَ بِهِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ السَّرِقَةِ قُطِعَ» اهـ[1].

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي تَهْذِيبِ السُّنَنِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ صَدَقَةِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: «لَفْظُ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ "فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا" وَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ تَحَمَّلَهَا عَنْهُ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ.

وَلَفْظُ البُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ: "فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا" وَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَهُ مَصْرِفًا لَهَا وَهَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، **وَالثَّانِي أَنَّهُ أَسْقَطَهَا عَنْهُ عَامَيْنِ لِمَصْلَحَةٍ** كَمَا فَعَلَ عُمَرُ عَامَ الرَّمَادَةِ» اهـ[2].

وَالمَقْصُودُ مِنْ هَذَا: أَنَّ مِنْ جِلَّةِ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ

(١) إِعْلَام المُوقِعِين (٣/ ١٠-١٢).
(٢) تَهْذِيب السُّنَن (٥/ ١٩).

وَمَنْ بَعْدَهُم مَنْ قَالَ بِإِسْقَاطِ الحُدُودِ عَنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ لِبَلَائِهِ وَحُسْنِ سِيرَتِهِ فِي الإِسْلَامِ وَالعَمَلِ لَهُ، وَإِسْقَاطِ حَدِّ السَّرِقَةِ عَلَى العُمُومِ أَيَّامَ المَجَاعَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ المُسْتَغْنِي وَغَيْرِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُم وَنَظَرٍ لِلمَصْلَحَةِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ سَائِغًا فِي الاجْتِهَادِ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ تَأْجِيلِ الحُدُودِ لِلمَصْلَحَةِ، فَلَا يَنْبَغِي رَمْيُ مَنِ اجْتَهَدَ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالعَظَائِمِ، وَلَا الغُلُوِّ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ مَعَ تَرْكِ الإِنْصَافِ لِلخَصْمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي الإِرْوَاءِ (٨/ ٨١)، ثُمَّ هُوَ فِي دَرْءِ الحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ.

فَالجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ أَثَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَابِلٌ لِلتَّصْحِيحِ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ غَيْرُ حُصَيْنِ بْنِ حُدَيْرٍ وَحَسَّانِ بْنِ زَاهِرٍ، وَقَدْ وَثَّقَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ يَذْكُرِ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِيهِمَا ضَعْفًا، وَكَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ لَا يَتَشَدَّدُونَ فِي الآثَارِ تَشَدُّدَهُم فِي الأَحَادِيثِ المَرْفُوعَةِ.

وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ: حُصَيْنُ بْنُ حُدَيْرٍ: قَالَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ: عَنْ يَحْيَى عَنْ حَسَّانَ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ حُصَيْنٍ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي عَذْقٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ وَكِيعٍ - وَقَالَ أَبُو

نُعَيْمٍ وَعُبَيْدُ الله: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَسَنٍ سَمِعَ حُصَيْنَ بْنَ حُدَيْرٍ سَمِعَ عُمَرَ - مِثْلَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ: عَنْ حُصَيْنِ بْنِ حُدَيْرٍ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَقَالَ حَرْبٌ وَأَبَانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى سَمِعَ حَسَن سَمِعَ حُصَيْنَ بْنَ حُدَيْرٍ سَمِعَ عُمَرُ [1].

الوَجْهُ الثانِي: أَنَّ أَثَرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِسْقَاطِ الحَدِّ عَنْ أَبِي مِحْجَنٍ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَحِيحٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَإِمَارَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ وَلَمْ يُنْقَلْ - فِيمَا أَعْلَمُ - عَنْ أَحَدٍ مِنْهُم إِنْكَارَهُ وَمِثْلُهُ لَا يَخْفَى، وَيَدَّعِي بَعْضُ الفُقَهَاءِ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ فِي مِثْلِ هَذَا، سَوَاءٌ صَحَّ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَو لَمْ يَصِحَّ.

الوَجْهُ الثالِثُ: أَنَّ أَثَرَ عُمَرَ مُحْتَمِلٌ فِي بَعْضِ النَّاسِ وَهُمُ الفُقَرَاءُ المُحْتَاجُونَ، لَا فِي الإِسْقَاطِ الكُلِّيِّ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، فَلَمْ يَقُمْ عَلَى المُسْتَغْنِي كَمَا لَمْ يَقُمْ عَلَى الفَقِيرِ المُعْدَمِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِأَنَّ تَرْكَ الاسْتِفْصَالِ فِي قَضَايَا الحَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(١) التَّارِيخ الكَبِير لِلبُخَارِيِّ (٣/ ٤).

الفَصْلُ السَّادِسُ

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الكِتَابِ

وَفِيهِ تِسْعُ مَسَائِلَ:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْلِيقٌ عَلَى العُنْوَانِ وَالمُقَدِّمَةِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا يَنْقُضُ القَوْلَ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَضْعِيفُ القَوْلِ ثُمَّ الاسْتِدْلَالُ بِهِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: عَدَمُ الدِّقَّةِ فِي نِسْبَةِ الأَقْوَالِ لِلعُلَمَاءِ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: العَمَلُ بِالقَرَائِنِ وَاخْتِلَافُ قَوْلِ الكَاتِبِ فِي ذَلِكَ.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: النَّسْخُ فِي مُعَامَلَةِ المُنَافِقِينَ.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: اضْطِرَابُ الكَاتِبُ فِي بَعْضِ أَصْنَافِ الطَّاعِنِينَ.

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: هَلْ يَسْقُطُ حَدُّ السَّابِّ بِالتَّوْبَةِ؟

المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إِسَاءَةُ الظَّنِّ بِالمَسْتُورِ مِنَ المُسْلِمِينَ.

المَسْأَلَةُ الأُولَى

تَعْلِيقٌ عَلَى العُنْوَانِ وَالمُقَدِّمَةِ

مِمَّا يُؤْخَذُ عَلَى الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ عُنْوَانُ كِتَابِهِ الَّذِي أَسْمَاهُ:

(مَصْلَحَةُ التَّأْلِيفِ وَخَشْيَةُ التَّنْفِيرِ فِي المِيزَانِ – مِنْ خِلَالِ شَرْحِ نَصٍّ حَدِيثِيٍّ)

عُنْوَانُ الكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى أُمُورٍ مِنْهَا:

أَوَّلًا: أَفَادَ العُنْوَانُ أَنَّ «مَصْلَحَةَ التَّأْلِيفِ عَلَى الدِّينِ وَخَشْيَةَ التَّنْفِيرِ مِنْهُ» فِي مِيزَانِ البَحْثِ وَالمُنَاقَشَةِ، وَأَنَّ المُؤَلِّفَ سَيُنَاقِشُهَا مِنْ خِلَالِ الحَدِيثِ المَذْكُورِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّظَرَ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ مَا تَوَصَّلَ إِلَيْهِ الكَاتِبُ مِنْ نَفْيِ دَلَالَةِ الحَدِيثِ أَفَادَ تَأْكِيدَ مَفَادِ العُنْوَانِ.

ثَانِيًا: ثُمَّ ذَكَرَ الكَاتِبُ فِي مُقَدِّمَةِ الكِتَابِ – وَهِيَ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ المُؤَلِّفِينَ اخْتِصَارًا لِمَفْهُومِ الكِتَابِ وَالبَحْثِ – أَنَّهُ يَبْحَثُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ وَيُنَاقِشُهَا لِأُمُورٍ مِنْهَا: أَنَّ تَحْرِيفَ النُّصُوصِ أَمْرٌ تَعَمَّدَهُ كَثِيرٌ مِنَ الطَّوَائِفِ مِنْ بَيْنِهِم طَائِفَةٌ تَقُولُ «بِالمَصْلَحَةِ» وَأَنَّ القُرْآنَ عِنْدَ المَصْلَحِيِّ مَصْلَحِيٌّ، فَتُسْتَخْرَجَ مِنَ النُّصُوصِ مَا تُدَّعَى فِيهِ مَصْلَحَةُ التَّأْلِيفِ.

وَالمَعْرُوفُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ قُرَّاءِ هَذَا الزَّمَانِ لَا يُمْعِنُ النَّظَرَ فِي الْمُحْتَوَى بِقَدْرِ مَا يَنْظُرُ لِلعُنْوَانِ وَالْمُقَدِّمَةِ وَالنَّتِيجَةِ، وَهَذَا الصِّنْفُ كَثِيرٌ عِنْدَنَا وَلَا يَخْفَى عَلَى الكَاتِبِ ذَلِكَ، فَكَانَ الأَوْلَى بِهِ أَنْ يُصِيغَ العُنْوَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ وَأَلَّا يَجْعَلَ «مَصْلَحَةَ التَّأْلِيفِ وَخَشْيَةَ التَّنْفِيرِ» مَوْضِعَ نِقَاشٍ وَمَسْأَلَةَ نَظَرٍ، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ:

«حَدِيثُ جَابِرٍ بَيْنَ التَّأْلِيفِ وَاخْتِيَارِ العَفْوِ» أَو يَقُولَ: مَثَلًا: «تَأْجِيلُ الحُدُودِ خَشْيَةَ التَّنْفِيرِ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمُنَافِقِينَ» أَو نَحْوُ هَذَا مِمَّا يُفِيدُ قَصْرَ النَّظَرِ فِي دَلَالَةِ الحَدِيثِ عَلَى هَذَا وَعَدَمَ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ نَصُّ التَّعْلِيلِ النَّبَوِيِّ وَقَوْلُ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ذَكَرَ الكَاتِبُ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ أَنَّهُ لَا يُنَاقِشُ أَصْلَ المَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يُقَرِّرُهَا؟

فَالجَوَابُ: أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَقَرَّرَهُ وَلَمْ نَقُلْ إِنَّهُ لَا يُقَرِّرُهَا، لَكِنَّ الْمُؤَاخَذَةَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَوْهَمَ فِي العُنْوَانِ التَّعْمِيمَ وَأَكَّدَ هَذَا الإِيهَامَ فِي الْمُقَدِّمَةِ، وَكَثِيرٌ مِنْ قُرَّاءِ كِتَابِ الكَاتِبِ لَا يُمْعِنُونَ كَغَيْرِهِمُ النَّظَرَ بَلْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى العُنْوَانِ وَالْمُقَدِّمَةِ وَالنَّتِيجَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

الاسْتِدْلَالُ بِمَا يَنْقُضُ القَوْلَ

قَدْ يَسْتَدِلُّ الكَاتِبُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ مَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ وَوَجْهَ الاسْتِدْلَالِ بِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِدْلَالُهُ (ص ٦٦، ٦٩) فِي أَوَّلِ وَآخِرِ الوَجْهِ السَّادِسِ: بِكَلَامِ السُّبْكِيِّ وَهُوَ: نَحْنُ مُتَعَبَّدُونَ بِبِنَاءِ الأَحْكَامِ عَلَى أَسْبَابِهَا الظَّاهِرَةِ، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِي الأَحْكَامَ عَلَى الأُمُورِ البَاطِنَةِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الوَحْيُ بَلْ عَلَى الأَسْبَابِ الَّتِي نَصَبَهَا فِي الشَّرِيعَةِ، أَلَا تَرَى إِلَى المُنَافِقِينَ مَعَ إِعْلَامِ اللهِ لَهُ بِحَالِهِم لَمْ يَقْتُلْهُم؛ لِعَدَمِ قِيَامِ البَيِّنَةِ وَالإِقْرَارِ اللَّذَيْنِ نَصَبَهُمَا حُجَّةً شَرْعِيَّةً؟ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ عَلَّلَ تَرْكَ قَتْلِهِم بِغَيْرِ ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِهِ ﷺ:«**لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ**» أَو غَيْرِ ذَلِكَ «السَّيْفُ المَسْلُولُ (ص ٣٢٠).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

كَلَامُ السُّبْكِيِّ مُنَاقِضٌ لِمَا يُقَرِّرُهُ الكَاتِبُ مِنْ أَنَّ مَنَاطَ الحُكْمِ مَحْضُ اخْتِيَارِ العَفْوِ، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أَنَّ السُّبْكِيَّ يُقَرِّرُ هُنَا أَنَّ العِلَّةَ هِيَ مُرَاعَاةُ الأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، وَأَنَّ الحُجَّةَ الشَّرْعِيَّةَ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بِالبَيِّنَةِ وَالإِقْرَارِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا يُقَرِّرُهُ الكَاتِبُ فِي هَذَا الكِتَابِ.

الثاني: أَنَّ السُّبْكِيَّ يَعْتَرِفُ بِأَنَّ التَّعْلِيلَ المَنْصُوصَ فِي الخَبَرِ هُوَ: خَشْيَةُ التَّنْفِيرِ وَالفِتْنَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا يُقَرِّرُهُ الكَاتِبُ فِي هَذَا الكِتَابِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَيَسْتَدِلُّ بِهِ وَيَرَاهُ قُوَّةً وَتَأْكِيدًا لِقَوْلِهِ فَيَخْتَارُهُ افْتِتَاحًا وَخِتَامًا لِلوَجْهِ السَّادِسِ الَّذِي هُوَ أَطْوَلُ وُجُوهِ التَّقْرِيرِ فِي أَنَّ عِلَّةَ تَرْكِ قَتْلِ المُنَافِقِينَ هِيَ مَحْضُ العَفْوِ وَالاخْتِيَارِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

تَضْعِيفُ القَوْلَ ثمَّ الاسْتِدْلَالُ بِهِ

وَقَدْ يَسْتَدِلُّ الكَاتِبُ بِكَلَامٍ فِي مَوْضِعٍ وَيَرُدُّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَهُوَ مِنْ عُيُوبِ البَحْثِ وَإِنْ كَانَ الكَاتِبُ قَدْ يَرَاهُ مِنْ بَابِ الإِلْزَامِ لِلخَصْمِ، وَمِنْ هَذِهِ المَوَاضِعِ:

١. اسْتِدْلَالُ الكَاتِبِ (ص ٧١) بِكَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى (١٢/ ١٥٢): «مِنَ البَاطِلِ البَحْتِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْلَمُ أَنَّ فُلَانًا بِعَيْنِهِ مُنَافِقٌ مُتَّصِلُ النِّفَاقِ ثُمَّ لَا يُجَاهِدُهُ فَيَعْصِي رَبَّهُ تَعَالَى وَيُخَالِفُ أَمْرَهُ -إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَارُ العَفْوِ- وَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ نَسَبَ الاسْتِهَانَةَ بِأَمْرِ الله تَعَالَى إِلَى رَسُولِهِ ﷺ». اهـ.

٢. اسْتِدْلَالُ الكَاتِبِ (ص ٨٧-٨٨ فِي الوَجْهِ العِشْرِينَ) بِكَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ فِي هَذَا المَعْنَى (المُحَلَّى ١٢/ ١٥٢) فَقَالَ: «قَالَ الإِمَامُ ابْنُ حَزْمٍ: «... فَمِنَ البَاطِلِ المُتَيَقَّنِ وَالضَّلَالِ البَحْتِ وَالفُسُوقِ المُجَرَّدِ: بَلِ الكُفْرِ الصَّرِيحِ: أَنْ يَعْتَقِدَ، أَو يَظُنَّ مَنْ هُوَ مُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَقْتُلُ مُسْلِمِينَ فَاضِلِينَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَشْنَعَ قِتْلَةٍ

بِالحِجَارَةِ، وَيُقْتَلَ الحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ قِصَاصًا بِالْمُجْدِرِ بْنِ خِيَارٍ البَلَوِيِّ بِعِلْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ – دُونَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ أَحَدٌ، وَالمَرْأَةُ الَّتِي أَمَرَ أُنَيْسًا بِرَجْمِهَا إِنِ اعْتَرَفَتْ، وَبِقَطْعِ يَدِ المَخْزُومِيَّةِ – وَيَقُولُ: «**لَو كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا**»؟ صَحَّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ أَنْ كَفَرَ هُوَ وَمَنْ سَاعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ أَظْهَرُوا التَّوْبَةَ وَالإِسْلَامَ، فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ مِنْهُم، وَلَمْ يَعْلَمْ بَاطِنَهُم عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ؟ أَمْ عَلَى مَا أَظْهَرُوا مِنَ التَّوْبَةِ؟اهـ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا الكَلَامُ المَنْقُولُ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ ضَعِيفٌ، وَقَدْ رَدَّ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ حَزْمٍ فِي تَرْكِ قَتْلِ المُنَافِقِينَ، وَهَذَا القَوْلُ مِنْهُ جَزْمٌ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ فُلَانًا بِعَيْنِهِ مُنَافِقٌ.

وَقَدْ نَقَلَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي حِكَايَةِ القَوْلِ الثَّالِثِ (ص ٤٧) عَنِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ: «صَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُوقِنْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ مُشْرِكٌ وَلَو أَيْقَنَ أَنَّهُ مُشْرِكٌ لَمَا صَلَّى عَلَيْهِ أَصْلًا، وَلَا اسْتَغْفَرَ لَهُ، فَلَو كَانَ ابْنُ أُبَيٍّ وَغَيْرُهُ مِنَ المَذْكُورِينَ مِمَّنْ تَبَيَّنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ – أَنَّهُم كُفَّارٌ – بِلَا شَكٍّ – لَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا صَلَّى عَلَيْهِ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَظُنَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَالَفَ رَبَّهُ فِي ذَلِكَ ، فَصَحَّ

يَقِينًا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَعْلَمْ قَطُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ وَالمَذْكُورِينَ كُفَّارٌ فِي البَاطِنِ» وَأَحَالَ عَلَى المُحَلَّى (١٢/ ١٤٠-١٤١)[1].

---

(١) انْظُرْ: (ص ٤٧) مِنَ الأَصْل، و(٨٠) مِنَ المَطْبُوع.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذَا النَّقْلُ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي سَلْمَانَ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، وَقَدْ رَجَعْتُ لِكُلٍّ مِنْ نُسْخَةِ البِنْدَارِي الَّتِي أَحَالَ عَلَيْهَا أَبُو سَلْمَانَ، وَنُسْخَةِ العَلَّامَةِ أَحْمَد مُحَمَّد شَاكِر فَاتَّفَقْتَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ «صَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُوقِنْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ مُشْرِكٌ وَلَو أَيْقَنَ أَنَّهُ مُشْرِكٌ لَمَا صَلَّى عَلَيْهِ أَصْلًا، وَلَا اسْتَغْفَرَ لَهُ «فِي سِيَاقِ جُمْلَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ، وَأَنَّ قَوْلَهُ» فَلَو كَانَ ابْنُ أُبَيٍّ وَغَيْرُهُ مِنَ المَذْكُورِينَ مِمَّنْ تَبَيَّنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُم كُفَّارٌ - بِلَا شَكٍّ - لَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا صَلَّى عَلَيْهِ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَظُنَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَالَفَ رَبَّهُ فِي ذَلِكَ ، فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَعْلَمْ قَطُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ وَالمَذْكُورِينَ كُفَّارٌ فِي البَاطِنِ «فِي سِيَاقِ جُمْلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ (ص ١٤٠ عِنْدَ البِنْدَارِي) وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا اتِّصَالٌ أَبَدًا، وَأَنَا أَنْقِلُ لَكَ هُنَا تَمَامَ السِّيَاقِ:

«وَالثَّانِي: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ نَهَى النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الاسْتِغْفَارِ لِلمُشْرِكِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣]، فَلَو كَانَ ابْنُ أُبَيٍّ وَغَيْرُهُ مِنَ المَذْكُورِينَ مِمَّنْ تَبَيَّنَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُم كُفَّارٌ - بِلَا شَكٍّ - لَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا صَلَّى عَلَيْهِ.

وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَظُنَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَالَفَ رَبَّهُ فِي ذَلِكَ، فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَعْلَمْ قَطُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ وَالمَذْكُورِينَ كُفَّارٌ فِي البَاطِنِ.

رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ بْنُ حُورٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللهِ ابْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنَ المُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِ عَلَيْهِ تِلْكَ المَقَالَةَ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُم بِهِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴾ [التوبة: ١١٣].

هَذَا النَّقْلُ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ مُتَّفِقٌ وَهُوَ يُقَرِّرُ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ يَقِينًا أَنَّ ابْنَ أُبَيٍّ وَغَيْرَهُ مُنَافِقٌ، وَنَحْنُ لَا نُنَاقِشُ هُنَا صِحَّةَ قَوْلِ ابْنِ حَزْمٍ وَتَهْوِيلَهُ كَعَادَتِهِ عَلَى بُطْلَانِهِ فِي نَفْسِهِ عَلَى هَذَا الإِطْلَاقِ.

وَقَالَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي رَدِّ هَذَا المَذْهَبِ (ص ٥٣) فِي مُنَاقَشَةِ القَوْلِ الأَوَّلِ عَلَى ضَعْفٍ فِيهَا: فَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا يُمْكِنُ قَبُولُهُ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الوَقَائِعِ الَّتِي عُلِمَتْ بِالوَحْيِ أَو لَمْ يَكْمُلْ فِيهَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ، لَكِنْ تَنْقُصُهُ قَضَايَا كَثِيرَةٌ أُخْرَى كَالَّتِي حَدَثَتْ أَمَامَ مَلَأٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم مَعَ عِلْمِهِ ﷺ بِذَلِكَ وَشُهُودِهِ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ مَنَاطَ الحُكْمِ لَمْ يَكُنْ

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَصَحَّ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الاسْتِغْفَارِ لِلمُشْرِكِينَ نَزَلَ بِمَكَّةَ – بِلَا شَكٍّ – **فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ** عَلَيْهِ السَّلَامُ **لَمْ يُوقِنْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ مُشْرِكٌ، وَلَو أَيْقَنَ أَنَّهُ مُشْرِكٌ لَمَا صَلَّى عَلَيْهِ أَصْلًا، وَلَا اسْتَغْفَرَ لَهُ**، وَكَذَلِكَ تَعْدِيدُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مَقَالَاتِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولٍ: لَا، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ كَافِرًا لَصَرَّحَ بِذَلِكَ وَقَصَدَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُطَوِّلْ بِغَيْرِهِ... إِلخ اهـ.

هَذَا تَمَامُ السِّيَاقِ عِنْدَ ابْنِ حَزْمٍ، وَالنَّقْلُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي سَلْمَانَ هُوَ مَا تَحْتَهُ الخَطُّ، فَلْيُصَحَّحْ مِنْ هُنَا، وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ، وَلَيْسَ عَيْبًا فِي الكِتَابَةِ وَلَا فِي الكِتَابِ؛ لِأَنَّ الخَلْطَ يَقَعُ فِي الوَرَقِيَّةِ –أَيْضًا–، وَالكُلُّ عَمَلٌ بَشَرِيٌّ وَاللهُ أَعْلَمُ.

اسْتِدْرَاكٌ وَتَنْبِيهٌ: قَدْ كُنْتُ اعْتَذَرْتُ لِلشَّيْخِ فِي النَّقْلِ المَقْلُوبِ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ بِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الاعْتِمَادِ عَلَى النُّسَخِ الإِلِكْتُرُونِيَّةِ، وَكَانَ هَذَا مِنِّي احْتِمَالًا حُسْنًا لِلظَّنِّ بِهِ، ثُمَّ طَبَعَ الشَّيْخُ كِتَابَهُ – وَقَدْ قَرَأَ هَذَا التَّعْلِيقَ – وَبَقِيَ النَّقْلُ مَقْلُوبًا كَمَا كَانَ، ثُمَّ رَجَعْتُ لِبَعْضِ النُّسَخِ الإِلِكْتُرُونِيَّةِ كَالشَّامِلَةِ فَوَجَدْتُهَا مُوَافِقَةً لِلمَطْبُوعِ، وَعَلَيْهِ فَلَا أَدْرِي مَا وَجْهُ قَلْبِ هَذَا النَّقْلِ عِنْدَ الشَّيْخِ؟ وَمَا سَبَبُ إِبْقَائِهِ عِنْدَ الطَّبْعِ مَقْلُوبًا، فَلْيَنْظُرِ البَاحِثُونَ فِي ذَلِكَ، وَاللهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

لِعَدَمِ الثُّبُوتِ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلحُدُودِ وَالعُقُوبَاتِ اهـ.

وَقَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى القَوْلِ الثَّالِثِ (٥٦): أُجِيبَ: سَلَّمْنَا بِأَنَّ بَعْضَ المُنَافِقِينَ أَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَلَاذَ بِهَا مَعَ الأَيْمَانِ المُغَلَّظَةِ، فَمِنْ أَيْنَ لَكُم بِتَوْبَةِ الآخَرِينَ الطَّاعِنِينَ فِي النَّبِيِّ ﷺ كَمَا سَبَقَ نَقْلُهُ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ فِي تَوْبَةِ الزِّنْدِيقِ (المُنَافِقِ) اهـ.

وَقَالَ فِي الوَجْهِ الرَّابِعِ وَالعِشْرِينَ (ص ١٠٠): «لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْفُو عَنِ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَا يَشُكُّ فِي نِفَاقِهِم تَغْلِيبًا لِحَقِّهِ فِي ذَلِكَ، لَكِنْ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَةَ، وَنَهَاهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ وَالقِيَامِ عَلَى قُبُورِهِم، وَأَمَرَهُ أَنْ يُجَاهِدَ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَيَغْلُظَ عَلَيْهِم، نَسَخَ جَمِيعَ مَا كَانَ المُنَافِقُونَ يُعَامَلُونَ بِهِ مِنَ العَفْوِ، كَمَا نَسَخَ مَا كَانَ الكُفَّارُ يُعَامَلُونَ بِهِ مِنَ الكَفِّ عَمَّنْ سَالَمَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا إِقَامَةُ الحُدُودِ وَإِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللهِ فِي حَقِّ كُلِّ إِنْسَانٍ.

هَذَا رَدُّ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَزْمٍ وَمَذْهَبِهِ فِي الحَدِيثِ، ثُمَّ تَرَاهُ يَسْتَشْهِدُ بِقَوْلِ ابْنِ حَزْمٍ وَمَنْ مَعَهُ فِي تَأْيِيدِ قَوْلِهِ وَتَرْجِيحِ مَذْهَبِهِ.

فَمِنْ حَقِّ القَارِئِ هُنَا أَنْ يَتَسَاءَلَ: كَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ أَبِي سَلْمَانَ الأَبْرِيرِيِّ أَنْ يُقَرِّرَ ثُبُوتَ النِّفَاقِ بِالوَحْيِ أَحْيَانًا، وَبِالقَرَائِنِ أَحْيَانًا، وَبِحُضُورِ الشُّهُودِ أَحْيَانًا أُخْرَى ثُمَّ يَسْتَشْهِدُ لِتَقْوِيَةِ كَلَامِهِ وَتَرْجِيحِهِ بِأَنَّهُ صَحَّ يَقِينًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِأَنَّ فُلَانًا مُنَافِقٌ!.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

عَدَمُ الدِّقَّةِ فِي نِسْبَةِ الأَقْوَالِ لِلعُلَمَاءِ

وَقَدْ يَنْقُلُ الكَاتِبُ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ فَلَا يُرَاعِي دِقَّةَ النَّقْلِ عَنْهُم سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي النَّقْلِ الحَرْفِيِّ أَوِ العَزْوِ المَعْنَوِيِّ مِمَّا لَا يَتَنَاسَبُ مَعَ الأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ، لَا سِيَّمَا وَالكِتَابُ مُؤَلَّفٌ لِنَقْدِ المُخَالِفِينَ وَرَدِّهِم، بَلْ وَوَصْفِهِم بِاللُّصُوصِ كَمَا قَالَ فِي مُقَدِّمَتِهِ: «فَهَذِهِ بَاكُورَةُ رَسَائِلَ عِلْمِيَّةٍ أَسْمَيْتُهَا: (شَرْحُ النُّصُوصِ لِرَدْعِ اللُّصُوصِ) وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا يَحْمِلُ الخَصْمَ عَلَى اقْتِنَاصِ الخَطَأِ فِي الكِتَابِ، وَنَذْكُرُ هُنَا لِكُلٍّ مِنَ النَّقْلِ الحَرْفِيِّ وَالمَعْنَوِيِّ مِثَالًا:

مِثَالُ النَّقْلِ الحَرْفِيِّ: نَقَلَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ (ص ٧١) كَلَامَ ابْنِ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى (١٢/ ١٥٢): «مِنَ البَاطِلِ البَحْتِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْلَمُ أَنَّ فُلَانًا بِعَيْنِهِ مُنَافِقٌ مُتَّصِلُ النِّفَاقِ ثُمَّ لَا يُجَاهِدُهُ فَيَعْصِي رَبَّهُ تَعَالَى وَيُخَالِفُ أَمْرَهُ – إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَارُ العَفْوِ – وَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ نَسَبَ الاسْتِهَانَةَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى إِلَى رَسُولِهِ ﷺ». اهـ.

وَقَوْلُهُ بَيْنَ شَرْطَيْنِ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَارُ العَفْوِ) زَادَهُ الكَاتِبُ مِنْ عِنْدِهِ وَأَقْحَمَهُ فِي الكَلَامِ، وَلَيْسَتْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ وَلَا مِنْ مَذْهَبِهِ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ، فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ كِتَابَهُ هَذَا يَقْرَؤُهُ المُخَالِفُ وَالمُوَافِقُ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ وَضَعَهَا الكَاتِبُ بَيْنَ شَرْطَيْنِ أَفَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْهُ تَنْبِيهًا؟

فَالجَوَابُ: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَنْبِيهًا وَلَا عُذْرًا بَيِّنًا، يَدُلُّكَ عَلَى هَذَا أَنَّ الكَاتِبَ وَضَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ كَمَا تَرَاهُ فِي النَّقْلِ الآخَرِ عَنْهُ فِي المُحَلَّى (١٢/ ١٤٠-١٤١)، وَهُوَ «مِمَّنْ تَبَيَّنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُم كُفَّارٌ - بِلَا شَكٍّ - لَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُم». اهـ[1].

فَقَوْلُهُ: (**أَنَّهُم كُفَّارٌ**)، وَقَوْلُهُ (**بِلَا شَكٍّ**) كِلَاهُمَا وَقَعَتَا فِي نَقْلِ الكَاتِبِ بَيْنَ شَرْطَيْنِ، وَهُمَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ فَبَطَلَ هَذَا العُذْرُ وَصَارَ كَمَا قِيلَ:

إذا كان وجهُ العذرِ ليس ببينٍ ... فإنَّ اطِّراحَ العذرِ خيرٌ من العذرِ

مِثَالُ العَزْوِ المَعْنَوِيِّ: قَالَ الكَاتِبُ فِي الوَجْهِ الثَّانِي وَالعِشْرِينَ: «مِمَّا يُوَضِّحُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ: تَعْلِيلُهُ ﷺ تَرْكَ قَتْلِ مَنْ أَذَاهُ بِأَنَّهُ يُصَلِّي، وَفِي آخَرَ بِأَنْ لَا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا

(١) انْظُرْ (ص ٤٧) مِنَ الأَصْلِ، وَ(ص ٨٠) مِنَ المَطْبُوعِ.

يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَفِي ثَالِثٍ: بِأَنَّ لَهُ أَصْحَابًا سَيَخْرُجُونَ، مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ العِلَّةَ اخْتِيَارُ العَفْوِ عَنْهُم مُطْلَقًا». ثُمَّ أَحَالَ فِي الهَامِشِ عَلَى الصَّارِمِ المَسْلُولِ (٢/ ٣٥٥)[1].

---

(١) انْظُرْ (٩١-٩٢) مِنَ الأَصْلِ، وَ(ص١٣٩) مِنَ المَطْبُوعِ.

تَنْبِيهٌ: زَادَ الشَّيْخُ فِي المَطْبُوعِ جُمْلَةً غَيْرَ مَا عَزَاهُ سَابِقًا لِابْنِ تَيْمِيَةَ فَقَالَ: مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ العِلَّةَ اخْتِيَارُ العَفْوِ عَنْهُم مُطْلَقًا، **كَمَا يَبْطُلُ حَصْرُ التَّعْلِيلِ بِالتَّأْلِيفِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّنْوِيعِ** «فَزَادَ مَا تَحْتَهُ خَطٌّ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الإِيهَامِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الكَلَامِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

كَلَامُ ابْنِ تَيْمِيَةَ لَا يُفِيدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو سَلْمَانَ عَنْهُ، بَلْ صَرَّحَ بِأَنَّ العِلَّةَ هِيَ خَشْيَةُ المَفْسَدَةِ فَقَالَ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ: فَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَتْلَ المُنَافِقِ كَانَ جَائِزًا، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ، وَلَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ الدَّمَ مَعْصُومٌ بِالإِسْلَامِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ ذَلِكَ بِكَرَاهِيَةِ غَضَبِ عَشَائِرِ المُنَافِقِينَ لَهُم، وَأَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَأَنْ يَقُولَ القَائِلُ: لَمَّا ظَفِرَ بِأَصْحَابِهِ أَقْبَلَ يَقْتُلُهُم، لِأَنَّ الدَّمَ إِذَا كَانَ مَعْصُومًا، كَانَ هَذَا الوَصْفُ عَدِيمَ التَّأْثِيرِ فِي عِصْمَةِ دَمِ المَعْصُومِ، وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيلُ الحُكْمِ بِوَصْفٍ لَا أَثَرَ لَهُ، وَنَزَلَ تَعْلِيلُهُ بِالوَصْفِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الحُكْمِ، وَكَمَا أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى القَتْلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَةٍ عَلَى مَا لَا يَخْفَى اهـ المُرَادُ مِنْهُ.

وَقَالَ -أَيْضًا- فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ (١/ ١٥٨) فِي سِيَاقِ كَلَامِهِ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ وَبَيَانِ الفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضِ الأَحَادِيثِ الأُخْرَى: وَهُنَا عَلَّلَ بِمَفْسَدَةٍ زَالَتْ فَعَلِمَ أَنَّ قَتْلَ مِثْلِ هَذَا القَائِلِ إِذَا أُمِنَتْ هَذِهِ المَفْسَدَةُ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أُمِنَتْ هَذِهِ المَفْسَدَةُ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣] بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ قَالَ لَهُ: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٨] قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: قَوْلُهُ: (جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ) نَسَخَتْ مَا كَانَ قَبْلَهَا اهـ.

فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا عَزَاهُ الشَّيْخُ لِابْنِ تَيْمِيَةَ لَا وُجُودَ لَهُ فِي كَلَامِهِ لَا نَصًّا وَلَا مَعْنًى، بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَبَعْدَ مُرَاجَعَةِ الكِتَابِ تَبَيَّنَ أَنَّ الجُمْلَةَ الأَخِيرَةَ الَّتِي هِيَ (مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ العِلَّةَ اخْتِيَارُ العَفْوِ عَنْهُم مُطْلَقًا) لَيْسَتْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ بِتَمَامِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «فَإِذَا ثَبَتَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمَزَهُ أَيْنَمَا لُقُوا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُم شَرُّ الخَلِيقَةِ وَثَبَتَ أَنَّهُم مِنَ المُنَافِقِينَ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ مَعْنَى حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ فِي اسْتِحْقَاقِ أَصْلِهِم لِلقَتْلِ.

يَبْقَى أَنْ يُقَالَ: فَفِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ نَهَى قَتْلَ ذَلِكَ اللَّامِزِ فَنَقُولُ: حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ هُوَ أَوَّلُ ظُهُورِ هَؤُلَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فَالأَشْبَهُ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ أَوَّلًا طَمَعًا فِي انْقِطَاعِ أَمْرِهِم، وَإِنْ كَانَ قَدْ كَانَ يَعْفُو عَنْ أَكْثَرِ المُنَافِقِينَ؛ لِأَنَّهُ خَافَ مِنْ هَذَا انْتِشَارَ الفَسَادِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الأُمَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ: «لَو قَتَلْتُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَهُم وَآخِرَهُم، وَكَانَ مَا يَحْصُلُ لِقَتْلِهِ مِنَ المَصْلَحَةِ العَظِيمَةِ أَعْظَمُ مِمَّا يُخَافُ مِنْ نُفُورِ بَعْضِ النَّاسِ لِقَتْلِهِ فَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ وَتَعَذَّرَ قَتْلُهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيْهِ مِنَ العِلْمِ مَا فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ فَكَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهِم، وَأَنَّهُ لَا مَطْمَعَ فِي اسْتِئْصَالِهِم كَمَا أَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ لَا مَحَالَةَ نَهَى عُمَرَ عَنْ قَتْلِ ابْنِ صَيَّادٍ وَقَالَ: «**إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ**

لَكَ فِي قَتْلِهِ» فَكَانَ هَذَا مِمَّا أَوْجَبَ نَهْيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ لَمَّا لَمَزَهُ فِي غَنَائِمِ حُنَيْنٍ، وَكَذَلِكَ لَمَّا قَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ: «دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُم صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِم وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِم، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» إِلَى قَوْلِهِ: «يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» فَأَمَرَ بِتَرْكِهِ لِأَجْلِ أَنَّ لَهُ أَصْحَابًا خَارِجِينَ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّ عِلْمَهُ بِأَنَّهُم لَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجُوا مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُم أَحَدًا فَيَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ، وَتَنْفُرُ بِذَلِكَ عَنِ الإِسْلَامُ قُلُوبٌ كَثِيرَةٌ مِنْ غَيْرِ مَصْلَحَةٍ تَعْمُرُ هَذِهِ الْمَفْسَدَةَ، هَذَا مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَمَّنَ آذَاهُ مُطْلَقًا بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ﷺ.

وَبِهَذَا تَبَيَّنَ سَبَبُ كَوْنِهِ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ يُعَلِّلُ بِأَنَّهُ يُصَلِّي، وَفِي بَعْضِهِ بِأَنْ لَا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَفِي بَعْضِهِ بِأَنَّ لَهُ أَصْحَابًا سَيَخْرُجُونَ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ تَعَالَى ذِكْرُ بَعْضِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَوْضِعُ خَلِيقًا بِهَا -أَيْضًا-.

فَثَبَتَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمَزَ النَّبِيَّ ﷺ فِي حُكْمِهِ أَو قَسْمِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ كَمَا أَمَرَ بِهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا عَفَا عَنْ ذَلِكَ اللَّامِزِ فِي حَيَاتِهِ كَمَا قَدْ كَانَ يَعْفُو عَمَّنْ يُؤْذِيهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لِمَا عَلِمَ

أَنَّهُم خَارِجُونَ فِي الأُمَّةِ لَا مَحَالَةَ، وَأَنْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ كَثِيرُ فَائِدَةٍ بَلْ فِيهِ مِنَ المَفْسَدَةِ مَا فِي قَتْلِ سَائِرِ المُنَافِقِينَ وَأَشَدُّ.اهـ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

هَلْ تَرَى أَيُّهَا القَارِئُ الجُمْلَةَ الأَخِيرَةَ فِي كَلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ؟ أَلَيْسَ صَرِيحُ كَلَامِهِ مُنَافِيًا لِمَا يَخْتَارُهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ؟ ثُمَّ تَسَاءَلْ: لِمَاذَا يَنْسُبُ الكَاتِبُ لِابْنِ تَيْمِيَةَ مَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ لِيُوهِمَ القَارِئَ أَنَّهُ مُتَابِعٌ لِابْنِ تَيْمِيَةَ؟ هَذَا وَقَدْ أَفَدْتُكَ نَبَأً؛ فَلَا تَغْتَرَّ أَيُّهَا القَارِئُ بِنِسْبَةِ الأَقْوَالِ بِدُونَ مُرَاجَعَةٍ لِمَصَادِرِهَا، وَلَا مُقَارَنَةٍ لِكَلِمَاتِهَا وَجُمَلِهَا بِمَا فِي المَصَادِرِ الأَصِيلَةِ.

وَفِي هَذَا القَدْرِ كِفَايَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الحَصْرِ وَالاسْتِقْصَاءِ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ

العَمَلُ بِالقَرَائِنِ وَاخْتِلَافُ قَوْلِ الكَاتِبِ فِي ذَلِكَ

لَقَدْ قَرَّرَ الكَاتِبُ العَمَلَ بِالقَرَائِنِ وَبَالَغَ فِي تَقْرِيرِهَا، وَذَلِكَ فِي: «المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: طُرُقُ الكَشْفِ عَنِ المُنَافِقِينَ» (ص ١٩-٣٣)، وَذَكَرَ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ سِتَّةَ آيَاتٍ، وَمِنَ الأَحَادِيثِ أَرْبَعَةً، وَعَمَلَ الصَّحَابَةِ وَأَقْوَالَ العُلَمَاءِ وَخَتَمَهَا بِدَلِيلِ الاعْتِبَارِ العَقْلِيِّ وَمِمَّا قَالَ هُنَاكَ:

قَوْلُهُ (ص ١٩): «فَإِذَا ظَهَرَ مِنَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَرَتَّبَ الحُكْمُ عَلَيْهِ».

وَقَوْلُهُ -أَيْضًا- (ص ٢٩): كَانَ الصَّحَابَةُ يَحْكُمُونَ بِالقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ الصَّحِيحَةِ عِنْدَهُم. اهـ.

وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ دَقِيقِ العِيد أَنَّهُ قَالَ (ص ٣٢): وَالاسْتِدْلَالُ بِالقَرَائِنِ مِنَ الأَفْعَالِ وَالأَحْوَالِ وَالأَقْوَالِ مِنَ الطُّرُقِ المُفِيدَةِ لِلعِلْمِ اليَقِينِيِّ لَا سِيَّمَا مَعَ كَثْرَةِ القَرَائِنِ وَطُولِ الزَّمَنِ... إلخ كَلَامِهِ.

ثُمَّ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ نَجِدُ الكَاتِبَ يُقَرِّرُ خِلَافَ مَا قَرَّرَهُ سَابِقًا مِنَ

العَمَلِ بِالقَرَائِنِ، فَقَالَ فِي الوَجْهِ السَّادِسِ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ (ص ٦٦): أَنَّ كُفْرَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ لَمْ يَثْبُتْ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَلِذَلِكَ انْتَفَتِ العُقُوبَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَلَمْ يُقِمْهَا ﷺ بِعِلْمِهِ وَلَا بِالقَرَائِنِ، وَاعْتَذَرَ بِحُجَّةِ التَّأْلِيفِ وَخَشْيَةِ التَّنْفِيرِ لَمَّا اخْتَارَ العَفْوَ... إلخ.

وَهُنَا يَرِدُ السُّؤَالُ: إِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحْكُمْ هُنَا بِعِلْمِهِ وَلَا بِالقَرَائِنِ وَالمَسْأَلَةُ كُلُّهَا فِي المُنَافِقِينَ؟

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

أَطَالَ المُؤَلِّفُ فِي تَقْرِيرِ العَمَلِ بِالقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ لَكِنَّهُ غَفَلَ عَنْ قُيُودٍ مُهِمَّةٍ فِي العَمَلِ بِهَا وَهَذَا بَعْضُ ذَلِكَ:

القَيْدُ الأَوَّلُ: العِلْمُ بِأَنَّ القَرَائِنَ مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الدَّلَالَةِ قُوَّةً وَضَعْفًا، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ التَّلَازُمِ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ، وَبَعْضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ، وَلِهَذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي بَعْضِ القَرَائِنِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.

فَإِنْ قِيلَ: قَرَّرَ الكَاتِبُ أَصْلَ العَمَلِ بِالقَرَائِنِ دُونَ آحَادِهَا فَلَمْ يَلْزَمْهُ ذِكْرُ القُيُودِ.

فَالجَوَابُ: أَنَّ الكَاتِبَ أَلَّفَ الكِتَابَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنِ انْتَقَدَ العَمَلَ بِالقَرَائِنِ فِي وَقَائِعَ مُعَيَّنَةٍ وَظُرُوفٍ خَاصَّةٍ، أَلَا وَهُوَ تَطْبِيقُ العَمَلِ

بِالقَرَائِنِ فِي الصُّومَالِ، فَكَانَ عَلَيْهِ بَيَانُ مَا بَيْنَ القَرَائِنِ مِنَ التَّفَاوُتِ، لَا سِيَّمَا وَأَكْثَرُ قُرَّائِهِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ تَقْرِيرِ القَاعِدَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَتَعْيِينِ بَعْضِ القَرَائِنِ، وَالكَاتِبُ يَعْلَمُ ذَلِكَ.

القَيْدُ الثاني: أَنَّ العَمَلَ بِالقَرَائِنِ المُعَيَّنَةِ وَتَطْبِيقَهَا عَلَى الأَعْيَانِ وَالأَحْدَاثِ مِنْ مَوَارِدِ الاجْتِهَادِ الَّتِي تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الصَّوَابِ وَالخَطَأِ، وَلِهَذَا رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ اجْتِهَادَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَاجْتِهَادَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي مَالِكِ بْنِ الدُّخْشُنِ، وَاجْتِهَادَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي قَتْلِ مَنْ تَلَفَّظَ بِالشَّهَادَةِ تَعَوُّذًا، وَالمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فِي سُؤَالِهِ عَمَّنْ قُطِعَ يَدُهُ فَأَسْلَمَ عِنْدَ الخَوْفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهَذِهِ القَرَائِنُ تَدُلُّ عِنْدَ أَصْحَابِهَا عَلَى مَا فِي قُلُوبِ مَنِ احْتَفَّتْ بِهِم، لَكِنِ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَقْبَلْهَا، وَالحُجَّةُ فِي رَدِّهِ ﷺ لَا فِي اجْتِهَادِهِم.

القَيْدُ الثالِثُ: أَنَّ العَمَلَ بِالقَرَائِنِ لَيْسَ مِمَّا يَجُوزُ لِكُلِّ النَّاسِ الخَوْضُ فِيهِ، وَهُوَ قَيْدٌ مُتَرَتِّبٌ عَلَى القَيْدَيْنِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ القَرَائِنُ مُتَفَاوِتَةً فِي قُوَّتِهَا وَدَلَالَتِهَا عَلَى الحُكْمِ، وَكَانَ النَّظَرُ فِيهَا مِنْ مَوَارِدِ الاجْتِهَادِ – وَالبَحْثُ لَمْ يَزَلْ فِي المَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ – فَلَا شَكَّ أَنَّ الخَوْضَ فِيهَا لَيْسَ مِنِ اخْتِصَاصِ العَوَامِّ وَأَشْبَاهِهِم رُؤُوسًا كَانُوا أَو أَذْنَابًا، وَهُمْ غَالِبِيَّةُ النَّاسِ بَلْ مِنِ

اخْتِصَاصِ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ، وَتَرْكُ بَيَانِ ذَلِكَ يُورِثُ جَرْأَةً فَاسِدَةً عَلَى الدِّمَاءِ وَالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ وَمَا أَكْثَرَهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَكُنِ البَحْثُ فِي أُنَاسٍ مُعَيَّنِينَ وَاسْتِحْقَاقِهِم النَّظَرَ فِي القَرَائِنِ

فَالجَوَابُ: أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ البَحْثُ فِي أُنَاسٍ مُعَيَّنِينَ هُمُ الجَمَاعَاتُ الإِسْلَامِيَّةُ المُقَاوِمَةُ فِي الصُّومَالِ، وَهِيَ جَمَاعَاتٌ يَغْلِبُهَا الجَهْلُ وَالبَسَاطَةُ، وَيَقُودُهَا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِالعِلْمِ وَالاجْتِهَادِ، وَالكَاتِبُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ رَدَّ عَلَى هَؤُلَاءِ بَعْضَ تَصَرُّفَاتِهِم، وَيُدَافِعُ عَنْ سِيرَتِهِم فِي العَمَلِ بِالقَرَائِنِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ التَّنْبِيهِ عَلَى قُيُودِ المَسْأَلَةِ، وَهُوَ فِي مَقَامِ الدِّفَاعِ عَنْهُم، وَتَقْرِيرُ مَا يُقَوِّي مَوَاقِفَهُم، لَكِنَّهُ كَمَا قِيلَ: حُبُّكَ الشَّيءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ

النَّسْخُ فِي مُعَامَلَةِ المُنَافِقِينَ

لَقَدْ كَرَّرَ الكَاتِبُ مَسْأَلَةَ مُعَامَلَةِ المُنَافِقِينَ وَأَشَارَ غَيْرَ مَرَّةٍ إِلَى أَنَّ العَفْوَ قَدْ نُسِخَ، فَمِنْ ذَلِكَ:

قَوْلُ الكَاتِبِ (ص ٦٥) فِي الاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ [التحريم: ٩]: «وَالقِرَانُ بَيْنَ المُفْرَدَاتِ (الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ) فِي النَّظْمِ يُوجِبُ الاشْتِرَاكَ فِي أَصْلِ الحُكْمِ الَّذِي هُوَ الجِهَادُ بِأَنْوَاعِهِ المَعْرُوفَةِ، فَاسْتِثْنَاءُ أَعْظَمِ أَنْوَاعِهِ مِنَ الدَّلِيلِ يُعْتَبَرُ خُرُوجًا عَنْ ظَاهِرِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ: فَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الأَمْرِ بِالجِهَادِ، وَجِهَادُ الكُفَّارِ قِتَالُهُم وَقَتْلُهُم فَلْيَكُنْ جِهَادُ المُنَافِقِينَ كَذَلِكَ»– المُفْهِمُ ٦/ ٥٦٢.

وَيُؤَكِّدُ هَذَا المَعْنَى، فَيَقُولُ: (ص ٧٠-٧١) فِي الوَجْهِ السَّابِعِ مَا مُحَصِّلُهُ: أَنَّ آيَةَ الأَحْزَابِ وَهِيَ: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٨] مَنْسُوخَةٌ

بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ [التحريم: ٩] فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ وَأَنَّ أَهْلَ العِلْمِ ذَكَرُوا ذَلِكَ، وَذَلِكَ نَقْلًا عَنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ فِي الصَّارِمِ المَسْلُولِ (٣/ ٦٨١-٦٨٣).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

لَعَمْرِي هَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَاعْتَمَدَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي تَرْجِيحِ مَا اخْتَارَهُ فِي تَفْسِيرِ الحَدِيثِ، وَلَا يَصِحُّ الاعْتِمَادُ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا اخْتَارَهُ الكَاتِبُ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ، وَالكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَقَامَيْنِ:

المَقَامُ الأَوَّلُ: المُعَارَضَةُ وَذَلِكَ بِالقَوْلِ بِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسْخِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ وُجُوهٌ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُم بَعْدَ نُزُولِ التَّوْبَةِ.

عَاشَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ نُزُولِ بَرَاءَةَ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيمَا أَعْلَمُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَتَلَ المُنَافِقِينَ بَعْدَ نُزُولِهَا، بَلْ لَمْ يَزَلْ عَلَى حَالِهِ فِي تَرْكِ قَتْلِهِم وَعُقُوبَتِهِم، وَمُقْتَضَى النَّسْخِ وَالأَمْرِ بِجِهَادِهِم بِالسِّنَانِ وَإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَيْهِم أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَامَ بِذَلِكَ كَمَا

نَقَلَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحَلَّى (١٢/ ١٥٢):

«وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَا يَقْتُلُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ القَتْلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ، لِنِسْبَتِهِ رَسُولَ الله ﷺ البَاطِلَ، وَمُخَالَفَةَ الله تَعَالَى... إلخ كَلَامِهِ. اهـ.

وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ الْمُنَافِقِينَ أَو بَعْضَهُم مِمَّنْ كَانَ يَتَظَاهَرُ بِالإِسْلَامِ وَيُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَأْتِ بِهَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ التَّغْلِيظَ وَرَدَ فِيمَا نَزَلَ قَبْلَ بَرَاءَةَ.

الأَمْرُ الوَارِدُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ [التحريم: ٩] هُوَ عُمْدَةُ الكَاتِبِ وَالقَائِلِينَ بِالنَّسْخِ، وَلَكِنْ مَا يَنْبَغِي ذِكْرُهُ هُنَا وَالتَّنْبِيهُ عَلَيْهِ هُوَ: أَنَّ نَظِيرَ هَذِهِ الآيَةِ نَزَلَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ وَلَفْظُ الآيَتَيْنِ وَاحِدٌ، فَإِذَا كَانَتْ آيَةُ التَّحْرِيمِ لَا تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ فَلَيْسَتْ آيَةُ بَرَاءَةَ إِلَّا مِثْلَهَا، وَإِلَّا فَقَدْ سَبَقَ النَّسْخُ نُزُولَ التَّوْبَةِ، وَإِذَا كَانَ الحُكْمُ بَاقِيًا إِلَى نُزُولِ التَّوْبَةِ فَلَيْسَ مَنْسُوخًا بِهَذِهِ الآيَةِ.

وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الحُكْمَ كَانَ بَاقِيًا لِحِينِ نُزُولِ التَّوْبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ

أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: ٦٦] فَهَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ كَمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي مَجْلِسٍ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ، أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا، وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ. لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحُقْبِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ ﴾ [التوبة: ٦٦][1].

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمُ الاعْتِذَارَ وَلَا قَتْلَهُم لِمَقَالَتِهِم هَذِهِ، وَصَرِيحُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا مِنْهُم كُفْرٌ بَعْدَ الإِيمَانِ، وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِ الحَدِيثِ مُرَاعَاةُ الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ عَلَى

(١) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٦/ ١٨٢٩)، وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ -أَيْضًا- (١٤/ ٣٣٣) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِهِ. وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

مَصْلَحِةِ قَتْلِهِم، وَذَلِكَ مَعَ العَمَلِ بِالآيَةِ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى المُنَافِقِينَ فَلَا تَعَارُضَ فِي الأَمْرِ.

الوَجْهُ الثالِثُ: أَنَّ سُورَةَ بَرَاءَةَ لَمْ تَنْزِلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، بَلْ نَزَلَتْ مُفَرَّقَةً فِي سَنَوَاتٍ، فَقَدْ نَزَلَ أَوَّلُهَا فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلهِجْرَةِ، أَي: بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَتَلَاهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي حَجَّةِ العَامِ التَّاسِعِ الهِجْرِيِّ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ – وَاللَّفْظُ لِلبُخَارِيِّ (رقم ٣٦٢)- مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ.

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ» اهـ.

وَهَذَا دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ جُزْءً مِنْ سُورَةِ بَرَاءَةَ نَزَلَ قَبْلَ حَجِّ العَامِ التَّاسِعِ الهِجْرِيِّ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ: فَمَنِ ادَّعَى نُزُولَ قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ

جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣] بَعْدَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَعَلَيْهِ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ الصَّحِيحِ عَلَى ذَلِكَ، لَا سِيَّمَا وَآيَةٌ مِمَّا نَزَلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَلَّتْ عَلَى عَدَمِ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ، وَأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُؤْمَرْ بِقِتَالِهِم بِالسِّنَانِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [التوبة: ٦٥]، وَغَزْوَةُ تَبُوكَ بَعْدَ حَجَّةِ العَامِ التَّاسِعِ الهِجْرِيِّ.

الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ التَّغْلِيظَ لَا يَعْنِي القَتْلَ عَلَى القَوْلِ الصَّحِيحِ مَفَادُ كَلَامِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ فِيمَا تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُ أَنَّ التَّغْلِيظَ الْمَأْمُورَ بِهِ يَعْنِي جِهَادَ الْمُنَافِقِينَ كَجِهَادِ الكُفَّارِ وَأَنَّ مَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ بَرَاءَةَ مَنْسُوخٌ بِهَا، وَقَدْ قَدَّمْنَا لَكَ أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِ هَذَا، وَنُوَضِّحُ لَكَ هُنَا أَنَّ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِم لَيْسَ بِالقَتْلِ وَإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَيْهِم؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي سُنَّتِهِ العَمَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِ بَرَاءَةَ وَبَعْدَهَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَلَمْ يُقِمْ عَلَى الْمُنَافِقِينَ حَدًّا وَلَا جَاهَدَهُم بِالسِّنَانِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ ابْنُ العَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ القُرْآنِ (٤/ ٣٥٤) فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: «أَمَّا المَعْنَى فَإِنَّ مِنَ المَعْلُومِ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ

يُجَاهِدُ الكُفَّارَ بِالسَّيْفِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِم، حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَكَانَ مَعَ عِلْمِهِ بِهِم يُعْرِضُ عَنْهُم، وَيَكْتَفِي بِظَاهِرِ إِسْلَامِهِم، وَيَسْمَعُ أَخْبَارَهُم فَيَلْغِيهَا بِالبَقَاءِ عَلَيْهِم، وَانْتِظَارِ الفَيْئَةِ إِلَى الحَقِّ بِهِم، وَإِبْقَاءً عَلَى قَوْمِهِم، لِئَلَّا تَثُورَ نُفُوسُهُم عِنْدَ قَتْلِهِم، وَحَذَرًا مِنْ سُوءِ الشُّنْعَةِ فِي أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ؛ فَكَانَ لِجُمُوعِ هَذِهِ الأُمُورِ يَقْبَلُ ظَاهِرَ إِيمَانِهِم، وَبَادِئَ صَلَاتِهِم وَغَزْوِهِم، وَيَكِلُ سَرَائِرَهُم إِلَى رَبِّهِم، وَتَارَةً كَانَ يَبْسُطُ لَهُم وَجْهَهُ الكَرِيمَ، وَأُخْرَى كَانَ يُظْهِرُ التَّغْيِيرَ عَلَيْهِم.

وَأَمَّا إِقَامَةُ الحُجَّةِ بِاللِّسَانِ فَكَانَتْ دَائِمَةً، **وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ جِهَادَ الْمُنَافِقِينَ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ فِيهِم؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ إِصَابَةِ الْحُدُودِ كَانَتْ عِنْدَهُم، فَإِنَّهُ دَعْوَى لَا بُرْهَانَ عَلَيْهَا**، وَلَيْسَ العَاصِي بِمُنَافِقٍ، إِنَّمَا الْمُنَافِقُ بِمَا يَكُونُ فِي قَلْبِهِ مِنَ النِّفَاقِ كَامِنًا، لَا بِمَا تَتَلَبَّسُ بِهِ الجَوَارِحُ ظَاهِرًا، وَأَخْبَارُ الْمَحْدُودِينَ يَشْهَدُ مَسَاقُهَا أَنَّهُم لَمْ يَكُونُوا مُنَافِقِينَ». اهـ.

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي زَادِ المَعَادِ (٣/ ٥): «وَأَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِالجِهَادِ مِنْ حِينَ بَعَثَهُ وَقَالَ: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۝٥١ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢] فَهَذِهِ

سُورَةٌ مَكِّيَّةٌ أُمِرَ فِيهَا بِجِهَادِ الكُفَّارِ، بِالحُجَّةِ وَالبَيَانِ وَتَبْلِيغِ القُرْآنِ، وَكَذَلِكَ جِهَادُ المُنَافِقِينَ، إِنَّمَا هُوَ بِتَبْلِيغِ الحُجَّةِ، وَإِلَّا فَهُم تَحْتَ قَهْرِ أَهْلِ الإِسْلَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ [التحريم: ٩] فَجِهَادُ المُنَافِقِينَ أَصْعَبُ مِنْ جِهَادِ الكُفَّارِ، وَهُوَ جِهَادُ خَوَاصِّ الأُمَّةِ، وَوَرَثَةِ الرُّسُلِ، وَالقَائِمُونَ بِهِ أَفْرَادٌ فِي العَالَمِ، وَالمُشَارِكُونَ فِيهِ، وَالمُعَاوِنُونَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانُوا هُمُ الأَقَلِّينَ عَدَدًا، فَهُمُ الأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللهِ قَدْرًا.

وَقَالَ فِي مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ (١/ ٧٠): «وَإِنَّمَا جَعَلَ طَلَبَ العِلْمِ مِنْ سَبِيلِ اللهِ؛ لِأَنَّ بِهِ قِوَامَ الإِسْلَامِ كَمَا أَنَّ قِوَامَهُ بِالجِهَادِ فَقِوَامُ الدِّينِ بِالعِلْمِ وَالجِهَادِ، وَلِهَذَا كَانَ الجِهَادُ نَوْعَيْنِ: جِهَادًا بِاليَدِ وَالسِّنَانِ، وَهَذَا المُشَارِكُ فِيهِ كَثِيرٌ، وَالثَّانِي الجِهَادُ بِالحُجَّةِ وَالبَيَانِ، وَهَذَا جِهَادُ الخَاصَّةِ مِنْ أَتْبَاعِ الرُّسُلِ، وَهُوَ جِهَادُ الأَئِمَّةِ وَهُوَ أَفْضَلُ الجِهَادَيْنِ لِعِظَمِ مَنْفَعَتِهِ وَشِدَّةِ مُؤْنَتِهِ وَكَثْرَةِ أَعْدَائِهِ، قَالَ تَعَالَى: فِي سُورَةِ الفُرْقَانِ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢] فَهَذَا جِهَادٌ لَهُم بِالقُرْآنِ وَهُوَ أَكْبَرُ الجِهَادَيْنِ وَهُوَ جِهَادُ المُنَافِقِينَ -أَيْضًا-

فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ كَانُوا مَعَهُم فِي الظَّاهِرِ وَرُبَّمَا كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَدُوَّهُم مَعَهُم، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التحريم: ٩]، وَمَعْلُومٌ أَنَّ جِهَادَ الْمُنَافِقِينَ بِالْحُجَّةِ وَالْقُرْآنِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ سَبِيلَ الله هُوَ الْجِهَادُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ وَدَعْوَةُ الْخَلْقِ بِهِ إِلَى الله...» اهـ.

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي بَابِ الْمُجَاهَدَةِ مِنْ شَرْحِ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ: «أَمَّا مُجَاهَدَةُ الْغَيْرِ فَإِنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٍ بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ، وَقِسْمٍ بِالسِّلَاحِ، أَمَّا مِنْ مُجَاهَدَتِهِ بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ: فَهُوَ الَّذِي يَتَسَمَّى بِالإِسْلَامِ وَلَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْمُنَافِقِينَ وَأَهْلِ الْبِدَعِ الْمُكَفِّرَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُمْكِنُ أَنْ نُجَاهِدَهُم بِالسِّلَاحِ؛ لِأَنَّهُم يَتَظَاهَرُونَ بِالإِسْلَامِ وَأَنَّهُم مَعَنَا وَلَكِنَّنَا نُجَاهِدُهُم بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ [التحريم: ٩] فَجِهَادُ الْكُفَّارِ يَكُونُ بِالسِّلَاحِ وَجِهَادُ الْمُنَافِقِينَ يَكُونُ بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ وَلِهَذَا كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يَعْلَمُ بِأَنَّ فِي أَصْحَابِهِ مُنَافِقِينَ وَيَعْلَمُهُم بِأَعْيَانِهِم وَلَكِنَّهُ لَا يَقْتُلُهُم، وَاسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِهِم فَقَالَ: «لَا

يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، فَكَذَلِكَ الَّذِينَ يَنْطَوُونَ تَحْتَ لِوَاءِ الإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ لَا نُقَاتِلُهُم بِالسِّلَاحِ، لَكِنَّنَا نُقَاتِلُهُم بِالعِلْمِ وَالبَيَانِ، وَلِهَذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى شَبَابِ الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا العِلْمَ عَلَى وَجْهٍ رَاسِخٍ ثَابِتٍ لَا عَلَى وَجْهٍ سَطْحِيٍّ كَمَا يُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنْ بُيُوتِ العِلْمِ، حَيْثُ يَتَعَلَّمُونَ عِلْمًا سَطْحِيًّا لَا يُرَسِّخُ بِالذِّهْنِ عِلْمًا يَقْصُدُ بِهِ الإِنْسَانُ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى بِطَاقَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ فَقَطْ، وَلَكِنَّ العِلْمَ الحَقِيقِيَّ هُوَ العِلْمُ الَّذِي يَرْسُخُ فِي القَلْبِ، وَيَكُونُ كَالمَلَكَةِ لِلإِنْسَانِ، حَتَّى إِنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي يُوَفَّقُ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ العِلْمِ تَجِدُهُ لَا يَكَادُ تَأْتِيهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ المَسَائِلِ إِلَّا عَرَفَ كَيْفَ يُخَرِّجُهَا عَلَى الأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالقِيَاسِ الصَّحِيحِ، فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمٍ رَاسِخٍ، وَالنَّاسُ اليَوْمَ فِي عَصْرِنَا مُحْتَاجُونَ إِلَى هَذَا النَّوْعِ مِنَ العِلْمِ. اهـ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

وَالمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ: بَيَانُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ فَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (١٦/ ١٣٩) عَنِ القَاضِي عِيَاضٍ اخْتِلَافَ العُلَمَاءِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ تَيْمِيَةَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ (ص ٨٣)، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

وَلَيْسَ -أَيْضًا- مِمَّا صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَةُ فَيُقْبَلُ لِمَقَامِ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ العُلَمَاءِ، وَخِلَافُ قَوْلِ الكَاتِبِ فِي جِهَادِهِم أَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَهُم، فَلَا يَكُونُ القَوْلُ بِالنَّسْخِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا حُجَّةً فِي تَرْجِيحِ قَوْلٍ ضَعِيفٍ وَاللهُ أَعْلَمُ.

المَقَامُ الثاني: التَّسْلِيمُ بِالنَّسْخِ جَدَلًا، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى قَوْلِ الكَاتِبِ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ

وَذَلِكَ أَنَّ النَّسْخَ عَلَى فَرْضِ صِحَّتِهِ لَا يُنَافِي التَّعْلِيلَ بِالمَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ كَمَا فِي نَصِّ الحَدِيثِ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَرْفَعُ الحُكْمَ فِي الزَّمَنِ المَاضِي وَلَا تَعْلِيلَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ أَشْبَهُ بِزَوَالِ العِلَّةِ فَيَبْقَى الحُكْمُ فِي زَمَنِهِ مُعَلَّلًا بِالعِلَّةِ المَنْصُوصَةِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ بِالنَّسْخِ -أَيْضًا- مَعَ بَقَاءِ الحُكْمِ بِعِلَّتِهِ، وَغَايَةُ مَا فِي القَوْلِ بِالنَّسْخِ – إِنْ صَحَّ – زَوَالُ مَا كَانَ يُخْشَى مِنْهُ مِنَ المَفْسَدَةِ وَقِيلِ النَّاسِ بِعِزَّةِ الإِسْلَامِ، وَأَنَّ سُورَةَ بَرَاءَةَ دَلِيلُ زَوَالِ العِلَّةِ وَذَهَابِ المَفْسَدَةِ، فَتَبْقَى مَصْلَحَةُ قَتْلِ المُنَافِقِينَ بَاقِيَةً مِنْ غَيْرِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ تُعَارِضُهَا، وَهَذَا لَيْسَ نَفْيًا لِلتَّعْلِيلِ بِالمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ بَلْ هُوَ إِلَى إِثْبَاتِهَا أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى نَفْيِهَا وَاللهُ أَعْلَمُ.

تنبيه: قَوْلُ الكَاتِبِ: «فَاسْتِثْنَاءُ أَعْظَمِ أَنْوَاعِهِ مِنَ الدَّلِيلِ يُعْتَبَرُ خُرُوجًا عَنْ ظَاهِرِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ...» فِيهِ تَجَوُّزٌ بِذِكْرِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ السُّنَّةِ دَلِيلًا فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنَّ هَذَا خُرُوجٌ عَنْ ظَاهِرِ الكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ يُنَازِعُهُ فِي هَذَا الظَّاهِرِ الَّذِي ادَّعَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ

اضْطِرَابُ الكَاتِبِ فِي بَعْضِ أَصْنَافِ الطَّاعِنِينَ

هَذَا الصِّنْفُ هُوَ الصِّنْفُ الثَّالِثُ مِنْ أَصْنَافِ الْمُنَافِقِينَ عِنْدَ الكَاتِبِ وَهُم مَنْ طَعَنَ النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يُعْرَفْ بِسَابِقِ تُهْمَةٍ.

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي اضْطَرَبَ فِيهَا قَوْلُ الكَاتِبِ لِاخْتِلَافِ العُلَمَاءِ فِيهَا، فَجَزَمَ مَرَّةً بِأَنَّهُم مِن الْمُنَافِقِينَ وَمِنْ أَصْنَافِهِم، وَجَزَمَ مَرَّةً ثَانِيَةً بِأَنَّهُم لَيْسُوا مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَتَرَدَّدَ مَرَّةً ثَالِثَةً فَجَعَلَ أَمْرَهُم مُحْتَمِلًا لِكِلَا الأَمْرَيْنِ:

أَمَّا جَزْمُ الكَاتِبِ بِأَنَّهُم لَيْسُوا مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَفِي قَوْلِهِ فِي رَدِّ القَوْلِ الخَامِسِ عِنْدَهُ: «يَظْهَرُ لِلمُتَأَمِّلِ ضَعْفُ هَذَا القَوْلِ، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ عَدَمِ التَّدْلِيلِ عَلَى أَمْرِ اللهِ الخَاصِّ فِي العَفْوِ عَنْ هَؤُلَاءِ القَوْمِ **وَلِعَدَمِ تَعَرُّضِهِ لِلطَّوَائِفِ الأُخْرَى الَّتِي طَعَنَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ غَيْرِ الْمُنَافِقِينَ**». اهـ[1].

---

(١) انْظُرْ (٥٨) مِنَ الأَصْلِ، وَ(ص ١٠٧) مِنَ المَطْبُوعِ.

تَنْبِيهٌ: زَادَ الشَّيْخُ فِي المَطْبُوعِ كَلِمَةً «المَعْرُوفِينَ»؛ لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الاضْطِرَابِ فِي هَذَا الصِّنْفِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

وَزَادَ -أَيْضًا- تَرْجِيحَ كَوْنِهِم مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا البَابِ هُوَ: أَنَّ الطَّعْنَ فِي

فَهُنَا جَزَمَ الكَاتِبُ كَمَا تَرَى أَنَّ هَذِهِ الطَّوَائِفَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ الْمُنَافِقِينَ.

وَأَمَّا جَزْمُهُ بِأَنَّهُم مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَفِي قَوْلِهِ: (الوَجْهُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ) فِي سِيَاقِ ذِكْرِهِ لِلَّذِينَ طَعَنُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «وَقَوْلُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: (اعْدِلْ، وَاتَّقِ اللهَ)، بَعْدَ مَا خَصَّ بِالمَالِ أُولَئِكَ الأَرْبَعَةَ، نِسْبَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَنَّهُ جَارَ وَلَمْ يَتَّقِ اللهَ، وَلِهَذَا قَالَ: (أَوَ لَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ؟ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟)

النَّبِيِّ ﷺ يَدُلُّ عَلَى النِّفَاقِ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لِصَاحِبِهِ التَّهْمَةُ بِهِ، وَلِهَذَا يَقُولُ: تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو العَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الخَارِجِيِّ الطَّاعِنِ: قَوْلُهُ ﷺ: (شَرُّ الخَلْقِ وَالخَلِيقَةِ)، وَقَوْلُهُ: (شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ) نَصٌّ فِي أَنَّهُم مِنَ الْمُنَافِقِينَ؛ لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الكُفَّارِ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

قَدْ ذَكَرْنَا فِي الأَصْلِ أَنَّ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ تَيْمِيَةَ، وَقَدْ بَيَّنَ هُنَا وَجْهَ الشَّبَهِ بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ وَهُوَ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَسْوَأَ حَالًا مِنَ الكُفَّارِ وَهُوَ وَجِيهٌ لَو لَمْ يُعَارِضْهُ فَرْقٌ صَحِيحٌ.

وَأَمَّا مَنْ مَالَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَقَدِ احْتَجَّ بِالفُرُوقِ الَّتِي بَيْنَهُم – أَيِ الخَوَارِجِ – وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ، فَالْمُنَافِقُونَ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَهُم كُسَالَى، وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا، وَأَمَّا الخَوَارِجُ فَوَصْفُهُمُ الصَّحِيحُ الثَّابِتُ كَثْرَةُ العِبَادَةِ، وَأَنَّهُ يُحَقِّرُ أَحَدَ الصَّحَابَةِ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِم، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِم.

فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الوَصْفِ الأَوَّلِ الجَامِعِ جَزَمَ بِأَنَّهُم مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَمَنْ نَظَرَ لِلوَصْفِ الثَّانِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ مَوَارِدِ الاجْتِهَادِ، وَمَوَاطِنِ الاخْتِلَافِ، وَلَيْسَ فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ يَجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهِ، وَالتَّرْجِيحُ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لِلبَاحِثِ، وَقَدْ يَتَغَيَّرُ وَيَنْتَقِلُ البَاحِثُ مِنْ قَوْلٍ لآخَرَ كَغَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِ الظَّنِّ وَالاجْتِهَادِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَمِثْلُ هَذَا الكَلَامِ لَا رَيْبَ أَنَّهُ يُوجِبُ القَتْلَ لَو قَالَهُ اليَوْمَ أَحَدٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْهُ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ يُظْهِرُ الإِسْلَامَ وَهُوَ الصَّلَاةَ الَّتِي يُقَاتَلُ النَّاسُ حَتَّى يَفْعَلُوهَا، **وَإِنَّمَا كَانَ نِفَاقُهُ بِمَا يَخْتَصُّ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الأَذَى، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ**، وَكَانَ يَعْفُو عَنْهُم تَأْلِيفًا لِلقُلُوبِ؛ لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ...» اهـ[1].

وَالكَلَامُ هُنَا عَنِ القِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ المُنَافِقِينَ عِنْدَ الكَاتِبِ كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ كَلَامِهِ الآتِي قَرِيبًا، لِأَنَّهُ قَرَّرَ هَذَا القَوْلَ فِي صَدْرِ كَلَامِهِ ثُمَّ أَلْحَقَهُ بِذِكْرِ الاحْتِمَالِ.

وَأَمَّا تَرَدُّدُهُ فِي الأَمْرِ فَفِي قَوْلِهِ فِي هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ فِي المُنَافِقِينَ: «**الثَّالِثُ**: وَهُنَاكَ قِسْمٌ آخَرُ: وَهُمُ الَّذِينَ طَعَنُوهُ أَو قَدَحُوهُ فِي عِرْضِهِ أَو عَدْلِهِ تَصْرِيحًا أَو تَلْوِيحًا، وَلَمْ تَسْبِقْ لَهُم تُهْمَةٌ بِالنِّفَاقِ، كَالَّذِي قَدَحَ فِي عَدْلِهِ بِقَوْلِهِ: (اعْدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ)، وَالَّذِي طَعَنَ فِي حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ: (أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ)، وَفِي قَصْدِهِ بِقَوْلِهِ: (إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ)، أَو فِي خَلْوَتِهِ بِقَوْلِهِ: (يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الغَيِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ)، وَفِي عَهْدِهِ وَوَعْدِهِ بِقَوْلِهِ: (وَاغُدَرَاهُ وَاغُدَرَاهُ) وَغَيْرِ

(١) انْظُرْ (٨٩) مِنَ الأَصْلِ، وَ(ص١٣٧) مِنَ المَطْبُوعِ.

ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ جَعْلُ هَذَا النَّوْعِ قَسِيمًا لِلنَّوْعَيْنِ لَا قِسْمًا». اهـ[1].

وَهُنَا يُقَرِّرُ الكَاتِبُ احْتِمَالَ أَمْرِ هَذَا الصِّنْفِ لِلأَمْرَيْنِ، أَي: كَوْنِهِم قِسْمًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَكَوْنِهِم قَسِيمًا لَهُم لَا قِسْمًا مِنْهُم.

وَنَتِيجَةً لِهَذَا الاضْطِرَابِ فِي حُكْمِهِم اضْطَرَبَ جَوَابُ الكَاتِبِ عَنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، فَيُجِيبُ فِي غَالِبِ كَلَامِهِ بِأَنَّهُم مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَيُورِدُهُم مَرَّةً بِاعْتِبَارِهِم مِنْ غَيْرِ الْمُنَافِقِينَ اعْتِرَاضًا عَلَى مُخَالِفِيهِ، فَيَنْبَغِي التَّصْحِيحُ مِنْ هُنَا، وَإِنْ كَانَ الكَاتِبُ قَدْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الإِلْزَامِ لِلخَصْمِ لَكِنَّهُ لَا يُبَيِّنُ أَنَّ اعْتِبَارَهُم مِنْ غَيْرِ الْمُنَافِقِينَ هُوَ مَذْهَبُ ذَلِكَ الخَصْمِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ بَابِ الإِلْزَامِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ العُلَمَاءَ فَرِيقَانِ فِي هَذَا الصِّنْفِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَزَمَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَآخَرُونَ أَنَّهُم مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَمَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَآخَرُونَ إِلَى أَنَّهُمُ ارْتَكَبُوا الكُفْرَ جَهْلًا فَعُذِرُوا بِذَلِكَ فَهُم مُسْلِمُونَ، وَلَيْسَ هُنَا مَوْضُعُ التَّرْجِيحِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بَيَانُ اخْتِلَافِ الكَاتِبِ فِي حُكْمِهِم.

فَائِدَةٌ: قَدْ لَا يَكُونُ بَعْضُ القُرَّاءِ يَعْرِفُ مَعْنَى الإِلْزَامِ فِي الاسْتِدْلَالِ، وَلِبَيَانِهِ مِنْ بَابِ الفَائِدَةِ أَقُولُ:

الاسْتِدْلَالُ يَأْتِي عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ هِيَ:

---

(١) انْظُرْ (٤٣-٤٤) مِنَ الأَصْلِ، وَ(ص٦٦) مِنَ الْمَطْبُوعِ.

الوَجْهُ الأوَّلُ: إِلْزَامٌ وَالْتِزَامٌ

وَذَلِكَ يَكُونُ فِي الاسْتِدْلَالِ بِالدَّلِيلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ كَدَلِيلِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَدَلِيلِ الإِجْمَاعِ وَالقِيَاسِ عِنْدَ القَائِلِينَ بِحُجِّيَّتِهِمَا، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الأَخْذَ بِهِ لَازِمٌ لِلمُسْتَدِلِّ بِهِ وَالْمُعْتَرِضِ عَلَيْهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ، وَلَا يُمْكِنُ لِلخَصْمِ أَنْ يُنَازِعَ فِي الدَّلِيلِ وَإِنَّمَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُنَازِعَ فِي وَجْهِ الاسْتِدْلَالِ.

الوَجْهُ الثاني: إِلْزَامٌ فَقَطْ (وَيُقَالُ لَهُ: إِلْزَامٌ لَا الْتِزَامٌ)

وَذَلِكَ يَكُونُ فِي الدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَ الخَصْمِ وَلَيْسَ عِنْدَ الْمُسْتَدِلِّ، كَالاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ مِمَّنْ لَا يَقُولُ بِحُجِّيَّتِهِ عَلَى مَنْ يَرَى أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ عَلَى الخَصْمِ أَنْ يَلْتَزِمَ هَذَا الدَّلِيلَ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ بِحُجِّيَّتِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ بِحُجَّةٍ.

الوَجْهُ الثالِثُ: التِزَامٌ فَقَطْ (وَيُقَالُ لَهُ: الْتِزَامٌ، لَا إِلْزَامٌ):

وَذَلِكَ يَكُونُ بِعَكْسِ الثَّانِي، فَيُورِدُ الْمُسْتَدِلُّ دَلِيلًا مِمَّا اخْتُلِفَ فِي الاسْتِدْلَالِ بِهِ، وَيَقُولُ: هُوَ بِحُجِّيَّتِهِ دُونَ الخَصْمِ، وَمَعْنَاهُ: الْتِزَامُ الْمُسْتَدِلِّ بِمُقْتَضَى دَلِيلِهِ وَأَنَّهُ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَرَى حُجِّيَّتَهُ، وَأَمَا الخَصْمُ فَلَيْسَ هَذَا حُجَّةً عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى صِحَّةَ الاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الدَّلِيلِ كَاحْتِجَاجِ مَنْ يَقُولُ بِالمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ بِهَا عَلَى مَنْ لَا يَقُولُ بِحُجَّتِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ

هَلْ يَسْقُطُ حَدُّ السَّابِّ بِالتَّوْبَةِ؟

قَالَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ الأَبْرِيرِيُّ فِي الوَجْهِ الثَّانِي مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ (ص ٦٣): «فَثَبَتَ أَنَّ السَّابَّ: كَافِرٌ مُرْتَدٌ وَحُكْمُهُ وُجُوبُ القَتْلِ إِنْ لَمْ يَتُبْ، فَهَلْ يُمْكِنُ بَعْدَ هَذَا تَعْطِيلُ حَدِّ الرِّدَّةِ بِحُجَّةِ التَّأْلِيفِ عَلَى الإِسْلَامِ وَتَلْمِيعِ صُورَةِ الإِسْلَامِ» اهـ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

مَفَادُ هَذَا الكَلَامِ أَنَّ الحَدَّ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ القَتْلُ مَا لَمْ يَتُبْ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ قَرَّرَ الكَاتِبُ نَفْسُهُ فِي مَوَاطِنَ مِنْ هَذَا الكِتَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِسْقَاطُ حَقِّهِ فِي العُقُوبَةِ وَالعَفْوُ عَنْهَا، وَلَعَلَّ هَذَا زَلَّةُ قَلَمٍ وَلَمْ يَنْتَبِهِ الكَاتِبُ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ فِي الكَلَامِ فَلْيُصَحِّحْ هَذَا مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنْ كَانَ يَرَى هَذَا فَلِلمُنَاقَشَةِ وَالبَحْثِ مَجَالٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ

إِسَاءَةُ الظَّنِّ بِالمَسْتُورِ مِنَ المُسْلِمِينَ

ذَكَرَ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ مَسْأَلَةَ إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِأَهْلِ السُّوءِ ثُمَّ قَالَ [1]:

«وَفِيهَا مِنَ الفِقْهِ جَوَازُ إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِمَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالصَّلَاحِ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ إِمَارَاتُ السُّوءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ أَخْذِ الحَيْطَةِ وَالحَذَرِ عِنْدَ الرِّيبَةِ... ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي جَوَازِ إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِأَهْلِ السُّوءِ، أَكْثَرُهَا تَفْصِيلًا قَوْلُ الحَافِظِ ابْنِ رَجَبَ الحَنْبَلِيِّ فِي جَامِعِ العُلُومِ وَالحِكَمِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

قَوْلُ الكَاتِبِ «بِمَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالصَّلَاحِ...» خَطَأٌ وَلَا يَصِحُّ، بَلْ هُوَ فَتْحٌ لِبَابِ الشَّرِّ وَالفَسَادِ عَلَى أَهْلِ السِّتْرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَلَامُهُم فِيمَنْ عُرِفَ بِالسُّوءِ وَالفُجُورِ وَالشَّرِّ، وَفَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِ الكَاتِبِ: «بِمَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالصَّلَاحِ» وَبَيْنَ قَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ: «بِمَنْ عُرِفَ بِالشَّرِّ» وَنَحْوِهِ،

(١) ص ٣٣-٣٩ مِنَ الأَصْلِ، وَ(ص ١٧٧-١٨٣ مِنَ المَطْبُوعِ).

وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ ثَلَاثُ طَوَائِفَ: طَائِفَةٌ عُرِفَتْ بِالصَّلَاحِ وَاشْتُهِرَتْ بِالاسْتِقَامَةِ، وَطَائِفَةٌ عَلَى عَكْسِهَا عُرِفَتْ بِالشَّرِّ وَالفُجُورِ، وَثَالِثَةٌ بَيْنَهُمَا مِنْ أَهْلِ السِّتْرِ لَمْ تَشْتَهِرْ بِالصَّلَاحِ، وَلَا بِالشَّرِّ وَالفَسَادِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ أَهْلِ العِلْمِ جَوَازُ إِسَاءَةِ الظَّنِّ فِي الطَّائِفَةِ المَعْرُوفَةِ بِالشَّرِّ وَالفَسَادِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ طَوَائِفِ المُسْلِمِينَ، وَكَلَامُ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ جَوَازُ إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِالمَسْتُورِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ.

وَلَو تَأَمَّلَ الكَاتِبُ قَلِيلًا كَلَامَ ابْنِ رَجَبَ الَّذِي نَقَلَهُ لَوَجَدَ فِيهِ صِحَّةَ مَا قُلْنَا، غَيْرَ أَنَّهُ اسْتَعْجَلَ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَ المُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ، وَهَذَا نَصُّ كَلَامِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنْبَلِيِّ مِنْ كِتَابِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ:

(وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَنْ كَانَ مَسْتُورًا لَا يُعْرَفُ بِشَيْءٍ مِنَ المَعَاصِي، فَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ هَفْوَةٌ أَو زَلَّةٌ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَشْفُهَا وَلَا هَتْكُهَا وَلَا التَّحَدُّثُ بِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غِيبَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَرَدَتْ فِيهِ النُّصُوصُ وَفِي ذَلِكَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ﴾ [النور: ١٩]،

وَالمُرَادُ: إِشَاعَةُ الفَاحِشَةِ عَلَى المُؤمِنِ المُسْتَتِرِ فِيمَا وَقَعَ مِنْهُ، أَوِ اتُّهِمَ

وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ، كَمَا فِي قِصَّةِ الإِفْكِ.

قَالَ بَعْضُ الوُزَرَاءِ الصَّالِحِينَ لِبَعْضِ مَنْ يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ: اجْتَهِدْ أَنْ تَسْتُرَ العُصَاةَ، فَإِنَّ ظُهُورَ مَعَاصِيهِم عَيْبٌ فِي أَهْلِ الإِسْلَامِ، وَأَوْلَى الأُمُورِ سِتْرُ العُيُوبِ.

وَمِثْلُ هَذَا لَو جَاءَ تَائِبًا نَادِمًا وَأَقَرَّ بِحَدٍّ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ لَمْ يَسْتَفْسِرْ، بَلْ يُؤْمَرُ بِأَنْ يَرْجِعَ وَيَسْتُرَ نَفْسَهُ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَاعِزًا وَالغَامِدِيَّةَ، وَكَمَا لَمْ يَسْتَفسِرِ الَّذِي قَالَ: (أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ)، وَمِثْلُ هَذَا لَو أُخِذَ بِجَرِيمَتِهِ وَلَمْ يَبْلُغِ الإِمَامَ فَإِنَّهُ يُشْفَعُ لَهُ حَتَّى لَا يَبْلَغُ الإِمَامَ. وَفِي مِثْلِهِ جَاءَ الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: **(أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِم)**، خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

وَالثَّانِي: مَنْ كَانَ مُشْتَهِرًا بِالمَعَاصِي مُعْلِنًا بِهَا لَا يُبَالِي بِمَا ارْتَكَبَ مِنْهَا وَلَا بِمَا قِيلَ لَهُ، فَهَذَا هُوَ الفَاجِرُ المُعْلَنُ وَلَيْسَ لَهُ غِيبَةٌ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا بَأْسَ بِالبَحْثِ عَنْ أَمْرِهِ لِتُقَامَ عَلَيْهِ الحُدُودُ، صَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: **(وَاغْدُ يَا أُنَيْس عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)** وَمِثْلُ هَذَا لَا يُشْفَعُ لَهُ إِذَا أُخِذَ وَلَو لَمْ يُبَلِّغْ بِهِ السُّلْطَانَ بَلْ يُتْرَكُ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الحَدُّ؛ لِيَنْكَفَّ شَرُّهُ وَيَرْتَدِعَ بِهِ أَمْثَالُهُ. قَالَ

الإِمَامُ مَالِكٌ: مَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ أَذًى لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْفَعَ لَهُ مَالَمْ يُبَلِّغِ الإِمَامَ، وَأَمَّا مَنْ عُرِفَ بِشَرٍّ أَو فَسَادٍ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ أَحَدٌ وَلَكِنْ يُتْرَكُ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الحَدُّ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ». اهـ.

هَذَا كَلَامُ الحَافِظِ ابْنِ رَجَبَ، وَهُوَ وَاضِحُ المَعْنَى، فَلَو قَالَ الكَاتِبُ «بِمَنِ اشْتُهِرَ بِالفَسَادِ» كَانَ صَوَابًا.

وَعَلَى نَحْوِ كَلَامِ ابْنِ رَجَبَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ جَاءَتْ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ، وَمِنْ ذَلِكَ: قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ: «**أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِم**»[1]: «ذَوُو الهَيْئَاتِ: هُمُ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ، فَيَزِلُّ أَحَدُهُمُ الزَّلَّةَ»[2]

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي بَدَائِعِ الفَوَائِدِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الحَدِيثِ: «قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: المُرَادُ بِهِمُ الَّذِينَ دَامَتْ طَاعَاتُهُم وَعَدَالَتُهُم فَزَلَّتْ فِي بَعْضِ الأَحَايِينِ أَقْدَامُهُم بِوَرْطَةٍ.

قُلْتُ: لَيْسَ مَا ذَكَرَهُ بِالبَيِّنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ يُعَبِّرُ عَنْ أَهْلِ التَّقْوَى

(١)رواه أبو داود (رقم ٤٣٧٥)والبخاري في الأدب المفرد (رقم ٤٦٥)وابن حبان (رقم ٩٤)وغيرهم، وخرجه الألباني في صحيحته (رقم ٦٣٨).

(٢)انظر: النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٨٥)

وَالطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ بِأَنَّهُم ذَوُو الهَيْئَاتِ، وَلَا عَهْدَ بِهَذِهِ العِبَارَةِ فِي كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ لِلمُطِيعِينَ المُتَّقِينَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُم ذَوُو الأَقْدَارِ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ الجَاهِ وَالشَّرَفِ وَالسُّؤْدَدِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى خَصَّهُم بِنَوْعِ تَكْرِيمٍ وَتَفْضِيلٍ عَلَى بَنِي جِنْسِهِم، فَمَنْ كَانَ مِنْهُم مَسْتُورًا مَشْهُورًا بِالخَيْرِ، حَتَّى كَبَا بِهِ جَوَادُهُ، وَنَبَا عَضَبُ صَبْرِهِ، وَأُدِيلَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ، فَلَا تُسَارِعْ إِلَى تَأْنِيبِهِ وَعُقُوبَتِهِ، بَلْ تُقَالُ عَثْرَتُهُ، مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الشَّرِيفِ، كَمَا يَتَعَيَّنُ أَخْذُهُ مِنَ الوَضِيعِ... إِلَى أَنْ قَالَ: هَذَا بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابِ مَحَاسِنِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الكَامِلَةِ وَسِيَاسَتِهَا لِلعَالَمِ وَانْتِظَامِهَا لِمَصَالِحِ العِبَادِ فِي المَعَاشِ وَالمَعَادِ» [(١)].

وَرَوَى البَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «وَذَوُو الهَيْئَاتِ الَّذِينَ يُقَالُونَ عَثَرَاتِهِمُ الَّذِينَ لَيْسُوا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ فَيَزِلُّ أَحَدُهُمُ الزَّلَّةَ» [(٢)].

تنبيه: هَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي غَلَا فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاشِئَةِ حَتَّى صَارَ إِسَاءَةُ الظَّنِّ بِغَيْرِهِم أَصْلًا ثَابِتًا أَشْبَهَ بِمَوْقِفِ جَمَاعَةِ التَّوَقُّفِ وَالتَّبَيُّنِ، وَقَدْ شَاعَ هَذَا المَرَضُ - وَهُوَ إِسَاءَةُ الظَّنِّ حَتَّى بِأَهْلِ الخَيْرِ وَالعِلْمِ وَالصَّلَاحِ - فِي

(١) انْظُرْ: بَدَائِعَ الفَوَائِدِ (٣/ ١٣٨).

(٢) رَوَاهُ فِي سُنَنِهِ (٨/ ٣٣٤) فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ.

صُفُوفِ بَعْضِ الجَمَاعَاتِ الَّتِي يُدَافِعُ عَنْهَا الكَاتِبُ بِكُلِّ اسْتِمَاتَةٍ وعَنْ تَصَرُّفَاتِهَا كَمَا تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ فِي تَوْطِئَةِ الكِتَابِ.

فَائِدَةٌ: فِي الفَرْقِ بَيْنَ الاحْتِرَازِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ:

ذَكَرَ العُلَمَاءُ الفَرْقَ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ المَعَانِي المُتَشَابِهَةِ، وَقَدْ أَوْرَدَ السُّبْكِيُّ جُمْلَةً مِنْهَا فِي أَوَاخِرِ جَمْعِ الجَوَامِعِ، وَنَظَمَهَا السُّيُوطِيُّ فِي الكَوْكَبِ السَّاطِعِ، وَمِنْ تِلْكَ الأُمُورِ -وَهِيَ كَثِيرَةٌ- الفَرْقُ بَيْنَ سُوءِ الظَّنِّ وَالاحْتِرَازِ، فَقَالَ:

والمَـرْءُ مُحْتَـاجٌ إِلَى أَنْ يَعرِفَـا ... فَـرْقَ أُمُـورٍ فِي افْتِرَاقِهَـا خَفَـا
كَالفَرْقِ بَـيْنَ العَجْزِ والتَّوَكُّلِ ... والحُـبِّ للهِ ومَعَـهُ المُـنْجَلِي
والنُّصْـحِ والتَّـأَنِّي والفِرَاسَـهْ ... والظَّـنِّ والـدَّعْوَةِ والرِّئَاسَـهْ
وقُـوَّةٍ فِي أَمْـرِ الـدِّينِ والعُلُـوِّ ... والاجْتِهَـادِ فِي اتِّبَـاعٍ والغُلُـوِّ
والـذُّلِّ والعَفْـوِ وتِيـهٍ وشَرَفْ ... والحِقْدِ والوَجْدِ وُجُودٍ وسَرَفْ
والكِـبْرِ والهَيْبَـةِ والمَهَابَـهْ ... تَوَاضُـعٍ والكِـبْرِ والصِّـيَانَهْ
والاحْـتِرَازِ مَـعَ سُـوءِ الظَّـنِّ ... وهَكَـذا الرَّجَـاءِ والتَّمَنِّـي
ورِقَّـةٍ وجَـزَعٍ والقَسْـوَهْ ... والصَّبْرِ مَعْ هَدِيَّةٍ والرِّشْـوَهْ
وذِكْـرِهِ لِلْحَـالِ والشِّـكَايَهْ ... وبَلْـهَ فِي القَلْـبِ والسَّـلَامَهْ
وثِقَـةٍ وعِـزَّةٍ والشُّـكرِ ... بِـذِكْرِ مَـا يَمْنَحُـهُ والفَخْـرِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي: مَعْرِفَةُ الفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الأُمُورِ مُهِمَّةٌ جِدًّا، وَإِنَّمَا

نَقْتَصِرُ عَلَى مَسْأَلَتِنَا، فَمَنْ رَامَ تَفْصِيلَهَا فَلْيَرْجِعْ لِشَرْحِ الكَوْكَبِ السَّاطِعِ لِلسُّيُوطِيِّ وَالبَدْرِ الطَّالِعِ بِشَرْحِ جَمْعِ الجَوَامِعِ لِلمَحَلِّيِّ.

قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي الفَرْقِ بَيْنَ الاحْتِرَازِ وَسُوءِ الظَّنِّ مَا نَصَّهُ [1]:

«فَالأَوَّلُ: التَّأَهُّبُ وَالاسْتِعْدَادُ بِأَخْذِ الأَسْبَابِ الَّتِي يَنْجُو بِهَا مِنَ المَكْرُوهِ.

وَالثَّانِي: امْتِلَاءُ القَلْبِ بِالظُّنُونِ المُسِيئَةِ بِالنَّاسِ، حَتَّى يَطْفَحَ عَلَى لِسَانِهِ بِالهَمْزِ وَاللَّمْزِ وَالطَّعْنِ وَالعَيْبِ.

فَالأَوَّلُ: يُخَالِطُهُم وَيَحْتَرِزُ مِنْهُم، وَالثَّانِي: يَجْتَنِبُهُم وَيَلْحَقُهُم أَذَاهُ.

وَفِي ذَلِكَ حَدِيثُ: «**المُؤمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُم خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُم**» رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ [2]، وَحَدِيثُ: «**احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ**» [3]

---

(١) شَرْح الكَوْكَب السَّاطِع (٢/ ٩١٦ بِتَحْقِيقِ مُحَمَّد إِبْرَاهِيم الحِفْنَاوِي).

(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ خَرَّجَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحَتِهِ (رقم ٩٣٩) فَرَاجِعْهُ.

(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ فَصَلَ فِي تَخْرِيجِهِ الأَلْبَانِيُّ فِي الضَّعِيفَةِ (رقم ١٥٦)، وَذَكَرَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ حَدِيثَ: «الحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ» فَخَرَّجَهُ فِي الضَّعِيفَةِ -أَيْضًا- (رقم ١١٥١)، وَحَدِيثَ: ط «مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِالنَّاسِ كَثُرَتْ نَدَامَتُهُ» وَخَرَّجَهُ فِي الضَّعِيفَةِ (رقم ١١٥٢) ثُمَّ عَلَّقَ عَلَى الحَدِيثِ الأَوَّلِ، فَقَالَ: ثُمَّ إِنَّ الحَدِيثَ مُنْكَرٌ عِنْدِي لِمُخَالَفَتِهِ لِلأَحَادِيثِ الكَثِيرَةِ الَّتِي يَأْمُرُ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا المُسْلِمِينَ بِأَنْ لَا يُسِيئُوا الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِم، مِنْهَا: قَوْلُهُ ﷺ: «إِيَّاكُم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ...» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٠/ ٣٩٥ - ٣٩٨) وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي «غَايَةِ المَرَامِ» (٤١٧).

ثُمَّ إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّعَامُلُ مَعَ النَّاسِ عَلَى أَسَاسِ سُوءِ الظَّنِّ بِهِم، فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ يَأْمُرَ ﷺ أُمَّتَهُ أَنْ يَتَعَامَلُوا عَلَى هَذَا الأَسَاسِ البَاطِلِ؟

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللّه لَهُ:

هَذَا آخِرُ مَا أَرَدْتُ كِتَابَتَهُ فِي هَذَا التَّعْقِيبِ الْمُخْتَصَرِ عَلَى مَسَائِلَ مِنْ كِتَابِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ، وَلَمْ أَقْصِدْ كَمَا سَبَقَ أَنْ ذَكَرْتُهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ اسْتِيعَابَ مَسَائِلِ الكِتَابِ، فَقَدْ تَرَكْتُ الكَثِيرَ مِنَ الْمَسَائِلِ كَتَدَاخُلِ بَابَيِ الرِّدَّةِ وَالنِّفَاقِ، وَعِلْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقِينِهِ بِأَعْيَانِ الْمُنَافِقِينَ وَكَذِبِ تَوْبَتِهِم، وَمَسْأَلَةِ العُذْرِ بِالجَهْلِ، وَمَسْأَلَةِ الخَلْطِ بَيْنَ بَابِ النِّفَاقِ وَبَابِ الحُدُودِ وَغَيْرِهَا، وَلَسْتُ أَدَّعِي العِصْمَةَ مِنَ الخَطَأِ، وَلَا السَّلَامَةَ مِنَ الزَّلَلِ، فَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءُ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، وَإِنَّمَا مَثَلِي كَمَثَلِ مَنْ نَظَمَ الشِّعْرَ فِي العِلْمِ وَقَالَ:

وإنْ تجدْ عيبًا فَسُدَّ الخَلَلَا ... فَجَلَّ مَنْ لا عيبَ فيه وعَلَا

فَرَحِمَ اللهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عَيْبًا، أَو صَحَّحَ خَطَأً، أَو أَقَامَ عَوَجًا، وَجَزَاهُ رَبِّي عَنِّي خَيْرَ الجَزَاءِ.

كَانَ الفَرَاغُ مِنْ تَحْرِيرِ مَسَائِلِ الكِتَابِ وَمُرَاجَعَتِهِ الخَمِيسَ، الثَّامِنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الثَّانِي لِعَامِ ١٤٣١هـ المُوَافِقَ خَامِسَ وَعِشْرِينَ مِنْ مَارِسَ ٢٠١٠م.

كَتَبَهُ

أبي عبد البارئ الصومالي

محمود محمد الشبلي

نَيْرُوبِي - كِينيا

قائمة المراجع

١ـ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة/ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري/ دار الوطن – الرياض – الطبعة: الأولى – ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م.

٢ـ إجابة السائل شرح بغية الآمل، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني – تحقيق القاضي حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد مقبول الأهدل – مؤسسة الرسالة – بيروت– الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

٣ـ أحكام المجاهد بالنفس/ مرعي بن عبد الله بن مرعي الشهري مكتبة العلوم والحكم، وتجده في ملتقى أهل الحديث والمكتبة الشاملة.

٤ـ أدب الطلب/ محمد بن علي الشوكاني/ تحقيق عبد الله يحيى السريحي/ الناشر دار ابن حزم/ سنة النشر ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م – لبنان– بيروت.

٥ـ إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول/ محمد بن علي ابن محمد الشوكاني – تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق – كفر بطنا – قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور –دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م.

٦ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل/ محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي – لبنان – بيروت ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

٧ـ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين/ أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت.

٨ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله – تحقيق: طه عبد الرءوف سعد – دار الجيل – بيروت، ١٩٧٣م.

٩ـ إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - تحقيق: محمد حامد الفقي -دار المعرفة – بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥م.

١٠ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي.

١١ـ إقامة الدليل على بطلان التحليل/ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.

١٢ـ إكمال المعلم بفوائد مسلم/ القاضي عياض بن موسى اليحصبي.

١٣ـ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب/ علي بن محمد الصلابي تجده في موقعه وملتقى أهل الحديث.

١٤ـ أهمية الحسبة في النظام الإسلامي/ عبد الرحمن بن حسن البيتي ١٤٢٨هـ إشراف الشيخ: عدنان بخاري المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة.

١٥ـ تحفة الحبيب على شرح الخطيب/ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ١٤١٧هـ -١٩٩٦م الطبعة - الأولى.

١٦ـ تهذيب السنن على هامش عون المعبود/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.

١٧ـ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي/ علي بن عبد الكافي السبكي - تحقيق: جماعة من العلماء- دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى، ١٤٠٤.

١٨ـ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار/ بو عمر يوسف ابن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي - تحقيق سالم محمد عطا- محمد علي معوض - دار الكتب العلمية - بيروت ٢٠٠٠م.

١٩ـ الإصابة في تمييز الصحابة/ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- تحقيق: علي محمد البجاوي- دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

٢٠ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية – وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية ١٤١٨هـ.

٢١ـ البحر المحيط في أصول الفقه/ در الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي- تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر -دار الكتب العلمية - ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م لبنان- بيروت.

٢٢ـ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه/ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي – تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني د. أحمد السراح - الناشر مكتبة الرشد ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٢٣ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ أبو عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ) تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري - مؤسسة قرطبة.

٢٤ـ الجامع لأحكام القرآن/ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ابن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى ٦٧١

هـ) تحقيق هشام سمير البخاري - دار عالم الكتب- الرياض- المملكة العربية السعودية - الطبعة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣ م.

٢٥ـ الذخيرة في مذهب عالم المدينة/ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي- تحقيق محمد حجي - دار الغرب -بيروت ١٩٩٤م.

٢٦ـ السيف المسلول على ساب الرسول/ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي - تحقيق إياد أحمد الغوج - دار الفتح - عمان - الأردن، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.

٢٧ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ القاضي عياض بن موسى اليحصبي مع حاشية العلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى.

٢٨ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول/ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.

٢٩ـ المجالسة وجواهر العلم/ أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي-تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - جمعية التربية الإسلامية - دار ابن حزم - بيروت - لبنان ١٤١٩هـ.

٣٠ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين/ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم البستي.

٣١ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ أبو محمد عبد الحق ابن

غالب بن عطية الأندلسي – تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد – دار الكتب العلمية – لبنان – ١٤١٣هـ-١٩٩٣م الطبعة: الأولى.

٣٢- المحلى بالآثار/ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري- تحقيق البنداري – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

٣٣- المطالب العالية/ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.

٣٤- المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام/ نايف بن علي الشحود.

٣٥- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي – دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الطبعة الثانية، ١٣٩٢ .

٣٦- الموافقات/ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي – تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان – دار ابن عفان – الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

٣٧- تعظيم قدر الصلاة/ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله – تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي- مكتبة الدار – المدينة المنورة الطبعة الأولى١٤٠٦هـ.

٣٨- تفسير القرآن العظيم/ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المعروف

بابن أبي حاتم الرازي – تحقيق أسعد محمد الطيب – مكتبة نزار مصطفى البان – الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.

٣٩- تهذيب التهذيب/ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الاولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.

٤٠- تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي – تحقيق: د. بشار عواد معروف – مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.

٤١- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار/ محمد ابن عمر بحرق الحضرمي الشافعي – تحقيق محمد غسان نصوح عزقول – دار الحاوي – بيروت ١٩٩٨م.

٤٢- زاد المعاد في هدي خير العباد/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية – تحقيق شعيب الأرناؤط – مؤسسة الرسالة، بيروت – مكتبة المنار الإسلامية، الكويت – الطبعة السابعة والعشرون ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.

٤٣- سنن البيهقي الكبرى/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي – تحقيق محمد عبد القادر عطا – مكتبة دار الباز – مكة المكرمة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.

٤٤ـ سنن الدارقطني/ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي- تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني - دار المعرفة - بيروت، ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦هـ.

٤٥ـ سير أعلام النبلاء/ شمس الدين شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي- تحقيق شعيب الأرناؤط – مؤسسة الرسالة – بيروت

٤٦ـ شرح الزركشي على مختصر الخرقي/ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي - تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم - دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

٤٧ـ شرح الكوكب المنير/ تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار – تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد - مكتبة العبيكان الطبعة الثانية ١٤١٨هـ - ١٩٩٧ م.

٤٨ـ صحيح سنن أبي داود/ محمد ناصر الدين الألباني - مؤسسة غراس للنشر والتوزيع – الكويت –الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.

٤٩ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت ١٣٧٩هـ.

٥٠ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام/ أبو محمد عز الدين عبد

العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء تحقيق محمود بن التلاميد الشنقيطي -دار المعارف بيروت – لبنان.

٥١- كشف المشكل من حديث الصحيحين/ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي- تحقيق: علي حسين البواب - دار الوطن - الرياض - ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

٥٢- كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني/ أبو الحسن المالكي -تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي - دار الفكر – بيروت ١٤١٢هـ.

٥٣- لسان الميزان/ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – تحقيق: دائرة المعرف النظامية – الهند - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت الطبعة الثالثة، ١٤٠٦ هـ١٩٨٦م.

٥٤- مجموع الفتاوى/ أحمد بن عبد الحليم أبو العباس ابن تيمية تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار - دار الوفاء -الطبعة الثالثة، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥ م.

٥٥- مرويات غزوة بني المصطلق/ إبراهيم بن إبراهيم قريبي - عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

٥٦ـ مسند أبي يعلى/ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي – تحقيق: حسين سليم أسد – دار المأمون للتراث – دمشق – الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

٥٧ـ مصنف عبد الرزاق/ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني – تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي – المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.

٥٨ـ مصنف ابن أبي شيبة/ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي – تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان – مكتبة الرشد الرياض – الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.

٥٩ـ مفتاح دار السعادة/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله –دار الكتب العلمية – بيروت.

٦٠ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي – تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود – دار الكتب العلمية –بيروت ١٩٩٥م.

الفهرس

تَوْطِئَةُ الكِتَابِ ٤
الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي الحَدِيثِ المُتَنَازَعِ فِي تَفْسِيرِهِ ٢١
المَسْأَلَةُ الأُولَى: نَصُّ الحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ ٢٢
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَحَادِيثُ أُخْرَى تَرْتَبِطُ بِالحَدِيثِ وَدِرَاسَتِهِ ٢٤
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: خُلَاصَةُ مَا قَرَّرَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ ٣٥
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: خُلَاصَةُ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا البَحْثُ «تَذْكِرَةُ الأَوَّابِ» ٣٨
الفَصْلُ الثَّانِي فِي تَقْرِيرِ الصَّوَابِ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ وَمَذَاهِبِ العُلَمَاءِ فِيهِ ٤٠
الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي تَقْرِيرِ مَذْهَبِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ القَيِّمِ وَابْنِ عَبْدِ البَرِّ ١٠٢
المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي بَيَانِ مَا نَسَبَهُ الكَاتِبُ أَبُو سَلْمَانَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ١٠٣
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِ ابْنِ تَيْمِيَةَ ١٠٩
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِ ابْنِ القَيِّمِ ١٢٨
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ ١٣٩
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: فِي بَيَانَ مَا اشْتَبَهَ عَلَى أَبِي سَلْمَانَ مِنْ كَلَامِهِم ١٤٤
الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي بَيَانِ مَا اسْتَجِدَّ فِي كِتَابِ الكَاتِبِ أَبِي سَلْمَانَ ١٥٠
المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي بَيَانِ مَا ذَكَرَهُ الكَاتِبُ مِمَّا لَيْسَ فِي الأَصْلِ ١٥١
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي نَقْضِ مَا ذَكَرَهُ وَبَيَانِ مَا فِيهِ مِنَ المُخَالَفَةِ ١٥٧
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: خُلَاصَةٌ مُفِيدَةٌ فِي التَّعْلِيلِ بِالحِكْمَةِ ١٧٦
الفَصْلُ الخَامِسُ: فِيمَا شُرِعَتْ لَهُ الحُدُودُ وَأَثَرُ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ ٢١٨

المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي بَيَانِ أَنَّ الحُدُودَ شُرِعَتْ لِجَلْبِ المَصْلَحَةِ وَدَفْعِ المَفْسَدَةِ ٢١٩
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي بَيَانِ عَدَمِ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِإِقَامَةِ الحُدُودِ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى . ٢٢٣
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي بَيَانِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأْجِيلِ الحُدُودِ لِلمَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ ٢٣٤
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِيمَنْ يُخَوَّلُ لَهُ تَقْدِيرُ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ فِي الشَّرْعِ ٢٥٢
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: فِي الكَلَامِ عَلَى الاسْتِدْلَالِ بِالحَدِيثِ لِتَأْجِيلِ الحُدُودِ ٢٥٦
الفَصْلُ السَّادِسُ: مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الكِتَابِ ٢٦٦
المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْلِيقٌ عَلَى العُنْوَانِ وَالمُقَدِّمَةِ ٢٦٧
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا يَنْقُضُ القَوْلَ ٢٦٩
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَضْعِيفُ القَوْلِ ثُمَّ الاسْتِدْلَالُ بِهِ ٢٧١
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: عَدَمُ الدِّقَّةِ فِي نِسْبَةِ الأَقْوَالِ لِلعُلَمَاءِ ٢٧٦
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: العَمَلُ بِالقَرَائِنِ وَاخْتِلَافُ قَوْلِ الكَاتِبِ فِي ذَلِكَ ٢٨٢
المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: النَّسْخُ فِي مُعَامَلَةِ المُنَافِقِينَ ٢٨٦
المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: اضْطِرَابُ الكَاتِبِ فِي بَعْضِ أَصْنَافِ الطَّاعِنِينَ ٢٩٧
المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: هَلْ يَسْقُطُ حَدُّ السَّابِّ بِالتَّوْبَةِ؟ ٣٠٢
المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إِسَاءَةُ الظَّنِّ بِالمَسْتُورِ مِنَ المُسْلِمِينَ ٣٠٣
قَائِمَةُ المَرَاجِعِ ٣١١
الفِهْرِسُ ٣٢١

تم بحمد الله